EREDITARECASA

# Guida completa alla casa ereditata

Successione, tasse, eredi, vendita e gestione della casa: tutto quello che serve, in ordine.

---

Edizione del 17 ottobre 2026 · ereditarecasa.it

# Indice

## Primi passi


1. Casa ereditata: cosa fare nei primi 30 giorni
2. Svuotare la casa del defunto: quando si può e come farlo
3. Mobili, gioielli e soldi trovati in casa: a chi spettano
4. Il conto del defunto e le spese della casa: cosa fare


## Gestire la casa


1. Gestire una casa ereditata in attesa di decidere
2. Utenze della casa ereditata: voltura, subentro o disdetta
3. Condominio della casa ereditata: arretrati, spese e lavori
4. Casa ereditata vuota: danni, assicurazione e sicurezza


## Vendere casa ereditata


1. Come vendere una casa ereditata, passo per passo
2. Vendere una casa ereditata con più eredi
3. Come stabilire il prezzo di una casa ereditata
4. Comprare una casa ereditata: cosa controllano notaio e acquirente
5. Liquidare i fratelli e tenere la casa: imposte a confronto


## Tasse sulla casa ereditata


1. Tasse sulla casa ereditata, tutte le imposte da pagare
2. Plusvalenza sulla casa ereditata, quando si paga
3. IMU sulla casa ereditata, chi paga e quanto
4. TARI sulla casa ereditata vuota: si paga? Chi paga e riduzioni
5. Casa ereditata nel 730: quadro B, quota, giorni e codici
6. Agevolazione prima casa in successione: requisiti e decadenza
7. Bonus edilizi del defunto: le rate residue passano all'erede?
8. Casa ereditata e ISEE: da quando conta e quanto pesa
9. Tasse di successione in Europa: quanto si paga in Italia e altrove

## Successione con immobili

1. Dichiarazione di successione con immobili, la guida
2. Voltura catastale dopo la successione: automatica o da chiedere?
3. Successione tardiva: sanzioni e cosa fare se non è stata fatta
4. Quanto costa la successione con una casa: imposte e compensi
5. Morte dell'usufruttuario: riunione dell'usufrutto e cosa fare

## Eredi in disaccordo

1. Un erede non vuole vendere la casa, cosa fare
2. Vendere la quota di una casa ereditata
3. Il fratello vive nella casa ereditata: cosa puoi fare
4. Divisione amichevole della casa ereditata dal notaio: costi
5. Divisione giudiziale della casa ereditata: fasi, tempi e costi

## Accettare o rinunciare

1. Accettare o rinunciare all'eredità di una casa
2. Accettazione tacita dell'eredità: quali atti la fanno scattare
3. Casa ereditata con debiti, cartelle o ipoteca: cosa rischi
4. Eredità che nessuno accetta: cos'è l'eredità giacente
5. Si può rinunciare solo alla casa ereditata? Le alternative

## Testamento e legittima

1. Chi eredita la casa: quote di legge, testamento e legittima
2. Testamento lascia la casa a un solo figlio: l'azione di riduzione
3. Casa ricevuta in donazione dal defunto: collazione e rischi
4. Testamento e casa: olografo, pubblico, pubblicazione e legato

## Situazioni particolari

1. Casa ereditata: mutuo, inquilini, difformità e altri casi
2. Diritto di abitazione del coniuge sulla casa ereditata
3. Convivente di fatto e casa del defunto: quanto può restare
4. Erede all'estero o defunto residente all'estero: cosa fare

5. Casa ereditata con abusi o difformità: si può vendere?
6. Casa ereditata con inquilino: affitto, canoni e vendita
7. Terreni agricoli e case rurali ereditati: tasse e prelazione

## Vendere, affittare o tenere

1. Casa ereditata, vendere, affittare o tenere?

PRIMI PASSI

# Casa ereditata: cosa fare nei primi 30 giorni

**Nei primi 30 giorni non devi decidere cosa fare della casa: devi metterla al sicuro, raccogliere documenti e informazioni, e soprattutto evitare gesti che ti facciano accettare l'eredità senza volerlo.** Le decisioni vere (accettare o rinunciare, tenere, affittare o vendere) arrivano dopo, con calma e con le informazioni giuste. La legge ti lascia il tempo: la dichiarazione di successione si presenta entro 12 mesi e il diritto di accettare dura dieci anni.

Questa guida ti accompagna settimana per settimana. Usala come una lista: non tutto ti riguarderà, e va bene così.

## Prima di tutto: chi sei, per la legge, in questo momento

Alla morte di una persona si apre la successione. Chi ha diritto all'eredità, per testamento o per legge, si chiama **chiamato all'eredità**. Il chiamato non è ancora erede: lo diventa solo quando **accetta**. Fino ad allora non è proprietario della casa e non risponde dei debiti del defunto.

L'accettazione può essere:

- **espressa**, con una dichiarazione scritta;
- **tacita**, quando compi un atto che presuppone la volontà di accettare e che non avresti il diritto di fare se non come erede (art. 476 del codice civile);
- **con beneficio d'inventario**, che limita la tua responsabilità per i debiti al valore di ciò che erediti.

Il punto pratico è questo: **come chiamato puoi proteggere la casa, ma non puoi disporne**. L'art. 460 del codice civile ti permette atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea. Vendere, affittare, regalare, ristrutturare o svuotare la casa sono invece atti da proprietario. Se hai dubbi su un gesto, chiediti: *lo farei anche se poi decidessi di rinunciare?* Se la risposta è no, aspetta.

# La timeline: cosa fare e quando

| PERIODO | PRIORITÀ | COSA FARE IN CONCRETO |
|---|---|---|
| Giorni 1-7 | Sicurezza e documenti base | Certificati di morte, chiavi, chiusura di acqua e gas, posta, foto della casa, avviso alla banca |
| Giorni 8-30 | Informazioni | Ricerca del testamento, elenco dei chiamati, documenti della casa, utenze, condominio, primi debiti noti |
| Mesi 1-3 | Prima scelta | Capire se ci sono debiti, decidere se serve l'inventario, parlare con un notaio, accordo tra chiamati sulla gestione |
| Mesi 3-12 | Adempimenti | Accettazione o rinuncia, dichiarazione di successione, voltura catastale, imposte, IMU, decisione sul futuro della casa |

Le scadenze di legge da segnare subito:

| SCADENZA | DA QUANDO | CHI RIGUARDA | BASE |
|---|---|---|---|
| 3 mesi per l'inventario | Dal decesso o da quando sai di essere chiamato | Chi è **nel possesso** di beni ereditari | Art. 485 c.c. |
| 40 giorni per decidere | Dalla fine dell'inventario | Chi ha fatto l'inventario senza ancora accettare | Art. 485 c.c. |
| 12 mesi per la dichiarazione di successione | Dal decesso | Chiamati ed eredi | Art. 31 D.Lgs. 346/1990 |
| 90 giorni per l'imposta di successione | Dalla scadenza dei 12 mesi | Chi la deve, se dovuta | Autoliquidazione dal 2025 |
| 10 anni per accettare | Dal decesso | Tutti i chiamati | Art. 480 c.c. |

Segna le date con lo scadenzario della successione.

# Giorni 1-7: mettere al sicuro la casa

## Certificati e documenti del defunto

Il decesso viene registrato dall'ufficiale di stato civile del Comune. Ti serviranno più volte **certificati o estratti dell'atto di morte**: per la banca, per le utenze, per il

notaio. Chiedine qualche copia all'ufficio di stato civile o tramite i servizi online del tuo Comune. Recupera anche la carta d'identità e la tessera sanitaria del defunto: ti servono il **codice fiscale** e i dati esatti.

## Chiavi: chi le tiene e come

Fai l'elenco di chi ha le chiavi della casa: familiari, vicini, badante, amministratore, portiere. Se le chiavi sono in molte mani, è prudente:

- **raccoglierle** e affidarle a una o due persone, d'accordo tra i chiamati;
- annotare per iscritto chi custodisce cosa;
- se una chiave è persa o in mano a persone non più fidate, **cambiare il cilindro della serratura** e consegnare le nuove chiavi a tutti i chiamati che le chiedono.

Cambiare la serratura per sicurezza è un atto di custodia. Usarlo per escludere un fratello dalla casa, invece, è l'inizio di una lite: avvisa sempre tutti.

## Sicurezza minima

Nei primi giorni:

1. chiudi il rubinetto generale dell'**acqua**;
2. chiudi il **gas** e, se non serve il riscaldamento, valuta di spegnere la caldaia; d'inverno, in una casa fredda, chiedi a un tecnico se è meglio lasciarla in antigelo;
3. stacca gli elettrodomestici, ma lascia acceso il **frigorifero** solo se lo svuoti entro pochi giorni; altrimenti svuotalo e spegnilo;
4. chiudi finestre e tapparelle, controlla balconi e piante;
5. **ritira la posta**: bollette, avvisi e lettere della banca ti diranno molto su debiti e contratti.

Approfondisci nella guida sulla casa vuota.

## Fotografa la casa così com'è

Prima che qualcuno sposti qualcosa, scatta foto e brevi video di ogni stanza, degli armadi aperti, dei cassetti principali, dei contatori con le letture. È un **inventario fotografico informale**: non sostituisce l'inventario ufficiale, ma protegge tutti da

future accuse (“mancava l’orologio del papà”). Salva le foto in una cartella condivisa con data.

### Avvisa la banca

Comunica il decesso alla banca del defunto con il certificato di morte. La banca bloccherà i conti intestati solo a lui. Ricorda che **la delega si estingue con la morte** (art. 1722 c.c.): chi aveva la delega non deve più prelevare. Nei conti cointestati con firma disgiunta il cointestatario superstite può continuare a operare, ma secondo la Banca d’Italia solo per la propria parte. I dettagli nella guida sul conto del defunto.

## Cosa NON fare per non accettare l’eredità senza volerlo

Finché non sai se ci sono debiti, evita questi gesti.

| GESTO | RISCHIO | ALTERNATIVA PRUDENTE |
|---|---|---|
| Vendere mobili, auto o oggetti di valore | Accettazione tacita | Aspetta l’accettazione o chiedi l’autorizzazione del giudice per i beni deperibili (art. 460) |
| Affittare la casa, anche a un conoscente | Accettazione tacita | Lasciala vuota e custodita |
| Prelevare dal conto del defunto per sé | Accettazione tacita; tra coeredi, appropriazione | Lasciare il conto bloccato; chiedere alla banca come pagare il funerale |
| Svuotare la casa e buttare tutto | Può essere un atto da proprietario; liti tra coeredi | Solo pulizie e rimozione di cibo e rifiuti |
| Nascondere o portare via beni | Chi sottrae beni non può più rinunciare (art. 527 c.c.) | Foto, elenco e accordo scritto |
| Trasferirti a vivere in casa | Possesso: scatta il termine di tre mesi per l’inventario | Valuta prima con un notaio |

> **Attenzione.** Se sei **nel possesso** di beni ereditari, per esempio vivevi con il defunto o hai preso tu le chiavi e gestisci la casa, l'art. 485 del codice civile ti dà **tre mesi** per fare l'inventario. Se non lo fai, sei considerato **erede puro e semplice**, con la responsabilità anche per i debiti, e secondo l'orientamento prevalente non puoi più rinunciare in modo efficace. Quando non si possa escludere la presenza di debiti, parla con un notaio entro le prime settimane. Cosa significhi in concreto "essere nel possesso" dipende dai casi: è proprio il tipo di dubbio da chiarire con il professionista.

## Giorni 8-30: raccogliere le informazioni

### Cercare il testamento

Le strade sono tre, e conviene percorrerle tutte:

1. **Cerca tra le carte** del defunto: cassetti, scrivania, cassetta di sicurezza, buste chiuse. Un testamento scritto a mano si chiama **olografo**.
2. **Chiedi ai notai** con cui il defunto aveva rapporti (quello del rogito della casa, per esempio): potrebbe aver lasciato un testamento in deposito o un testamento pubblico.
3. **Richiedi il certificato del Registro generale dei testamenti**, tenuto dal Ministero della Giustizia. Il servizio è solo telematico: il modulo si invia per posta elettronica, con il documento d'identità. Secondo la pagina del Ministero (aggiornata al 2020) il certificato italiano costa 37,16 €, tra tassa e bolli: verifica l'importo prima di pagare.

Il Registro non contiene i testamenti olografi tenuti in casa e mai depositati. E per i verbali di pubblicazione dei testamenti olografi il Ministero consiglia di aspettare **almeno tre mesi dal decesso**, perché potrebbero non essere ancora registrati.

Se trovi un testamento olografo, **non aprirlo, non correggerlo e non distruggerlo**. Chi lo ha in mano deve portarlo a un notaio per la **pubblicazione** appena sa della morte (art. 620 c.c.). Solo dopo la pubblicazione il testamento ha esecuzione.

## Chi sono i chiamati

Fai un elenco di chi potrebbe essere chiamato all'eredità: coniuge, figli (anche di precedenti unioni), e in loro assenza genitori, fratelli e altri parenti. Se ci sono figli minori o persone incapaci tra i chiamati, l'accettazione segue regole speciali e serve quasi sempre il beneficio d'inventario: segnalalo subito al notaio.

## I documenti della casa

| DOCUMENTO | A COSA SERVE | DOVE TROVARLO |
|---|---|---|
| Atto di provenienza (rogito, successione precedente, donazione) | Prova da dove arriva la casa | Carte del defunto, notaio che lo ha stipulato |
| Visura e planimetria catastale | Rendita catastale, categoria, intestatari | Agenzia delle Entrate, servizi catastali |
| Ultimi F24 IMU | Capire se l'IMU era pagata | Carte del defunto, home banking |
| Bollette di luce, gas, acqua, TARI | Codici POD e PDR, fornitori, eventuali arretrati | Posta, contratti, app dei fornitori |
| Documenti del condominio | Spese, arretrati, lavori deliberati | Amministratore |
| Polizza casa | Copertura per danni e responsabilità civile | Carte del defunto, banca, agenzia |
| Libretto della caldaia, certificazioni impianti, APE | Sicurezza e futura vendita o affitto | Casa, tecnico manutentore |
| Contratti in corso (affitto, comodato, mutuo) | Capire chi occupa la casa e cosa resta da pagare | Carte del defunto, banca |

## Utenze e condominio

Non disdire nulla di corsa. Una casa senza luce non ha allarme né frigorifero; una casa senza riscaldamento d'inverno può subire danni agli impianti. Per i primi mesi le bollette possono restare intestate al defunto; poi si sceglie tra voltura, subentro o disdetta. Vedi la guida sulle utenze della casa ereditata.

All'amministratore di condominio invia una comunicazione scritta del decesso con i recapiti di chi fa da riferimento. Chiedi la situazione dei pagamenti e se sono stati deliberati lavori. Approfondisci in condominio e casa ereditata.

## Mesi 1-3: la prima scelta

Entro il terzo mese dovresti avere un quadro di **cosa c'è e cosa si deve**: valore indicativo della casa, saldo dei conti, debiti noti (mutui, finanziarie, tasse, condominio). Con questo quadro decidi, con un notaio:

- se **accettare** in modo puro e semplice, quando i debiti sono assenti o chiari;
- se accettare **con beneficio d'inventario**, quando i debiti sono incerti;
- se **rinunciare**, quando i debiti superano i beni.

Se ci sono più chiamati, mettete per iscritto anche come gestire la casa nel frattempo: chi tiene le chiavi, chi paga le spese urgenti, come si rimborsano. Un semplice foglio firmato da tutti evita molte liti. Vedi gestire la casa in attesa di decidere.

## Mesi 3-12: gli adempimenti

La **dichiarazione di successione** va presentata online entro 12 mesi dal decesso. Con un immobile è quasi sempre obbligatoria: l'esonero vale solo se l'eredità va al coniuge e ai parenti in linea retta, vale non più di 100.000 € e **non comprende immobili**. Con la dichiarazione si chiede anche la **voltura catastale** e si pagano le imposte ipotecaria e catastale; l'imposta di successione, se dovuta, va autoliquidata e versata entro 90 giorni dalla scadenza dei 12 mesi. Dettagli nella guida sulla successione e sulle tasse della casa ereditata.

Ricorda anche l'**IMU**: dalla data del decesso la pagano gli eredi per le loro quote, se la casa non è la loro abitazione principale. Rate al 16 giugno e al 16 dicembre. Vedi IMU sulla casa ereditata.

> **Novità dal 2027.** Dal 1° gennaio 2027 il Testo unico successioni confluisce nel D.Lgs. 123/2025. Le regole qui descritte valgono per le successioni aperte nel 2025 e nel 2026; se la tua dichiarazione verrà presentata nel 2027, fai verificare i riferimenti a chi la prepara.

## Esempio pratico: Anna e Luca

Anna e Luca perdono la madre, vedova, il **3 marzo 2026**. Lei viveva da sola in un appartamento di proprietà con rendita catastale di 900 €. Non risultano mutui; c'è una carta di credito revolving di cui non conoscono il saldo.

**Settimana 1.** Anna, che abita vicino, raccoglie le tre copie delle chiavi (la sua, quella di Luca e quella della vicina) e ne tiene due. Chiude acqua e gas, svuota il frigorifero, fotografa la casa. Luca avvisa la banca: il conto della madre viene bloccato. Il funerale, 3.800 €, lo pagano i due figli con soldi propri, metà ciascuno, conservando la fattura.

**Settimane 2-4.** Trovano nella scrivania una busta con scritto "testamento". Non la aprono e la portano a un notaio per la pubblicazione: la madre lascia la casa ai due figli in parti uguali. Chiedono comunque il certificato del Registro generale dei testamenti. Scrivono all'amministratore: risultano 640 € di rate condominiali non pagate.

**Mese 2.** Chiedono alla società della carta revolving il saldo: 2.300 €. Il conto della madre ha 9.500 €. Il quadro è chiaro: i beni superano di molto i debiti. Con il notaio valutano che non serve il beneficio d'inventario.

**Le date che segnano:**

| ADEMPIMENTO | SCADENZA |
|---|---|
| Inventario, se uno di loro fosse nel possesso e volesse il beneficio | 3 giugno 2026 |
| Dichiarazione di successione | 3 marzo 2027 |
| Imposta di successione, se dovuta | 1° giugno 2027 (90 giorni dopo) |
| Prima rata IMU per le loro quote | 16 giugno 2026 |

**I numeri delle imposte.** Il valore catastale della casa è 900 × 1,05 × 120 = **113.400 €**. Senza agevolazione prima casa, le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) sono 2.268 € + 1.134 € = **3.402 €**. Se uno dei due ha i requisiti “prima casa”, diventano 200 € + 200 €. L’imposta di successione non è dovuta: ognuno riceve molto meno della franchigia di 1 milione per i figli. Puoi rifare il calcolo con il calcolatore delle imposte.

## Checklist dei primi 30 giorni

- ☐ Copie del certificato o estratto dell’atto di morte
- ☐ Elenco di chi ha le chiavi; chiavi raccolte o serratura cambiata
- ☐ Acqua e gas chiusi, frigorifero svuotato, finestre chiuse
- ☐ Foto e video di ogni stanza e dei contatori
- ☐ Posta ritirata e conservata in una cartella
- ☐ Banca avvisata; nessun prelievo dal conto del defunto
- ☐ Ricerca del testamento: carte, notai, Registro generale dei testamenti
- ☐ Elenco dei possibili chiamati all’eredità
- ☐ Documenti della casa raccolti (provenienza, catasto, IMU, condominio, polizza)
- ☐ Amministratore di condominio informato per iscritto
- ☐ Elenco dei debiti noti e delle bollette arretrate
- ☐ Appuntamento con un notaio, soprattutto se sei nel possesso o temi debiti
- ☐ Scadenze segnate in calendario

# A chi rivolgersi

| DOMANDA | PROFESSIONISTA |
|---|---|
| Accettare, rinunciare, inventario, testamento | Notaio |
| Dichiarazione di successione e imposte | CAF, commercialista o notaio; puoi anche farla da solo online |
| Liti tra eredi, debiti importanti, contestazioni | Avvocato esperto di successioni |
| Stato della casa, impianti, pratiche catastali | Geometra o altro tecnico |
| Valore della casa | Perito o agente immobiliare; prima stima con la valutazione della casa ereditata |

Trovi un elenco nella pagina dei professionisti. Per le parole difficili c'è il glossario.

## Fonti


- Codice civile, art. 460: poteri del chiamato prima dell'accettazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art460
- Codice civile, art. 476: accettazione tacita (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art476
- Codice civile, art. 485: chiamato nel possesso di beni ereditari (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art485
- Codice civile, art. 620: pubblicazione del testamento olografo (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art620
- Codice civile, art. 1722: estinzione del mandato per morte (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1722
- Testo unico successioni, D.Lgs. 346/1990, art. 31: termine della dichiarazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art31
- Ministero della Giustizia, Registro generale dei testamenti: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_11.page
- Agenzia delle Entrate, guida "Dichiarazione e imposta di successione" (giugno 2026): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9611273/Dichiarazione+e+Imposta+di+successione.pdf/8883f1f7-2661-a905-a195-57f1e216b8b2
- Banca d'Italia, Economia per tutti: cosa succede se uno dei titolari di un conto cointestato muore: https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie-e-rubriche/notizie/cosa-succede-se-uno-dei-titolari-di-un-conto-cointestato-muore/

PRIMI PASSI

# Svuotare la casa del defunto: quando si può e come farlo

**Prima di accettare l'eredità puoi solo custodire la casa; puoi svuotarla davvero solo dopo l'accettazione e con l'accordo di tutti gli eredi.** Gettare cibo, rifiuti e cose che si deteriorano è sempre permesso. Vendere, regalare o buttare mobili e oggetti, invece, è un atto da proprietario: può valere come accettazione tacita e, se lo fa un erede da solo, è la causa più frequente di liti in famiglia.

## Perché non conviene svuotare subito

Ci sono due ragioni, una verso i creditori e una verso la famiglia.

**Verso i creditori.** Chi è chiamato all'eredità non è ancora erede. Lo diventa accettando, anche senza dirlo: l'art. 476 del codice civile parla di **accettazione tacita** quando compi un atto che presuppone la volontà di accettare e che non potresti fare se non come erede. Vendere i mobili, regalarli o disfartene è proprio questo tipo di atto. Una volta accettato in modo puro e semplice, rispondi anche dei **debiti** del defunto, con il tuo patrimonio. Se non sai ancora se ci sono debiti, svuotare la casa ti toglie la possibilità di rinunciare o di accettare con beneficio d'inventario.

**Verso la famiglia.** Finché l'eredità non è divisa, i beni appartengono a tutti gli eredi insieme, in **comunione**. Ognuno ha una quota di tutto, non la proprietà di singoli oggetti. Le quote si presumono uguali, salvo che risulti diversamente dal testamento o dalla legge (art. 1101 c.c.). Disporre dei beni comuni senza gli altri non è consentito: per gli atti che vanno oltre l'ordinaria amministrazione servono maggioranze qualificate, e per vendere beni comuni il consenso di tutti (art. 1108 c.c.).

C'è infine una regola severa: chi **sottrae o nasconde** beni dell'eredità perde la facoltà di rinunciare ed è considerato erede puro e semplice, anche se poi rinuncia (art. 527 c.c.).

## Cosa puoi fare prima di accettare

L’art. 460 del codice civile consente al chiamato **atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea**. Può anche farsi autorizzare dal giudice a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione costerebbe troppo.

| AZIONE | PRIMA DELL’ACCETTAZIONE | DOPO L’ACCETTAZIONE |
|---|---|---|
| Buttare cibo, medicinali scaduti, rifiuti | Sì, è conservazione | Sì |
| Pulire, arieggiare, togliere muffa | Sì | Sì |
| Mettere al sicuro gioielli, contanti e documenti, con elenco e foto | Sì, d’accordo con gli altri chiamati | Sì |
| Spostare mobili in deposito per un’infiltrazione | Sì, se serve a proteggerli | Sì |
| Regalare vestiti a un’associazione | Meglio aspettare | Sì, con l’accordo degli eredi |
| Vendere mobili, auto, quadri | No, salvo autorizzazione del giudice per beni deperibili | Sì, con l’accordo di tutti gli eredi |
| Sgombero completo della casa | No | Sì, con accordo scritto |
| Prendere per sé oggetti o ricordi | No | Sì, nella divisione o con l’accordo degli altri |

**Attenzione.** Anche vendere “due mobili vecchi” su un sito di annunci prima di aver deciso può essere considerato accettazione tacita. Se un creditore del defunto lo scopre, potrebbe sostenere che hai accettato e chiederti di pagare. Se i debiti sono incerti, chiedi prima a un notaio e, se serve, valuta l’**accettazione con beneficio d’inventario**: protegge il tuo patrimonio, ma anche in quel caso per vendere i beni ereditari serve, di regola, l’autorizzazione del giudice; per i beni mobili non serve più dopo cinque anni dalla dichiarazione (art. 493 c.c.).

## Il caso del coniuge superstite

Se il defunto era sposato e la casa era la residenza familiare, il coniuge superstite ha per legge il **diritto di abitazione** sulla casa e il **diritto di uso dei mobili che la arredano**, se erano del defunto o comuni (art. 540 c.c.). Questo vale anche quando eredita insieme ai figli. In pratica: se la mamma vive ancora in casa, i figli non possono svuotarla, né portare via i mobili che la arredano, senza il suo consenso. Per approfondire, vedi il diritto di abitazione del coniuge.

## L'inventario fotografico: come farlo bene

Prima di spostare qualsiasi cosa, fotografa tutto. Non è l'inventario ufficiale previsto per il beneficio d'inventario (che redige un notaio o un cancelliere), ma è la prova più semplice di cosa c'era e in che condizioni.

1. **Scegli un giorno e invita tutti i chiamati**, o almeno avvisali. Se qualcuno non può venire, fai una videochiamata o condividi le foto subito.
2. **Stanza per stanza**: una foto d'insieme da ogni angolo, poi i dettagli.
3. **Apri armadi, cassetti e scatole** e fotografa il contenuto. Non dimenticare cantina, soffitta, box e garage.
4. **Oggetti di valore**: foto ravvicinata, con un oggetto di riferimento per le dimensioni; annota marchi, firme e numeri di serie.
5. **Contatori**: foto con la lettura di luce, gas e acqua.
6. **Documenti**: non buttare carte. Mettile in scatole numerate; tra queste possono esserci testamenti, polizze, titoli, ricevute.
7. **Salva tutto** in una cartella condivisa con data, e fai un elenco in un foglio di calcolo: stanza, oggetto, stato, valore stimato, note.

Un elenco con valori indicativi ti servirà anche per la dichiarazione di successione. Per legge, ai fini dell'imposta, **denaro, gioielli e mobilia** si presumono pari al 10% del valore netto imponibile dell'asse ereditario, salvo inventario analitico che dimostri un importo diverso (art. 9 del D.Lgs. 346/1990). Ne parliamo nella guida su mobili, gioielli e soldi trovati in casa.

## Gli oggetti di valore

Gioielli, orologi, contanti, quadri, collezioni, argenteria, strumenti musicali: sono i beni su cui nascono più discussioni.

- **Mettili al sicuro subito**, ma non da soli: due persone presenti, elenco firmato da entrambe, foto. Se possibile, una cassetta di sicurezza o un luogo concordato.
- **Contanti**: contali in due, annota la cifra, versali su un conto solo quando avrete deciso come gestirli. Non usarli per spese personali.
- **Fai stimare** i pezzi importanti da un perito o da un esperto del settore. Una stima scritta evita che ognuno attribuisca il proprio valore.
- **Documenti e foto di famiglia** hanno valore affettivo: decidete insieme a chi vanno, magari facendo copie digitali per tutti.

## L'accordo scritto tra eredi

Prima di qualsiasi sgombero, mettete per iscritto un accordo semplice. Non serve un notaio per i mobili; serve chiarezza.

| PUNTO DELL'ACCORDO | ESEMPIO |
|---|---|
| Chi sono le parti e con che quote | "Giulia, Marco e Paolo, eredi per 1/3 ciascuno" |
| Elenco dei beni | Allegato con foto e valori stimati |
| Chi prende cosa | "A Marco il quadro; a Giulia la credenza" |
| Valori e conguagli | Chi riceve di più versa la differenza agli altri |
| Cosa si vende, dona o smaltisce | Elenco separato |
| Chi organizza lo sgombero | "Se ne occupa Giulia, con due preventivi" |
| Come si dividono i costi | In proporzione alle quote |
| Termine | "Entro il 30 novembre" |
| Documenti e carte | Chi li conserva e per quanto |

Firmatelo tutti e tenetene una copia ciascuno. Se tra voi c'è già tensione, un incontro con un **mediatore** o con un avvocato prima dello sgombero costa meno di una causa. Vedi anche eredi in disaccordo.

## Lo sgombero: come organizzarlo

**Prima, separa.** Dividi i beni in quattro gruppi: da tenere (assegnati a un erede), da vendere, da donare, da smaltire. Vendere mobili usati raramente copre i costi, ma pezzi d'antiquariato o di design possono avere un valore: falli vedere a un esperto prima di consegnarli allo sgomberatore.

**Poi, chiedi preventivi.** Non esistono tariffe ufficiali. Chiedi almeno due o tre preventivi scritti, dopo un sopralluogo, che indichino:

- cosa comprende (smontaggio, trasporto, smaltimento, pulizia finale);
- come e dove vengono smaltiti mobili ed elettrodomestici;
- se il valore degli oggetti recuperabili viene scalato dal prezzo;
- tempi, assicurazione per danni a scale e ascensore, eventuale permesso per l'occupazione del suolo pubblico.

Per pochi ingombranti chiedi al tuo Comune o al gestore dei rifiuti: molti offrono il ritiro a domicilio o i centri di raccolta.

**Avvisa l'amministratore** di condominio se servono ascensore, cortile o spazi comuni, e i vicini per i rumori.

### Costi: esempi da verificare con i preventivi

I numeri seguenti sono **esempi ipotetici** per capire come ragionare, non prezzi di mercato. Il costo reale dipende dalla città, dal piano, dall'ascensore e dalla quantità di cose.

| VOCE | ESEMPIO | COME SI DIVIDE |
|---|---|---|
| Sgombero completo con smaltimento | 1.800 € | Pro quota tra gli eredi |
| Pulizia finale | 250 € | Pro quota |
| Perito per gioielli e quadri | 300 € | Pro quota |
| Box di deposito per tre mesi | 360 € | Pro quota, o a carico di chi tiene i beni |
| Ricavo dalla vendita di mobili | -400 € | Si scala dai costi, pro quota |

## Esempio pratico: Giulia, Marco e Paolo

Giulia, Marco e Paolo ereditano in parti uguali la casa del padre, vedovo. Al terzo mese, verificato che non ci sono debiti, accettano l'eredità con il notaio. Fanno l'inventario fotografico insieme e chiedono la stima dei pezzi principali.

**I beni assegnati.** Giulia tiene la credenza (stimata 900 €). Marco tiene un quadro (1.500 €). Paolo non vuole mobili. Il valore assegnato è 2.400 €, cioè **800 € a testa**.

| EREDE | VALORE RICEVUTO | QUOTA SPETTANTE | DIFFERENZA |
|---|---|---|---|
| Giulia | 900 € | 800 € | +100 €: versa 100 € a Paolo |
| Marco | 1.500 € | 800 € | +700 €: versa 700 € a Paolo |
| Paolo | 0 € | 800 € | riceve 800 € |

**Lo sgombero.** Il preventivo scelto è 1.800 €, più 250 € di pulizia: 2.050 €. Un rigattiere compra alcuni mobili per 400 €. Il costo netto è 1.650 €, cioè **550 € a testa**. Giulia anticipa tutto e gli altri le restituiscono 550 € ciascuno, come previsto nell'accordo firmato.

**Gli oggetti di famiglia.** Le fotografie vengono digitalizzate (120 €, pro quota 40 € a testa) e gli originali restano a Giulia.

**Variante: se Marco avesse preso il quadro prima di accettare.** Se Marco, nel primo mese, avesse portato a casa il quadro senza dirlo, rischierebbe di essere considerato erede puro e semplice (art. 527 c.c.). Se poi fossero emersi debiti, non

avrebbe potuto rinunciare. E i fratelli avrebbero potuto contestargli l'appropriazione nella divisione.

## Quando svuotare: dipende da cosa farete della casa

Non c'è un momento giusto valido per tutti. Dipende dal progetto sulla casa, che di solito si chiarisce tra il terzo e il dodicesimo mese.

| PROGETTO | QUANDO SVUOTARE | COSA TENERE A MENTE |
|---|---|---|
| Vendita | Dopo l'accettazione e prima delle visite | Una casa vuota e pulita si fotografa meglio; alcuni acquirenti però apprezzano vedere la casa arredata. Chiedi all'agente |
| Affitto | Dopo l'accettazione, prima di preparare la casa | Decidete se affittare arredato: i mobili restano in comunione e vanno elencati nel contratto |
| Un erede ci va a vivere | Dopo l'accordo sull'uso della casa | Chi entra tiene i mobili che usa; mettete per iscritto che restano comuni fino alla divisione |
| Ancora da decidere | Solo pulizia e messa in sicurezza | Lasciare i mobili non costa nulla; uno sgombero affrettato non si può annullare |
| Rinuncia di tutti i chiamati | Non svuotare | Chi rinuncia non deve occuparsi dello sgombero; se nessuno accetta, si può chiedere la nomina di un curatore dell'eredità |

## Se un erede abita lontano

Capita spesso: un fratello vive vicino alla casa e fa tutto, l'altro vive in un'altra città o all'estero. Per non creare squilibri:

- **condividi le foto** dell'inventario e le stime prima di ogni decisione;
- **chiedi un consenso scritto**, anche via email, per ogni bene che si vende, si dona o si butta;
- **dai la possibilità di scegliere** gli oggetti a cui tiene, anche a distanza, magari spedendoli a sue spese;
- **tieni un registro delle spese** con le ricevute: chi lavora sul posto anticipa, ma non deve rimetterci;

- se chi è lontano non risponde, **mettilo per iscritto** con una raccomandata o una PEC, con un termine ragionevole. Il silenzio non è un consenso, ma ti tutela se poi nasce una discussione.

Se ci si mette d'accordo che uno degli eredi riceva un compenso per il tempo dedicato allo sgombero, scrivetelo nell'accordo: non è previsto automaticamente.

## Auto, animali e altri beni particolari

- **Auto**: non usarla e non venderla prima di accettare; lasciala parcheggiata in un posto sicuro, verifica la scadenza dell'assicurazione e chiedi alla compagnia cosa succede alla polizza dopo il decesso. Il passaggio di proprietà agli eredi richiede pratiche apposite.
- **Animali domestici**: affidarli a qualcuno che se ne prenda cura è un atto di custodia, non un'accettazione. Le spese veterinarie urgenti vanno documentate.
- **Piante e giardino**: annaffiare e potare rientra nella manutenzione ordinaria.
- **Armi**: se in casa ci sono armi denunciate, rivolgiti alle forze dell'ordine per sapere come custodirle o consegnarle; non spostarle di tua iniziativa.

## Errori frequenti

1. **Svuotare per "fare in fretta" la vendita.** Prima della vendita servono accettazione e successione: svuotare subito non accelera nulla.
2. **Buttare le carte.** Tra i documenti ci possono essere un testamento, polizze vita, titoli o prove di debiti e crediti.
3. **Decidere solo tra due fratelli su tre.** Anche chi abita lontano ha diritto alla sua quota di tutto.
4. **Non fotografare prima.** Senza prove, ogni discussione diventa parola contro parola.
5. **Pagare lo sgombero in contanti senza ricevuta.** Senza documento è difficile dividere il costo o farselo rimborsare.
6. **Dimenticare cantina e soffitta.** Spesso contengono gli oggetti più vecchi e, a volte, i più preziosi.

# Fonti


- Codice civile, art. 460: poteri del chiamato prima dell'accettazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art460
- Codice civile, art. 476: accettazione tacita (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art476
- Codice civile, art. 493: alienazioni senza autorizzazione e beneficio d'inventario (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art493
- Codice civile, art. 527: sottrazione di beni ereditari (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art527
- Codice civile, art. 540: diritti del coniuge sulla casa e sui mobili (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art540
- Codice civile, art. 1101: quote dei partecipanti alla comunione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1101
- Codice civile, art. 1108: atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1108
- Testo unico successioni, D.Lgs. 346/1990, art. 9: denaro, gioielli e mobilia (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art9

PRIMI PASSI

# Mobili, gioielli e soldi trovati in casa: a chi spettano

**Mobili, gioielli, contanti e oggetti trovati nella casa del defunto spettano a tutti gli eredi insieme, ciascuno per la propria quota, finché non si fa la divisione.** Fanno eccezione gli oggetti lasciati per testamento a una persona precisa e i mobili che arredano la casa familiare, su cui il coniuge superstite ha un diritto d'uso. Per il fisco, invece, vale una regola a parte: **denaro, gioielli e mobilia si presumono pari al 10% del valore netto dell'eredità**, anche se nessuno li dichiara.

## A chi spetta cosa: le regole di base

Alla morte, i beni del defunto formano l'eredità. Se ci sono più eredi, tra loro nasce una **comunione ereditaria**: ognuno ha una quota ideale di ogni bene, non la proprietà di oggetti precisi. Finché non c'è la divisione, nessuno può dire "questo è mio".

| SITUAZIONE | A CHI SPETTA IL BENE |
|---|---|
| Nessun testamento, più figli | A tutti i figli, in parti uguali (e al coniuge, se c'è, per la sua quota) |
| Testamento che divide l'eredità in quote | A tutti gli eredi, secondo le quote del testamento |
| Testamento che lascia un oggetto preciso a una persona (legato) | Al legatario, dal momento della morte, senza bisogno di accettare (art. 649 c.c.) |
| Mobili che arredano la casa familiare, se c'è il coniuge superstite | Diritto d'uso del coniuge, anche se eredita insieme ai figli (art. 540 c.c.) |
| Oggetto regalato dal defunto quando era in vita | Non è più dell'eredità, ma tra figli e coniuge può rientrare nei conti con la collazione |
| Oggetto prestato al defunto da un terzo | Va restituito al proprietario |

Due termini da conoscere:

- **Legato**: è un'attribuzione di un bene determinato fatta nel testamento ("lascio a mia nipote Sara l'anello con il rubino"). Il legatario lo acquista senza

accettare, ma deve chiedere il possesso del bene a chi è incaricato di consegnarlo.
- **Collazione**: è il meccanismo per cui figli, loro discendenti e coniuge che ereditano insieme devono "riportare" ai coeredi quello che hanno ricevuto in dono dal defunto, salvo che il defunto li abbia dispensati (art. 737 c.c.). Non si applica alle spese ordinarie di mantenimento, educazione, malattia e abbigliamento (art. 742 c.c.).

## La presunzione fiscale del 10%: cosa dice davvero

L'art. 9 del Testo unico successioni (D.Lgs. 346/1990), nella versione in vigore per le successioni aperte dal 2025, stabilisce che **denaro, gioielli e mobilia** si considerano compresi nell'attivo ereditario per un importo pari al **10% del valore netto imponibile dell'asse ereditario**, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore. L'unico modo per far valere un importo diverso è un **inventario analitico** redatto secondo gli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile, cioè l'inventario formale fatto da un notaio o da un cancelliere.

Per "mobilia" la legge intende l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento della casa.

Tre chiarimenti importanti:

1. **È una regola fiscale, non civile.** Serve a calcolare l'imposta di successione. Non stabilisce chi deve avere i gioielli, né che in casa ci siano davvero beni per quel valore.
2. **Non tocca le imposte sulla casa.** Le imposte ipotecaria e catastale si calcolano sul valore degli immobili, non sull'intero asse.
3. **Spesso non cambia nulla.** Per coniuge e figli l'imposta di successione si paga solo sulla parte che supera **1 milione di euro per ciascuno**; per fratelli e sorelle oltre 100.000 €. La presunzione pesa solo per eredità grandi o per eredi senza franchigia.

Per le successioni aperte prima del 2025 la norma parlava di valore "globale" netto imponibile; dal 2027 il Testo unico confluirà nel D.Lgs. 123/2025. Se il tuo caso è a cavallo di queste date, fai verificare la regola a chi prepara la dichiarazione.

### Come si calcola: un esempio

| VOCE | IMPORTO |
|---|---|
| Valore catastale della casa | 113.400 € |
| Saldo del conto corrente | 20.000 € |
| Debiti del defunto (carta di credito, ultime bollette) | -3.000 € |
| **Valore netto** | **130.400 €** |
| Presunzione del 10% per denaro, gioielli e mobilia | 13.040 € |

Due figli in parti uguali ricevono ciascuno circa 71.700 €: molto sotto la franchigia di 1 milione. **Nessuna imposta di successione**, con o senza la presunzione. Lo stesso calcolo con due fratelli del defunto come eredi porterebbe ciascuno sotto la franchigia di 100.000 €. Con nipoti o cugini, che non hanno franchigia, il 10% diventerebbe invece base imponibile al 6%: 13.040 × 6% = circa 782 € in più in totale. Simula il tuo caso con il calcolatore delle imposte.

## Contanti trovati in casa

Capita spesso di trovare contanti in un cassetto, in una scatola o in un libro. Le regole pratiche:

- **Contali in presenza di almeno un altro chiamato** e annota la cifra con data e firma di entrambi. Una foto delle banconote sul tavolo aiuta.
- **Non usarli per spese personali.** Sono dell'eredità. Usarli per pagare il funerale o spese urgenti della casa è diverso, ma conserva sempre le ricevute e informa gli altri.
- **Non versarli sul tuo conto.** Se volete metterli al sicuro, valutate un conto o una cassetta concordata, o lasciateli in custodia a due persone.
- **Somme rilevanti** vanno considerate nella dichiarazione di successione. Chiedi a chi la prepara come indicarle: la presunzione del 10% copre il denaro, ma un importo molto superiore emerso con certezza non dovrebbe essere ignorato.

## Gioielli e oggetti di valore

Per gioielli, orologi, quadri e collezioni il problema è quasi sempre il **valore**. Ognuno ricorda il "valore affettivo" e non quello di mercato.

- Fai una **stima scritta** da un perito o da un professionista del settore. Il costo si divide pro quota.
- Distingui tra **valore di mercato** (quanto si ricaverebbe vendendo) e **valore assicurativo** (spesso più alto): nella divisione si usa di solito il primo.
- Se un gioiello è stato promesso a voce dal defunto a qualcuno, la promessa non basta: senza testamento, decide l'accordo tra eredi. Molte famiglie la rispettano comunque, ed è una scelta legittima se tutti sono d'accordo.

## Se un coerede si è già preso dei beni

È la situazione più dolorosa. Un fratello, una sorella o un cognato ha portato via mobili, gioielli o contanti, magari "per tenerli al sicuro".

**Cosa dice la legge.** Ogni partecipante alla comunione può usare i beni comuni, ma senza impedire agli altri di farne uguale uso e senza estendere il proprio diritto in danno degli altri (art. 1102 c.c.). Prendere un bene per sé esclude gli altri. In più, chi ha sottratto o nascosto beni dell'eredità **perde il diritto di rinunciare** e diventa erede puro e semplice (art. 527 c.c.).

**Cosa puoi fare, in ordine:**

1. **Parlane direttamente**, senza accuse: chiedi di fare insieme l'elenco di cosa è stato preso.
2. **Scrivi una richiesta formale** (email, PEC o raccomandata) con l'elenco dei beni e la richiesta di restituirli o di tenerne conto nella divisione.
3. **Proponi un conteggio**: il valore dei beni presi si scala dalla sua parte. È il meccanismo della **resa dei conti** tra condividenti (art. 723 c.c.).
4. **Mediazione**: un incontro con un mediatore o con gli avvocati delle parti può sbloccare la situazione.
5. **Divisione giudiziale**: ogni coerede può sempre chiedere la divisione (art. 713 c.c.). Nel giudizio si ricostruisce cosa c'era e chi ha preso cosa. Qui le foto e gli elenchi dei primi giorni diventano decisivi.

**Attenzione.** Non rispondere prendendo a tua volta altri beni “per compensare”. Ti esponi alle stesse conseguenze (accettazione e impossibilità di rinunciare) e complichi la ricostruzione. Se ci sono debiti dell’eredità e stavi valutando la rinuncia, non toccare nulla e parla subito con un notaio o un avvocato.

## Come si dividono mobili e oggetti

Per i beni mobili non serve un atto notarile: basta un **accordo scritto** tra tutti gli eredi. I metodi più usati:

| METODO | COME FUNZIONA | QUANDO FUNZIONA |
|---|---|---|
| Scelta a turni | Ogni erede sceglie un oggetto a turno, in ordine sorteggiato | Molti oggetti di valore simile |
| Assegnazione con conguaglio | Ognuno prende ciò che vuole; chi riceve di più paga la differenza | Pochi oggetti di valore diverso |
| Asta interna | Chi offre di più tra gli eredi prende l’oggetto; il prezzo si divide | Oggetti contesi |
| Vendita e divisione del ricavato | Si vende tutto e si dividono i soldi | Nessuno vuole tenere i beni |
| Lotti | Si formano gruppi di valore equivalente e si sorteggiano | Eredità con molti beni |

## Esempio pratico: Elena, Davide e Francesca

Elena, Davide e Francesca ereditano in parti uguali dalla madre, vedova, senza testamento. Nella casa trovano:

- 4.500 € in contanti in un cassetto, contati insieme e fotografati;
- un anello e una collana, stimati 2.400 € dal perito (costo della perizia 150 €);
- un pianoforte stimato 3.000 €;
- mobili di poco valore.

Davide, che vive vicino, aveva già portato a casa sua il pianoforte “perché la casa era umida”. Nessuno contesta la buona fede, ma la regola è chiara: il pianoforte è di tutti.

**L’accordo.** Davide tiene il pianoforte. Francesca tiene anello e collana. Elena non vuole oggetti. Con i contanti si paga la perizia; il resto si divide.

| VOCE | ELENA | DAVIDE | FRANCESCA |
|---|---|---|---|
| Beni ricevuti | 0 € | 3.000 € | 2.400 € |
| Contanti netti (4.500 - 150 = 4.350 €) | 1.450 € | 1.450 € | 1.450 € |
| Totale prima del conguaglio | 1.450 € | 4.450 € | 3.850 € |

Il totale è 9.750 €: a ciascuno spettano **3.250 €**. Davide versa 1.200 € (4.450 - 3.250) e Francesca 600 € (3.850 - 3.250), entrambi a Elena, che arriva così a 3.250 €.

In alternativa, invece di dividere i contanti in parti uguali, potevano darli tutti a Elena (4.350 €): Davide e Francesca avrebbero dovuto versare meno. Il risultato finale è lo stesso; cambia solo chi muove il denaro.

**Per il fisco.** Nella dichiarazione di successione, la casa e il conto bancario della madre risultano dai dati; per denaro, gioielli e mobilia vale la presunzione del 10%. Essendo tre figli con un’eredità molto sotto 1 milione ciascuno, non c’è imposta di successione da pagare.

## Beni che sono in casa ma non sono del defunto

Non tutto ciò che trovi in casa fa parte dell’eredità. Prima di dividere, separa:

- **beni del coniuge superstite**: i suoi oggetti personali sono suoi. Se i coniugi erano in comunione dei beni, alcuni beni acquistati durante il matrimonio possono appartenere per metà al coniuge: nell’eredità entra solo la metà del defunto. Chiedi al notaio come trattarli;
- **beni di chi viveva o lavorava in casa**: un figlio convivente, una badante, un inquilino;

- **ausili e apparecchi in prestito**: letti ortopedici, carrozzine, concentratori di ossigeno forniti dall'azienda sanitaria o noleggiati vanno restituiti a chi li ha forniti; chiedi come organizzare il ritiro;
- **oggetti prestati o in riparazione**: libri della biblioteca, attrezzi di un vicino, beni in deposito;
- **beni in leasing o a rate**: l'oggetto può appartenere ancora alla società finanziaria; il contratto e le rate residue vanno verificati.

## Documenti, lettere e fotografie

Le carte non hanno quasi mai valore economico, ma possono contenere informazioni decisive: un testamento, una polizza vita con beneficiari, libretti di risparmio, titoli, ricevute di debiti già pagati, crediti verso terzi. Prima di buttare qualcosa:

1. raccogli tutto in scatole numerate;
2. sfoglia ogni cartella insieme a un altro chiamato;
3. separa: documenti bancari e fiscali, casa, salute, ricordi personali;
4. consegna i documenti utili a chi segue la successione;
5. per lettere e foto di famiglia decidete insieme; le copie digitali permettono a tutti di avere tutto.

Se trovi un testamento scritto a mano, non aprirlo e non distruggerlo: va portato a un notaio per la pubblicazione. Vedi cosa fare nei primi 30 giorni.

## Checklist rapida

- [ ] Foto ed elenco di tutti i beni, stanza per stanza
- [ ] Contanti contati in due e annotati
- [ ] Gioielli e oggetti di valore messi al sicuro con elenco firmato
- [ ] Stima scritta dei pezzi importanti
- [ ] Verifica di testamento e legati
- [ ] Separazione dei beni che non sono del defunto
- [ ] Elenco delle donazioni ricevute in vita dai figli e dal coniuge
- [ ] Accordo scritto di divisione con conguagli

# Errori frequenti

1. **Pensare che il 10% sia una tassa.** È una presunzione sul valore, non un'imposta in più: per coniuge e figli quasi mai porta a pagare qualcosa.
2. **Considerare "promesse" del defunto come testamento.** Senza testamento valido, decidono la legge e l'accordo tra eredi.
3. **Dimenticare le donazioni fatte in vita.** Tra figli e coniuge possono rientrare nella collazione: parlatene prima di dividere.
4. **Dividere senza stima.** Un valore inventato oggi diventa una lite domani.
5. **Non mettere nulla per iscritto.** Un foglio firmato da tutti con l'elenco e i conguagli chiude la questione.

## Fonti


- Testo unico successioni, D.Lgs. 346/1990, art. 9: denaro, gioielli e mobilia (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art9
- Codice civile, art. 527: sottrazione di beni ereditari (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art527
- Codice civile, art. 540: diritto di uso dei mobili del coniuge (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art540
- Codice civile, art. 649: acquisto del legato (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art649
- Codice civile, art. 713: facoltà di domandare la divisione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art713
- Codice civile, art. 723: resa dei conti nella divisione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art723
- Codice civile, art. 737: collazione delle donazioni (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art737
- Codice civile, art. 1102: uso della cosa comune (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1102

PRIMI PASSI

# Il conto del defunto e le spese della casa: cosa fare

**Quando comunichi il decesso, la banca blocca il conto intestato solo al defunto: le somme restano ferme finché gli eredi non dimostrano chi sono e, di regola, finché non viene presentata la dichiarazione di successione.** Le deleghe si estinguono con la morte. Nei conti cointestati il superstite può continuare a operare se la firma è disgiunta, ma solo per la sua parte. Nel frattempo funerale, bollette e spese della casa li anticipano gli eredi con soldi propri, conservando le ricevute.

## Cosa succede al conto alla morte del titolare

| TIPO DI CONTO | COSA SUCCEDE | CHI PUÒ OPERARE |
|---|---|---|
| Intestato solo al defunto | Bloccato appena la banca sa del decesso | Nessuno, fino alla pratica di successione |
| Intestato al defunto, con delega a un familiare | Bloccato; la delega si estingue (art. 1722 c.c.) | Nessuno: il delegato non può più operare |
| Cointestato a firma disgiunta | Il superstite può continuare a operare | Il superstite, per la sua parte |
| Cointestato a firma congiunta | Di solito bloccato per intero | Nessuno, fino alla pratica di successione |
| Libretto, titoli, deposito titoli | Bloccati | Nessuno, fino alla pratica di successione |

**La delega.** Molti figli hanno la delega sul conto del genitore anziano. La delega è un mandato: si estingue con la morte di chi l'ha data. Dal giorno del decesso il delegato **non deve più prelevare**, né con lo sportello né con la carta. Le somme seguono la successione.

**Il conto cointestato.** Se il conto è intestato a più persone che possono operare separatamente, verso la banca gli intestatari sono **creditori in solido** del saldo (art. 1854 c.c.): ognuno può chiedere l'intero. Tra loro, invece, le parti **si presumono uguali**, se non risulta diversamente (art. 1298 c.c.). La Banca d'Italia lo spiega così:

su 10.000 € intestati a madre e figlio, 5.000 € si considerano della madre e 5.000 del figlio. Alla morte della madre, la sua metà entra nell'eredità.

Il fatto che la banca permetta al cointestatario superstite di prelevare tutto non significa che possa tenerselo: la Banca d'Italia avverte che queste operazioni possono costituire un illecito nei rapporti tra le parti. Se prelevi oltre la tua parte, nella divisione dovrai restituire la differenza agli altri eredi.

Nella dichiarazione di successione si indica solo la **quota del defunto** del conto cointestato, di norma la metà se gli intestatari erano due. Se tu ritieni che le somme fossero in realtà tutte tue (per esempio perché il conto riceveva solo il tuo stipendio), dovrai poterlo dimostrare: conserva estratti conto e prove dei versamenti, e parlane con chi prepara la dichiarazione.

## Come sbloccare il conto: i documenti

La legge (art. 48 del D.Lgs. 346/1990) vieta alle banche di consegnare agli eredi le somme o i titoli del defunto senza la **prova della presentazione della dichiarazione di successione** che li indica, oppure una **dichiarazione scritta** dell'interessato che non c'era obbligo di presentarla. In pratica, i documenti richiesti sono:

| DOCUMENTO | A COSA SERVE | DOVE SI OTTIENE |
|---|---|---|
| Certificato o estratto dell'atto di morte | Prova del decesso | Ufficio di stato civile del Comune |
| Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o atto notorio | Prova di chi sono gli eredi e con che quote | Comune o notaio; alcune banche indicano il tipo richiesto |
| Copia del testamento pubblicato, se c'è | Prova delle quote stabilite dal defunto | Notaio |
| Ricevuta della dichiarazione di successione | Requisito di legge per lo svincolo | Agenzia delle Entrate, area riservata |
| Documenti d'identità e codici fiscali degli eredi | Identificazione | |
| Coordinate dei conti degli eredi | Per il bonifico delle quote | |
| Eventuali atti di rinuncia o di accettazione con beneficio | Per escludere chi ha rinunciato | Notaio o cancelleria del tribunale |

Ogni banca ha la sua modulistica: chiedi l'elenco preciso all'ufficio successioni.

C'è un'eccezione introdotta di recente: se nell'eredità ci sono immobili e a chiedere è **l'unico erede, di età non superiore a 26 anni**, la banca può svincolare, anche prima della dichiarazione, le somme necessarie a pagare le imposte ipotecaria, catastale e di bollo.

### E le spese del funerale?

Il funerale si paga in genere prima che il conto venga sbloccato. Le possibilità sono due:

- **Io pagano gli eredi** con soldi propri, conservando fattura e ricevuta del pagamento; la spesa si recupera poi nella divisione, perché è un peso dell'eredità che i coeredi sopportano in proporzione alle quote;
- **chiedi alla banca** se accetta di pagare direttamente la fattura dell'impresa funebre con i fondi del conto bloccato. Alcune banche lo fanno, ma non è un obbligo previsto dalla legge: dipende dalla banca e dalla documentazione.

Le spese funerarie sono **deducibili nella dichiarazione di successione** fino all'equivalente di 2 milioni di lire, cioè **1.032,91 €**, se risultano da regolari quietanze (art. 24 del Testo unico). Sono deducibili anche le **spese mediche** del defunto degli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi.

## Prelievi e accettazione dell'eredità

L'accettazione tacita scatta quando il chiamato compie un atto che presuppone la volontà di accettare e che potrebbe fare solo come erede (art. 476 c.c.). Usare i soldi del defunto rientra facilmente in questa ipotesi.

| OPERAZIONE | RISCHIO | COSA FARE INVECE |
|---|---|---|
| Prelevare per sé, anche piccole somme | Alto: accettazione tacita; tra coeredi, appropriazione | Non farlo. Se è già successo, restituisci o documenta |
| Pagare il funerale con i soldi del defunto | Discusso: alcune pronunce lo considerano un atto di pietà e non un'accettazione | Meglio farlo pagare dalla banca direttamente o anticiparlo |
| Pagare bollette e condominio della casa con soldi propri | Basso: sono spese di conservazione | Conserva le ricevute; chiedine il rimborso pro quota |
| Pagare debiti del defunto (finanziaria, carta di credito) con soldi propri | Discusso | Prima di pagare, chiarisci se vuoi accettare |
| Pagare debiti del defunto con i soldi del suo conto | Alto | Aspetta l'accettazione |
| Chiudere il conto e incassare le somme | È un atto da erede | Solo dopo aver deciso di accettare |

**Attenzione.** Il prelievo al bancomat "per comodità" nei giorni dopo il decesso è uno degli errori più comuni. La carta è legata a un conto che, dal momento della morte, appartiene all'eredità. Se l'eredità ha debiti che non conosci ancora, quell'operazione può bastare a un creditore per sostenere che hai accettato. Se è già successo, rimetti la somma sul conto o tieni le prove di come l'hai usata, e parlane con un notaio prima di prendere altre decisioni.

## Le spese della casa mentre il conto è bloccato

Una volta bloccato il conto, gli addebiti diretti di bollette, condominio e assicurazione possono non andare più a buon fine. Le spese però continuano. Ecco come gestirle.

1. **Fai un elenco degli addebiti** che passavano sul conto: luce, gas, acqua, telefono, TARI, condominio, polizza casa, abbonamenti.
2. **Decidi cosa serve davvero**: telefono, abbonamenti TV e servizi in streaming si possono disdire; luce e acqua minime spesso conviene mantenerle. Vedi la

guida sulle utenze.

3. **Scegli chi anticipa**: uno dei chiamati, o tutti a turno.
4. **Conserva ogni ricevuta** in una cartella condivisa.
5. **Dividete pro quota**: per la legge, i coeredi contribuiscono ai debiti e pesi ereditari in proporzione alle quote (art. 752 c.c.); le spese della casa dopo il decesso si dividono allo stesso modo tra i comproprietari.

Le spese che il defunto non aveva pagato prima di morire (bollette arretrate, rate condominiali scadute) sono **debiti dell'eredità**: le pagheranno gli eredi che accettano, ciascuno per la sua quota. Quelle maturate dopo la morte sono **spese della casa in comunione**. Distinguerle aiuta nei conti. Vedi anche condominio e casa ereditata.

Attenzione anche agli **accrediti arrivati dopo il decesso**, come la pensione o un rimborso: alcune somme potrebbero dover essere restituite all'ente che le ha versate. Chiedi alla banca e all'ente pagatore prima di considerarle parte dell'eredità.

## Esempio pratico: la famiglia Ferri

Roberto muore il **10 febbraio 2026**. Lascia la moglie Carla e due figli, Sofia e Matteo, senza testamento. Per legge, con due figli il coniuge eredita **un terzo** e i figli i restanti due terzi in parti uguali (artt. 581 e 566 c.c.): **1/3 a ciascuno**.

Roberto aveva:

- un conto **cointestato con Carla, a firma disgiunta**, con saldo di 18.000 €;
- un conto **solo suo**, con 12.000 €, su cui Matteo aveva la delega;
- la casa familiare, dove Carla continua a vivere.

**Il conto cointestato.** Si presume che 9.000 € siano di Carla e 9.000 € di Roberto. Carla può continuare a usare il conto per la sua metà. I 9.000 € di Roberto entrano nell'eredità: 3.000 € a testa a Carla, Sofia e Matteo.

**Il conto personale.** Viene bloccato quando Sofia porta il certificato di morte. La delega di Matteo si estingue: Matteo non deve più usare la carta.

**Le spese anticipate dai figli.**

| SPESA | IMPORTO | CHI HA PAGATO |
|---|---|---|
| Funerale | 4.200 € | Sofia |
| Spese mediche dell'ultimo mese, pagate dopo la morte | 380 € | Matteo |
| Rate condominiali arretrate di Roberto | 450 € | Matteo |
| Bollette arretrate di Roberto (dicembre e gennaio) | 610 € | Carla |
| **Totale** | **5.640 €** | |

Sono tutte spese che riguardano l'eredità (funerale, spese mediche del defunto, suoi debiti), da dividere in proporzione alle quote: **1.880 € a testa**. Sofia ha pagato 2.320 € più della sua parte; Matteo 1.050 € e Carla 1.270 € in meno.

Le bollette della casa dopo il decesso, invece, restano a carico di Carla: è lei che, con il diritto di abitazione, vive nella casa e consuma.

**Come si sistemano i conti.** Quando il conto personale di Roberto viene sbloccato, la soluzione più semplice è questa: dal saldo di 12.000 € si rimborsa a ciascuno quanto ha anticipato (Sofia 4.200 €, Matteo 830 €, Carla 610 €), poi si dividono i 6.360 € restanti in tre parti: **2.120 € a testa**. Il risultato è lo stesso che si otterrebbe con i conguagli diretti, ma senza passaggi di denaro tra familiari.

**Nella dichiarazione di successione.** Del funerale si deducono al massimo 1.032,91 €; le spese mediche di 380 € sono deducibili se documentate da quietanze. Con un'eredità di questo valore, comunque, nessuno dei tre paga imposta di successione: per coniuge e figli la franchigia è di 1 milione ciascuno.

## Mutuo, prestiti e carte di credito

Il conto non è l'unico rapporto con la banca. Chiedi un quadro completo anche di:

- **mutuo sulla casa**: il debito residuo passa agli eredi che accettano, ciascuno per la sua quota; la banca conserva l'ipoteca sull'intera casa. Verifica se al mutuo era abbinata una **polizza** che copre il debito in caso di morte: in quel caso va attivata subito, con il certificato di morte;

- **prestiti personali e cessioni del quinto**: anche qui controlla se c'è un'assicurazione;
- **carte di credito**, anche revolving: il saldo è un debito dell'eredità; blocca la carta subito, per evitare addebiti dopo il decesso;
- **scoperto di conto**: se il conto era in rosso, il saldo negativo è un debito dell'eredità;
- **cassetta di sicurezza**: non si può aprire liberamente; chiedi alla banca la procedura, che prevede formalità precise a tutela del fisco e degli eredi.

Se i debiti sembrano importanti o non sono chiari, fermati prima di toccare il conto: con il notaio valuta l'**accettazione con beneficio d'inventario** o la rinuncia. Vedi accettare o rinunciare all'eredità.

## Le domande da fare alla banca

Quando vai all'ufficio successioni, porta un foglio con queste domande:

1. Quali rapporti erano intestati o cointestati al defunto, e con quale firma?
2. Qual era il saldo di ciascun rapporto alla data del decesso?
3. Ci sono addebiti o accrediti successivi al decesso? Quali verranno stornati?
4. Ci sono finanziamenti, carte, garanzie (fideiussioni) firmate dal defunto?
5. Ci sono polizze collegate a mutui o prestiti?
6. Quali documenti servono per lo svincolo, e in che forma?
7. È possibile pagare la fattura del funerale direttamente dal conto?
8. Quanto tempo richiede la pratica e ci sono costi?

Chiedi le risposte per iscritto: ti servono per la dichiarazione di successione e per i conti tra eredi.

## Checklist del conto del defunto

- ☐ Comunica il decesso alla banca con il certificato di morte
- ☐ Interrompi l'uso di carte e deleghe del defunto
- ☐ Chiedi il saldo alla data del decesso e l'elenco dei rapporti (conti, libretti, titoli, cassette)
- ☐ Verifica il tipo di firma dei conti cointestati

- [ ] Chiedi all’ufficio successioni l’elenco dei documenti richiesti
- [ ] Elenca gli addebiti diretti e decidi quali spese mantenere
- [ ] Conserva le ricevute di funerale, spese mediche e spese della casa
- [ ] Presenta la dichiarazione di successione e porta la ricevuta in banca

## Fonti


- Banca d'Italia, Economia per tutti: cosa succede se uno dei titolari di un conto cointestato muore (13/04/2026): https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie-e-rubriche/notizie/cosa-succede-se-uno-dei-titolari-di-un-conto-cointestato-muore/
- Testo unico successioni, D.Lgs. 346/1990, art. 48: obblighi delle banche (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art48
- Testo unico successioni, D.Lgs. 346/1990, art. 24: spese mediche e funerarie (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art24
- Codice civile, art. 1722: estinzione del mandato (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1722
- Codice civile, art. 1854: conto corrente intestato a più persone (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1854
- Codice civile, art. 1298: rapporti interni tra creditori solidali (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1298
- Codice civile, art. 476: accettazione tacita (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art476
- Codice civile, art. 752: ripartizione dei debiti ereditari (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art752
- Codice civile, art. 754: pagamento dei debiti ereditari (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art754
- Codice civile, art. 581: concorso del coniuge con i figli (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art581

GESTIRE LA CASA

# Gestire una casa ereditata in attesa di decidere

**Finché non decidete se tenere, affittare o vendere la casa ereditata, la casa è di tutti gli eredi insieme, in comunione: le decisioni ordinarie si prendono a maggioranza delle quote, quelle straordinarie con almeno i due terzi del valore e la vendita solo all'unanimità.** Le spese si dividono in proporzione alle quote. Chi anticipa ha diritto al rimborso, purché conservi le ricevute.

Questa guida ti aiuta a organizzare il periodo di attesa, che può durare mesi o anni, senza liti e senza sprechi.

## Prima dell'accettazione: solo custodia

Fino a quando non hai accettato l'eredità sei solo **chiamato**: puoi fare atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea (art. 460 c.c.), come chiudere l'acqua, riparare una perdita urgente, pagare una bolletta per non far staccare la luce. Non puoi comportarti da proprietario: affittare la casa o fare lavori importanti può valere come accettazione tacita. Se la decisione su accettare o rinunciare non è ancora presa, leggi cosa fare nei primi 30 giorni.

Dopo l'accettazione, tra gli eredi si applicano le regole della **comunione** del codice civile (artt. 1100-1116), salvo diverso accordo o diversa disposizione del testamento.

## Chi decide tra coeredi

Il principio è semplice: tutti hanno diritto di partecipare all'amministrazione, e il peso di ciascuno dipende dalla quota (art. 1105 c.c.). Le quote si presumono uguali se non risulta diversamente (art. 1101 c.c.).

| TIPO DI DECISIONE | ESEMPI | CHI DECIDE | BASE |
|---|---|---|---|
| Ordinaria amministrazione | Piccole riparazioni, pagamento di IMU e condominio, pulizie, assicurazione, manutenzione caldaia | Maggioranza delle quote (oltre il 50%), dopo aver informato tutti | Art. 1105 |
| Innovazioni e atti straordinari | Rifare bagno e cucina, cambiare gli infissi, ristrutturazione | Maggioranza che rappresenti almeno i 2/3 del valore, senza pregiudicare nessuno e senza spese eccessivamente gravose | Art. 1108 |
| Atti che richiedono tutti | Vendere la casa, costituire usufrutto o servitù, affitto oltre nove anni | Unanimità | Art. 1108 |
| Spese necessarie urgenti trascurate dagli altri | Perdita d'acqua, tetto che cede | Il singolo, con diritto al rimborso | Art. 1110 |

Tre regole pratiche:

1. **Informa tutti prima.** Una decisione presa a maggioranza vale solo se tutti i partecipanti sono stati informati prima dell'oggetto della decisione. Basta un'email o un messaggio, ma conserva la prova.
2. **Con il 50% non hai la maggioranza.** Se due fratelli hanno metà ciascuno, serve l'accordo di entrambi.
3. **Se vi bloccate, c'è il giudice.** Se non si prendono i provvedimenti necessari o non si forma una maggioranza, ciascuno può ricorrere al giudice, che può anche nominare un amministratore (art. 1105, ultimo comma).

L'affitto della casa per non più di nove anni è considerato, secondo l'orientamento prevalente, un atto di ordinaria amministrazione; ma nella pratica conviene sempre che tutti firmino il contratto. Confronta le opzioni nella guida decidere cosa fare della casa.

## Chi può usare la casa

Ogni coerede può usare la casa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uguale uso (art. 1102 c.c.). Se uno di voi ci va a vivere, gli altri non sono obbligati a tollerare che la usi in esclusiva senza un accordo.

Mettete per iscritto chi la usa, chi paga cosa e se è dovuto un compenso agli altri. Per le situazioni già in conflitto vedi se un coerede occupa la casa.

Un caso particolare è il **coniuge superstite**: se la casa era la residenza familiare, ha per legge il diritto di abitarvi e di usare i mobili, anche se eredita insieme ai figli. In quel caso le spese di uso (bollette, spese condominiali ordinarie) sono di regola a suo carico. Approfondisci nel diritto di abitazione del coniuge.

## Le spese: chi paga e in che misura

Ogni comproprietario deve contribuire alle **spese necessarie** per conservare e godere la casa e alle spese decise a maggioranza, in proporzione alla quota (artt. 1101 e 1104 c.c.). Può liberarsene solo rinunciando al proprio diritto sulla casa, e non per le spese che ha approvato anche tacitamente.

Se un erede paga una spesa necessaria perché gli altri non se ne occupano, ha diritto al **rimborso** (art. 1110 c.c.). Per le spese non necessarie, il rimborso dipende dall'accordo o dalla decisione presa a maggioranza.

Ricorda la differenza tra:

- **debiti del defunto** (IMU non pagata, rate condominiali arretrate, bollette precedenti alla morte): li pagano gli eredi che accettano, in proporzione alle quote;
- **spese della casa dopo il decesso**: si dividono tra i comproprietari pro quota.

## Quanto costa tenere una casa vuota: una stima

I numeri che seguono sono **esempi** per un appartamento di circa 80 m² con rendita catastale di 800 €, non dati medi: ogni casa, Comune e condominio è diverso. Usali come traccia e sostituiscili con i tuoi.

| VOCE | ESEMPIO ANNUO | COME VERIFICARLA |
|---|---|---|
| IMU (aliquota d’esempio 1,06%) | 1.424,64 € | Rendita × 1,05 × 160 × aliquota del Comune |
| TARI | 250 € | Regolamento e tariffe del Comune; alcuni prevedono riduzioni per case a disposizione |
| Spese condominiali ordinarie | 1.200 € | Bilancio preventivo dell’amministratore |
| Luce con contatore attivo e consumi minimi | 200 € | Bollette degli ultimi mesi; quote fisse del contratto |
| Gas per antigelo o riscaldamento minimo | 300 € | Dipende dal clima e dall’impianto |
| Acqua | 100 € | Quote fisse del gestore |
| Assicurazione casa e responsabilità civile | 150 € | Polizza esistente o preventivi |
| Manutenzione ordinaria (caldaia, piccoli interventi) | 300 € | Contratto con il manutentore |
| **Totale d’esempio** | **3.924,64 €** | |

Come si calcola l’IMU dell’esempio: 800 × 1,05 × 160 = 134.400 € di base imponibile; × 1,06% = **1.424,64 € l’anno** per l’intera casa. L’aliquota di base è lo 0,86% e il Comune può alzarla fino all’1,06% o ridurla; ogni erede paga la sua quota. Dettagli nella guida sull’IMU della casa ereditata.

Per la TARI la legge dice che è dovuta da chi possiede o detiene locali che possono produrre rifiuti e che, se i possessori sono più di uno, sono **tenuti in solido** all’unica obbligazione: il Comune può chiedere tutto a uno solo, che poi si rivale sugli altri. Esclusioni e riduzioni per le case vuote dipendono dal regolamento comunale.

## Chi custodisce le chiavi

Le chiavi sono un tema pratico che diventa facilmente simbolico. Qualche regola di buon senso:

- **ogni erede ha diritto ad accedere** alla casa; nessuno può tenere gli altri fuori;

- **affidate la gestione quotidiana a una persona**, di solito chi abita più vicino, con l'accordo di tutti;
- **tenete un registro** di chi ha copie delle chiavi (eredi, vicino, amministratore, agente immobiliare);
- **chi entra avvisa**: un messaggio nel gruppo di famiglia basta ad evitare sospetti;
- se cambiate la serratura, **consegnate le nuove chiavi a tutti** quelli che le chiedono.

Approfondisci la sicurezza nella guida sulla casa vuota.

## Il rendiconto tra eredi

Il modo più semplice per evitare liti è un **foglio di calcolo condiviso** con tutte le entrate e le uscite. Per ogni voce: data, descrizione, importo, chi ha pagato, ricevuta allegata. Ogni sei mesi o una volta l'anno fate il conguaglio: chi ha pagato più della sua quota viene rimborsato dagli altri.

| DATA | SPESA | IMPORTO | PAGATO DA | RICEVUTA |
|---|---|---|---|---|
| 16/06 | IMU acconto | ognuno per sé | ciascun erede | F24 |
| 30/06 | Rata condominio | 300 € | Marta | Bonifico |
| 15/07 | Riparazione rubinetto | 120 € | Luigi | Fattura |

Al momento della divisione, i conti tra comproprietari si chiudono con la **resa dei conti**: spese anticipate, eventuali affitti incassati, compensi per l'uso esclusivo. Più ordinati sono i conti durante l'attesa, più semplice sarà la chiusura.

> **Attenzione.** Le spese pagate in contanti senza ricevuta sono difficili da farsi rimborsare. E i lavori fatti senza informare gli altri, se non erano necessari, possono restare a tuo carico. Prima di ogni spesa che non sia urgente, scrivi agli altri eredi cosa vuoi fare, quanto costa e chiedi una risposta entro una data.

## Esempio pratico: Marta, Luigi e Teresa

Marta, Luigi e Teresa ereditano la casa della zia per testamento: **Marta 1/2, Luigi 1/4, Teresa 1/4**. La casa è vuota e non hanno ancora deciso cosa farne.

**Le decisioni.** Marta, con la metà, vorrebbe sostituire la vecchia caldaia guasta (3.000 €). Rimettere in funzione un impianto esistente è di regola manutenzione, non un'innovazione (ma la qualificazione, nei casi dubbi, può essere discussa). Con il solo 50% Marta non ha la maggioranza. Serve almeno uno dei cugini. Luigi è d'accordo: insieme hanno il 75%, quindi la decisione è presa, dopo aver informato anche Teresa.

Se invece volessero rifare il bagno (8.000 €), un'innovazione, servirebbe una maggioranza che rappresenti almeno i **2/3** del valore: Marta e Luigi (75%) bastano, purché la spesa non sia eccessivamente gravosa e non pregiudichi Teresa. Per vendere la casa serve anche la firma di Teresa.

**Le spese annue**, con i valori d'esempio della tabella:

| VOCE | TOTALE | MARTA (1/2) | LUIGI (1/4) | TERESA (1/4) |
|---|---|---|---|---|
| IMU (ognuno paga la sua) | 1.424,64 € | 712,32 € | 356,16 € | 356,16 € |
| Altre spese (TARI, condominio, utenze, assicurazione, manutenzione) | 2.500,00 € | 1.250,00 € | 625,00 € | 625,00 € |
| Caldaia nuova (una tantum) | 3.000,00 € | 1.500,00 € | 750,00 € | 750,00 € |
| **Totale primo anno** | **6.924,64 €** | **3.462,32 €** | **1.731,16 €** | **1.731,16 €** |

Marta ha anticipato tutte le "altre spese" e la caldaia: 5.500 €. A fine anno Luigi le rimborsa 1.375 € (625 + 750) e Teresa lo stesso.

**Il costo dell'attesa.** Senza la caldaia, tenere la casa costa circa 3.900 € l'anno. In tre anni sono quasi 12.000 €. È un dato utile quando si discute se vendere, affittare o lasciare che uno degli eredi rilevi le quote degli altri. Ragionaci con la guida decidere cosa fare della casa ereditata.

## L’accordo di gestione: cosa scriverci

Un accordo scritto e firmato da tutti, anche semplice, risolve in anticipo la maggior parte delle discussioni. Ecco i punti da inserire:

- quote di ciascuno e nome di chi fa da **referente** per la casa;
- chi ha le chiavi e come si avvisa per l’accesso;
- quali spese il referente può fare da solo (per esempio fino a 300 € o in caso di urgenza);
- come si dividono e quando si rimborsano le spese;
- chi tiene il rendiconto e con che frequenza si aggiorna;
- se uno di voi usa la casa, a quali condizioni;
- entro quando vi impegnate a decidere il futuro della casa;
- come risolvere i disaccordi (per esempio, una mediazione prima del giudice).

## Se un erede non risponde o vive all’estero

Capita che un coerede non risponda ai messaggi, viva lontano o non voglia occuparsi di nulla. La casa però va gestita.

- **Scrivigli sempre**, con un mezzo che lasci traccia (email, PEC, raccomandata), indicando cosa si vuole fare, quanto costa e un termine per rispondere. Ricorda che le decisioni a maggioranza valgono solo se tutti sono stati informati prima.
- **Per le spese necessarie** puoi procedere e chiedere poi il rimborso della sua quota (art. 1110 c.c.).
- **Per le decisioni ordinarie** basta la maggioranza delle quote, anche senza di lui.
- **Se il blocco è totale**, per esempio perché ha il 50% e non risponde, puoi chiedere al giudice di provvedere o di nominare un amministratore.
- **Una procura** è la soluzione più pratica per chi vive all’estero: un coerede può delegarne un altro a rappresentarlo per la gestione della casa. Per atti come la vendita serve una procura notarile specifica.

## Errori frequenti

1. **Decidere in due senza avvisare il terzo.** Anche se avete la maggioranza, la decisione può essere contestata se non lo avete informato prima.
2. **Confondere i debiti del defunto con le spese dopo il decesso.** I primi riguardano chi accetta l'eredità; le seconde i comproprietari.
3. **Fare lavori di miglioramento come se fossero urgenti.** Il rimborso automatico vale per le spese necessarie trascurate dagli altri, non per un bagno nuovo.
4. **Lasciare la casa senza assicurazione.** Una perdita d'acqua al piano di sotto può costare più di anni di premio. Vedi la casa vuota.
5. **Rimandare la decisione senza contare i costi.** Ogni anno di attesa ha un prezzo: mettilo nero su bianco.

## Quanto può durare la comunione

Non c'è un termine massimo: la casa può restare in comunione per anni. Però **ciascun erede può chiedere in qualsiasi momento la divisione** (artt. 713 e 1111 c.c.). Il giudice può concedere una dilazione non superiore a cinque anni se la divisione immediata pregiudica gli altri. Potete anche firmare un **patto di restare in comunione**, valido per non più di dieci anni.

Se la casa non è divisibile in natura e nessuno può rilevare le quote degli altri, la divisione porta di solito alla vendita. Vedi vendere una casa con più eredi e, se un erede vuole uscire, vendere la propria quota.

### Fonti


- Codice civile, artt. 1100-1116: comunione (Normattiva, art. 1100): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1100
- Codice civile, art. 1101: quote dei partecipanti (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1101
- Codice civile, art. 1102: uso della cosa comune (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1102
- Codice civile, art. 1104: obblighi dei partecipanti (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1104
- Codice civile, art. 1105: amministrazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1105
- Codice civile, art. 1108: atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1108
- Codice civile, art. 1110: rimborso di spese (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1110

- Codice civile, art. 1111: scioglimento della comunione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1111
- Codice civile, art. 713: facoltà di domandare la divisione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art713
- Codice civile, art. 460: poteri del chiamato prima dell'accettazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art460
- Legge 160/2019, art. 1, commi 745 e 754: base imponibile e aliquota IMU (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
- Legge 147/2013, art. 1, commi 641-642: presupposto e soggetti della TARI (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147

GESTIRE LA CASA

# Utenze della casa ereditata: voltura, subentro o disdetta

**Le utenze della casa ereditata non vanno chiuse di corsa: per qualche mese possono restare intestate al defunto, poi si sceglie tra voltura a un erede (il contratto continua senza interruzioni), disdetta con chiusura del contatore oppure, più avanti, subentro su un contatore già chiuso.** Le bollette arretrate del defunto sono debiti dell'eredità e spettano agli eredi pro quota; i consumi dopo il decesso sono spese della casa.

## Le quattro strade possibili

ARERA, l'autorità che regola energia e acqua, distingue così:

- **voltura**: è il cambio di intestatario del contratto con lo **stesso venditore**, senza interrompere la fornitura. La lettura del contatore fatta in quel momento divide i consumi: quelli fino alla voltura vanno nella bolletta di chiusura del vecchio intestatario, quelli successivi al nuovo;
- **subentro**: è l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente dopo che il precedente ha chiuso il contratto e fatto disattivare il contatore;
- **disdetta (recesso con disattivazione)**: si chiude il contratto e il contatore viene disattivato;
- **attesa**: le utenze restano intestate al defunto per un periodo limitato, mentre si decide.

| STRADA | QUANDO CONVIENE | PRO | CONTRO |
|---|---|---|---|
| Lasciare intestato al defunto, per poco | Primi mesi, casa ancora da decidere | Nessuna pratica, fornitura attiva | Addebiti diretti spesso bloccati con il conto; prima o poi va sistemato |
| Voltura a un erede | Casa che resta in famiglia, affitto, uso di un erede | Nessuna interruzione, nessun costo di riattivazione | L'erede diventa intestatario e risponde delle bollette future; può vedersi chiedere gli arretrati |
| Disdetta | Casa che resterà a lungo vuota, vendita a casa sgombra | Niente più quote fisse | Niente allarme, frigorifero, pompe, antigelo; rischi per impianti in inverno |
| Subentro | Casa con contatore già chiuso che torna in uso | Contratto nuovo, anche con un altro fornitore | Costi e tempi di riattivazione |

## Quanto costa e quanto tempo serve

**Luce.** Secondo ARERA, nel mercato libero il costo della voltura dipende dal singolo contratto. Per i clienti in maggior tutela o tutele graduali è previsto un contributo di **23 €** al venditore per oneri amministrativi; **nessun contributo è dovuto al distributore**. Possono aggiungersi l'imposta di bollo, se dovuta, e il deposito cauzionale, se previsto dal contratto.

**Gas.** La richiesta di voltura si presenta al **venditore che sta già fornendo il gas**. Se non sai chi è, lo Sportello per il consumatore di ARERA lo indica gratuitamente. Serve dimostrare un titolo sull'immobile (proprietà, possesso o detenzione), anche con autocertificazione. ARERA indica circa quattro giorni lavorativi: due per la conferma del venditore, due per la registrazione del nuovo contratto. Nel passaggio puoi scegliere un'offerta diversa con lo stesso venditore.

**Acqua.** Per il servizio idrico ARERA prevede che, **in caso di morte dell'intestatario, la voltura sia gratuita** per l'erede o per un'altra persona residente nell'abitazione. Il deposito cauzionale del defunto passa al nuovo contratto. Il gestore può chiedere al nuovo intestatario il pagamento a saldo dell'ultima fattura precedente alla voltura.

Molti fornitori di luce e gas applicano condizioni di favore alla "voltura per decesso", ma non c'è una regola generale ARERA che la renda gratuita per luce e gas: chiedi

al tuo fornitore e leggi le condizioni del contratto.

### I documenti da preparare

| DOCUMENTO | PERCHÉ SERVE |
|---|---|
| Codice POD (luce) e PDR (gas), o codice utente dell'acqua | Identificano il punto di fornitura; sono in bolletta |
| Lettura del contatore il giorno della richiesta, con foto | Divide i consumi tra defunto e nuovo intestatario |
| Certificato di morte o autocertificazione del decesso | Prova della causa della voltura |
| Documento d'identità e codice fiscale del nuovo intestatario | Identificazione |
| Titolo sull'immobile (anche autocertificazione) | Richiesto dalla regolazione |
| IBAN per l'addebito diretto | Per le bollette future |

## Le bollette arretrate del defunto

Le bollette relative a consumi **fino alla data del decesso**, comprese quelle che arrivano dopo, sono **debiti dell'eredità**. Le pagano gli eredi che accettano, ciascuno in proporzione alla sua quota (art. 752 c.c.). Verso il fornitore, ogni erede risponde personalmente per la sua quota (art. 754 c.c.); chi paga più della sua parte può chiedere agli altri il rimborso.

Cosa dice ARERA sulla **morosità del precedente intestatario**: in caso di voltura o subentro il venditore, di regola, non può addebitarla al nuovo intestatario, **tranne quando chi subentra non è estraneo al debito**, come l'erede del cliente defunto o chi conviveva con lui nell'abitazione. In questi casi il venditore può chiedere un'autocertificazione che attesti l'estraneità al debito. In pratica: se sei erede, aspettati che gli arretrati ti vengano chiesti; se non sei erede (per esempio sei un futuro inquilino), non devi pagarli tu.

## Pagare le bollette e accettazione tacita: prudenza

L'accettazione tacita scatta con un atto che presuppone la volontà di accettare e che si potrebbe fare solo da erede (art. 476 c.c.). Il chiamato, d'altra parte, può fare

atti conservativi e di amministrazione temporanea (art. 460 c.c.).

| PAGAMENTO | VALUTAZIONE PRUDENTE |
|---|---|
| Bolletta che evita il distacco di luce o acqua nella casa vuota | Di solito atto conservativo |
| Consumi successivi al decesso, pagati con soldi propri | Spesa di conservazione della casa |
| Bollette arretrate del defunto, pagate con soldi propri | Discusso; meglio farlo dopo aver deciso se accettare |
| Bollette arretrate pagate con i soldi del conto del defunto | Rischio più alto: è un uso del patrimonio ereditario |
| Voltura a tuo nome come “erede” | Dichiararti erede in un modulo può essere letto come accettazione |

**Attenzione.** Nei moduli di voltura per decesso capita di dover barrare la casella “erede”. Se non hai ancora deciso se accettare l’eredità e temi che ci siano debiti, non firmare dichiarazioni di questo tipo. Puoi lasciare per un po’ la fornitura intestata al defunto e pagare con soldi tuoi i consumi successivi, oppure chiedere al fornitore una voltura in qualità di “chiamato all’eredità” o di detentore dell’immobile. Nel dubbio, chiedi a un notaio.

## Chi paga tra coeredi

| SPESA | CHI LA SOSTIENE |
|---|---|
| Consumi fino al decesso | Eredità: eredi pro quota |
| Quote fisse e consumi minimi della casa vuota dopo il decesso | Comproprietari pro quota |
| Consumi di un erede che vive nella casa | L'erede che ci vive |
| Consumi del coniuge superstite che vive nella casa | Il coniuge |
| Costi di voltura, disdetta, riattivazione | Comproprietari pro quota, salvo accordo diverso |
| Bollette di un inquilino | L'inquilino, se le utenze sono a suo nome o previste nel contratto |

Il modo più semplice è **volturare a un erede** che fa da referente, con addebito sul suo conto, e dividere ogni sei mesi le spese nel rendiconto comune. Vedi gestire la casa in attesa di decidere.

## Tenere o chiudere? Ragiona sulla casa vuota

Una casa senza corrente non ha luce per le visite, allarme, frigorifero, pompa di scarico, apertura elettrica delle tapparelle. Senza gas, d'inverno, la caldaia non può proteggere l'impianto dal gelo. Chiudere tutto fa risparmiare le quote fisse ma può costare caro in danni. Alcune soluzioni intermedie:

- **luce attiva, gas chiuso** in una casa con riscaldamento elettrico antigelo o in zone miti;
- **luce e gas attivi** con caldaia in antigelo nelle zone fredde;
- **acqua chiusa al rubinetto generale** quando nessuno c'è, anche se il contratto resta attivo.

Chiedi a un tecnico come proteggere l'impianto della tua casa. Approfondisci nella guida sulla casa vuota.

## Le altre utenze: telefono, internet, TV, TARI

- **Telefono, internet e pay TV**: di solito non servono. Inviate la disdetta con il certificato di morte; restituite modem e decoder se richiesto.
- **TARI**: è il tributo comunale sui rifiuti, dovuto da chi possiede o detiene i locali. Informa il Comune del decesso secondo il suo regolamento: le riduzioni per le case vuote o non arredate cambiano da Comune a Comune.
- **Abbonamenti e servizi con addebito diretto** (assicurazioni, allarme, manutenzione caldaia): verifica quali mantenere.

## Esempio pratico: Chiara, Stefano e Ilaria

Chiara, Stefano e Ilaria ereditano in parti uguali la casa del padre, morto il 5 novembre 2025. Nessuno ci vivrà nei prossimi mesi.

**Novembre.** Chiara fotografa i contatori. Chiude l'acqua al rubinetto generale e mette la caldaia in antigelo. Le bollette restano intestate al padre. Disdice telefono e internet.

**Le bollette arretrate.** Arrivano le bollette di settembre e ottobre: luce 96 €, gas 184 €, acqua 60 €. Totale **340 €**: debiti dell'eredità. I tre fratelli, che dopo aver verificato la situazione con il notaio accettano l'eredità a gennaio, pagano **113,33 € a testa**.

**Gennaio: la voltura.** Chiara diventa intestataria di luce e gas con lo stesso fornitore, sul mercato libero, con un costo di pratica previsto dal contratto di 25 € per ciascuna fornitura. Per l'acqua la voltura per decesso è gratuita.

**I costi dopo il decesso**, da novembre ad aprile:

| VOCE | IMPORTO |
|---|---|
| Luce (quote fisse e consumi minimi) | 110 € |
| Gas per antigelo | 210 € |
| Acqua (quote fisse) | 45 € |
| Volture luce e gas | 50 € |
| **Totale** | **415 €** |

Ciascuno deve **138,33 €**. Chiara ha pagato tutto e riceve 138,33 € da Stefano e altrettanti da Ilaria.

**Variante: Stefano ci va a vivere da maggio.** Da maggio la voltura passa a Stefano, che paga da solo i propri consumi. Le spese di quando la casa era vuota restano divise tra i tre.

**Variante: se avessero chiuso tutto a novembre.** Avrebbero risparmiato una parte dei 365 € di consumi e quote fisse. Ma senza antigelo, con una gelata di gennaio, un tubo dell'impianto di riscaldamento si sarebbe potuto rompere: tra riparazione e danni al soffitto del vicino, il conto sarebbe stato ben più alto, e in più ci sarebbero stati i costi di riattivazione delle forniture al momento della vendita.

## Se arrivano solleciti o avvisi di distacco

Dopo un decesso è normale che le bollette restino non pagate per qualche settimana, soprattutto se l'addebito era sul conto ora bloccato. Se arriva un sollecito:

1. **Chiama o scrivi al fornitore** comunicando il decesso e allegando il certificato di morte. Indica un recapito di riferimento.
2. **Chiedi il dettaglio** di cosa è dovuto: periodo, consumi, eventuali interessi di mora.
3. **Distingui** i consumi fino al decesso (debiti dell'eredità) da quelli successivi (spese della casa).
4. **Se l'importo è alto**, chiedi se è possibile una rateizzazione.

5. **Se c’è un errore** (consumi stimati troppo alti, per esempio in una casa vuota), invia un reclamo scritto con la foto della lettura del contatore. Se la risposta non ti soddisfa, puoi rivolgerti allo Sportello per il consumatore di ARERA.

Pagare i consumi più recenti con soldi tuoi, per evitare il distacco, rientra di norma nella custodia della casa. Per gli arretrati più vecchi, se non hai ancora accettato l’eredità, valuta prima con un professionista.

## Come scoprire chi sono i fornitori

Se non trovi le bollette, il nome del fornitore e i codici di fornitura si possono ricostruire:

- **dagli estratti conto** del defunto, cercando gli addebiti diretti;
- **dalla posta** delle settimane successive al decesso;
- **dal contatore**: sul display o sulla targhetta compaiono dati utili al distributore;
- per il gas, tramite lo **Sportello per il consumatore di ARERA**, che indica gratuitamente il venditore attivo su un punto di fornitura.

## Se la casa viene affittata o venduta

**Affitto.** Di solito le utenze vanno a nome dell’inquilino, con voltura o subentro a suo carico: in questo modo i consumi sono suoi e la morosità eventuale non ricade sugli eredi. Se le lasciate a nome di un erede e le fatturate all’inquilino, scrivetelo con chiarezza nel contratto. Prima di affittare, però, ricorda che concedere la casa in locazione è un atto da erede: serve aver accettato.

**Vendita.** Fino al rogito le utenze restano a carico dei proprietari. Il giorno del rogito, o della consegna delle chiavi, fotografate i contatori insieme all’acquirente: è lui che farà la voltura a proprio nome. Vedi vendere la casa ereditata.

## Errori frequenti

1. **Staccare tutto il giorno dopo il funerale.** Il risparmio è di pochi euro al mese; il rischio di danni e di costi di riattivazione è molto più alto.

2. **Lasciare le utenze intestate al defunto per anni.** Prima o poi il fornitore chiude il contratto o pretende un intestatario; e con il conto bloccato le bollette restano non pagate.
3. **Pagare gli arretrati con il conto del defunto prima di aver deciso se accettare.**
4. **Non fotografare i contatori.** Senza lettura, la divisione dei consumi tra prima e dopo il decesso è una stima.
5. **Firmare il modulo come “erede” senza aver deciso.**

## Fonti


- ARERA, Atlante per il consumatore: cos'è la voltura (gas): https://www.arera.it/en/atlante-per-il-consumatore/gas/il-contratto/voltura-e-subentro/cose-la-voltura
- ARERA, Atlante per il consumatore: cos'è il subentro (gas): https://www.arera.it/en/atlante-per-il-consumatore/gas/il-contratto/voltura-e-subentro/cose-il-subentro
- ARERA, Atlante per il consumatore: come si richiede la voltura (gas): https://www.arera.it/en/atlante-per-il-consumatore/gas/il-contratto/voltura-e-subentro/come-si-richiede-la-voltura
- ARERA, Atlante per il consumatore: quanto costa voltura o subentro (elettricità): https://www.arera.it/en/atlante-per-il-consumatore/elettricita/il-contratto/voltura-e-subentro/quanto-costa-effettuare-una-voltura-o-un-subentro
- ARERA, Atlante per il consumatore: quanto costa voltura o subentro (acqua): https://www.arera.it/atlante-per-il-consumatore/acqua/la-fornitura/voltura-e-subentro/quanto-costa-effettuare-una-voltura-o-un-subentro
- ARERA, Atlante per il consumatore: morosità del precedente intestatario (gas): https://www.arera.it/atlante-per-il-consumatore/gas/il-contratto/voltura-e-subentro/il-venditore-puo-addebitare-la-morosita-del-precedente-intestatario-in-caso-di-subentro-o-di-voltura
- Codice civile, art. 460: poteri del chiamato prima dell'accettazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art460
- Codice civile, art. 476: accettazione tacita (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art476
- Codice civile, art. 752: ripartizione dei debiti ereditari (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art752
- Codice civile, art. 754: pagamento dei debiti e rivalsa (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art754

GESTIRE LA CASA

# Condominio della casa ereditata: arretrati, spese e lavori

**Le rate condominiali che il defunto non ha pagato sono debiti dell'eredità: le pagano gli eredi che accettano, ciascuno per la propria quota. Le spese che maturano dopo il decesso, invece, sono a carico dei nuovi comproprietari in proporzione alle quote.** La prima cosa da fare è scrivere all'amministratore: comunicare il decesso, chiedere la situazione dei pagamenti e verificare se sono stati deliberati lavori straordinari.

## Prima cosa: scrivere all'amministratore

Entro le prime settimane invia all'amministratore una comunicazione scritta (email, PEC o raccomandata) con:

- il **decesso** del condomino, con la data;
- il **nome e i recapiti** di chi fa da riferimento per la famiglia;
- la richiesta della **situazione contabile** dell'unità: rate pagate, rate scadute, eventuali solleciti o decreti ingiuntivi;
- la richiesta del **bilancio preventivo** dell'anno, dell'ultimo **consuntivo** e dei **verbali** delle ultime assemblee;
- la richiesta di sapere se ci sono **lavori straordinari** deliberati o in discussione;
- l'indirizzo a cui inviare d'ora in poi avvisi e convocazioni.

L'amministratore tiene il **registro di anagrafe condominiale**, con i dati dei proprietari e dei titolari di diritti sulle unità. La legge prevede che **ogni variazione** di quei dati gli sia comunicata **in forma scritta entro sessanta giorni**; in mancanza, l'amministratore può chiedere le informazioni con raccomandata e, trascorsi trenta giorni senza risposta, acquisirle addebitandone il costo ai responsabili (art. 1130, n. 6, c.c.). Quando la successione sarà definita, comunica i nomi degli eredi, i codici fiscali e le quote.

Comunicare il decesso e chiedere informazioni è un atto di vigilanza che puoi fare anche prima di accettare l'eredità (art. 460 c.c.).

# Arretrati, spese correnti e lavori: chi paga cosa

| SPESA | CHE COS'È | CHI LA PAGA |
|---|---|---|
| Rate scadute e non pagate prima del decesso | Debito del defunto | Eredi che accettano, pro quota (art. 752 c.c.) |
| Rate ordinarie che scadono dopo il decesso | Spesa della casa in comunione | Comproprietari, pro quota |
| Lavori straordinari deliberati prima del decesso | Secondo l'orientamento prevalente, debito del defunto | Eredi che accettano, pro quota |
| Lavori straordinari deliberati dopo il decesso | Spesa dei nuovi comproprietari | Comproprietari, pro quota |
| Consumi individuali (acqua, riscaldamento a contabilizzazione) dopo il decesso | Spesa d'uso | Chi usa la casa; se vuota, comproprietari |
| Spese d'uso se il coniuge superstite vive nella casa | Spesa di chi abita | Di regola il coniuge, titolare del diritto di abitazione |

**Verso il condominio**, ogni erede risponde dei debiti ereditari **personalmente in proporzione alla sua quota** (art. 754 c.c.): chi ha un terzo, deve un terzo degli arretrati. Chi paga più della sua parte può chiedere agli altri coeredi il rimborso.

Per le spese maturate **dopo il decesso**, i comproprietari dell'appartamento rispondono verso il condominio come contitolari della stessa unità. Se l'amministratore possa chiedere l'intero importo a uno solo di loro è un punto su cui la giurisprudenza non è del tutto uniforme: nella pratica, conviene indicare un erede che paga per tutti e poi conguagliare.

Tra i condomini, le spese per le parti comuni si ripartiscono in proporzione al valore della proprietà di ciascuno (i **millesimi**), salvo diversa convenzione; quelle per cose destinate a servire i condomini in misura diversa, in proporzione all'uso (art. 1123 c.c.). Il riparto tra i coeredi viene dopo: prima il condominio attribuisce la spesa all'appartamento, poi i comproprietari se la dividono secondo le quote.

## I lavori straordinari deliberati

È la voce che può pesare di più: rifacimento della facciata, del tetto, dell'ascensore. La domanda è sempre la stessa: **la spesa è del defunto o degli eredi?**

Secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, per i lavori straordinari l'obbligo di pagare nasce con la **delibera assembleare** che li approva in modo definitivo, non con le singole rate. Quindi:

- **delibera prima del decesso**: il debito, anche per le rate che scadono dopo, è del defunto e passa agli eredi come debito ereditario;
- **delibera dopo il decesso**: il debito è dei nuovi comproprietari.

In pratica, per chi eredita il risultato è spesso simile: in entrambi i casi pagano gli eredi pro quota. La differenza diventa importante in tre casi:

1. se state valutando di **rinunciare** all'eredità o di accettare con **beneficio d'inventario**: un debito ereditario alto può far cambiare la scelta;
2. se state **vendendo** la casa: nel compromesso va scritto chi paga i lavori già deliberati;
3. se un **legatario** ha ricevuto l'appartamento per testamento e i debiti restano a carico degli eredi, o viceversa.

> **Attenzione.** Prima di decidere se accettare l'eredità, chiedi all'amministratore copia dei verbali degli ultimi due o tre anni. Un'assemblea che ha approvato lavori per decine di migliaia di euro può trasformare una casa "senza debiti" in un'eredità con debiti importanti. Non firmare impegni di pagamento come "erede" finché non hai deciso.

## Se l'eredità non viene accettata subito

Il condominio non aspetta la successione: le rate continuano a scadere. L'amministratore, per legge, può ottenere un **decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo** per i contributi approvati, senza autorizzazione dell'assemblea; se il

ritardo dura da un semestre, può **sospendere il condomino moroso dai servizi comuni** che si possono godere separatamente (art. 63 disp. att. c.c.).

Per evitare costi e tensioni, mentre decidete:

- **pagate le rate correnti** con soldi propri, d'accordo tra i chiamati: è una spesa di conservazione;
- **tenete separati gli arretrati del defunto**: se non avete ancora deciso se accettare, chiedete all'amministratore di attendere qualche settimana, spiegando la situazione;
- **documentate tutto** nel rendiconto comune. Vedi gestire la casa in attesa di decidere.

## Chi va in assemblea

Quando un appartamento appartiene a più persone in comproprietà indivisa, queste hanno diritto a **un solo rappresentante** in assemblea, designato da loro con le regole della comunione (art. 67 disp. att. c.c.). In pratica:

- decidete a maggioranza delle quote chi vi rappresenta;
- comunicatelo per iscritto all'amministratore;
- concordate prima le indicazioni di voto sui punti importanti, soprattutto sui lavori;
- chi va in assemblea riferisce agli altri e invia il verbale.

Ogni condomino può farsi rappresentare anche da un delegato con delega scritta.

## Se nella casa vive il coniuge superstite

Molto spesso la casa ereditata dai figli è ancora abitata dal genitore superstite, che ha per legge il **diritto di abitazione** sulla casa familiare. In questo caso le spese condominiali non si dividono semplicemente per quote ereditarie.

Il codice civile dice che chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle **riparazioni ordinarie** e al pagamento dei **tributi** come l'usufruttuario (art. 1025 c.c.); le norme sull'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, anche all'abitazione. Per l'usufrutto, spese e oneri di custodia, amministrazione e

manutenzione ordinaria sono di chi gode la casa, mentre le **riparazioni straordinarie** restano al **proprietario** (artt. 1004 e 1005 c.c.).

| SPESA CONDOMINIALE | CHI LA SOSTIENE, DI REGOLA |
|---|---|
| Rate ordinarie (pulizie, portineria, luce delle scale, manutenzione ordinaria) | Il coniuge che abita la casa |
| Riscaldamento e acqua a consumo | Il coniuge |
| Lavori straordinari (tetto, facciata, rifacimento scale) | I figli proprietari, pro quota |
| Arretrati del defunto | Gli eredi, compreso il coniuge, pro quota ereditaria |

Verso il condominio, però, l'amministratore può non conoscere questi accordi interni: comunicategli per iscritto chi paga cosa e a chi intestare gli avvisi. Nei casi dubbi (per esempio un ascensore nuovo, che è un miglioramento) conviene un accordo scritto in famiglia.

## Se in casa va a vivere uno degli eredi

Se un coerede si trasferisce nella casa, le spese d'uso (riscaldamento, acqua, quote legate ai servizi) sono sue. Le spese di conservazione delle parti comuni e i lavori straordinari restano a carico di tutti i comproprietari, pro quota. Scrivetelo nell'accordo di gestione e informate l'amministratore. Vedi anche se un coerede occupa la casa.

## Casa vuota con riscaldamento centralizzato

Se il palazzo ha il riscaldamento centralizzato, una casa vuota continua di solito a pagare la sua parte di spese: anche con i contabilizzatori di calore sui termosifoni, una quota resta legata ai millesimi e alla dispersione dell'impianto, non ai consumi. Chiudere le valvole riduce la parte a consumo, ma non azzera la rata. Il distacco dall'impianto comune è possibile solo a condizioni precise e con una verifica tecnica: chiedi all'amministratore cosa prevedono il regolamento e la normativa prima di decidere. In inverno, inoltre, lasciare i termosifoni al minimo protegge l'appartamento dall'umidità e dalla muffa, e le tubature dal gelo.

## I documenti da chiedere all’amministratore

| DOCUMENTO | PERCHÉ TI SERVE |
|---|---|
| Estratto conto dell’unità | Arretrati del defunto e rate successive |
| Bilancio preventivo dell’anno | Stimare le spese della casa nei prossimi mesi |
| Ultimo consuntivo approvato | Capire se ci sono conguagli |
| Verbali delle assemblee degli ultimi anni | Lavori deliberati e contenziosi in corso |
| Tabelle millesimali | Verificare il riparto |
| Regolamento di condominio | Divieti e obblighi, utili anche per affitto o vendita |
| Eventuali decreti ingiuntivi o solleciti | Capire se c’è un procedimento in corso |

Chiedili tutti con la prima comunicazione: ti serviranno per la decisione sull’eredità, per la dichiarazione dei debiti e, più avanti, per l’eventuale vendita.

## Se vendete la casa

Le regole sugli arretrati diventano decisive alla vendita. Per legge, **chi subentra** nei diritti di un condomino è **obbligato in solido** con lui per i contributi dell’anno in corso e di quello precedente; e **chi cede** resta obbligato in solido con l’acquirente per i contributi maturati fino a quando all’amministratore viene trasmessa **copia autentica dell’atto** di trasferimento (art. 63 disp. att. c.c.).

Per questo, prima del rogito:

1. chiedete all’amministratore una **dichiarazione sulla situazione dei pagamenti** e sui lavori deliberati;
2. saldate gli arretrati, o concordate nel compromesso come saldarli al rogito;
3. scrivete chi paga le rate dei lavori già deliberati;
4. dopo il rogito, inviate all’amministratore copia autentica dell’atto.

Approfondisci in vendere la casa ereditata e, con più eredi, in vendere con più eredi.

## Esempio pratico: Laura, Pietro e Nicola

La madre di Laura, Pietro e Nicola muore il **15 aprile 2026**. I tre ereditano l'appartamento in parti uguali. Laura scrive all'amministratore il 2 maggio. La risposta:

- rate ordinarie non pagate da gennaio a marzo: **540 €**;
- lavori di rifacimento della facciata approvati in assemblea a **novembre 2025**: quota dell'appartamento **9.000 €**, in sei rate bimestrali da 1.500 € a partire da febbraio 2026; la madre aveva pagato solo la prima;
- rata ordinaria di aprile-giugno: **270 €**.

**Cosa è debito ereditario.** Gli arretrati ordinari (540 €) e, secondo l'orientamento prevalente, l'intero residuo dei lavori deliberati prima del decesso (9.000 - 1.500 = 7.500 €). Totale **8.040 €**: se accettano, **2.680 € a testa**.

**Cosa è spesa dei comproprietari.** Le rate ordinarie maturate dopo il decesso. Per la rata di aprile-giugno (270 €) i tre concordano una semplificazione: la considerano tutta spesa successiva al decesso, 90 € a testa. A rigore, i primi 14 giorni di aprile sarebbero ancora a carico dell'eredità.

| VOCE | TOTALE | LAURA | PIETRO | NICOLA |
|---|---|---|---|---|
| Arretrati ordinari della madre | 540 € | 180 € | 180 € | 180 € |
| Residuo lavori facciata (5 rate) | 7.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Rata ordinaria aprile-giugno | 270 € | 90 € | 90 € | 90 € |
| **Totale** | **8.310 €** | **2.770 €** | **2.770 €** | **2.770 €** |

**La scelta sull'eredità.** Sul conto della madre ci sono 14.000 € e la casa vale molto più dei debiti: i tre accettano. Se invece il conto fosse stato vuoto e la casa fortemente gravata, quei 7.500 € di lavori sarebbero stati un elemento da considerare con il notaio prima di decidere.

**Variante: vendita dopo un anno.** Se vendono la casa nel 2027 con rate dei lavori ancora da pagare, nel compromesso scrivono che le rate residue restano a carico loro, e le saldano al rogito. L'acquirente ottiene dall'amministratore la conferma che non ci sono altri arretrati.

# Errori frequenti

1. **Non scrivere all’amministratore.** Le convocazioni continuano ad arrivare al defunto e le decisioni si prendono senza di voi.
2. **Non leggere i verbali prima di accettare.** I lavori deliberati sono il debito “nascosto” più frequente.
3. **Pagare gli arretrati come “erede” prima di aver deciso.** Se temi debiti, aspetta e parla con un notaio.
4. **Dividere il condominio in parti uguali quando le quote sono diverse.** Si divide secondo le quote ereditarie, non per teste.
5. **Lasciare accumulare le rate.** Il decreto ingiuntivo aggiunge spese legali che nessuno vuole pagare.
6. **Vendere senza la dichiarazione dell’amministratore.** È la prima cosa che chiederà il notaio dell’acquirente.
7. **Dimenticare il coniuge superstite.** Se abita la casa, le spese ordinarie sono di regola sue, quelle straordinarie dei proprietari: dividerle tutte per quote ereditarie crea squilibri.

## Fonti


- Disposizioni di attuazione del codice civile, art. 63: riscossione dei contributi (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art63
- Disposizioni di attuazione del codice civile, art. 67: rappresentanza in assemblea (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art67
- Codice civile, art. 1123: ripartizione delle spese condominiali (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1123
- Codice civile, art. 1130: attribuzioni dell'amministratore e anagrafe condominiale (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1130
- Codice civile, art. 752: ripartizione dei debiti ereditari (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art752
- Codice civile, art. 754: pagamento dei debiti e rivalsa (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art754
- Codice civile, art. 1104: obblighi dei partecipanti alla comunione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1104
- Codice civile, art. 1025: obblighi di chi ha il diritto di abitazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1025
- Codice civile, art. 1005: riparazioni straordinarie a carico del proprietario (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1005
- Codice civile, art. 460: poteri del chiamato prima dell'accettazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art460

GESTIRE LA CASA

# Casa ereditata vuota: danni, assicurazione e sicurezza

**Una casa ereditata vuota non è una casa senza responsabilità: chi la custodisce risponde dei danni che provoca, per esempio un'infiltrazione nell'appartamento di sotto, a meno che dimostri il caso fortuito.** Per questo servono tre cose: un'assicurazione che copra la casa anche disabitata, una manutenzione minima con visite regolari e qualche accorgimento contro furti e occupazioni. IMU e, salvo regole comunali, TARI continuano a essere dovute.

## Chi risponde dei danni

Il codice civile stabilisce che **ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito** (art. 2051 c.c.). È una responsabilità severa: chi ha subito il danno deve solo dimostrare che è partito dalla casa; tocca al custode dimostrare un evento imprevedibile ed eccezionale, estraneo alla sua sfera di controllo. Un tubo vecchio che si rompe, di regola, non è caso fortuito.

Per i danni causati dalla **rovina** dell'edificio o di sue parti (un balcone che cede, un cornicione che cade), il codice prevede la responsabilità del **proprietario**, salvo che provi che la rovina non dipende da difetto di manutenzione o da vizio di costruzione (art. 2053 c.c.).

**Chi è il custode della casa ereditata?** Dopo l'accettazione, sono gli eredi comproprietari. Prima dell'accettazione la situazione è meno netta: il possesso continua nell'erede con effetto dalla morte (art. 1146 c.c.), e il chiamato che ha le chiavi e gestisce la casa ne ha di fatto la custodia. Chi abbia la responsabilità in un caso concreto dipende dai fatti e può essere discusso: per questo, chiunque abbia le chiavi farebbe bene a comportarsi come custode.

| SITUAZIONE | CHI RISPONDE, DI REGOLA | COSA PUÒ FARE |
|---|---|---|
| Perdita da un tubo dell’appartamento | Custodi della casa, cioè gli eredi | Chiudere l’acqua, assicurazione RC |
| Infiltrazione dal balcone o dal terrazzo privato | Custodi della casa | Manutenzione di guaine e scarichi |
| Infiltrazione dal tetto o da una colonna condominiale | Il condominio, per le parti comuni | Segnalare subito all’amministratore |
| Caduta di intonaco o di un vaso dal balcone | Custodi; per la rovina, il proprietario | Rimuovere vasi, controllare i balconi |
| Danno da un evento eccezionale (alluvione, terremoto) | Può essere caso fortuito | Polizza con garanzie per eventi naturali |

## Le infiltrazioni ai vicini: come gestirle

È il danno più frequente in una casa vuota: nessuno si accorge della perdita finché non compare una macchia nel soffitto del vicino.

1. **Chiudi l’acqua** al rubinetto generale ogni volta che esci. È la misura più efficace e non costa nulla.
2. **Lascia un recapito** al vicino di sotto e all’amministratore: se vedono una macchia, ti chiamano subito.
3. **Se c’è un’infiltrazione**, intervieni subito: chiudi l’acqua, chiama un idraulico per individuare la causa, fotografa tutto.
4. **Avvisa la compagnia assicurativa** entro i termini della polizza, prima di riparare, se non c’è urgenza.
5. **Avvisa l’amministratore** se la causa può essere in una parte comune (colonne, tetto, facciata).
6. **Non promettere risarcimenti a voce** prima che la causa sia chiara e che la compagnia abbia valutato il sinistro.

Riparare un danno urgente è una spesa necessaria: chi la paga per tutti ha diritto al rimborso dagli altri comproprietari se questi trascurano di farla (art. 1110 c.c.). Prima dell’accettazione, intervenire per evitare danni rientra negli atti conservativi consentiti al chiamato (art. 460 c.c.).

# L’assicurazione

Una polizza che copra **responsabilità civile** verso terzi e danni all’immobile è la protezione più utile per una casa vuota. Cosa verificare:

| DOMANDA | PERCHÉ È IMPORTANTE |
|---|---|
| C’era una polizza del defunto? | Cercala tra le carte, negli estratti conto (addebiti) o chiedi in banca; potrebbe essere abbinata al mutuo |
| A chi è intestata e fino a quando è pagata? | Il premio non pagato può sospendere la copertura |
| Copre una casa disabitata? | Molte polizze escludono o riducono la copertura dopo un certo periodo di non utilizzo |
| Copre la responsabilità civile del proprietario? | È la garanzia che paga i danni ai vicini |
| Copre danni da acqua condotta e ricerca del guasto? | È il danno più frequente |
| Qual è la franchigia? | La parte del danno che resta a voi |
| Copre furto e atti vandalici? | Spesso solo con porte e serrature con certi requisiti |

**Avvisa la compagnia del decesso.** Il contratto di solito non cessa automaticamente con la morte dell’assicurato, ma la compagnia deve sapere chi sono i nuovi titolari dell’interesse assicurato e che la casa è vuota. Chiedi per iscritto se la copertura resta valida e a quali condizioni. Se la polizza non è adatta, chiedi due o tre preventivi per una polizza “fabbricato” o “casa” che preveda espressamente l’immobile non abitato.

Anche il **condominio** ha di solito una polizza globale del fabbricato: chiedi all’amministratore cosa copre e cosa no. Spesso copre le parti comuni ma non i danni partiti dall’interno di un appartamento.

> **Attenzione.** Il caso tipico è questo: la polizza del defunto era addebitata sul conto, il conto viene bloccato, il premio non viene pagato e la copertura si sospende proprio nei mesi in cui la casa è vuota. Appena avvisi la banca del decesso, controlla le scadenze dei premi e paga quelli necessari con soldi tuoi, conservando la ricevuta: è una spesa di conservazione della casa.

## La manutenzione minima

Una casa chiusa si deteriora più in fretta di una abitata: umidità, muffa, scarichi che si seccano e lasciano salire cattivi odori, guarnizioni che cedono. Una routine semplice evita la maggior parte dei problemi.

**Alla chiusura della casa:**

- chiudi l'acqua al rubinetto generale;
- decidi con un tecnico come gestire il gas e la caldaia (antigelo in inverno nelle zone fredde);
- svuota frigorifero e dispensa, togli i rifiuti;
- stacca gli elettrodomestici; valuta se lasciare la corrente per allarme, luci a tempo o deumidificatore;
- chiudi bene finestre e tapparelle, lasciando se possibile un minimo ricambio d'aria;
- togli vasi e oggetti dai balconi; pulisci gli scarichi dei terrazzi.

**A ogni visita (ogni due o tre settimane):**

- controlla soffitti, pareti e pavimenti per macchie d'acqua o muffa;
- apri le finestre per mezz'ora;
- fai scorrere l'acqua di lavandini, doccia e WC per qualche secondo, per non far seccare i sifoni;
- ritira la posta e i volantini;
- controlla serrature, finestre e contatori; fotografa le letture;
- dopo temporali, forti piogge o gelate, fai una visita in più.

**Una volta l'anno:** manutenzione della caldaia secondo il libretto, controllo di scarichi e grondaie private, verifica dell'impianto elettrico se è vecchio.

### Quanto costa: esempi

I numeri seguenti sono **esempi ipotetici** per un appartamento medio: ogni casa è diversa e i prezzi dipendono dalla zona.

| VOCE | ESEMPIO ANNUO |
|---|---|
| Assicurazione casa e responsabilità civile | 150 € |
| Manutenzione caldaia | 120 € |
| Luce minima (allarme, luci a tempo, deumidificatore) | 200 € |
| Gas per antigelo | 300 € |
| Piccoli interventi (idraulico, serratura, guarnizioni) | 250 € |
| Spostamenti per le visite | da stimare |
| **Totale d'esempio** | **1.020 €** |

A questi si aggiungono IMU, TARI e condominio: vedi la tabella completa dei costi in gestire la casa in attesa di decidere.

## Sicurezza: furti e occupazioni

Una casa che sembra disabitata attira ladri e, in alcune città, occupazioni abusive. Alcuni accorgimenti:

- **non lasciare oggetti di valore**: gioielli, contanti, documenti importanti vanno messi al sicuro altrove, con elenco e foto condivisi con gli altri eredi;
- **fai sembrare la casa vissuta**: posta ritirata, tapparelle non sempre abbassate allo stesso modo, luci con timer;
- **chiedi ai vicini** di segnalarti movimenti strani;
- **verifica porte e serrature**: se le chiavi sono passate per molte mani, cambia il cilindro e consegna le nuove chiavi agli eredi;

- **valuta un allarme** o una telecamera, soprattutto se la casa resterà vuota a lungo; informati sulle regole di privacy se riprende spazi comuni;
- **non lasciare cartelli** che indichino che la casa è vuota o in vendita con le date delle visite.

**Se trovi la casa forzata o occupata**, non entrare da solo e non cercare di cacciare gli occupanti: chiama subito le forze dell'ordine, fotografa dall'esterno e sporgi denuncia. La denuncia ti servirà anche per l'assicurazione. Avvisa gli altri eredi e l'amministratore.

## Un calendario delle visite tra eredi

Quando gli eredi sono più di uno, il rischio è che ognuno pensi che ci vada un altro. Un calendario condiviso risolve il problema:

| MESE | VISITE | CHI | NOTE |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 1ª e 3ª settimana | Irene | Controllo antigelo e caldaia |
| Febbraio | 1ª e 3ª settimana | Fabio | Lettura contatori |
| Marzo | 1ª e 3ª settimana | Giorgio | Pulizia scarichi del balcone |

Dopo ogni visita, chi è andato scrive nel gruppo di famiglia cosa ha controllato e allega una foto dei contatori e del rubinetto dell'acqua chiuso. Chi abita lontano può contribuire pagando una persona di fiducia o un servizio di custodia: il costo si divide pro quota, oppure resta a carico di chi non fa le visite, se così avete concordato per iscritto.

## IMU e TARI sulla casa vuota

**IMU.** Una casa vuota non è abitazione principale di nessuno: dalla data del decesso ogni erede paga l'IMU sulla propria quota. La base imponibile è la rendita catastale rivalutata del 5% per 160; l'aliquota di base è lo 0,86%, che il Comune può alzare fino all'1,06% o ridurre. Esistono riduzioni per immobili inagibili e per alcuni comodati: tutti i dettagli nella guida sull'IMU della casa ereditata.

**TARI.** La legge la collega al possesso o alla detenzione di locali “suscettibili di produrre rifiuti urbani”, e, se i possessori sono più di uno, li considera tenuti **in solido** all’unica obbligazione. I Comuni possono prevedere con il proprio regolamento riduzioni ed esenzioni, per esempio per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o limitato e discontinuo. Molti regolamenti escludono o riducono il tributo per case vuote, senza arredi e senza utenze attive. Leggi il regolamento del tuo Comune o chiedi all’ufficio tributi prima di staccare le utenze solo per risparmiare la TARI. Vedi anche le tasse della casa ereditata.

## Esempio pratico: Irene, Fabio e Giorgio

Irene, Fabio e Giorgio ereditano in parti uguali la casa del padre e la lasciano vuota mentre decidono se venderla. Il conto del padre è bloccato da marzo; la polizza casa, addebitata sul conto, scade a maggio. Irene se ne accorge e paga il rinnovo, 150 €. Chiede per iscritto alla compagnia se la polizza copre una casa disabitata: la risposta è sì, fino a dodici mesi di non utilizzo continuativo.

**Gennaio dell’anno dopo.** Una gelata rompe il flessibile sotto il lavello. L’acqua generale era aperta perché, nell’ultima visita, Fabio si era dimenticato di chiuderla. Il vicino del piano di sotto si ritrova il soffitto della cucina rovinato.

| VOCE | IMPORTO |
|---|---|
| Danni al vicino (tinteggiatura, controsoffitto, un mobile) | 4.500 € |
| Riparazione dell’impianto e ricerca del guasto nella casa ereditata | 800 € |
| Danni al parquet della casa ereditata | 2.200 € |
| **Totale** | **7.500 €** |

**Cosa paga la polizza.** La responsabilità civile copre i danni al vicino con una franchigia di 250 €: la compagnia paga 4.250 €. La garanzia per danni da acqua copre ricerca del guasto e parquet fino a 2.500 €, con una franchigia di 250 €: la compagnia paga 2.500 € e restano scoperti 500 € (3.000 - 2.500).

| VOCE | COPERTO DALLA POLIZZA | A CARICO DEGLI EREDI |
|---|---|---|
| Danni al vicino | 4.250 € | 250 € |
| Danni alla casa ereditata | 2.500 € | 500 € |
| **Totale** | **6.750 €** | **750 €** |

I 750 € scoperti si dividono pro quota: **250 € a testa**. Irene, che ha anticipato anche il premio, si fa rimborsare 50 € da ciascun fratello. Discutono se Fabio, che ha lasciato aperta l'acqua, debba pagare di più: decidono di no, ma da quel momento firmano un foglio con la checklist delle visite.

**Senza assicurazione**, i tre avrebbero dovuto pagare 7.500 €: **2.500 € a testa**, cioè l'equivalente di cinquant'anni di premi.

## Errori frequenti

1. **Lasciare aperta l'acqua.** È la causa della maggior parte dei danni nelle case vuote.
2. **Non controllare la polizza del defunto.** Può essere sospesa per mancato pagamento o non coprire la casa disabitata.
3. **Staccare tutto d'inverno.** Senza antigelo gli impianti possono gelare.
4. **Lasciare oggetti di valore in casa.**
5. **Fare visite solo "quando capita".** Un calendario condiviso tra eredi evita che passino mesi senza controlli.
6. **Ignorare le segnalazioni dei vicini.** Una macchia piccola oggi è un sinistro grande domani.
7. **Non dirlo alla compagnia.** Se la polizza richiede di comunicare che la casa è disabitata e non lo fai, in caso di sinistro l'indennizzo può essere ridotto o negato: leggi le condizioni e scrivi alla compagnia.

### Fonti


- Codice civile, art. 2051: danno cagionato da cosa in custodia (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2051
- Codice civile, art. 2053: rovina di edificio (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2053

- Codice civile, art. 460: poteri del chiamato prima dell'accettazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art460
- Codice civile, art. 1104: obblighi dei partecipanti alla comunione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1104
- Codice civile, art. 1110: rimborso di spese (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1110
- Codice civile, art. 1146: successione nel possesso (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1146
- Legge 160/2019, art. 1, commi 745 e 754: IMU (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
- Legge 147/2013, art. 1, commi 641, 642 e 659: TARI (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147

VENDERE CASA EREDITATA

# Come vendere una casa ereditata, passo per passo

Per vendere una casa ereditata servono quattro cose: la **dichiarazione di successione presentata**, l'**accettazione dell'eredità**, la **conformità catastale e urbanistica** dell'immobile e l'**accordo di tutti gli eredi** se si vende l'intera casa. Con questi elementi in ordine, la vendita funziona come quella di qualsiasi altra casa.

La differenza con una vendita normale è che molti documenti sono da ricostruire: il defunto non c'è più per dire dove sono le carte, gli eredi spesso non conoscono la storia della casa, e qualche passaggio del passato può non essere stato fatto. Per questo conviene iniziare dai documenti, anche prima di decidere se vendere davvero (vedi vendere, affittare o tenere).

## I passaggi in ordine

1. **Dichiarazione di successione.** Va presentata all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data del decesso. Se nell'eredità c'è una casa, è sempre obbligatoria. Con la dichiarazione telematica si chiedono anche le volture catastali. Approfondisci nella guida sulla successione con immobili.
2. **Accettazione dell'eredità.** Diventi proprietario solo accettando. Per il rogito l'accettazione deve risultare trascritta nei registri immobiliari: spesso è il notaio a trascrivere l'accettazione tacita contenuta nell'atto di vendita. Vedi accettare o rinunciare.
3. **Verifica della documentazione.** Planimetria catastale conforme allo stato di fatto, titoli edilizi, attestato di prestazione energetica (APE), eventuali certificazioni degli impianti. Le difformità vanno sanate prima del rogito.
4. **Accordo tra gli eredi.** Se gli eredi sono più di uno, tutti firmano il preliminare e il rogito, anche tramite procura (vedi vendere con più eredi). Se qualcuno non è d'accordo, leggi la guida sugli eredi in disaccordo.
5. **Valutazione e messa in vendita.** Un prezzo corretto dall'inizio riduce i tempi: le case ereditate sono spesso datate e da ristrutturare, e il prezzo deve tenerne conto. Vedi come fissare il prezzo.

6. **Preliminare e rogito.** Il notaio verifica la continuità delle trascrizioni, la conformità e le ipoteche, poi stipula l’atto.

> **Attenzione all’agevolazione prima casa.** Se in successione hai chiesto l’agevolazione prima casa e vendi entro cinque anni dall’apertura della successione, potresti perderla, salvo riacquisto di un’altra casa da destinare ad abitazione principale entro **un anno** dalla vendita (la legge di bilancio 2025 ha portato a due anni un termine diverso: quello per vendere la casa già posseduta quando se ne compra una nuova con l’agevolazione). Verificalo con il notaio prima di mettere in vendita.

## Tempi tipici, fase per fase

I tempi sono indicativi: dipendono dal Comune, dal mercato e soprattutto da quanto sono in ordine i documenti.

| FASE | CHI LA FA | TEMPI TIPICI |
|---|---|---|
| Raccolta documenti, visure, certificato di morte | Eredi | 2–6 settimane |
| Dichiarazione di successione e volture | Eredi, CAF, commercialista o notaio | Invio in 1–2 mesi; ricevuta delle volture nelle settimane successive |
| Verifica tecnica di conformità (catasto e Comune) | Geometra, architetto o ingegnere | 2–4 settimane per l'accesso agli atti |
| Eventuale aggiornamento catastale o sanatoria | Tecnico e Comune | Da qualche settimana (catasto) a diversi mesi (sanatoria) |
| APE | Tecnico certificatore | Pochi giorni |
| Svuotamento e messa in ordine della casa | Eredi o ditta | 2–8 settimane (vedi svuotare la casa) |
| Valutazione e messa in vendita | Eredi, agenzia | 1–2 settimane |
| Ricerca dell'acquirente | Agenzia o eredi | Da poche settimane a diversi mesi, secondo zona e prezzo |
| Preliminare | Eredi e acquirente, spesso con il notaio | 1–2 settimane dalla proposta accettata |
| Mutuo dell'acquirente | Banca | 1–3 mesi |
| Rogito | Notaio | Di solito 1–3 mesi dopo il preliminare |

In media, se la successione è già fatta e la casa è conforme, dalla messa in vendita al rogito servono gli stessi mesi di una vendita normale. Le pratiche di successione e conformità possono aggiungere da uno a sei mesi, più se c'è una sanatoria edilizia o un erede da coinvolgere a distanza.

## L'accettazione e la trascrizione, anche per le successioni vecchie

Per vendere, il notaio deve ricostruire la **continuità delle trascrizioni**: ogni passaggio di proprietà della casa deve risultare nei registri immobiliari, comprese le accettazioni di eredità. Di solito il controllo copre almeno gli ultimi vent'anni.

- **La tua successione.** Vendere la casa vale come accettazione tacita: il notaio trascrive l'accettazione sulla base dello stesso atto di vendita, che è un atto pubblico.
- **Le successioni precedenti.** Capita spesso che il defunto avesse ereditato la casa a sua volta, per esempio dai genitori, e che quell'accettazione non sia mai stata trascritta. Il notaio può trascrivere anche quella: sulla base di un atto che conteneva un'accettazione tacita, oppure, con una modifica recente del codice civile, sulla base di una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** resa in un atto notarile dall'erede o da un suo successore, che attesta l'accettazione tacita o l'acquisto della qualità di erede.
- **Successioni mai dichiarate.** Se manca proprio la dichiarazione di successione di un passaggio precedente, va presentata, anche tardiva, prima del rogito. Vedi successione tardiva.

Segnala al notaio fin dall'inizio da dove viene la casa: il controllo della provenienza richiede tempo e non va lasciato all'ultima settimana.

## Documenti necessari

| DOCUMENTO | DOVE SI OTTIENE |
|---|---|
| Ricevuta della dichiarazione di successione | Agenzia delle Entrate (o chi l'ha presentata) |
| Certificato di morte e documenti degli eredi | Comune |
| Visura e planimetria catastale aggiornate (con volture) | Agenzia delle Entrate, servizi catastali |
| Titolo di provenienza del defunto (atto di acquisto o precedente successione) | Archivio notarile o eredi |
| Titoli edilizi e eventuali sanatorie | Ufficio tecnico del Comune |
| Segnalazione certificata di agibilità o certificato di agibilità, se esiste | Ufficio tecnico del Comune |
| Attestato di prestazione energetica (APE) | Tecnico abilitato |
| Certificazioni degli impianti, se disponibili | Archivio di famiglia, installatori |
| Testamento pubblicato, se presente | Notaio |
| Situazione delle spese condominiali e delibere di lavori | Amministratore di condominio |

## Conformità catastale, urbanistica e agibilità

**Catasto.** Nell'atto di vendita gli intestatari devono dichiarare, **a pena di nullità**, che i dati catastali e la planimetria depositata sono conformi allo stato di fatto; in alternativa si allega l'attestazione di un tecnico abilitato. Prima del rogito il notaio verifica anche che gli intestatari catastali coincidano con quelli dei registri immobiliari: per questo le volture della successione devono essere andate a buon fine.

**Urbanistica.** La conformità catastale non basta: la casa deve corrispondere anche ai **titoli edilizi** depositati in Comune. Verande chiuse, soppalchi, pareti spostate senza pratica sono difformità che vanno sanate, quando è possibile, prima di vendere. Per gli edifici la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, l'atto di vendita deve indicare, per dichiarazione di chi vende, gli estremi del permesso di

costruire o del permesso in sanatoria, altrimenti è nullo. Fai fare al tecnico l'accesso agli atti in Comune: vedi immobile irregolare.

**Agibilità.** L'agibilità attesta sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico dell'edificio e degli impianti. Oggi si ottiene con una **segnalazione certificata** presentata dopo nuove costruzioni o interventi che incidono su queste condizioni; per le case più vecchie esiste spesso un certificato di abitabilità o agibilità rilasciato a suo tempo, oppure manca. La mancanza non sempre blocca la vendita, ma va dichiarata nell'atto, incide sul prezzo e può creare problemi con la banca dell'acquirente: chiedi al tecnico e al notaio come gestirla.

**APE.** Il venditore deve avere l'**attestato di prestazione energetica**, metterlo a disposizione di chi compra già all'inizio delle trattative e consegnarlo alla fine. Nel rogito l'acquirente dichiara di averlo ricevuto e una copia va allegata. Se la dichiarazione o l'allegazione mancano, le parti rischiano una sanzione da 3.000 a 18.000 €, in solido e in parti uguali.

## Box: cosa controllerà chi compra

**Cosa controllerà chi compra.** Un acquirente attento, la sua banca e il notaio verificheranno:

- che la **successione** sia stata presentata e le **volture** fatte;
- che l'**accettazione** dell'eredità di tutti i venditori sia trascritta o trascrivibile al rogito;
- la **provenienza**: se la casa era arrivata al defunto per **donazione**, con quali rischi;
- **ipoteche** e pignoramenti dalla visura ipotecaria;
- **conformità catastale e urbanistica**, agibilità, APE;
- presenza di **inquilini** o del **diritto di abitazione** del coniuge;
- **spese condominiali** arretrate e lavori straordinari già deliberati;
- che **tutti gli eredi** firmino, di persona o con procura valida.

Preparare queste risposte prima di mettere in vendita accorcia la trattativa. Approfondisci in cosa controlla l'acquirente.

## Se la casa era stata donata al defunto

Se il defunto aveva ricevuto la casa in **donazione**, per esempio dai suoi genitori, si parla di **provenienza donativa**. Fino al 2025 un legittimario leso dalla donazione poteva, in alcuni casi, agire anche contro chi aveva comprato dal donatario o dai suoi eredi: per questo alcune banche erano prudenti a finanziare l'acquisto.

La **legge 182/2025** ha cambiato le regole: la riduzione della donazione **non pregiudica più i terzi** che hanno acquistato dal donatario, il quale deve invece compensare in denaro i legittimari. La novità si applica alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge; per quelle precedenti c'era un periodo transitorio di sei mesi in cui i legittimari potevano tutelarsi con una domanda di riduzione o un atto di opposizione trascritti. Chiedi al notaio di verificare la tua situazione: vedi anche testamento e legittima.

## Vendere con il coniuge titolare del diritto di abitazione

Il coniuge superstite ha per legge il **diritto di abitazione** sulla casa che era residenza familiare, se era del defunto o comune, e l'uso dei mobili. Il diritto dura tutta la vita e spetta anche quando eredita insieme ai figli.

Per vendere ci sono due strade:

1. **Il coniuge partecipa alla vendita** e rinuncia al diritto nell'atto: la casa si vende libera, al valore pieno. Gli eredi si accordano su come dividere il prezzo, riconoscendo al coniuge, oltre alla sua quota di proprietà, il valore del diritto a cui rinuncia.
2. **Si vende la proprietà gravata dal diritto**: l'acquirente compra una casa che non potrà usare finché il coniuge è in vita. Il prezzo è molto più basso e gli acquirenti sono pochi.

Il valore del diritto di abitazione si calcola di solito in base all'età del coniuge, con criteri simili a quelli dell'usufrutto: fatti fare il conto dal notaio. Vedi il diritto di abitazione del coniuge.

## Quanto costa vendere una casa ereditata

Chi vende non paga imposte sulla vendita in sé: l'imposta di registro è a carico dell'acquirente e, come detto, sulla casa ereditata non c'è plusvalenza tassabile. I costi tipici per gli eredi sono:

- imposte e spese della successione, se non già pagate (stima con il calcolatore delle imposte);
- eventuale sanatoria catastale o urbanistica e l'APE;
- cancellazione di un'ipoteca residua, se c'era un mutuo;
- la provvigione dell'agenzia, se ci si affida a un'agenzia.

## Esempio pratico

Marco e Giulia ereditano a metà dalla madre, vedova, un appartamento che vale **210.000 €**. La madre è morta a febbraio; la successione non è ancora stata presentata. Il tecnico trova una parete spostata non riportata in planimetria.

| PASSAGGIO | COSTO | TEMPO |
|---|---|---|
| Dichiarazione di successione con CAF: ipotecaria 2% e catastale 1% su un valore catastale di 113.400 €, più tassa ipotecaria e bollo | 3.402 + 205 = 3.607 € più compenso del CAF | 6 settimane |
| Aggiornamento della planimetria catastale | 600 € (preventivo del tecnico, esempio) | 3 settimane |
| APE | 200 € (esempio) | 1 settimana |
| Provvigione d'agenzia 3% + IVA (esempio) | 7.686 € | — |
| Ricerca acquirente, preliminare, mutuo e rogito | — | 4 mesi |
| Plusvalenza | 0 € | — |

Il valore catastale dell'esempio deriva da una rendita di 900 €: 900 × 1,05 × 120 = 113.400 €. Dal prezzo di 210.000 € tolgono 12.093 € di costi e restano circa **197.900 €**, cioè circa 98.950 € a testa, prima del compenso del CAF. Dalla decisione di

vendere al rogito passano circa sei mesi, di cui due per mettere in ordine i documenti.

## Checklist operativa

- ☐ Dichiarazione di successione presentata e ricevute conservate.
- ☐ Esito delle volture: tutti gli immobili volturati.
- ☐ Provenienza ricostruita: come era arrivata la casa al defunto?
- ☐ Visura ipotecaria: ipoteche da cancellare?
- ☐ Planimetria confrontata con lo stato reale da un tecnico.
- ☐ Titoli edilizi e agibilità reperiti in Comune.
- ☐ APE pronto prima degli annunci.
- ☐ Accordo scritto tra eredi su prezzo minimo, agenzia e ripartizione di spese e ricavato.
- ☐ Procure per gli eredi lontani (vedi erede all'estero).
- ☐ Spese condominiali in regola e delibere di lavori note.
- ☐ Utenze e casa sgomberata secondo l'accordo con l'acquirente.

## Errori frequenti

| ERRORE | CONSEGUENZA |
|---|---|
| Firmare il preliminare senza aver verificato la conformità | Il rogito slitta, l'acquirente può chiedere la riduzione del prezzo o recedere |
| Mettere in vendita senza APE | Sanzioni e trattative che partono male |
| Scoprire al rogito un'accettazione non trascritta di una successione precedente | Settimane di ritardo per la trascrizione |
| Promettere la casa libera quando il coniuge ha il diritto di abitazione | L'acquirente si ritira o la vendita non si può fare |
| Non decidere prima tra eredi come dividere spese e ricavato | Liti al momento del rogito |

# Quanto tempo serve

Se la dichiarazione è già presentata e la casa è conforme, i tempi sono quelli di una vendita normale. I ritardi nascono quasi sempre da tre cause: dichiarazione di successione non ancora presentata, difformità catastali o edilizie, eredi che non trovano un accordo. Conviene affrontarle subito, anche prima di decidere se vendere.

## Fonti


- Codice civile, art. 476 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art476
- Codice civile, art. 540 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art540
- Codice civile, art. 563 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art563
- Codice civile, art. 732 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art732
- Codice civile, art. 2648 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2648
- TUIR, D.P.R. 917/1986, art. 67 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art67
- Legge 52/1985, art. 29: conformità catastale negli atti (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art29
- D.Lgs. 192/2005, art. 6: attestato di prestazione energetica (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;192~art6
- D.P.R. 380/2001, art. 46: nullità degli atti senza titolo edilizio (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art46
- D.P.R. 380/2001, art. 24: agibilità (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art24
- Agenzia delle Entrate, chi deve presentare la dichiarazione di successione: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/chi-deve-presentare-la-dichiarazione-di-successione
- Agenzia delle Entrate, istruzioni al modello di dichiarazione di successione, fascicolo 1: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/244895/Succ_FASCICOLO_I_Nov_23.pdf/ebc28cca-a79f-5a00-5a9a-7e4b70611a6b?t=1752664229629

# Vendere una casa ereditata con più eredi

Quando una casa è ereditata da più persone, tra gli eredi si crea una **comunione ereditaria**: ognuno è proprietario di una quota ideale dell'intera casa. Per vendere l'immobile intero **devono firmare tutti**, di persona o tramite procura.

Nella maggior parte delle famiglie la vendita "a più mani" funziona senza problemi, a patto di decidere presto tre cose: **il prezzo minimo**, **chi segue la vendita** e **come si dividono spese e ricavato**. Questa guida spiega come farlo, cosa succede quando un erede è lontano o minore, e quali strade restano se qualcuno non è d'accordo.

## Chi firma e come

- **Tutti gli eredi** firmano preliminare e rogito.
- Chi non può essere presente rilascia una **procura notarile** (in Italia o al consolato, se è all'estero).
- Se tra gli eredi c'è un **minore** o una persona sotto tutela o amministrazione di sostegno, serve l'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale, che allunga i tempi.

| EREDE | COME PARTECIPA | COSA PREPARARE | TEMPO IN PIÙ |
|---|---|---|---|
| Presente in Italia | Firma di persona | Documento e codice fiscale | Nessuno |
| Lontano in Italia | Procura notarile a un altro erede o a una persona di fiducia | Procura speciale a vendere, con prezzo minimo | 1–2 settimane |
| All’estero | Procura davanti al consolato o a un notaio locale (con legalizzazione o apostille e traduzione) | Appuntamento consolare | 2–8 settimane |
| Minore | Tramite il genitore o il tutore | Accettazione con beneficio d’inventario e autorizzazione del giudice alla vendita | Alcuni mesi |
| Sotto amministrazione di sostegno | Tramite l’amministratore, se previsto dal decreto | Autorizzazione del giudice tutelare | Alcuni mesi |

Per gli eredi minori ricorda che l’eredità si può accettare **solo con beneficio d’inventario**, e che il giudice, nell’autorizzare la vendita, di solito indica anche come investire la parte del prezzo che spetta al minore. Vedi erede all’estero per i dettagli sulle procure.

## Come si divide il ricavato

Il prezzo si divide in proporzione alle quote. Se manca il testamento, valgono le quote della successione legittima: per esempio, coniuge e due figli ereditano un terzo ciascuno. Il notaio può indicare nell’atto come ripartire il prezzo tra i venditori.

| SITUAZIONE | QUOTE TIPICHE SENZA TESTAMENTO |
|---|---|
| Coniuge e un figlio | 1/2 ciascuno |
| Coniuge e due o più figli | 1/3 al coniuge, 2/3 divisi tra i figli |
| Solo figli | In parti uguali |
| Coniuge, senza figli, con genitori o fratelli del defunto | 2/3 al coniuge, 1/3 agli altri |

Il coniuge ha inoltre per legge il **diritto di abitazione** sulla casa familiare: se vive nella casa, la vendita richiede anche il suo consenso a rinunciare a questo diritto, e il prezzo ne tiene conto.

## Esempio pratico: madre e due figli

Il padre di Ugo e Lia muore senza testamento. Eredi sono la moglie Rosa e i due figli, **un terzo ciascuno**. Rosa vive nella casa, che libera vale **240.000 €**, ma vuole trasferirsi in un appartamento più piccolo vicino a Lia. Tutti sono d'accordo a vendere.

1. **Rosa rinuncia al diritto di abitazione nell'atto di vendita**: così la casa si vende libera, al valore pieno.
2. **Il valore del diritto di abitazione** viene stimato dal notaio in base all'età di Rosa. Nell'esempio, ipotizziamo **45.000 €**: è un numero d'esempio, il calcolo reale dipende dall'età e dai criteri usati.
3. **Ripartizione concordata**: dal prezzo si tolgono le spese di vendita e il valore del diritto di Rosa; il resto si divide per terzi.

| VOCE | IMPORTO |
|---|---|
| Prezzo di vendita | 240.000 € |
| Meno spese (provvigione 3% + IVA, APE: esempio) | −9.000 € |
| Netto | 231.000 € |
| A Rosa per il diritto di abitazione (ipotesi) | 45.000 € |
| Da dividere per terzi | 186.000 € |
| **Rosa** (45.000 + 62.000) | **107.000 €** |
| **Ugo** | **62.000 €** |
| **Lia** | **62.000 €** |

Gli eredi possono anche accordarsi diversamente, per esempio dividendo tutto per terzi se Rosa preferisce così, oppure lasciando a Rosa una parte maggiore perché possa comprare la nuova casa senza mutuo. Non esiste una ripartizione "giusta"

valida per tutti: conta che tutti la conoscano e la accettino prima di firmare, e che Rosa, se è anziana o fragile, sia libera di decidere e ben consigliata. L'importante è **mettere l'accordo per iscritto prima del preliminare** e chiedere al notaio di riportare la ripartizione nell'atto. Vedi il diritto di abitazione del coniuge.

## Secondo esempio: tre fratelli, uno all'estero

Nadia, Omar e Pia ereditano dalla madre, vedova, una casa che vendono a **195.000 €**. Pia vive in Germania e firma una procura al consolato a favore di Nadia. Omar, che abita vicino, ha pagato per tutti 2.400 € di condominio e 600 € di riparazioni dal decesso al rogito.

| VOCE | NADIA | OMAR | PIA |
|---|---|---|---|
| Quota del prezzo (1/3 di 195.000 €) | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € |
| Quota delle spese di vendita (6.000 € in tutto, esempio) | −2.000 € | −2.000 € | −2.000 € |
| Rimborso delle spese anticipate da Omar (3.000 €, 1.000 € a testa) | −1.000 € | +2.000 € | −1.000 € |
| **Incasso netto** | **62.000 €** | **65.000 €** | **62.000 €** |

Omar riceve 2.000 € in più perché gli altri due gli restituiscono la loro parte delle spese anticipate (1.000 € ciascuno); la sua parte, 1.000 €, resta a suo carico. Il notaio può indicare nell'atto i bonifici a ciascun venditore già calcolati in questo modo. La procura di Pia è stata richiesta due mesi prima del rogito: con gli appuntamenti consolari, prima è meglio.

## Come organizzare la vendita tra eredi

Con più venditori la vendita funziona meglio se c'è **un referente**: uno degli eredi, scelto da tutti, che tiene i contatti con l'agenzia, organizza le visite e riferisce agli altri. Le decisioni importanti restano però di tutti.

- **Incarico all'agenzia**: firmato da tutti gli eredi, con prezzo richiesto, prezzo minimo, durata e provvigione chiari.
- **Visite e chiavi**: decidete chi le tiene e chi può accompagnare i visitatori.

- **Proposte d'acquisto**: vanno girate a tutti, per iscritto, con un termine per rispondere.
- **Preliminare**: firmano tutti, anche tramite procura. La caparra va ripartita secondo le quote o lasciata in deposito al notaio fino al rogito, secondo quanto concordato.
- **Rogito**: tutti presenti o rappresentati; ogni erede indica il conto su cui ricevere la sua parte.

## Le tasse quando si vende in più eredi

Per la parte ereditata **nessun erede paga la plusvalenza**, anche se la vendita è subito dopo la successione. Restano due attenzioni:

- l'**IMU** dell'anno è dovuta da ciascun erede per la sua quota fino al mese del rogito;
- se uno degli eredi aveva chiesto in successione l'**agevolazione prima casa**, è lui a rischiare di perderla vendendo entro cinque anni, salvo riacquisto entro un anno di una casa da destinare ad abitazione principale.

Se uno degli eredi aveva comprato la quota di un fratello prima della vendita, su quella parte la plusvalenza può essere tassata: vedi plusvalenza della casa ereditata.

> **Attenzione.** Firmare il preliminare o il rogito vale come **accettazione tacita** dell'eredità per ogni erede che vende. Se uno di voi teme debiti del defunto, deve chiarire la sua posizione prima, con il notaio: dopo la vendita non può più rinunciare. Vedi accettare o rinunciare.

## Spese anticipate da un solo erede

Capita che un erede abbia pagato IMU, condominio o lavori per tutti. Conviene mettere per iscritto prima della vendita come verranno rimborsate: è una delle cause più frequenti di lite al momento del rogito.

Un metodo semplice: un foglio condiviso con data, spesa, importo, chi ha pagato e ricevuta. Al rogito il notaio può far pagare a ciascun venditore la sua parte del prezzo già al netto dei rimborsi. Ricorda che l'**IMU** è un obbligo di ciascun erede per la sua quota: se un fratello l'ha pagata per tutti, va restituita, ma per il Comune ognuno resta debitore della propria parte.

## Il ruolo del notaio quando i venditori sono tanti

Il notaio non rappresenta nessuno degli eredi in particolare: è un pubblico ufficiale che garantisce la regolarità dell'atto. Con più venditori il suo lavoro aumenta, perché deve:

- verificare che **ogni** erede abbia titolo, cioè che la successione sia stata dichiarata e che ciascuno abbia accettato, trascrivendo l'accettazione tacita contenuta nella vendita;
- controllare che le **procure** siano valide e contengano i poteri necessari, compreso il prezzo minimo;
- verificare le **autorizzazioni del giudice** per minori o persone tutelate;
- raccogliere le dichiarazioni di **conformità catastale** da tutti gli intestatari;
- indicare nell'atto la **ripartizione del prezzo** e i pagamenti a ciascun venditore.

Per questo conviene contattarlo presto, già alla firma della proposta d'acquisto, e inviargli subito l'elenco degli eredi con i documenti. Di solito il notaio lo sceglie chi compra, ma nulla vieta agli eredi di chiedergli in anticipo una lista dei documenti necessari.

| DOMANDA DA FARSI PRIMA DI METTERE IN VENDITA | PERCHÉ CONTA |
|---|---|
| Tutti gli eredi sono d'accordo sul prezzo minimo? | Evita di dover dire no a un'offerta già accettata da qualcuno |
| Chi fa da referente con agenzia e acquirenti? | Evita messaggi contraddittori |
| Ci sono eredi lontani, minori o tutelati? | Servono procure o autorizzazioni, da avviare subito |
| Il coniuge superstite vive nella casa? | Il suo diritto di abitazione cambia prezzo e firma |
| Chi ha anticipato spese, e quanto? | Va deciso prima del rogito, non durante |

## Tempi tipici con più eredi

| FASE | TEMPI | COSA PUÒ RALLENTARE |
|---|---|---|
| Accordo su prezzo e agenzia | 2–6 settimane | Stime diverse, eredi che non rispondono |
| Successione e volture | 1–2 mesi | Documenti di più famiglie da raccogliere |
| Procure per eredi lontani | 1–8 settimane | Appuntamenti consolari |
| Autorizzazioni del giudice per minori | Alcuni mesi | Carico del tribunale |
| Ricerca dell'acquirente, preliminare, rogito | Come una vendita normale | Firma di tutti nelle stesse date |

## Se un erede non vuole vendere

Nessun erede può essere obbligato a vendere la casa intera, ma ciascuno può chiedere la divisione o vendere la propria quota. Le strade possibili sono spiegate nella guida sugli eredi in disaccordo.

In sintesi, prima del giudice la legge impone la **mediazione**: per le liti su divisioni e successioni è una condizione per poter fare causa. Il primo incontro si tiene tra 20 e 40 giorni dal deposito della domanda e il procedimento dura al massimo sei mesi, prorogabili con accordo scritto. Le parti partecipano personalmente, assistite da un avvocato.

Se la mediazione fallisce, si può chiedere la **divisione giudiziale**. Una casa di solito non è divisibile in natura: il giudice la assegna per intero a uno dei coeredi, preferibilmente a chi ha la quota maggiore, con un conguaglio in denaro agli altri, oppure, se nessuno la vuole, ne dispone la vendita all'asta. È una strada che richiede spesso anni e costi rilevanti. Vedi divisione giudiziale e, per l'alternativa consensuale, divisione amichevole.

## Se un erede vive nella casa

Ogni comproprietario può usare la casa, ma senza impedire agli altri di farne pari uso. Se un fratello ci vive da solo e gli altri gli hanno chiesto di poterla usare o di metterla in vendita senza ottenere nulla, secondo l'orientamento prevalente può dover pagare un'**indennità di occupazione**, spesso commisurata al valore locativo in proporzione alle quote degli altri. Al rogito questa indennità, se concordata, può essere compensata con le spese che lui ha sostenuto. Vedi se un coerede occupa la casa.

## Se un erede non risponde

Se uno dei chiamati all'eredità non ha mai accettato né rinunciato e non risponde, chiunque vi abbia interesse può chiedere al giudice di fissargli un **termine** per decidere: se lo lascia scadere, perde il diritto di accettare e la sua quota va agli altri chiamati. Se invece ha accettato ma semplicemente non collabora, restano la vendita delle proprie quote o la divisione.

## Checklist per vendere in più eredi

- [ ] Elenco degli eredi con quote, recapiti e residenza.
- [ ] Dichiarazione di successione presentata e volture riuscite.
- [ ] Stima scritta della casa condivisa da tutti.
- [ ] Accordo scritto su prezzo minimo, agenzia, durata dell'incarico.
- [ ] Conteggio delle spese anticipate e criterio di rimborso.
- [ ] Posizione del coniuge sul diritto di abitazione.
- [ ] Procure pronte per chi non sarà presente.
- [ ] Autorizzazioni del giudice per minori o persone tutelate.
- [ ] Ripartizione del prezzo comunicata al notaio prima del rogito.

# Errori frequenti

| ERRORE | CONSEGUENZA |
|---|---|
| Dare l’incarico all’agenzia senza la firma di tutti | L’agenzia non può vendere la casa intera e possono nascere contestazioni sulla provvigione |
| Procura generica o senza prezzo minimo | Il notaio può non accettarla o l’erede lontano si sente scavalcato |
| Rimandare la questione del diritto di abitazione | L’acquirente scopre che la casa non è libera e si ritira |
| Non conteggiare le spese anticipate | Lite al rogito, a volte con firma rifiutata all’ultimo |
| Dimenticare le autorizzazioni per il minore | Il rogito non si può fare nella data prevista |

## Fonti


- Codice civile, art. 540 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art540
- Codice civile, art. 581 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art581
- Codice civile, art. 582 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art582
- Codice civile, art. 732 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art732
- Codice civile, art. 471 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art471
- Codice civile, art. 481 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art481
- Codice civile, art. 713 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art713
- Codice civile, art. 720 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art720
- Codice civile, art. 1102 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1102
- D.Lgs. 28/2010, art. 5: mediazione obbligatoria (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art5
- D.Lgs. 28/2010, art. 6: durata della mediazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art6

# Come stabilire il prezzo di una casa ereditata

**Il prezzo di una casa ereditata si stabilisce partendo dal valore di mercato, non dal valore catastale né da quello scritto nella successione.** Il primo strumento gratuito è l'**Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)** dell'Agenzia delle Entrate, che pubblica ogni sei mesi un intervallo di valori al metro quadro per ogni zona. Poi vanno considerati lo **stato reale** della casa, i **lavori necessari**, la **regolarità** dei documenti e, se gli eredi non sono d'accordo, una **perizia** indipendente.

Fissare il prezzo giusto è anche un modo per evitare conflitti tra fratelli: un numero spiegato e documentato è più facile da accettare di una cifra "sentita al bar".

## Valore catastale e valore di mercato: due cose diverse

| | VALORE CATASTALE | VALORE DI MERCATO |
|---|---|---|
| Che cos'è | Un valore fiscale calcolato dalla rendita catastale | Il prezzo probabile a cui la casa si vende oggi |
| Come si calcola | Per un'abitazione non prima casa: rendita × 1,05 × 120 | Confronto con vendite simili, quotazioni, stima tecnica |
| A cosa serve | Imposte (registro con prezzo-valore, successione e altre) | Trattare la vendita, dividere tra eredi, liquidare un fratello |
| Si aggiorna | Raramente | Continuamente |

Esempio con i numeri della guida dell'Agenzia delle Entrate: una casa con rendita catastale di 900 euro ha un valore catastale di 900 × 1,05 × 120 = **113.400 euro**. Nella stessa guida, quella casa è venduta a **200.000 euro**. Il valore catastale serve a calcolare le imposte con il sistema del prezzo-valore; il prezzo di vendita è un'altra cosa.

Molte famiglie confondono i due valori perché nella dichiarazione di successione compare spesso il valore catastale. Non usarlo per fissare il prezzo: rischi di svendere, o di litigare con chi ha in mente un numero diverso.

# Come usare le quotazioni OMI

L'OMI pubblica, **ogni semestre**, per ogni **zona OMI** di ciascun comune, un intervallo **minimo-massimo** di valori di mercato e di locazione in **euro al metro quadro**, per tipologia (abitazioni civili, economiche, ville, box...) e **stato di conservazione**. Al 15 ottobre 2026, l'ultimo semestre pubblicato è il **primo semestre 2026**.

Passo per passo:

1. Vai alla pagina **Quotazioni immobiliari** dell'Agenzia delle Entrate, oppure usa la **consultazione su mappa** (GEOPOI) e cerca l'indirizzo.
2. Scegli il **semestre** più recente, la **provincia**, il **comune** e la **zona OMI** in cui si trova la casa. Le zone sono raggruppate in fasce: centrale, semicentrale, periferica, suburbana, extraurbana.
3. Seleziona la destinazione **residenziale** e guarda la riga della **tipologia** giusta (per un normale appartamento in condominio, di solito "abitazioni civili" o "abitazioni di tipo economico").
4. Leggi l'**intervallo** di valori di compravendita, minimo e massimo, e lo **stato conservativo** a cui si riferisce: ottimo, normale o scadente. Se ci sono più stati, la scheda indica quello **prevalente**.
5. Moltiplica i valori per la **superficie commerciale** della casa: l'OMI ragiona sulla superficie che comprende i locali principali e, con coefficienti ridotti, accessori e pertinenze, secondo i criteri catastali.

Ricorda le avvertenze dell'Agenzia: le quotazioni **non sostituiscono la stima** del singolo immobile, si riferiscono a immobili **ordinari** nello stato di conservazione prevalente della zona e portano a **indicazioni di larga massima**. Non comprendono case di particolare pregio o in particolare degrado.

## Dall’OMI al prezzo: le correzioni

| FATTORE | EFFETTO SUL PREZZO | COME VALUTARLO |
|---|---|---|
| Stato di conservazione | Una casa da ristrutturare si colloca verso il minimo, o sotto | Confronta con lo stato indicato dall’OMI |
| Lavori necessari | Si sottrae il costo stimato, più un margine per il disturbo e il rischio | Preventivi di un’impresa o stima di un tecnico |
| Piano, ascensore, luce, esposizione | Più o meno valore all’interno dell’intervallo | Annunci e vendite di case simili |
| Classe energetica | Le classi peggiori pesano sulla domanda | APE |
| Conformità catastale e urbanistica | Difformità non sanate rallentano la vendita e riducono il prezzo | Verifica di un tecnico |
| Spese condominiali e lavori deliberati | Lavori già deliberati pesano su chi compra o vanno regolati | Dichiarazione dell’amministratore |
| Casa occupata o con diritti di terzi | Forte riduzione, o vendita impossibile senza accordi | Notaio |
| Arredi e sgombero | Una casa piena si vende peggio | Preventivo di sgombero |

Un controllo utile è guardare gli **annunci** di case simili nella stessa zona, ricordando che sono prezzi richiesti, non prezzi di vendita. Nell’area riservata dell’Agenzia è disponibile anche il servizio di **consultazione dei valori immobiliari dichiarati** negli atti di compravendita, che aiuta a capire quanto si è venduto davvero.

## Esempio pratico: l’appartamento di Teresa e Michele

Teresa e Michele ereditano dal padre un appartamento di **85 metri quadri** commerciali al terzo piano senza ascensore, in una zona semicentrale. Impianti degli anni Settanta, bagno e cucina da rifare. Rendita catastale: 700 euro.

**Valore catastale:** 700 × 1,05 × 120 = **88.200 euro**. È il valore fiscale, non un prezzo.

**OMI (ipotesi):** per la zona e la tipologia, l’intervallo per lo stato “normale” è 1.800-2.400 euro al metro quadro.

- Minimo: 85 × 1.800 = 153.000 euro.
- Massimo: 85 × 2.400 = 204.000 euro.

**Correzioni:**

- lo stato è peggiore del normale: Teresa e Michele si posizionano sul minimo, 153.000 euro;
- terzo piano senza ascensore: chiedono a due agenzie, che consigliano un ulteriore 5% in meno, circa 7.650 euro;
- lavori stimati da un'impresa: 35.000 euro per bagno, cucina e impianti. Ma l'OMI "normale" non presuppone una casa nuova: decidono di considerare metà di quel costo, 17.500 euro, come sconto rispetto a una casa ordinaria.

**Prezzo ragionato:** 153.000 − 7.650 − 17.500 ≈ **128.000 euro**. Mettono in vendita a 135.000 per lasciare margine di trattativa.

Michele avrebbe voluto chiedere 200.000 euro, "perché in zona le case nuove si vendono a quel prezzo". Il calcolo, scritto e spiegato, lo convince che quel numero avrebbe tenuto la casa invenduta per mesi, con IMU e spese che continuano a correre.

## Esempio pratico: la casa al paese

Nadia eredita da sola la casa dei nonni in un piccolo comune dell'entroterra: 140 metri quadri su due piani, piena di mobili, tetto da sistemare. Nel comune l'OMI individua poche zone, e per le abitazioni di tipo economico in stato normale l'intervallo (ipotetico) è 500-750 euro al metro quadro.

- Minimo: 140 × 500 = 70.000 euro.
- Massimo: 140 × 750 = 105.000 euro.

Ma il tetto va rifatto: un'impresa chiede 28.000 euro. Lo sgombero costa 2.500 euro. In paese le case in vendita sono molte e restano sul mercato a lungo. Nadia parte dal minimo, toglie il costo del tetto e dello sgombero e arriva a circa **40.000 euro**. Un'agenzia locale conferma che, in quelle condizioni, un prezzo tra 35.000 e 45.000 euro è realistico.

Il caso mostra un limite dell'OMI: nei piccoli comuni le compravendite sono poche, e lo stato della casa pesa più della quotazione. Qui il confronto con le vendite reali e il parere di chi lavora sul posto valgono quanto la tabella.

## L'OMI serve anche per l'affitto

Le quotazioni OMI comprendono anche i **valori di locazione**, in euro al metro quadro al mese. Possono servire per:

- capire se conviene **affittare** la casa invece di venderla, confrontando il canone possibile con IMU, spese e manutenzione;
- avere un riferimento per l'**indennità** che un coerede potrebbe dover pagare se usa la casa in modo esclusivo (vedi la guida su il fratello che vive nella casa ereditata);
- discutere tra eredi un **accordo d'uso** temporaneo.

Anche qui valgono le stesse cautele: l'intervallo è un riferimento di massima, da adattare alla casa reale.

## Come condividere il prezzo con gli altri eredi

Il prezzo è spesso il punto in cui i fratelli litigano. Qualche accorgimento aiuta:

1. **Mettete i dati in comune**: visura, planimetria, quotazione OMI, preventivi dei lavori, valutazioni delle agenzie.
2. **Scrivete il ragionamento**, non solo il numero: "minimo OMI per lo stato normale, meno il 5% per il piano, meno metà del costo dei lavori".
3. **Fissate un prezzo minimo** sotto il quale nessuno vende, e una data entro cui rivederlo se non arrivano offerte.
4. **Decidete chi tratta** con agenzie e acquirenti, con un mandato chiaro da parte di tutti.
5. Se non vi accordate, **scegliete insieme un tecnico** per la perizia e impegnatevi in anticipo ad accettarne le conclusioni.

## Quando serve una perizia

Una **perizia** è una stima scritta da un tecnico (geometra, architetto, ingegnere) che descrive la casa, verifica i documenti e motiva il valore. L'Agenzia delle Entrate stessa ricorda che la stima di un professionista è l'unico elaborato in grado di descrivere in modo esauriente l'immobile e motivarne il valore.

È consigliabile quando:

- gli eredi **non sono d'accordo** sul valore;
- un erede vuole **comprare le quote** degli altri, e serve un prezzo equo per tutti;
- si fa una **divisione** con conguagli, per ridurre il rischio di contestazioni;
- la casa ha **caratteristiche particolari** (villa, rustico, immobile di pregio o molto degradato);
- ci sono **dubbi di regolarità** da chiarire.

Il costo varia secondo il professionista e la complessità: chiedi un preventivo scritto. Se gli eredi sono in conflitto, scegliete insieme il tecnico e accordatevi prima di accettare la sua stima.

## Quota o casa intera: perché il prezzo cambia

Se un erede vuole vendere **solo la sua quota** a un estraneo, deve prima offrirla agli altri coeredi, che hanno diritto di prelazione (art. 732). E in ogni caso il prezzo di una quota sul mercato è **inferiore** alla parte proporzionale del valore della casa: chi compra entra in comproprietà con persone che non conosce, senza poter usare liberamente la casa.

| COSA SI VENDE | BASE DI CALCOLO | PREZZO REALISTICO |
|---|---|---|
| Casa intera, venduta da tutti | Valore di mercato | Pieno |
| Quota a un coerede | Frazione del valore di mercato | Vicino alla frazione, se c'è accordo |
| Quota a un estraneo | Frazione del valore di mercato | Sensibilmente inferiore, caso per caso |

Esempio: casa da 180.000 euro, tre fratelli. La quota di un terzo "vale" 60.000 euro in proporzione. Venduta a un coerede, il prezzo può essere vicino a 60.000.

Venduta a un investitore esterno, che dovrà poi trattare con gli altri due, l'offerta sarà quasi sempre più bassa. Approfondisci nella guida su vendere la quota di una casa ereditata.

> **Attenzione.** Non fissare il prezzo sul valore catastale o su quello della successione, e non firmare incarichi o preliminari prima di aver accettato l'eredità e verificato i documenti: dare l'incarico di vendita può valere come accettazione tacita. Prima stabilisci un valore realistico e condiviso, poi verifica che la casa sia vendibile, poi metti in vendita.

## Come leggere il mercato oltre l'OMI

Le quotazioni OMI danno un intervallo. Per scegliere dove collocarti al suo interno, guarda anche il mercato reale della zona.

**Gli annunci simili.** Cerca sui portali case nella stessa via o nello stesso quartiere, con superficie, piano e stato simili. Ricorda che sono prezzi richiesti, non prezzi di vendita: di solito la trattativa li abbassa. Le case che restano in vendita per molti mesi sono il segnale di un prezzo troppo alto.

**I prezzi effettivi.** Il prezzo delle compravendite è scritto negli atti. Un agente o un tecnico della zona può dirti a quanto sono state davvero vendute case simili di recente: è il dato più utile.

**La domanda.** Quante visite riceve una casa simile? In quanto tempo si vende? In una zona con poca domanda conviene partire da un prezzo realistico, perché ogni ribasso successivo rende l'annuncio meno attraente.

**Il momento.** I primi giorni dopo la pubblicazione sono quelli con più visite. Un prezzo giusto da subito di solito porta a vendere prima e meglio di un prezzo alto ritoccato più volte.

Metti insieme questi elementi in una tabella semplice: valore OMI, annunci simili, vendite recenti. Condividila con gli altri eredi prima di decidere.

## Gli errori frequenti

**Confondere prezzo richiesto e prezzo di vendita.** Gli annunci non sono vendite concluse.

**Usare il massimo OMI per una casa da ristrutturare.** L'intervallo si riferisce allo stato indicato nella scheda.

**Sottovalutare il costo del tempo.** Ogni mese di attesa costa IMU, condominio, utenze e manutenzione.

**Ignorare i problemi documentali.** Una difformità scoperta al rogito costa più di una verifica fatta prima.

**Valutare la casa "con il cuore".** È normale: era la casa di famiglia. Ma chi compra guarda metri, stato e zona.

## Checklist per fissare il prezzo

- [ ] Recupera visura e planimetria catastale e calcola la superficie commerciale.
- [ ] Consulta l'OMI per l'ultimo semestre e la tua zona.
- [ ] Confronta con annunci e, se puoi, con valori dichiarati di vendite simili.
- [ ] Fai stimare i lavori necessari.
- [ ] Verifica conformità catastale e urbanistica e l'APE.
- [ ] Se c'è disaccordo, fate fare una perizia a un tecnico scelto insieme.
- [ ] Mettete per iscritto il prezzo minimo accettato da tutti gli eredi.

### Fonti


- Agenzia delle Entrate, OMI: quotazioni immobiliari: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/omi/banche-dati/quotazioni-immobiliari
- Agenzia delle Entrate: consultazione delle quotazioni OMI su mappa (GEOPOI): https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/geopoi_omi/index.php
- Agenzia delle Entrate: Guida alla consultazione delle quotazioni OMI (marzo 2026): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/16_03-2026_guida_quotazioni_omi_web
- Agenzia delle Entrate: Manuale dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, edizione 2025: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/265514/Manuale_OMI_2025_03_20.pdf/6ae6f18b-1632-a588-7990-bc94969f354a?t=1742814198800
- Agenzia delle Entrate: Osservatorio del Mercato Immobiliare (area tematica): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/osservatorio-del-mercato-immobiliare-omi
- Agenzia delle Entrate: guida L'acquisto della casa, ottobre 2025 (prezzo-valore e valore catastale): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guida_acquisto_casa_le_imposte_e_le_agevolazioni

- Codice civile, art. 732: prelazione dei coeredi (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art732

# Comprare una casa ereditata: cosa controllano notaio e acquirente

**Chi compra una casa ereditata, e il suo notaio, vogliono essere sicuri di tre cose: che i venditori siano davvero diventati proprietari, che la casa sia libera da sorprese e che sia in regola.** In pratica controllano la **continuità delle trascrizioni** (compresa l'accettazione dell'eredità), la **provenienza** (in particolare se c'è una donazione nella storia della casa), **ipoteche e pignoramenti**, la **conformità catastale e urbanistica**, l'APE e le spese condominiali.

Se sei un erede che vende, conoscere queste verifiche in anticipo ti fa risparmiare mesi: puoi preparare i documenti prima di mettere la casa sul mercato ed evitare che una trattativa salti a un passo dal rogito.

# Le verifiche in sintesi

| VERIFICA | COSA SI CONTROLLA | DOCUMENTO O FONTE | CHI LA PREPARA DI SOLITO |
|---|---|---|---|
| Titolarità | Successione presentata, certificato trascritto, voltura fatta | Dichiarazione di successione, visura catastale | Eredi, con CAF o professionista |
| Accettazione | L'accettazione dell'eredità risulta dai registri immobiliari | Nota di trascrizione dell'accettazione | Notaio |
| Continuità | Tutti i passaggi precedenti sono trascritti | Ispezione ipotecaria ventennale | Notaio |
| Provenienza | Come il defunto aveva acquistato: compravendita, donazione, successione | Atto di provenienza | Eredi (copia), notaio (verifica) |
| Gravami | Ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali | Ispezione ipotecaria | Notaio |
| Catasto | Intestazione corretta e planimetria conforme allo stato di fatto | Visura e planimetria, eventuale attestazione del tecnico | Eredi, con un tecnico |
| Urbanistica | Titoli edilizi e assenza di abusi | Permessi, sanatorie, accesso agli atti in Comune | Eredi, con un tecnico |
| Energia | Attestato di prestazione energetica | APE | Eredi, con un certificatore |
| Condominio | Arretrati, lavori deliberati | Dichiarazione dell'amministratore | Eredi |
| Diritti di terzi | Diritto di abitazione del coniuge, usufrutti, affitti | Successione, contratti | Eredi |

## Titolarità: successione, voltura e accettazione

Dopo la morte, gli eredi presentano la **dichiarazione di successione** all'Agenzia delle Entrate. Per gli immobili, l'Agenzia esegue la **trascrizione del certificato di successione** nei registri immobiliari e la **voltura** in catasto, con le imposte calcolate nella dichiarazione stessa.

Ma la successione è un atto fiscale: **non prova che gli eredi abbiano accettato**. L'art. 2648 del Codice civile prevede che si **trascriva l'accettazione** dell'eredità che comprende immobili. La trascrizione si può fare:

- sulla base di un'**accettazione espressa**, in atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- sulla base di un atto che comporta **accettazione tacita**, se risulta da sentenza, atto pubblico o scrittura autenticata;
- sulla base di un atto notarile che contiene una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** dell'erede, che attesta l'accettazione tacita o l'acquisto della qualità di erede per il possesso dei beni.

In pratica, molto spesso il notaio del rogito inserisce nell'atto di vendita stesso la dichiarazione con cui gli eredi accettano, e ne cura la trascrizione. È comunque un passaggio da segnalare subito: se l'accettazione manca, va sistemata.

## Continuità delle trascrizioni: perché conta

L'art. 2650 stabilisce che, quando un acquisto è soggetto a trascrizione, le trascrizioni successive **non producono effetto** se non è stato trascritto l'atto di acquisto precedente. È la **continuità delle trascrizioni**: ogni passaggio deve "agganciarsi" al precedente nei registri.

Per una casa ereditata, la catena tipica è:

1. atto con cui il defunto aveva comprato o ricevuto la casa (trascritto);
2. accettazione dell'eredità da parte degli eredi (da trascrivere);
3. vendita degli eredi all'acquirente (trascritta dal notaio).

Se manca il secondo anello, la vendita all'acquirente è a rischio rispetto a chi abbia diritti trascritti sulla casa. Il notaio controlla almeno i passaggi degli ultimi vent'anni con l'ispezione ipotecaria. Spesso emergono "vecchie" successioni di nonni mai accettate in modo formale: si sistemano, ma servono tempo e documenti.

## La provenienza da donazione: cosa è cambiato

Fino al 2025, una casa con una **donazione** nella sua storia recente spaventava acquirenti e banche. Il motivo: se la donazione ledeva la quota di legittima di qualche erede del donante, questi poteva chiedere la **riduzione** e, a certe condizioni, la restituzione della casa anche da chi l'aveva comprata dal donatario.

La **legge 182/2025** (art. 44), in vigore dal 18 dicembre 2025, ha cambiato le regole:

- la riduzione della donazione **non pregiudica i terzi** a cui il donatario ha venduto la casa, salvo il caso in cui la **domanda di riduzione** sia stata trascritta prima (art. 563 nel nuovo testo, che richiama l'art. 2652);
- il donatario resta obbligato a **compensare in denaro** i legittimari;
- ipoteche e pesi concessi dal donatario restano efficaci (art. 561 nel nuovo testo).

Le nuove regole si applicano alle **successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025**. Per quelle aperte prima c'è un **regime transitorio**: i legittimari potevano proteggersi notificando e trascrivendo una domanda di riduzione o un atto di opposizione alla donazione **entro sei mesi**; in mancanza, decorsi i sei mesi, le nuove regole si applicano anche alle successioni più vecchie.

Cosa significa in pratica: oggi il notaio verifica nei registri se ci sono **domande di riduzione o opposizioni trascritte**. Se non ce ne sono, la provenienza donativa è, di regola, molto meno problematica di un tempo. Il caso concreto va comunque esaminato, perché le date contano.

## Ipoteche e pignoramenti

L'ipoteca dà al creditore il diritto di far vendere la casa **anche contro il terzo acquirente** (art. 2808). Per questo nessun acquirente compra una casa con ipoteche non cancellate o senza un accordo per cancellarle al rogito.

Le situazioni tipiche:

- **mutuo del defunto ancora in corso**: si estingue con una parte del prezzo, di solito con la banca presente o con accordi precisi, e l'ipoteca viene cancellata;

- **mutuo già estinto ma ipoteca ancora iscritta**: si verifica la cancellazione con la banca;
- **ipoteche di altri creditori o pignoramenti**: vanno risolti prima, spesso pagando il debito con il ricavato. Leggi la guida su casa ereditata con debiti, cartelle o ipoteca.

## Conformità catastale e urbanistica

**Catasto.** Gli atti di vendita devono contenere, **a pena di nullità**, l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione degli intestatari che dati e planimetrie sono **conformi allo stato di fatto**. La dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di un tecnico abilitato. Il notaio verifica anche che gli intestatari catastali corrispondano ai registri immobiliari (L. 52/1985, art. 29). Una casa ereditata ha spesso planimetrie vecchie: un tramezzo spostato può bastare a richiedere un aggiornamento.

**Urbanistica.** Per gli edifici la cui costruzione è iniziata dopo il **17 marzo 1985**, l'atto deve indicare gli estremi del **permesso di costruire** o della sanatoria, altrimenti è nullo (D.P.R. 380/2001, art. 46). Per gli edifici più vecchi valgono regole analoghe con riferimenti diversi. In ogni caso, l'acquirente e la banca che concede il mutuo chiedono di solito una **verifica tecnica** di conformità urbanistica, perché le difformità interne non sanabili possono creare problemi anche dopo.

## APE e spese condominiali

- **APE.** In caso di vendita, il proprietario deve produrre l'**attestato di prestazione energetica**, metterlo a disposizione all'avvio delle trattative e consegnarlo alla fine; nel contratto di compravendita l'acquirente dichiara di averlo ricevuto e una copia va allegata (D.Lgs. 192/2005, art. 6).
- **Condominio.** Chi subentra in un appartamento è obbligato **in solido** con il venditore per i contributi dell'anno in corso e di quello precedente (art. 63 disp. att. c.c.). L'acquirente chiede quindi una dichiarazione dell'amministratore su arretrati e lavori deliberati.

## Diritti di terzi: coniuge, usufrutto, inquilini

Una casa ereditata può essere gravata da diritti che passano all'acquirente o che vanno sistemati prima.

- **Diritto di abitazione del coniuge.** Al coniuge superstite la legge riserva il diritto di abitazione sulla casa che era residenza familiare, se era di proprietà del defunto o comune, anche quando concorre con altri eredi (art. 540). Se il coniuge è vivo e non firma una rinuncia, chi compra potrebbe trovarsi una casa occupata per tutta la vita del coniuge. Il notaio verificherà la situazione e, se serve, farà intervenire il coniuge all'atto.
- **Usufrutto.** Se il defunto era solo nudo proprietario, o se c'è un usufrutto a favore di qualcuno, va chiarito chi vende che cosa. Approfondisci nella guida sulla riunione dell'usufrutto.
- **Inquilini.** Se la casa è affittata, il contratto prosegue con il nuovo proprietario nei casi previsti dalla legge: l'acquirente vuole sapere durata, canone e scadenze.

## Le domande che l'acquirente ti farà

| DOMANDA | COSA RISPONDERE CON I DOCUMENTI |
|---|---|
| "Siete tutti d'accordo a vendere?" | Elenco degli eredi e quote; procure per chi non sarà presente |
| "Avete accettato l'eredità?" | Nota di trascrizione, o disponibilità a farla nel rogito |
| "Come era arrivata la casa a vostra madre?" | Copia dell'atto di provenienza |
| "Ci sono ipoteche?" | Ispezione ipotecaria aggiornata e piano di cancellazione |
| "La planimetria è corretta?" | Planimetria verificata da un tecnico |
| "Ci sono abusi?" | Titoli edilizi e relazione del tecnico |
| "Quanto si paga di condominio? Ci sono lavori?" | Dichiarazione dell'amministratore |
| "Quando si può entrare?" | Data di consegna, casa svuotata |

Arrivare con queste risposte già pronte rende la trattativa più veloce e ti mette in una posizione migliore anche sul prezzo.

## Esempio pratico: la vendita di Roberto e Silvia

Roberto e Silvia ereditano dalla madre un appartamento a Padova e trovano un acquirente a **210.000 euro**. Firmano un preliminare con caparra di 20.000 euro e rogito fissato a 60 giorni. Il notaio dell'acquirente avvia le verifiche e trova tre problemi:

1. **Accettazione non trascritta.** La successione è stata presentata, ma nessuno ha mai accettato in modo formale. Soluzione: dichiarazione degli eredi nell'atto di vendita e trascrizione. Costo e tempi contenuti.
2. **Planimetria non conforme.** Anni fa la madre aveva unito cucina e soggiorno. Serve un tecnico per l'aggiornamento catastale e la verifica edilizia: una spesa da preventivare e tre-quattro settimane di lavoro, se l'intervento è regolarizzabile.
3. **Provenienza donativa.** La madre aveva ricevuto la casa in donazione dal padre nel 2010; il padre era morto nel 2019. Il notaio verifica che non risultino trascritte domande di riduzione o opposizioni entro i sei mesi del regime transitorio della legge 182/2025: non ce ne sono, e la banca dell'acquirente concede il mutuo.

Il rogito slitta di tre settimane, ma si firma. Se Roberto e Silvia avessero preparato tutto **prima** di mettere in vendita la casa, avrebbero evitato il ritardo e la tensione con l'acquirente.

> **Attenzione.** Non firmare un preliminare con date strette prima di aver verificato accettazione, conformità catastale e urbanistica. Se al rogito qualcosa non è a posto per colpa di chi vende, l'acquirente può recedere ed esigere il doppio della caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.). Prima fai controllare i documenti a un tecnico e al notaio, poi fissi le date.

## Come prepararsi da venditore: la checklist

- ☐ Dichiarazione di successione presentata e ricevuta.
- ☐ Visura catastale con intestazione agli eredi (voltura fatta).
- ☐ Copia dell'atto di provenienza del defunto.

- ☐ Ispezione ipotecaria per verificare ipoteche e trascrizioni.
- ☐ Planimetria catastale confrontata con lo stato reale, da un tecnico.
- ☐ Titoli edilizi della casa, con eventuale accesso agli atti in Comune.
- ☐ APE valido.
- ☐ Dichiarazione dell'amministratore su arretrati e lavori.
- ☐ Accordo tra tutti gli eredi su prezzo e firma; procure per chi non può venire.
- ☐ Verifica dei diritti del coniuge superstite o di eventuali usufrutti.

## Gli errori frequenti

**Pensare che la successione basti.** Senza accettazione trascritta, la catena delle trascrizioni non è completa.

**Scoprire le difformità al rogito.** Una verifica tecnica preventiva costa molto meno di una vendita saltata.

**Ignorare la provenienza.** Con la legge 182/2025 il rischio è minore, ma il notaio deve comunque controllare date e trascrizioni.

**Dimenticare un erede.** Per vendere la casa intera firmano tutti, come spiega la guida su vendere una casa ereditata con più eredi.

**Sottovalutare le imposte del venditore.** Di solito la vendita di un immobile ereditato non genera plusvalenza tassata, ma verifica il tuo caso nella guida sulla plusvalenza.

### Fonti


- Codice civile, art. 2648: trascrizione dell'accettazione di eredità (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2648
- Codice civile, art. 2650: continuità delle trascrizioni (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2650
- Codice civile, art. 563: effetti della riduzione della donazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art563
- Legge 182/2025, art. 44: circolazione dei beni provenienti da donazioni (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182~art44
- Legge 52/1985, art. 29: conformità catastale (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art29
- D.P.R. 380/2001, art. 46: nullità degli atti e titoli edilizi (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art46
- D.Lgs. 192/2005, art. 6: attestato di prestazione energetica (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;192~art6

- Disposizioni di attuazione del Codice civile, art. 63: spese condominiali (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art63
- Codice civile, art. 2808: effetti dell'ipoteca (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2808
- Agenzia delle Entrate: istruzioni per la dichiarazione di successione (trascrizione e voltura): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/succ_fascicolo_i_nov_23-3-
- Agenzia delle Entrate: ispezione ipotecaria online: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/ispezione-ipotecaria/ispezione-ipotecaria-online
- Codice civile, art. 540: diritti del coniuge (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art540
- Codice civile, art. 1385: caparra confirmatoria (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1385

VENDERE CASA EREDITATA

# Liquidare i fratelli e tenere la casa: imposte a confronto

**Per tenere la casa ereditata e liquidare i fratelli hai due strade: comprare le loro quote con una compravendita, oppure fare una divisione in cui la casa va a te e paghi agli altri un conguaglio.** Con una sola casa le imposte delle due strade sono spesso simili, perché il conguaglio oltre il 5% della tua quota è tassato come una vendita (art. 34 del D.P.R. 131/1986). La divisione diventa più conveniente quando ci sono **altri beni** da assegnare ai fratelli al posto del denaro.

Questa guida mette a confronto le due strade con tabelle ed esempi numerici, spiega come funziona la **prima casa** in questi casi e come ottenere un **mutuo** per liquidare gli altri eredi.

## Le due strade in breve

| | COMPRAVENDITA DELLE QUOTE | DIVISIONE CON CONGUAGLIO |
|---|---|---|
| Che cos'è | I fratelli ti vendono le loro quote | Si scioglie la comunione: la casa va a te, agli altri denaro o altri beni |
| Chi deve firmare | Tu e i fratelli che vendono | Tutti i comproprietari |
| Imposta di registro | 9%, oppure 2% se prima casa, sul valore delle quote acquistate (minimo 1.000 euro) | 1% sulla parte che corrisponde alla tua quota; aliquota dei trasferimenti sul conguaglio oltre il 5% |
| Imposte ipotecaria e catastale | 50 euro + 50 euro | 200 euro + 200 euro, secondo la prassi dell'Agenzia |
| Prezzo-valore | Sì, se compri un'abitazione come privato e lo chiedi al notaio | Sì, sulla parte di conguaglio relativa all'abitazione |
| Quando conviene | Una sola casa, uno o più fratelli che vogliono uscire | Più beni da ripartire, conguagli piccoli |

Le regole sono quelle in vigore per gli atti stipulati entro il 31 dicembre 2026. Dal 2027 la disciplina dell'imposta di registro confluisce nel D.Lgs. 123/2025: se l'atto è

previsto per il 2027, chiedi al notaio di verificare.

## Che cos'è il prezzo-valore e perché conta

Quando un privato compra un'abitazione da privati, può chiedere al notaio che le imposte si calcolino non sul prezzo, ma sul **valore catastale**: è il sistema del **prezzo-valore**. Nell'atto va comunque indicato il prezzo reale.

- Valore catastale di un'abitazione: **rendita × 1,05 × 120**.
- Se ricorrono i requisiti prima casa: **rendita × 1,05 × 110**.

Il valore catastale è di solito molto più basso del prezzo di mercato, quindi il risparmio è rilevante. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il prezzo-valore si può usare anche nella divisione con conguaglio, limitatamente alla parte di abitazione per cui si paga il conguaglio (circolare 18/E del 2013, che richiama la risoluzione 136/2007).

## Esempio pratico: Carla compra le quote di Dario ed Enrico

Carla, Dario ed Enrico ereditano un terzo ciascuno di un appartamento con **valore di mercato di 240.000 euro** e **rendita catastale di 1.000 euro**. Carla vuole tenerlo e paga **80.000 euro a ciascun fratello**: 160.000 euro in tutto.

**Valori di partenza**

- Valore catastale ordinario: 1.000 × 1,05 × 120 = 126.000 euro; i due terzi valgono **84.000 euro**.
- Valore catastale prima casa: 1.000 × 1,05 × 110 = 115.500 euro; i due terzi valgono **77.000 euro**.

**Strada A: compravendita dei due terzi**

| VOCE | SENZA PRIMA CASA | CON PRIMA CASA |
|---|---|---|
| Registro (prezzo-valore) | 9% di 84.000 = 7.560 euro | 2% di 77.000 = 1.540 euro |
| Ipotecaria | 50 euro | 50 euro |
| Catastale | 50 euro | 50 euro |
| **Totale imposte** | **7.660 euro** | **1.640 euro** |

Senza prezzo-valore, cioè sul prezzo di 160.000 euro, il registro sarebbe di 14.400 euro (9%) o di 3.200 euro (2%).

### Strada B: divisione con conguaglio

La casa intera va a Carla, che riceve più della sua quota di diritto. L'eccedenza (due terzi) supera largamente il 5% della sua quota, quindi è tassata come trasferimento. Semplificando, e usando i valori catastali:

| VOCE | SENZA PRIMA CASA | CON PRIMA CASA, SE APPLICABILE AL CONGUAGLIO |
|---|---|---|
| Registro 1% sulla quota di Carla (un terzo di 126.000) | 420 euro | 420 euro |
| Registro sul conguaglio | 9% di 84.000 = 7.560 euro | 2% di 77.000 = 1.540 euro |
| Ipotecaria | 200 euro | 200 euro |
| Catastale | 200 euro | 200 euro |
| **Totale imposte** | **8.380 euro** | **2.360 euro** |

**Conclusione dell'esempio.** Con una sola casa e tutto il valore pagato in denaro, in questa simulazione la compravendita costa qualche centinaio di euro in meno, per via delle imposte fisse più basse e dell'assenza della parte all'1%. Il risultato reale dipende dai valori che il notaio userà, dall'applicabilità della prima casa e dagli onorari, che vanno sommati alle imposte. Su alcuni casi di conguaglio la giurisprudenza ha dato letture più favorevoli alla divisione: chiedi al notaio di simulare entrambe le strade.

## Quando la divisione conviene davvero

La divisione diventa nettamente più conveniente quando ai fratelli si possono assegnare **altri beni** invece del denaro, così che nessuno riceva più della sua quota.

**Esempio.** Oltre all'appartamento da 240.000 euro, i tre fratelli ereditano un box da 30.000 euro e 210.000 euro tra conti e titoli: massa di 480.000 euro, 160.000 a testa. Carla prende l'appartamento (240.000) e paga 80.000 euro di conguaglio; Dario ed Enrico si dividono box, conti e titoli. Il conguaglio tassato come vendita scende da 160.000 a 80.000 euro: in termini di valore catastale, riguarda un terzo dell'appartamento invece di due terzi, e l'imposta sul conguaglio si dimezza rispetto all'esempio precedente.

Se invece l'appartamento valesse 160.000 euro, cioè esattamente la quota di Carla, e Dario ed Enrico ricevessero beni per 160.000 euro ciascuno, **non ci sarebbe alcun conguaglio**: si pagherebbe solo l'1% sulla massa, più 200 + 200 euro. Le regole sono spiegate nella guida sulla divisione amichevole dal notaio.

## Se compri la quota di un solo fratello

Non sempre tutti vogliono uscire. Prendiamo quattro fratelli, un quarto ciascuno, e una casa da 280.000 euro con rendita di 1.200 euro. Solo Pietro vuole vendere; Laura vuole comprare la sua quota, mentre gli altri due restano.

- Prezzo concordato: un quarto di 280.000 = **70.000 euro**.
- Valore catastale ordinario: 1.200 × 1,05 × 120 = 151.200 euro; un quarto = 37.800 euro.
- Registro al 9% con prezzo-valore: **3.402 euro**, più 50 + 50 euro.

In questo caso la **compravendita** è la strada naturale: una divisione richiederebbe la firma di tutti e quattro e non scioglierebbe la comunione tra chi resta. Dopo l'atto, Laura ha metà della casa e gli altri due fratelli un quarto ciascuno. Se Laura non ha i requisiti prima casa, perché per esempio abita altrove, paga l'aliquota ordinaria; e un mutuo per comprare una quota che non la rende unica proprietaria può essere più difficile da ottenere, perché l'ipoteca dovrebbe gravare su una casa ancora in comproprietà: è una domanda da fare subito alla banca. Conviene allora valutare se

gli altri due fratelli sono disposti a vendere a loro volta, in un unico atto, oppure se è meglio aspettare e liquidare tutti insieme.

## La prima casa: requisiti e attenzioni

Per l'aliquota del 2% servono le condizioni della **nota II-bis** all'art. 1 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 131/1986:

| REQUISITO | IN PRATICA |
|---|---|
| Casa non di lusso | Categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 |
| Residenza | Nel Comune della casa, o trasferita lì entro 18 mesi dall'acquisto (salvo i casi di lavoro previsti) |
| Nessuna casa nello stesso Comune | Non devi essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, di un'altra casa nel Comune |
| Nessuna casa già acquistata con le agevolazioni | Neppure per quote; se ne hai una, puoi impegnarti a venderla entro due anni |

Due attenzioni specifiche per chi compra le quote dei fratelli:

- la **quota già ereditata** dello stesso appartamento va considerata nella verifica dei requisiti, in particolare se in successione hai chiesto le agevolazioni prima casa: il notaio controllerà la tua posizione;
- se vendi o doni la casa acquistata con l'agevolazione **prima di cinque anni**, perdi il beneficio e paghi le imposte ordinarie con una sovrattassa del 30%, salvo che entro un anno compri un'altra casa da adibire ad abitazione principale.

## Il minimo di 1.000 euro

Per le compravendite immobiliari l'imposta di registro proporzionale **non può essere inferiore a 1.000 euro** (art. 10 del D.Lgs. 23/2011). Conta quando compri una quota piccola.

**Esempio.** Luca compra dalla sorella il suo 25% di un bilocale con rendita di 500 euro, con i requisiti prima casa. Valore catastale prima casa: 500 × 1,05 × 110 =

57.750 euro; il 25% vale 14.437,50 euro; il 2% sarebbe 289 euro. Ma scatta il minimo: Luca paga **1.000 euro** di registro, più 50 + 50 euro.

## Il mutuo per liquidare i fratelli

Se non hai la liquidità, puoi chiedere un **mutuo**. Qualche indicazione pratica:

1. **Parti dal prezzo**: una stima indipendente rende più semplice sia l'accordo con i fratelli sia la valutazione della banca. Leggi la guida su come stabilire il prezzo di una casa ereditata.
2. **Chiedi la pre-delibera**: la banca valuta reddito, rata sostenibile e importo.
3. **Prepara i documenti** come per un normale acquisto: successione, accettazione, provenienza, conformità catastale e urbanistica. Le verifiche sono le stesse descritte nella guida su cosa controlla chi compra una casa ereditata.
4. **Coordina la firma**: atto di acquisto delle quote (o divisione) e mutuo si firmano di solito lo stesso giorno, dallo stesso notaio. Con l'atto diventi unico proprietario e la banca iscrive l'ipoteca sull'intera casa.
5. **Valuta il preliminare**: se i tempi della banca sono lunghi, un preliminare con i fratelli fissa prezzo e scadenze.

## Altre cose da sapere

- **Prelazione.** L'obbligo di offrire la quota agli altri coeredi riguarda la vendita a un **estraneo** (art. 732). Se compri tu, che sei coerede, la prelazione non si applica; ma se compri da un solo fratello, gli altri restano comproprietari con te per le loro quote.
- **Accettazione.** Per vendere, i fratelli devono aver accettato l'eredità: la vendita della quota, anzi, comporta accettazione (art. 477 c.c.). Se qualcuno teme debiti, se ne parla prima.
- **Plusvalenza.** Per i fratelli che vendono, la cessione di un immobile ricevuto per successione di solito non genera plusvalenza tassata: vedi la guida sulla plusvalenza.

> **Attenzione.** Non fare “accordi in famiglia” con bonifici ai fratelli senza un atto notarile. Finché non c’è un atto, la casa resta in comproprietà: i soldi versati non ti rendono proprietaria, e in caso di lite o di morte di un fratello la situazione si complica. Prima l’atto (compravendita o divisione), poi o contestualmente i pagamenti, tracciati.

## Come proporre l’acquisto ai fratelli

Comprare le quote è prima di tutto una trattativa in famiglia, e conviene impostarla bene fin dall’inizio.

**Parti da un valore condiviso.** Proponi di far stimare la casa da un tecnico scelto insieme, o da due tecnici, uno a testa, facendo la media. Un numero che nessuno ha “inventato” chiude molte discussioni.

**Spiega cosa risparmiano i fratelli.** Vendendo a te non pagano provvigioni d’agenzia, non devono aspettare un acquirente esterno e non sostengono le spese di gestione della casa durante la vendita. Questo giustifica un prezzo un po’ più basso di quello di mercato, ma la differenza va discussa apertamente.

**Metti la proposta per iscritto.** Una lettera o un’email con il prezzo per ogni quota, i tempi dell’atto, il modo di pagamento (bonifico tracciato al rogito) e chi paga le spese notarili. Le spese di solito sono a carico di chi compra, ma si può concordare diversamente.

**Prevedi un piano B.** Se un fratello non vuole vendere, puoi comprare solo le quote degli altri e restare in comproprietà con lui. In questo caso rileggi la sezione sull’acquisto della quota di un solo fratello.

## Gli errori frequenti

**Non chiedere il prezzo-valore.** Va richiesto espressamente al notaio: senza, le imposte si calcolano sul prezzo.

**Dare per scontata la prima casa.** Il notaio deve verificare i requisiti, compresa la quota ereditata.

**Confrontare solo le aliquote.** Contano anche le imposte fisse, il minimo di 1.000 euro e gli onorari.

**Dimenticare gli altri beni.** Con conti, titoli o altri immobili, una divisione ben costruita può ridurre molto i conguagli.

**Firmare il preliminare prima della delibera del mutuo.** Se la banca non finanzia, rischi la caparra.

# Checklist

- ☐ Stima del valore di mercato condivisa con i fratelli.
- ☐ Visura catastale con la rendita, per calcolare il prezzo-valore.
- ☐ Verifica dei requisiti prima casa con il notaio.
- ☐ Simulazione delle imposte per compravendita e per divisione.
- ☐ Pre-delibera del mutuo, se serve.
- ☐ Documenti della casa pronti (successione, accettazione, conformità).
- ☐ Pagamenti tracciati e contestuali all'atto.

## Fonti


- D.P.R. 131/1986, Tariffa parte prima, art. 1 e nota II-bis: aliquote e prima casa (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131
- D.P.R. 131/1986 (TUR), art. 34: divisioni e conguagli (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art34
- D.Lgs. 23/2011, art. 10: minimo di 1.000 euro e imposte fisse di 50 euro (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art10
- Agenzia delle Entrate: guida L'acquisto della casa, ottobre 2025: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guida_acquisto_casa_le_imposte_e_le_agevolazioni
- Agenzia delle Entrate, circolare 18/E del 29 maggio 2013, par. 2.2 (divisioni): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/299195/Circolare+18+29052013_circolare+18e.pdf/1dbba825-b823-f5a9-45eb-9b5b48496d0f
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 452/2021 (imposte fisse sulla divisione): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+452_2021.pdf/678e58b1-7909-5a77-9393-15f7c1178da4
- Codice civile, art. 732: prelazione dei coeredi (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art732
- Codice civile, art. 728: conguagli in danaro (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art728
- Codice civile, art. 477: la vendita dei diritti di successione importa accettazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art477

TASSE SULLA CASA EREDITATA

# Tasse sulla casa ereditata, tutte le imposte da pagare

Chi eredita una casa paga, in genere, tre imposte legate alla successione: **imposta di successione** (solo oltre le franchigie), **imposta ipotecaria** (2%) e **imposta catastale** (1%), calcolate sul valore catastale. Dopo, ogni anno, paga l'**IMU** se la casa non è la sua abitazione principale. Sulla vendita, invece, di norma **non c'è plusvalenza** da tassare.

Questa pagina è la mappa di tutte le imposte: per ognuna trovi chi paga, quando e quanto, e il rimando alla guida di dettaglio. Conviene pensarle in tre momenti: **una volta sola**, con la dichiarazione di successione (successione, ipotecaria, catastale, bollo e tassa ipotecaria); **ogni anno**, finché la casa resta vostra (IMU, TARI, eventuali imposte sull'affitto); **alla vendita**, quando per la casa ereditata di norma non paghi nulla come venditore.

# Tutte le imposte in una tabella

| IMPOSTA | CHI PAGA | QUANDO | BASE | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| Imposta di successione | Ogni erede o legatario per la sua quota | Entro 90 giorni dal termine della dichiarazione (successioni dal 2025) | Valore netto della quota; per la casa, valore catastale | 4%, 6% o 8% oltre le franchigie |
| Imposta ipotecaria | Gli eredi, con la dichiarazione | Alla presentazione della dichiarazione | Valore catastale degli immobili | 2% (minimo 200 €) o 200 € con prima casa |
| Imposta catastale | Gli eredi, con la dichiarazione | Alla presentazione | Valore catastale | 1% (minimo 200 €) o 200 € con prima casa |
| Imposta di bollo | Gli eredi | Alla presentazione | — | 85 € per circoscrizione (conservatoria) |
| Tassa per i servizi ipotecari e catastali | Gli eredi | Alla presentazione | — | 120 € per conservatoria (65 € trascrizione + 55 € volture) |
| IMU | Ogni erede pro quota; il coniuge se ha il diritto di abitazione | 16 giugno e 16 dicembre | Rendita × 1,05 × 160 | Aliquota del Comune (base 0,86%, fino a 1,06%) |
| TARI | Chi possiede o detiene i locali | Scadenze del Comune | Superficie e tariffe comunali | Variabile |
| IRPEF o cedolare secca (730) | L'erede, nella sua dichiarazione | Dichiarazione dei redditi | Canone se affittata; rendita in alcuni casi | IRPEF ordinaria, o cedolare 21% (10% a canone concordato) |
| Plusvalenza | Nessuno, per la casa ereditata | — | — | 0 € (eccezioni: donazioni, quote comprate, terreni edificabili) |
| Imposte sulla vendita | Chi compra | Al rogito | Prezzo o valore catastale, secondo i casi | A carico dell'acquirente |

## Imposta di successione: aliquote e franchigie

L'imposta si calcola sul valore ereditato da ciascun erede, al netto della franchigia che dipende dal grado di parentela. La **franchigia** è la parte di valore su cui non si paga nulla.

| EREDE | FRANCHIGIA PER EREDE | ALIQUOTA OLTRE LA FRANCHIGIA |
|---|---|---|
| Coniuge e figli (parenti in linea retta) | 1.000.000 € | 4% |
| Fratelli e sorelle | 100.000 € | 6% |
| Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e collaterali fino al 3° grado | nessuna | 6% |
| Altri soggetti | nessuna | 8% |
| Persona con disabilità grave (L. 104/1992) | 1.500.000 € | aliquota del proprio grado |

Esempio: due figli ereditano una casa con valore catastale di 240.000 €. Ognuno riceve 120.000 €, sotto la franchigia di 1 milione: **nessuna imposta di successione**.

**La presunzione del 10%.** La legge considera compresi nell'eredità **denaro, gioielli e mobilia** per un importo pari al **10% del valore netto imponibile** dell'asse ereditario, anche se non li dichiari o li dichiari per meno. Lo si evita solo presentando un inventario analitico redatto secondo il codice di procedura civile. Per coniuge e figli, sotto la franchigia, la presunzione di solito non cambia nulla; per fratelli e altri parenti fa salire l'imposta, come vedi nel secondo esempio.

## Imposte ipotecaria e catastale

Sono dovute ogni volta che nell'eredità c'è un immobile, indipendentemente dal grado di parentela.

- **Ipotecaria: 2%** del valore catastale (minimo 200 €).
- **Catastale: 1%** del valore catastale (minimo 200 €).
- **Con l'agevolazione prima casa**, se almeno un erede ha i requisiti: **200 € + 200 €** in misura fissa. L'agevolazione chiesta da un erede vale anche per gli altri.

A queste si aggiungono l'imposta di bollo (85 €) e la tassa per i servizi ipotecari e catastali (120 € per ogni conservatoria in cui si trovano gli immobili, secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate). Se chiedi l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione, servono altri 32 €.

**I requisiti della prima casa in successione**, in sintesi: la casa non deve essere di lusso (A/1, A/8, A/9) e deve trovarsi nel Comune in cui l'erede ha o stabilisce entro 18 mesi la residenza (o lavora); l'erede non deve avere un'altra casa nello stesso Comune né, in tutta Italia, un'altra casa comprata con le agevolazioni, salvo impegno a venderla entro due anni. I dettagli sono nella guida sulle agevolazioni prima casa.

## Cosa si può togliere dal valore

L'imposta di successione si calcola sul valore **netto**: dall'attivo si tolgono le passività deducibili, che vanno indicate nel quadro ED della dichiarazione e documentate. Le principali sono:

| PASSIVITÀ | CONDIZIONI (IN SINTESI) |
|---|---|
| Debiti del defunto esistenti alla data del decesso | Documentati; per i debiti contratti negli ultimi sei mesi valgono limiti specifici |
| Mutuo residuo sulla casa | Con la certificazione della banca del debito alla data del decesso |
| Spese mediche e chirurgiche degli ultimi sei mesi | Sostenute dagli eredi, con regolari quietanze |
| Spese funerarie | Con quietanze, fino a 1.032,91 € |

Le passività riducono la base dell'imposta di successione, non quella di ipotecaria e catastale, che restano calcolate sul valore catastale degli immobili. Per coniuge e figli sotto la franchigia, quindi, dedurre i debiti di solito non cambia quanto si paga; per fratelli e altri parenti sì.

## Quando e come si paga

Ipotecaria, catastale, bollo e tassa ipotecaria si pagano alla presentazione della dichiarazione, di solito con addebito sul conto indicato nel modello. Per le successioni aperte dal 2025 l'imposta di successione è **autoliquidata** dagli eredi e va versata entro **90 giorni dal termine** di presentazione della dichiarazione (non dalla data di invio). Si può rateizzare se l'importo è almeno 1.000 €: acconto di almeno il 20% entro i 90 giorni e il resto in 8 rate trimestrali, fino a 12 sopra i 20.000 €. L'ufficio controlla l'autoliquidazione e, se trova una maggiore imposta, notifica un avviso di liquidazione entro due anni dalla presentazione.

Il **valore catastale** si ottiene così: rendita catastale × 1,05 × coefficiente: 110 per la casa per cui si chiede l'agevolazione prima casa, 120 per le altre abitazioni e le pertinenze, 60 per gli uffici, 40,8 per i negozi. Calcola il tuo caso con il calcolatore delle imposte.

## Esempio pratico 1: due figli

Laura e Davide ereditano dalla madre vedova, senza testamento, un appartamento (A/2, rendita 1.000 €) e un conto con 40.000 €. Entrambi hanno già una casa nello stesso Comune: niente agevolazione prima casa.

| PASSAGGIO | CALCOLO | IMPORTO |
|---|---|---|
| Valore catastale della casa | 1.000 × 1,05 × 120 | 126.000 € |
| Conto corrente | — | 40.000 € |
| Asse senza presunzione | 126.000 + 40.000 | 166.000 € |
| Presunzione 10% (denaro, gioielli, mobilia) | 166.000 × 10% | 16.600 € |
| Asse imponibile | | 182.600 € |
| Quota di ciascun figlio | 182.600 / 2 | 91.300 € |
| Imposta di successione | 91.300 sotto 1.000.000 € | 0 € |
| Imposta ipotecaria | 126.000 × 2% | 2.520 € |
| Imposta catastale | 126.000 × 1% | 1.260 € |
| Tassa servizi ipotecari e catastali | 1 conservatoria | 120 € |
| Imposta di bollo | | 85 € |
| **Totale da versare** | | **3.985 €** |

Ogni anno, poi, Laura e Davide pagano l'IMU sulla loro metà, perché nessuno dei due ci abita. **Se Davide avesse i requisiti prima casa** (per esempio, non ha altre case in quel Comune e vi trasferisce la residenza entro 18 mesi), ipotecaria e catastale scenderebbero a 200 € ciascuna: totale 605 €, con un risparmio di 3.380 €.

## Esempio pratico 2: due fratelli

Sergio muore senza coniuge, figli né genitori viventi, e senza testamento. Eredita il fratello Ivo e la sorella Nadia, a metà. Nell'eredità ci sono un appartamento (A/3, rendita 1.200 €) e conti per 90.000 €. Per semplicità non consideriamo debiti e spese funerarie, che in parte si possono dedurre.

| PASSAGGIO | CALCOLO | IMPORTO |
|---|---|---|
| Valore catastale della casa | 1.200 × 1,05 × 120 | 151.200 € |
| Conti | — | 90.000 € |
| Asse senza presunzione | | 241.200 € |
| Presunzione 10% | 241.200 × 10% | 24.120 € |
| Asse imponibile | | 265.320 € |
| Quota di ciascun fratello | 265.320 / 2 | 132.660 € |
| Parte oltre la franchigia | 132.660 − 100.000 | 32.660 € |
| Imposta di successione per ciascuno | 32.660 × 6% | 1.959,60 € |
| Imposta di successione totale | × 2 | 3.919,20 € |
| Imposta ipotecaria | 151.200 × 2% | 3.024 € |
| Imposta catastale | 151.200 × 1% | 1.512 € |
| Tassa ipotecaria e bollo | 120 + 85 | 205 € |
| **Totale** | | **8.660,20 €** |

Ipotecaria, catastale, tassa e bollo (4.741 €) si versano con la dichiarazione; l'imposta di successione (3.919,20 €) entro 90 giorni dal termine di presentazione. Senza la presunzione del 10%, ciascun fratello avrebbe pagato 1.236 € invece di 1.959,60 €: per questo, se i mobili non hanno valore, alcuni eredi valutano l'inventario. Se uno dei due fratelli avesse i requisiti prima casa, ipotecaria e catastale scenderebbero a 400 € in tutto.

## IMU sulla casa ereditata

Dalla data del decesso ogni erede paga l'IMU per la propria quota, se la casa non è la sua abitazione principale. Se il coniuge superstite vive nella casa, è lui a pagarla in quanto titolare del diritto di abitazione e, trattandosi di abitazione principale non di lusso, di norma è esente. Approfondisci nella guida sull'IMU della casa ereditata, con il calcolo del primo anno pro quota e la riduzione per comodato.

## TARI, redditi, ISEE e bonus edilizi

- **TARI.** È la tassa sui rifiuti: la paga chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali suscettibili di produrre rifiuti. Se più persone possiedono la casa, sono obbligate in solido. Riduzioni ed esenzioni per le case vuote dipendono dal regolamento del Comune: comunica il cambio di intestatario. Vedi la guida sulla TARI.
- **Dichiarazione dei redditi.** La casa ereditata entra nella tua dichiarazione dall'anno del decesso. Se è affittata, dichiari il canone (IRPEF o cedolare secca); se non lo è, di norma l'IMU sostituisce l'IRPEF, ma ci sono eccezioni. Gli eredi presentano anche, se dovuta, l'ultima dichiarazione del defunto. Vedi la casa ereditata nel 730.
- **ISEE.** La quota di casa ereditata entra nel patrimonio immobiliare della tua DSU. Se chiedi prestazioni agevolate, chiedi al CAF da quale anno va indicata.
- **Bonus edilizi.** Se il defunto stava usando detrazioni per ristrutturazioni, le rate residue passano **per intero** solo all'erede che conserva la **detenzione materiale e diretta** della casa (per esempio ci abita). Se la casa viene affittata o venduta, le cose cambiano: chiedi al commercialista.

## Plusvalenza: perché di norma non si paga

La tassazione della plusvalenza sulla vendita entro cinque anni riguarda gli immobili acquistati a titolo oneroso. La casa ricevuta in successione è esclusa. Dettagli, e le eccezioni per case donate, quote comprate e terreni, nella guida sulla plusvalenza della casa ereditata.

## Checklist fiscale per gli eredi

- ☐ Visure catastali con le rendite di tutti gli immobili.
- ☐ Saldi di conti e titoli alla data del decesso.
- ☐ Documenti di debiti e spese funerarie da dedurre.
- ☐ Verifica dei requisiti prima casa di ciascun erede.
- ☐ IBAN del conto per l'addebito delle imposte.
- ☐ Calcolo dell'imposta di successione e scelta se rateizzare.
- ☐ Aliquota IMU del Comune e prima rata dopo il decesso.

- ☐ Cambio di intestazione della TARI.
- ☐ Ultima dichiarazione dei redditi del defunto e prima dichiarazione con la casa ereditata.

> **Attenzione.** La dichiarazione di successione va presentata **entro 12 mesi** dal decesso. In ritardo si pagano sanzioni, che si possono ridurre con il ravvedimento: vedi la successione tardiva e i costi della successione.

## Errori frequenti

| ERRORE | CONSEGUENZA |
|---|---|
| Calcolare le imposte sul valore di mercato | Si sovrastima la spesa; la base corretta per la casa è di norma il valore catastale |
| Non chiedere la prima casa quando un erede ha i requisiti | Si pagano ipotecaria e catastale al 3% invece di 400 € fissi |
| Chiedere la prima casa senza i requisiti | Recupero delle imposte ordinarie con interessi ed eventuali sanzioni |
| Dimenticare la presunzione del 10% | L'imposta di successione autoliquidata risulta più bassa: avviso di liquidazione con la differenza |
| Lasciare scadere i 90 giorni per l'imposta | Sanzioni e interessi per il versamento tardivo |

> **Novità dal 2027.** Dal 1° gennaio 2027 il Testo unico sulle successioni confluisce nel nuovo testo unico dei tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025). Le regole descritte qui valgono per le successioni aperte nel 2025 e nel 2026; aggiorneremo la guida con i nuovi riferimenti.

## Fonti


- Testo unico successioni, D.Lgs. 346/1990 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346
- Testo unico successioni, art. 9: attivo ereditario e presunzione del 10% (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art9
- Riforma delle successioni, D.Lgs. 139/2024 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139

- Agenzia delle Entrate, dichiarazione di successione: come pagare le imposte: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/imposte-dichsucc
- Agenzia delle Entrate, guida "Dichiarazione e imposta di successione" (giugno 2026): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9611273/Dichiarazione+e+Imposta+di+successione.pdf/8883f1f7-2661-a905-a195-57f1e216b8b2
- Agenzia delle Entrate, istruzioni al modello di dichiarazione di successione, fascicolo 1: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/244895/Succ_FASCICOLO_I_Nov_23.pdf/ebc28cca-a79f-5a00-5a9a-7e4b70611a6b?t=1752664229629
- Legge 160/2019, art. 1, commi 738 e seguenti: IMU (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
- Legge 147/2013, art. 1, commi 641 e seguenti: TARI (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147
- D.Lgs. 23/2011, art. 3: cedolare secca sugli affitti (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art3
- TUIR, D.P.R. 917/1986, art. 16-bis: detrazioni per ristrutturazioni (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art16bis

# Plusvalenza sulla casa ereditata, quando si paga

**Sulla vendita di una casa ereditata, di norma, non si paga alcuna imposta sulla plusvalenza**, anche se la vendita avviene subito dopo la successione. È una delle differenze più importanti rispetto alla casa comprata. Le eccezioni riguardano casi precisi: la casa ricevuta in donazione, la quota comprata da un coerede e i terreni edificabili.

La **plusvalenza** è il guadagno che ottieni vendendo un bene a un prezzo più alto di quello che ti è costato. Per gli immobili la legge la tassa solo in alcuni casi, come "reddito diverso".

## La regola

Il Testo unico delle imposte sui redditi (art. 67) tassa come "reddito diverso" la plusvalenza ottenuta vendendo, entro cinque anni, un immobile **acquistato a titolo oneroso**, cioè comprato. La casa ricevuta per successione non è un acquisto a titolo oneroso, e la norma la esclude espressamente ("esclusi quelli acquisiti per successione"): per questo la plusvalenza non è tassabile.

| COME HAI RICEVUTO LA CASA | PLUSVALENZA TASSABILE SE VENDI ENTRO 5 ANNI? |
|---|---|
| Successione (eredità o legato) | No |
| Donazione | Dipende da quando e a che prezzo l'aveva acquistata il donante |
| Acquisto | Sì, salvo eccezioni (per esempio se è stata abitazione principale per la maggior parte del periodo) |
| Quota comprata da un coerede | Sì, per la sola quota comprata, alle condizioni dell'acquisto |
| Terreno edificabile, anche ereditato | Sì, sempre, indipendentemente da quando lo vendi |
| Casa con lavori Superbonus conclusi da meno di 10 anni | No, se ricevuta per successione |

Non conta né quanto tempo è passato dal decesso né quanto valeva la casa in successione: anche se compri a 0 e vendi a 200.000 €, sulla parte ereditata non devi nulla al fisco come imposta sul reddito. Per capire quale riga della tabella ti riguarda, guarda l'atto con cui la casa è arrivata a te e, se c'è una donazione, anche quello precedente: il notaio li ricostruisce comunque prima del rogito.

## Esempio pratico: la casa ereditata

Giulia eredita da sola la casa del padre, morto a gennaio 2026. Nella dichiarazione di successione la casa ha un valore catastale di 150.000 €. Ad agosto 2026 la vende a 210.000 €.

- Prezzo di vendita: 210.000 €.
- "Costo" della casa ai fini fiscali: non rileva, perché la plusvalenza non è tassata.
- Imposta sulla plusvalenza: **0 €**.

Giulia non deve indicare la vendita nella dichiarazione dei redditi. Paga solo le spese della vendita (agenzia, APE, eventuali sanatorie). L'imposta di registro sull'atto la paga chi compra.

## Esempio pratico: la casa donata

Il padre di Luca ha comprato un appartamento nel 2023 a 200.000 €, con 3.000 € di spese notarili. Nel 2024 lo dona a Luca. Nel 2026 Luca, che non ci ha mai abitato, lo vende a 230.000 €.

Per la donazione i cinque anni si contano **dall'acquisto del donante**, cioè dal 2023: la vendita del 2026 è entro i cinque anni. Come prezzo di acquisto si usa **quello sostenuto dal donante**, aumentato dell'eventuale imposta di donazione e dei costi inerenti.

| PASSAGGIO | IMPORTO |
|---|---|
| Prezzo di vendita | 230.000 € |
| Meno prezzo pagato dal padre | −200.000 € |
| Meno spese notarili di acquisto (costo inerente) | −3.000 € |
| **Plusvalenza** | **27.000 €** |
| Imposta sostitutiva 26%, se chiesta al notaio | 7.020 € |

Se invece Luca o i suoi familiari avessero abitato nella casa come abitazione principale per la maggior parte del periodo tra l'acquisto e la vendita, la plusvalenza non sarebbe tassata. Se il padre l'avesse comprata nel 2019, la vendita del 2026 sarebbe oltre i cinque anni: nessuna imposta.

## Esempio pratico: la quota comprata dal fratello

Marco ed Elena ereditano a metà una casa. Nel 2026 Marco compra la quota di Elena per 90.000 €, con 2.500 € di spese. Nel 2028 vende l'intera casa a 200.000 €, senza esserci mai andato a vivere.

- **Metà ereditata**: ricavo 100.000 €, nessuna imposta.
- **Metà comprata**: ricavo 100.000 € − 90.000 € − 2.500 € = **7.500 € di plusvalenza**, tassabile perché venduta entro cinque anni dall'acquisto. Con l'imposta sostitutiva del 26%: 1.950 €.

Se Marco avesse abitato nella casa come abitazione principale per la maggior parte dei due anni, nemmeno la quota comprata sarebbe tassata. Attenzione: se la quota arriva non con una compravendita ma con una **divisione con conguaglio**, la qualificazione può essere diversa. È un punto tecnico da verificare con il notaio. Vedi anche comprare la quota dei fratelli.

## L'eccezione dei terreni edificabili

La regola di favore vale per i fabbricati, non per i **terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria** secondo il piano urbanistico al momento della vendita. Su questi la

plusvalenza è tassata **sempre**, anche se il terreno è stato ereditato e anche dopo cinque anni.

Per un terreno ereditato, il prezzo di acquisto da cui partire è **il valore dichiarato nella dichiarazione di successione** (o quello poi definito dall'ufficio), aumentato dell'imposta di successione e dei costi successivi inerenti. Il costo dei terreni edificabili è anche rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo. Per questo, quando nell'eredità c'è un terreno edificabile, conviene dichiarare in successione un valore realistico, non il minimo possibile: un valore troppo basso aumenta la plusvalenza futura.

**Esempio.** Nella successione di Rita un terreno edificabile è dichiarato per 40.000 €. Tre anni dopo il figlio lo vende a 70.000 €. La plusvalenza parte da circa 30.000 €, meno la rivalutazione e i costi documentati, ed è tassabile. Il calcolo esatto e il modo di tassazione vanno verificati con il commercialista.

## Altri casi che creano dubbi

**La casa comprata dal defunto da poco.** Non conta quando il defunto l'aveva comprata: anche se l'aveva acquistata un anno prima di morire, per gli eredi la casa arriva per successione ed è esclusa. I cinque anni non "passano" agli eredi, a differenza di quanto accade con la donazione.

**La casa ricevuta per legato.** Il legato è un bene lasciato con il testamento a una persona determinata, senza che diventi erede di tutto. Anche il legato è un acquisto per successione: vale la stessa esclusione.

**La metà del coniuge superstite.** Spesso la casa era in comunione tra i coniugi. Alla morte di uno, la sua metà passa in successione, mentre l'altra metà resta del coniuge superstite **a titolo di acquisto**. Esempio: Franco e Maria comprano una casa al mare nel 2023 per 240.000 €. Franco muore nel 2025 e Maria, con i figli, vende tutto nel 2026 a 280.000 €. Sulla metà di Franco, ereditata, non c'è plusvalenza. Sulla metà di Maria sì, perché l'ha comprata meno di cinque anni prima: 140.000 € − 120.000 € – la sua parte di spese di acquisto. Se invece la casa fosse stata l'abitazione principale della coppia per la maggior parte del periodo, anche la metà di Maria sarebbe esclusa.

**I lavori con i bonus edilizi.** La legge tassa anche le plusvalenze sulla vendita di case su cui sono stati fatti lavori Superbonus conclusi da meno di dieci anni, ma esclude espressamente gli immobili acquisiti per successione. Diverso è il tema delle **detrazioni** per ristrutturazione non ancora usate dal defunto: passano per intero solo all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta della casa, e in caso di vendita le quote residue passano di regola all'acquirente, salvo diverso accordo scritto nell'atto. Se ci sono detrazioni in corso, parlane con il notaio prima del rogito.

**Il valore in successione e quello di vendita.** Molti temono che vendere a un prezzo molto più alto del valore catastale indicato in successione crei problemi. Per la casa non è così: la successione si calcola di norma sul valore catastale, la vendita sul prezzo di mercato, e la differenza non è tassata come plusvalenza. Il prezzo va però dichiarato per intero nell'atto.

## Cosa resta da pagare quando vendi

- Nessuna imposta sulla vendita a carico del venditore: l'imposta di registro la paga chi compra.
- Eventuale perdita dell'**agevolazione prima casa** chiesta in successione, se vendi entro cinque anni dall'apertura della successione. La decadenza non scatta se entro **un anno** dalla vendita riacquisti un'altra casa da destinare ad abitazione principale (il termine di due anni introdotto dalla legge di bilancio 2025 riguarda un caso diverso: la vendita della casa già posseduta quando se ne compra una nuova con l'agevolazione). Conferma il termine con il notaio. Se perdi l'agevolazione, paghi la differenza tra imposte fisse e ordinarie, con interessi ed eventuali sanzioni. Verifica il tuo caso con il notaio e vedi agevolazioni prima casa.
- Spese per conformità, APE ed eventuale provvigione d'agenzia.
- La quota di **IMU** dell'anno, fino al mese del rogito.

| VOCE | CHI PAGA | QUANTO, INDICATIVAMENTE |
|---|---|---|
| Imposta sulla plusvalenza (casa ereditata) | Nessuno | 0 € |
| Imposta di registro, ipotecaria e catastale sulla vendita | Chi compra | Dipende dal tipo di acquisto |
| Onorario del notaio per il rogito | Di solito chi compra | Secondo preventivo |
| Recupero imposte prima casa, se decadi | Chi aveva chiesto l'agevolazione | Differenza tra imposte ordinarie e fisse, più interessi ed eventuali sanzioni |
| APE, sanatorie, cancellazione ipoteca | Chi vende | Secondo preventivo del tecnico e del notaio |
| IMU fino al rogito | Chi vende | Pro quota e pro mese |

## Vendere subito o aspettare: il fisco non è un buon motivo per rinviare

Poiché la plusvalenza sulla casa ereditata non è tassata, non c'è nessun vantaggio fiscale nell'aspettare cinque anni. Anzi, ogni anno di attesa costa. Con una casa di rendita 800 € e un'aliquota IMU d'esempio dell'1,06%, l'IMU è di circa 1.425 € l'anno; aggiungendo condominio, utenze e manutenzione si superano facilmente i 4.000 € l'anno. Il confronto completo, con un esempio su cinque anni, è nella guida vendere, affittare o tenere.

Le buone ragioni per aspettare sono altre: il tempo del lutto, un accordo da trovare tra eredi, documenti da sistemare, un erede che vuole andarci a vivere. Le ragioni fiscali, per la casa ereditata, quasi mai.

| DOMANDA DA FARE AL NOTAIO PRIMA DEL PRELIMINARE | PERCHÉ |
|---|---|
| La provenienza è tutta per successione? | Se c'è una donazione o un acquisto nella catena, cambia la tassazione |
| In successione è stata chiesta l'agevolazione prima casa? | Per valutare la decadenza e il riacquisto entro un anno |
| Ci sono detrazioni per lavori ancora in corso? | Per decidere a chi vanno le quote residue |
| Serve l'imposta sostitutiva? | Solo se c'è una quota comprata o donata tassabile |

## Come si paga quando è dovuta

Quando c'è una plusvalenza tassabile, hai due strade:

1. **Imposta sostitutiva del 26%**: la chiedi al notaio al momento del rogito. Il notaio calcola e versa l'imposta, ricevendo da te la somma, e comunica i dati all'Agenzia delle Entrate. È la via più semplice.
2. **Dichiarazione dei redditi**: indichi la plusvalenza nella dichiarazione dell'anno successivo e la paghi secondo le regole IRPEF. Valuta con il commercialista quale delle due conviene nel tuo caso.

## Checklist prima di vendere

- ☐ Ricostruisci **come** hai ricevuto ogni quota della casa: successione, donazione, acquisto.
- ☐ Per una casa donata, recupera l'**atto di acquisto del donante** con data e prezzo.
- ☐ Per una quota comprata da un coerede, conserva atto e spese.
- ☐ Verifica se qualcuno di voi ha avuto la casa come **abitazione principale** e per quanto tempo.
- ☐ Controlla se in successione è stata chiesta l'**agevolazione prima casa** e da chi.
- ☐ Se c'è un terreno, chiedi al Comune il **certificato di destinazione urbanistica**.
- ☐ Chiedi al notaio, prima del preliminare, se applicare l'imposta sostitutiva.

# Errori frequenti

| ERRORE | CONSEGUENZA |
|---|---|
| Pensare che la regola dei cinque anni valga anche per la casa ereditata | Si rinvia la vendita senza motivo, pagando IMU e spese inutili |
| Trattare una casa donata come una casa ereditata | Si omette una plusvalenza tassabile: accertamento con imposta, interessi e sanzioni |
| Dimenticare che la quota comprata dal fratello è un acquisto | Plusvalenza non dichiarata sulla quota comprata |
| Dichiarare in successione un valore minimo per un terreno edificabile | La plusvalenza alla vendita risulta più alta |
| Vendere entro cinque anni la casa ereditata con l'agevolazione prima casa senza riacquistare | Si perde l'agevolazione e si pagano le imposte ordinarie, con interessi ed eventuali sanzioni |

**Attenzione.** Vendere la casa vale come **accettazione tacita** dell'eredità. Se non hai ancora deciso se accettare, o se temi debiti del defunto, chiarisci prima questo punto: vedi accettare o rinunciare.

Dal 1° gennaio 2027 l'art. 67 del TUIR è sostituito dal nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): aggiorneremo il riferimento appena verificata la nuova norma. Il quadro normativo cambia: verifica sempre la data di aggiornamento di questa pagina e chiedi conferma al tuo commercialista o notaio prima della vendita.

## Fonti


- TUIR, D.P.R. 917/1986, art. 67 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art67
- TUIR, D.P.R. 917/1986, art. 68 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art68
- TUIR, D.P.R. 917/1986, art. 16-bis: detrazioni per ristrutturazioni (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art16bis
- Legge 266/2005, art. 1, comma 496: imposta sostitutiva sulle plusvalenze (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266

- Agenzia delle Entrate, istruzioni al modello di dichiarazione di successione, fascicolo 1: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/244895/Succ_FASCICOLO_I_Nov_23.pdf/ebc28cca-a79f-5a00-5a9a-7e4b70611a6b?t=1752664229629

TASSE SULLA CASA EREDITATA

# IMU sulla casa ereditata, chi paga e quanto

**Dalla data del decesso, ogni erede paga l'IMU sulla propria quota della casa ereditata**, a meno che la casa non diventi la sua abitazione principale. L'eccezione più importante è il coniuge superstite che vive nella casa: è lui a essere tenuto all'IMU, e di norma è esente.

L'IMU (imposta municipale propria) è l'imposta che si paga al Comune per il **possesso** di immobili. Possessore, per l'IMU, è il proprietario oppure chi ha sulla casa un diritto reale di usufrutto, uso o **abitazione**. Quando ci sono più eredi, ognuno ha un'obbligazione autonoma: paga la sua parte, con le sue eventuali esenzioni, e non risponde dei mancati pagamenti degli altri.

## Chi paga

| SITUAZIONE | CHI PAGA L'IMU |
|---|---|
| Casa vuota o affittata, più eredi | Ogni erede per la propria quota |
| Il coniuge superstite vive nella casa familiare | Il coniuge, titolare del diritto di abitazione; esente se abitazione principale non di lusso |
| Un erede ci va a vivere e vi porta la residenza | Esente per la sua quota; gli altri eredi pagano per le loro |
| Casa data in comodato registrato a un figlio dell'erede | L'erede, con base imponibile ridotta del 50% se ha i requisiti |
| Casa inagibile e di fatto non utilizzata | Ogni erede, con base imponibile ridotta del 50% |
| Casa di lusso (A/1, A/8, A/9) abitata da un erede | L'erede, anche se è la sua abitazione principale, con aliquota e detrazione dedicate |

## Scadenze

L'IMU si paga in due rate: **acconto entro il 16 giugno** e **saldo entro il 16 dicembre**. Si può anche pagare tutto in un'unica soluzione entro il 16 giugno. L'acconto si calcola con aliquota e detrazioni dell'anno precedente; il saldo conguaglia con

quelle dell'anno in corso. Aliquote e detrazioni le decide ogni Comune con una delibera, pubblicata sul sito del Comune e del Dipartimento delle finanze. Si paga con il modello F24, anche online dalla banca o dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate: ogni erede compila il proprio, con il proprio codice fiscale e il codice del Comune.

## Come si calcola

Il calcolo segue quattro passaggi:

1. **Base imponibile**: rendita catastale × 1,05 (rivalutazione del 5%) × moltiplicatore. Per le abitazioni (gruppo A, escluso A/10) e per cantine, box e tettoie (C/2, C/6, C/7) il moltiplicatore è **160**.
2. **Imposta annua**: base imponibile × aliquota del Comune. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale è lo **0,86%**; il Comune può aumentarla fino all'**1,06%** o ridurla fino ad azzerarla.
3. **Quota**: imposta annua × quota di proprietà dell'erede (per esempio 1/2, 1/3).
4. **Mesi**: × mesi di possesso / 12. Un mese conta per intero se il possesso è durato più della metà dei giorni; il giorno del passaggio si conta in capo a chi subentra.

## Esempio pratico: il primo anno, pro quota

Sara e Paolo ereditano in parti uguali la casa della madre, vedova, morta il **20 marzo 2026**. La madre ci viveva con la residenza; Sara e Paolo vivono altrove, ciascuno in casa propria. L'aliquota del Comune, in questo esempio, è l'**1,06%**: controlla quella del tuo Comune.

- Rendita catastale: 750 €.
- Base imponibile: 750 × 1,05 × 160 = **126.000 €**.
- IMU annua per l'intera casa: 126.000 × 1,06% = **1.335,60 €**.

**Il mese di marzo.** La madre ha posseduto la casa dal 1° al 19 marzo: 19 giorni su 31, più della metà. Marzo resta quindi a lei; per la madre, trattandosi della sua abitazione principale non di lusso, non c'è IMU da pagare. Sara e Paolo pagano da aprile a dicembre: **9 mesi**.

**La quota di ciascuno.** 1.335,60 × 1/2 × 9/12 = **500,85 €** a testa per il 2026.

| RATA | MESI | CALCOLO | IMPORTO PER CIASCUN EREDE |
|---|---|---|---|
| Acconto 16 giugno 2026 | aprile–giugno | 1.335,60 × 1/2 × 3/12 | 166,95 € |
| Saldo 16 dicembre 2026 | luglio–dicembre | 1.335,60 × 1/2 × 6/12 | 333,90 € |
| **Totale 2026** | 9 mesi | | **500,85 €** |

Dal 2027, se nulla cambia, ciascuno pagherà 667,80 € l'anno (1.335,60 × 1/2), in due rate da 333,90 €.

**Variante: Paolo ci va a vivere.** Paolo si trasferisce nella casa e vi porta la residenza dal **1° luglio 2026**. Per la sua quota la casa diventa abitazione principale da luglio: paga solo aprile–giugno, cioè 166,95 €. Sara, che continua a vivere altrove, paga sempre la sua metà, 500,85 €. Paolo resta esente finché vi dimora e risiede, purché non abbia un'altra abitazione principale nel suo nucleo familiare.

**Variante: tre fratelli, casa e box.** Luca, Irene e Giada ereditano un appartamento (rendita 600 €) con un box auto C/6 (rendita 100 €). Luca ci vive con la residenza. Con l'aliquota d'esempio dell'1,06%:

| IMMOBILE | BASE IMPONIBILE | IMU ANNUA INTERA | QUOTA DI 1/3 |
|---|---|---|---|
| Appartamento | 600 × 1,05 × 160 = 100.800 € | 1.068,48 € | 356,16 € |
| Box C/6 | 100 × 1,05 × 160 = 16.800 € | 178,08 € | 59,36 € |

Luca non paga nulla: per lui l'appartamento è abitazione principale e il box è la sua unica pertinenza C/6. Irene e Giada pagano ciascuna **415,52 € l'anno** (356,16 + 59,36). Se tra loro c'è un accordo per cui Luca rimborsa alle sorelle questa spesa, va messo per iscritto: per il Comune resta comunque dovuta da loro.

## IMU arretrata del defunto

Se il defunto non aveva pagato l'IMU di anni precedenti, per esempio su una seconda casa, il debito non si estingue con la morte: è un debito dell'eredità e passa agli eredi che accettano, in proporzione alle quote. Prima di pagare, verifica

con l'ufficio tributi del Comune cosa risulta dovuto, se sono già arrivati avvisi e se conviene regolarizzare con il ravvedimento. Se l'eredità ha molti debiti, valuta prima l'accettazione con beneficio d'inventario: vedi debiti e ipoteca sulla casa ereditata.

## L'erede che va a viverci

Per l'IMU l'**abitazione principale** è la casa in cui il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Servono entrambe le cose: la sola residenza, senza viverci davvero, non basta, e il Comune può controllarlo, per esempio dai consumi delle utenze.

Le regole pratiche:

- l'esenzione riguarda **solo la quota** dell'erede che ci vive; gli altri eredi pagano per le loro quote;
- se i componenti di uno stesso nucleo familiare hanno residenze in case diverse, l'agevolazione spetta per **una sola** casa, scelta dal nucleo;
- sono esenti come pertinenze al massimo **una** cantina o soffitta (C/2), **un** box o posto auto (C/6) e **una** tettoia (C/7);
- le case di lusso (A/1, A/8, A/9) pagano anche se sono abitazione principale.

Se un erede ci vive e gli altri no, conviene un accordo scritto su chi paga IMU, condominio e manutenzione, e su eventuali compensi agli altri. Senza accordo nascono le liti descritte in se un coerede occupa la casa.

## Il coniuge superstite e il diritto di abitazione

Il codice civile riserva al coniuge superstite il **diritto di abitazione** sulla casa adibita a residenza familiare, se era di proprietà del defunto o di entrambi, e l'uso dei mobili che la arredano. Il diritto spetta anche quando il coniuge eredita insieme ai figli.

Per l'IMU questo cambia tutto: il soggetto passivo diventa il coniuge, non i figli, anche se i figli sono proprietari di quote. Se la casa è l'abitazione principale del coniuge e non è di lusso, non si paga nulla. Quando il diritto si estingue, per esempio alla morte del coniuge o se vi rinuncia, l'IMU passa ai proprietari. Approfondisci nel diritto di abitazione del coniuge.

## Il comodato a un figlio: la riduzione del 50%

La legge riduce del **50% la base imponibile** delle case concesse in **comodato** (prestito gratuito) dal soggetto passivo ai **parenti in linea retta entro il primo grado**, cioè genitori o figli, che la usano come abitazione principale. Le condizioni, tutte necessarie, sono:

- la casa non è di lusso (A/1, A/8, A/9);
- il contratto di comodato è **registrato** all'Agenzia delle Entrate;
- il comodante possiede **una sola abitazione in Italia** e **risiede e dimora** nello stesso Comune della casa data in comodato; in alternativa può possedere, nello stesso Comune, quella casa più la propria abitazione principale (non di lusso);
- il figlio o il genitore che riceve la casa ci vive con residenza.

Il beneficio continua anche, se il comodatario muore, a favore del suo coniuge quando ci sono figli minori.

**Perché con le case ereditate è spesso difficile.** Chi eredita una casa ne possiede di solito almeno due: la propria e quella ereditata. La riduzione resta possibile solo se le due case sono **nello stesso Comune** e una è la tua abitazione principale. Inoltre il comodato deve andare a un parente in linea retta: un fratello coerede non lo è.

**Esempio.** Marta eredita per intero l'appartamento della madre a Bologna, dove vive anche lei in casa propria. Lo dà in comodato registrato al figlio Tommaso, che vi trasferisce la residenza. Con la rendita dell'esempio precedente la base imponibile scende da 126.000 € a 63.000 €: con un'aliquota d'esempio dell'1,06% Marta paga **667,80 € l'anno invece di 1.335,60 €**. Alcuni Comuni prevedono un'aliquota specifica per il comodato: verificala nella delibera. Se Marta vivesse a Modena, la riduzione non spetterebbe.

## Casa inagibile o di interesse storico

La base imponibile è ridotta del 50% anche per:

- i fabbricati **inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, per il periodo in cui lo sono. L'inagibilità va accertata dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, oppure attestata con una dichiarazione sostitutiva che richiama la perizia di un tecnico abilitato. Il Comune può definire nel regolamento cosa si intende per fatiscenza;
- i fabbricati di **interesse storico o artistico** vincolati.

Una casa solo vecchia o da ristrutturare non è per questo inagibile: serve un degrado che non si supera con la manutenzione ordinaria.

## Checklist IMU per gli eredi

- ☐ Recupera la **visura catastale** con la rendita di ogni immobile e pertinenza.
- ☐ Verifica le **quote** di ciascun erede (testamento o successione legittima).
- ☐ Cerca la **delibera delle aliquote** del Comune per l'anno in corso.
- ☐ Calcola i **mesi di possesso** dell'anno del decesso.
- ☐ Controlla se il defunto aveva **rate non pagate** degli anni precedenti o dell'anno del decesso.
- ☐ Decidi chi paga e con quale F24: ogni erede paga per sé, con il proprio codice fiscale.
- ☐ Se uno di voi ci va a vivere, trasferisci **residenza e utenze**.
- ☐ Se pensi al comodato, registra il contratto e verifica i requisiti **prima** della scadenza dell'acconto.
- ☐ Annota le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre nello scadenzario.

> **Attenzione.** Gestire la casa come se fossi già proprietario (affittarla, venderla, fare lavori importanti) può valere come accettazione tacita dell'eredità. Pagare tasse e spese è un caso più incerto, che dipende dalle circostanze: se pensi di **rinunciare** all'eredità o di accettare con beneficio d'inventario, chiedi a un notaio prima di fare pagamenti o atti sulla casa. Vedi accettare o rinunciare.

## Errori frequenti

| ERRORE | CONSEGUENZA |
|---|---|
| Continuare a pagare l'IMU a nome del defunto, come se nulla fosse cambiato | Il versamento può non essere abbinato agli eredi, che sono i nuovi soggetti passivi: rischio di avvisi e di dover regolarizzare |
| Un erede paga per tutti senza accordo | Ciascuno ha un'obbligazione autonoma: chi ha pagato deve poi chiedere il rimborso agli altri, spesso con liti |
| Considerare esente la casa dove si è spostata solo la residenza | Senza dimora abituale non è abitazione principale: il Comune può recuperare l'imposta con sanzioni e interessi |
| Chiedere la riduzione per comodato senza registrare il contratto | La riduzione non spetta e si paga la differenza |
| Ignorare il diritto di abitazione del coniuge | I figli pagano un'IMU che non dovevano, o il coniuge non sa di essere esente |

## IMU e decisione sulla casa

Una casa ereditata vuota costa ogni anno IMU, condominio, utenze minime e manutenzione. Prima di decidere se tenerla, confronta questi costi con l'incasso di una vendita o di un affitto: trovi il confronto, con un esempio su cinque anni, nella guida vendere, affittare o tenere. Se affitti, l'IMU resta dovuta anche con la cedolare secca. L'altra imposta locale da non dimenticare è la TARI della casa ereditata, che segue regole diverse.

> **Riforme in corso.** Le regole qui descritte sono quelle della legge 160/2019 in vigore nel 2026. La parte sulla dichiarazione IMU è stata riordinata nel 2026 e dal 2027 sono attesi nuovi testi unici dei tributi: verifica sempre la delibera e le istruzioni del tuo Comune per l'anno in corso.

### Fonti


- Legge 160/2019, art. 1, commi 738 e seguenti: IMU (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
- Agenzia delle Entrate, chi deve presentare la dichiarazione di successione (esonero dalla dichiarazione IMU): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/chi-deve-presentare-la-dichiarazione-di-successione

- Codice civile, art. 540 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art540
- Codice civile, art. 476 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art476

TASSE SULLA CASA EREDITATA

# TARI sulla casa ereditata vuota: si paga? Chi paga e riduzioni

**Sì, sulla casa ereditata la TARI si paga anche se è vuota, nella maggior parte dei casi: basta che sia arredata oppure che abbia almeno un'utenza attiva (luce, acqua o gas).** Di norma è esclusa solo se è **priva di tutte le utenze e di arredi**, oppure inabitabile e di fatto non usata. La pagano gli eredi che la possiedono, **in solido** tra loro, e va presentata una **dichiarazione al Comune entro 90 giorni** dall'inizio del possesso, salvo termini diversi del regolamento comunale.

## Che cos'è la TARI e perché è diversa dall'IMU

La **TARI** è la tassa comunale sui rifiuti. Serve a coprire il costo della raccolta e dello smaltimento. Non dipende dal valore della casa, come l'IMU, ma soprattutto dalla **superficie** e, per le abitazioni, dal **numero di occupanti**.

Il presupposto lo fissa la legge (art. 1, comma 641, della legge 147/2013): la TARI si applica al **possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani**. La parola chiave è "suscettibili": conta la possibilità di produrre rifiuti, non il fatto che qualcuno li produca davvero. Ogni Comune, poi, con il proprio **regolamento**, stabilisce quando una casa vuota è considerata "suscettibile" e quali riduzioni concedere.

| | IMU | TARI |
|---|---|---|
| Chi la decide | Legge statale e aliquote comunali | Regolamento e tariffe del Comune |
| Base | Rendita catastale | Superficie e occupanti |
| Casa ereditata vuota | Dovuta, se non è abitazione principale | Dovuta se arredata o con utenze, salvo esclusioni |
| Dichiarazione | Di norma non serve dopo la successione | Va presentata al Comune o al gestore |
| Aggiornata dalla voltura | Sì, indirettamente | No |

## Come si calcola, in breve

Per le abitazioni quasi tutti i Comuni usano il metodo previsto dal regolamento statale del 1999 (D.P.R. 158/1999, richiamato dal comma 651). La tariffa ha due parti:

- una **quota fissa**, che dipende soprattutto dai **metri quadrati** e copre i costi generali del servizio;
- una **quota variabile**, che dipende dal **numero di occupanti** e copre i costi legati alla quantità di rifiuti.

La superficie è quella **calpestabile** dichiarata o accertata, e per gli immobili iscritti in catasto il Comune può incrociarla con i dati catastali. Il tributo è annuale ma si paga in proporzione al periodo di possesso. Il Comune deve coprire per intero il costo del servizio (comma 654): per questo le tariffe cambiano ogni anno e possono essere molto diverse tra un Comune e l'altro, anche vicini.

Al tributo comunale si aggiunge di solito il **tributo provinciale** per la tutela ambientale, applicato in percentuale sull'importo (comma 666). Lo trovi già indicato nell'avviso di pagamento.

## Chi paga la TARI della casa ereditata

La TARI è dovuta da **chiunque possieda o detenga** la casa. Se i possessori o detentori sono più di uno, sono **tenuti in solido** all'unica obbligazione (comma 642). In pratica, per una casa ereditata da più fratelli, il Comune può chiedere l'intero importo a ciascuno; poi tra di voi vi dividete la spesa come volete, di solito secondo le quote.

| SITUAZIONE | CHI PAGA LA TARI |
|---|---|
| Casa vuota, più eredi | Tutti gli eredi possessori, in solido |
| Il coniuge superstite vive nella casa | Il coniuge, che la detiene; gli eredi possessori restano coobbligati in solido |
| Un erede ci va a vivere | L'erede occupante, di solito intestatario dell'utenza TARI |
| La casa viene affittata per più di sei mesi l'anno | L'inquilino |
| Affitto o uso per non più di sei mesi nell'anno solare | Il possessore, cioè gli eredi (comma 643) |
| Chiamati che non hanno ancora accettato | Dipende dal possesso effettivo: chiedi all'ufficio tributi |

E la TARI **non pagata dal defunto**? Gli importi maturati fino al decesso sono debiti del defunto. Passano agli eredi che accettano l'eredità, come gli altri debiti. Chi rinuncia all'eredità non ne risponde.

## Quando la casa vuota non paga: esclusioni

Molti regolamenti comunali seguono uno schema simile. Due esempi concreti:

- il regolamento TARI del Comune di Terno d'Isola considera soggetti tutti i locali "predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati", cioè le abitazioni **dotate di almeno un'utenza attiva** (acqua, energia elettrica, gas) **o di arredamento**. Esclude invece i locali **privi di tutte le utenze attive e non arredati** e quelli inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o in ristrutturazione con titolo edilizio, per il periodo di validità del permesso;
- il regolamento TARI del Comune di Cervignano d'Adda usa la stessa regola: tassabili le abitazioni con almeno un'utenza attiva o arredate; esclusi i locali privi di tutte le utenze e non arredati.

In pratica, per non pagare servono di norma **entrambe** le condizioni: **utenze tutte cessate** e **casa svuotata dai mobili**. Se stacchi la luce ma lasci i mobili, o porti via i mobili ma tieni l'acqua per le pulizie, la casa resta tassabile. Le esclusioni, inoltre, vanno **dichiarate** e documentate, per esempio con le lettere di cessazione delle utenze.

## Le riduzioni previste dalla legge e dai Comuni

La legge consente ai Comuni di prevedere riduzioni ed esenzioni (comma 659), tra cui:

- abitazioni con **unico occupante**;
- abitazioni tenute a disposizione per **uso stagionale** o altro **uso limitato e discontinuo**;
- abitazioni di chi risiede o dimora all'**estero** per più di sei mesi l'anno;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

I Comuni possono aggiungerne altre (comma 660). Le percentuali cambiano da Comune a Comune. Per esempio Terno d'Isola riconosce una **riduzione del 30%**, sulla quota fissa e su quella variabile, alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo. Lo stesso regolamento prevede una riduzione di **due terzi** per una sola abitazione, non affittata né data in comodato, posseduta in Italia da non residenti titolari di una pensione in convenzione internazionale.

Le riduzioni **non sono automatiche**: di solito vanno chieste con la dichiarazione e decorrono dalla data in cui le condizioni ci sono, se dichiarate nei termini; altrimenti dalla data della richiesta.

Un altro aspetto da conoscere: per le case **a disposizione** o di non residenti, molti Comuni non conoscono il numero reale di occupanti e lo **presumono**. Terno d'Isola, per esempio, assume un occupante ogni 50 metri quadrati di superficie. Più occupanti presunti significa una quota variabile più alta.

## La dichiarazione al Comune

La legge prevede che la dichiarazione TARI si presenti al Comune o al gestore del servizio rifiuti **entro 90 giorni** dall'inizio del possesso o della detenzione, oppure dalla variazione dei dati (commi 684-685). Se gli occupanti sono più di uno, basta che la presenti uno solo. Il modulo lo trovi sul sito del Comune. Nelle abitazioni vanno indicati dati catastali, numero civico e interno.

Alcuni regolamenti hanno regole specifiche per il decesso. Cervignano d'Adda chiede ai familiari conviventi o agli eredi di presentare la dichiarazione di **subentro o di cessazione entro la fine dell'anno del decesso**, oppure entro i 90 giorni se è più favorevole.

Cosa dichiarare dopo un decesso:

1. **subentro**: se un erede o il coniuge continua a vivere nella casa, l'utenza passa a lui;
2. **variazione**: se la casa resta a disposizione, cambia l'intestatario e magari il numero di occupanti; chiedi qui le riduzioni per uso limitato;
3. **cessazione**: se hai staccato tutte le utenze e svuotato la casa, chiedi la cessazione allegando le prove.

Se non presenti la dichiarazione, la sanzione di legge è il **100% del tributo non versato**, con un minimo di **50 €**; per una dichiarazione infedele è il **40%**, sempre con minimo di 50 € (commi 696-697). Per i mancati pagamenti si applica la sanzione per omesso versamento.

## Esempio pratico

Anna e Pietro ereditano dalla madre, morta il 20 febbraio 2026, un appartamento di 90 metri quadrati. Nessuno dei due ci vive. La madre era l'unica occupante e pagava una TARI di 260 € l'anno.

**Opzione 1: lasciano la casa arredata con le utenze attive**, per andarci ogni tanto e preparare la vendita. La casa resta tassabile. Il Comune, non avendo residenti, applica gli occupanti presunti: con la regola di un occupante ogni 50 mq, i 90 mq valgono 2 occupanti. Supponiamo che la tariffa salga così a 340 € l'anno. Se il regolamento prevede una riduzione del 30% per uso limitato e discontinuo, e loro la chiedono, pagano 340 × 70% = **238 €** l'anno, da dividere a metà.

**Opzione 2: svuotano la casa e chiudono luce, acqua e gas** a maggio 2026. Presentano la dichiarazione di cessazione con le lettere dei gestori. Da quel momento, se il regolamento lo prevede, la casa è esclusa. Pagano solo la TARI di marzo-maggio, intestata a loro come subentranti, circa 340 × 3/12 = **85 €**.

**Opzione 3: Pietro ci va a vivere** e vi porta la residenza. Presenta la dichiarazione di subentro come unico occupante: la TARI torna a essere calcolata su un solo occupante reale e Pietro può chiedere l'eventuale riduzione per unico occupante. Anna, comproprietaria, resta coobbligata in solido, ma di fatto paga chi abita la casa.

Gli importi sono ipotetici: tariffe e riduzioni le trovi nella delibera TARI del tuo Comune, pubblicata ogni anno.

> **Attenzione.** Le esclusioni valgono solo se **dichiarate**. Se staccate le utenze ma non lo comunicate, il Comune continuerà a emettere gli avvisi e dovrete chiedere il rimborso. Al contrario, se riattivate l'acqua per un cantiere o per vendere, ricordatevi di dichiararlo: altrimenti rischiate un accertamento con sanzioni. E controllate che non ci siano **avvisi TARI non pagati** del genitore: spesso arrivano dopo il decesso e vanno saldati da chi accetta l'eredità.

## Casi particolari

- **Coniuge rimasto solo nella casa**: dopo il decesso il numero di occupanti scende. Per i residenti la variazione arriva di solito dall'anagrafe, ma conviene controllare l'avviso dell'anno dopo. Se il Comune prevede una riduzione per **unico occupante**, il coniuge può chiederla con la dichiarazione di subentro. Nel regolamento di Terno d'Isola, per esempio, i residenti deceduti dopo il 1° gennaio non si contano più dalla data del decesso.
- **Casa inabitabile**: molti regolamenti escludono i locali in oggettive condizioni di non utilizzo perché inabitabili, purché non usati. Di solito serve documentarlo. Per l'IMU, invece, l'inagibilità dà una riduzione del 50% della base imponibile con perizia o dichiarazione di un tecnico.
- **Lavori di ristrutturazione**: durante il periodo di validità del titolo edilizio, e senza utilizzo, la casa può essere esclusa. Dichiaralo con gli estremi del permesso.
- **Box e cantine**: le pertinenze dell'abitazione si considerano di solito parte della stessa utenza. Se restano solo il box o la cantina, possono essere tassati come magazzini.

- **Tariffa puntuale**: alcuni Comuni hanno sostituito la TARI con una tariffa corrispettiva, calcolata sui rifiuti effettivamente conferiti e riscossa dal gestore. In quel caso le regole sono nel regolamento della tariffa.
- **Casa in vendita**: la TARI va pagata fino alla data di cessazione del possesso. Dopo il rogito presenta la dichiarazione di cessazione: l'acquirente presenterà la sua.

## Cosa chiedere all'ufficio tributi

Ogni Comune ha regole sue. Prima di decidere, una telefonata o una email all'ufficio tributi (o al gestore, se è lui a riscuotere) ti evita errori. Domande utili:

1. Una casa **arredata ma senza utenze** è tassabile? E una casa **vuota con la sola luce** attiva?
2. Quali **documenti** servono per l'esclusione: lettere dei gestori, foto, autocertificazione?
3. Come calcolate gli **occupanti** di una casa non abitata da residenti?
4. Ci sono **riduzioni** per uso limitato, per residenti all'estero, per casa in vendita o in ristrutturazione? Entro quando vanno chieste?
5. Ci sono **avvisi arretrati** intestati al defunto? Come si intestano agli eredi?
6. Il modulo di dichiarazione si presenta **online**, via PEC o allo sportello?

Annota nome dell'ufficio, data e risposta. Se la risposta è importante, ad esempio un'esclusione, chiedila per iscritto.

## Checklist TARI per gli eredi

- ☐ cerca sul sito del Comune il **regolamento TARI** e la **delibera tariffe** dell'anno;
- ☐ decidi se la casa resterà a disposizione, abitata o svuotata;
- ☐ presenta la **dichiarazione** di subentro, variazione o cessazione entro i termini;
- ☐ chiedi per iscritto le **riduzioni** che ti spettano (uso limitato, estero, unico occupante);

- ☐ conserva le lettere di **cessazione delle utenze** e le foto della casa vuota, se chiedi l’esclusione;
- ☐ verifica eventuali **avvisi arretrati** intestati al defunto;
- ☐ metti d’accordo con gli altri eredi chi paga e come vi rimborsate.

## Fonti


- Legge 147/2013, art. 1, commi 641-668 e 684-697: TARI (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147
- Comune di Terno d'Isola (BG), Regolamento per la disciplina della TARI (delibere CC 25/2021 e 14/2023): https://comune.ternodisola.bg.it/sites/default/files/2023-08/regolamento_tari.pdf
- Comune di Cervignano d'Adda (LO), Regolamento per l'applicazione della TARI (CC 22/2023): https://cervignanodadda-api.municipiumapp.it/s3/1996/allegati/regolamento-tari-cc-22_2023.pdf
- Legge 160/2019, art. 1, commi 738 e seguenti: IMU (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160

# Casa ereditata nel 730: quadro B, quota, giorni e codici

**La casa ereditata va indicata nel quadro B del 730 (o nel quadro RB del modello Redditi) dalla data del decesso, per la tua quota di eredità e per i giorni di possesso nell'anno.** Se resta vuota, di norma **non paghi IRPEF**, perché l'IMU la sostituisce, ma va dichiarata lo stesso. L'eccezione più comune è la casa vuota nello **stesso Comune** della tua abitazione principale: lì il **50% della rendita** entra nel reddito. Se la affitti, dichiari il canone. Se il coniuge superstite ha il **diritto di abitazione**, è lui a dichiararla per intero.

I codici e le regole citati qui sono quelli delle **istruzioni del modello 730/2026** (redditi 2025). Ogni anno controlla le istruzioni nuove: i codici possono cambiare.

## Chi deve dichiarare la casa ereditata

Il quadro B lo compilano i **proprietari** di fabbricati in Italia con rendita catastale e i titolari di **usufrutto** o altro diritto reale, come l'**abitazione**. Le istruzioni sono chiare su un punto: in caso di usufrutto o di diritto di abitazione, il titolare della sola "nuda proprietà" **non deve dichiarare** il fabbricato. E ricordano che il diritto di abitazione spetta, per esempio, al **coniuge superstite** (art. 540 del codice civile).

| CHI SEI | DICHIARI LA CASA? | PER QUALE QUOTA |
|---|---|---|
| Figlio erede, casa senza diritto di abitazione del coniuge | Sì | La tua quota di eredità (es. 50%) |
| Coniuge superstite che vive nella casa familiare | Sì | 100%, come titolare del diritto di abitazione |
| Figli quando il coniuge ha il diritto di abitazione | No, finché dura il diritto | — |
| Nudo proprietario con usufrutto ancora in vita | No | — |
| Erede che riceve la casa intera per testamento | Sì | 100% |
| Familiare che usa la casa in comodato | No | La dichiara il proprietario |

## Quota e giorni di possesso

Nella **colonna 3** indichi i **giorni** di possesso nell'anno (365 per l'anno intero). Nella **colonna 4** indichi la **percentuale** di possesso (100 se per intero). Per l'anno del decesso:

- l'erede indica i giorni **dal decesso al 31 dicembre**;
- il defunto, nella sua ultima dichiarazione presentata dagli eredi, indica i giorni **dal 1° gennaio al giorno precedente** il decesso.

Se durante l'anno cambia l'utilizzo (per esempio la casa resta vuota e poi viene affittata) o cambia la quota, compili **più righi**, uno per ogni situazione, e barri la casella **"Continuazione"** (colonna 8). La somma dei giorni dello stesso immobile non può superare 365.

La **quota** è quella che ti spetta per testamento o per legge: la stessa indicata nella dichiarazione di successione e, dopo la voltura, nella visura catastale. Se più avanti gli eredi fanno una **divisione** e la casa viene assegnata a uno solo, dalla data dell'atto di divisione cambia la quota: anche in questo caso servono due righi con "Continuazione". Se l'immobile viene **venduto**, indichi i giorni fino al rogito.

Nella **colonna 1** riporti la **rendita catastale** così come risulta in visura: la rivalutazione del 5% la calcola chi presta l'assistenza fiscale.

## I codici di utilizzo da conoscere

La **colonna 2 "Utilizzo"** è quella che cambia di più il risultato. Ecco i codici più frequenti per una casa ereditata, secondo le istruzioni 730/2026:

| CODICE | QUANDO SI USA | EFFETTO IRPEF, IN SINTESI |
|---|---|---|
| 1 | Abitazione principale tua o dei tuoi familiari | Deduzione pari alla rendita: di fatto nessuna IRPEF |
| 2 | Abitazione tenuta a disposizione, o data in comodato a non familiari | IMU sostitutiva; 50% della rendita se nello stesso Comune dell'abitazione principale |
| 3 | Locata a canone libero (anche affitti brevi) | Si dichiara il canone (o cedolare secca) |
| 5 | Pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina) | Come l'abitazione principale |
| 8 | Locata a canone concordato in Comuni ad alta tensione abitativa | Riduzione del 30% del reddito o cedolare al 10% |
| 9 | Casi residui: per esempio unità senza utenze e di fatto non usate (con dichiarazione sostitutiva), pertinenza di immobile a disposizione | Di norma IMU sostitutiva |
| 10 | Data in uso gratuito a un tuo familiare che vi dimora con residenza anagrafica, oppure in comproprietà e usata come abitazione principale da un altro comproprietario | IMU sostitutiva |
| 11 / 12 | In parte abitazione principale e in parte locata | Si dichiara il canone |

Il codice **10** è molto utile tra eredi: se la casa ereditata è in comproprietà tra fratelli e **uno ci abita** come abitazione principale, gli altri, nel loro 730, usano il codice 10 per la propria quota.

## IMU sostitutiva: perché la casa vuota spesso non costa IRPEF

Le istruzioni lo spiegano così: in generale **l'IMU sostituisce l'IRPEF** e le addizionali sui fabbricati **non locati**, compresi quelli in comodato (codici 2, 9, 10 e 15). Questi immobili vanno comunque indicati nel quadro B, ma chi fa il calcolo considera solo quelli affittati.

L'eccezione che riguarda molti eredi: se l'abitazione non locata e soggetta a IMU si trova **nello stesso Comune** in cui hai l'abitazione principale, il suo reddito entra nell'IRPEF **per il 50%**. In questo caso nella **colonna 12 "Casi particolari IMU"** si indica il **codice 3**. Altri codici della colonna 12: **1** per immobili totalmente esenti da IMU, **2** per abitazioni principali che pagano IMU (categorie di lusso A/1, A/8, A/9), per le quali non spetta la deduzione.

Ricorda che l'IMU sulla casa ereditata la paghi a parte, al Comune: vedi la guida sull'IMU della casa ereditata.

## Esempio pratico

Marco e la sorella Giulia ereditano dalla madre, morta il **10 marzo 2025**, un appartamento a Bologna: rendita catastale **900 €**, quote al 50%. La casa resta vuota per tutto il 2025. Marco vive a Bologna in una casa sua; Giulia vive a Milano.

**Giorni**: dal 10 marzo al 31 dicembre 2025 sono **297 giorni**. La madre, nella sua ultima dichiarazione, indica i 68 giorni dal 1° gennaio al 9 marzo.

**Marco** (730/2026, rigo B1):

- colonna 1: 900; colonna 2: **2**; colonna 3: **297**; colonna 4: **50**; colonna 12: **3** (stesso Comune dell'abitazione principale).
- Calcolo: 900 × 1,05 = 945; × 50% = 472,50; × 297/365 = 384,48; × 50% = **192 €** circa di reddito imponibile IRPEF.
- Con un'aliquota marginale del 35% sono circa **67 €** di IRPEF, più le addizionali regionale e comunale.

**Giulia** (730/2026, rigo B1): stessi dati, ma **senza codice 3** in colonna 12, perché la casa è in un Comune diverso dalla sua abitazione principale. Reddito IRPEF: **zero**, perché l'IMU sostituisce l'IRPEF. Deve comunque indicare il fabbricato.

**Variante con affitto.** Dal 1° settembre 2025 Marco e Giulia affittano la casa a canone libero, 800 € al mese. Servono due righi con “Continuazione”:

- rigo 1: codice 2, dal 10 marzo al 31 agosto, **175 giorni**;
- rigo 2: codice 3, dal 1° settembre al 31 dicembre, **122 giorni**, canone di 4 × 800 = 3.200 €.

Con la tassazione ordinaria, nella colonna 6 si indica il **95% del canone**, cioè 3.040 €, **per intero**, anche se la quota è del 50%: è la regola delle istruzioni per la comproprietà. Chi calcola poi applica la quota. In alternativa possono scegliere la **cedolare secca** al 21% (colonna 11), con il canone al 100%.

## Il coniuge con diritto di abitazione

Quando muore uno dei coniugi, il superstite ha per legge il diritto di abitare la casa familiare, se era di proprietà del defunto o comune. Ai fini del 730:

- il **coniuge** dichiara la casa **per il 100%**, con codice **1** se è la sua abitazione principale. Così ha la deduzione e, di fatto, non paga IRPEF;
- i **figli** non la dichiarano, perché sono titolari di una proprietà gravata dal diritto di abitazione.

La stessa logica vale per l’IMU: paga il coniuge, che per l’abitazione principale non di lusso è esente. Se però il coniuge **rinuncia** al diritto di abitazione o va a vivere altrove, la situazione cambia e ognuno torna a dichiarare la sua quota. Approfondisci nella guida sul diritto di abitazione del coniuge.

## Se vai a vivere nella casa ereditata

Se dopo il decesso trasferisci la tua dimora abituale nella casa ereditata, dal giorno in cui ci vai a vivere usi il **codice 1** (abitazione principale). Nell’anno del trasloco compili due righi con “Continuazione”: uno con codice 2 per il periodo in cui era a disposizione, uno con codice 1 per il periodo successivo. La **deduzione** per abitazione principale si calcola in proporzione alla quota e ai giorni in cui la casa è stata davvero la tua abitazione principale. Spetta per **una sola** unità: se possiedi

anche un’altra casa, quella diventa “a disposizione” o affittata, con il codice corrispondente.

Box e cantine collegati all’abitazione principale vanno su righi separati con il **codice 5**, se hanno una rendita autonoma. Se invece la casa principale non è la tua, la pertinenza di una casa a disposizione usa il **codice 9**.

## Se il defunto aveva affittato la casa

Se la casa era già affittata, il contratto di solito prosegue con gli eredi come nuovi locatori. Nel 730 dell’anno del decesso:

- il **defunto** dichiara i canoni fino alla data del decesso;
- ogni **erede** dichiara la casa con codice 3 (o 8, se a canone concordato) dalla data del decesso, indicando nella colonna 6 il canone del periodo **per intero**; la quota la applica chi fa il calcolo;
- se il defunto aveva scelto la **cedolare secca**, verifica con il CAF se e come gli eredi possono mantenerla: l’opzione spetta al locatore e va gestita con l’Agenzia delle Entrate.

Ricorda che i canoni non incassati vanno dichiarati comunque, salvo le eccezioni previste per lo sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento indicate nelle istruzioni.

## La casa in comodato a un familiare

Molte famiglie lasciano la casa ereditata a un figlio o a un nipote, senza affitto. Nel 730 del proprietario:

- se il familiare vi **dimora abitualmente** e ha lì la **residenza anagrafica**, il codice è **10**;
- se la casa è data in uso gratuito a una persona **non familiare**, il codice è **2**.

In entrambi i casi l’IMU sostituisce l’IRPEF. Per l’**IMU**, invece, la riduzione del 50% della base imponibile per il comodato spetta solo con requisiti precisi: comodato a figli o genitori che la usano come abitazione principale, **contratto registrato**, e il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia (o, in più, la propria

abitazione principale nello stesso Comune) e risiedere nello stesso Comune. Con una casa ereditata in aggiunta alla propria, spesso questi requisiti non ci sono.

Il comodatario **non** dichiara la casa: la dichiara il proprietario.

## L'ultima dichiarazione del defunto

Gli eredi devono presentare anche la dichiarazione dei redditi della persona scomparsa, per la parte d'anno in cui era in vita. Secondo le istruzioni 730/2026:

- per i decessi **dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2026**, la dichiarazione dei redditi 2025 del defunto si può fare con il **730/2026**, tramite CAF, professionista o direttamente online. Non si può consegnare al sostituto d'imposta del defunto o dell'erede;
- per i decessi **successivi al 30 settembre 2026**, si usa solo il modello **Redditi PF**, nei termini previsti per gli eredi;
- l'erede barra la casella "Rappresentante o tutore o erede" e indica i propri dati;
- per i decessi nel 2025 o entro il 28 febbraio 2026 i versamenti seguono i termini ordinari; per i decessi successivi sono prorogati di sei mesi.

In quella dichiarazione la casa compare con i giorni fino al decesso e la quota del defunto.

> **Attenzione.** L'errore più frequente è indicare **365 giorni** o la **quota sbagliata** nell'anno del decesso, oppure usare il codice 1 per una casa che non è la propria abitazione principale. Un altro errore comune: dimenticare il **codice 3 in colonna 12** quando la casa vuota è nello stesso Comune in cui abiti. Non cambia l'IMU, ma cambia l'IRPEF e può portare a un controllo con sanzioni. Se il 730 è precompilato, **verifica sempre** questi campi.

## Checklist prima di inviare il 730

- ☐ visura aggiornata con **rendita** e **quota** corrette;
- ☐ **data del decesso** e calcolo dei giorni nell'anno;

- ☐ **codice di utilizzo** per ogni periodo (vuota, comodato, affittata);
- ☐ colonna 12 con il **codice 3** se la casa è nello stesso Comune della tua abitazione principale;
- ☐ contratto di affitto: canone, data di inizio, eventuale **cedolare secca**;
- ☐ se il coniuge ha il **diritto di abitazione**, nessun rigo per i figli;
- ☐ ultima dichiarazione del **defunto**, con il modello giusto.

Il **modello Redditi PF** usa regole e codici analoghi nel quadro RB: se presenti quel modello, segui le sue istruzioni dell'anno.

## Fonti


- Agenzia delle Entrate, istruzioni per la compilazione del modello 730/2026 (redditi 2025), quadro B: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/730_-istruzioni_2026
- Legge 160/2019, art. 1, commi 738 e seguenti: IMU (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
- Codice civile, art. 540: diritti del coniuge superstite (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art540

# Agevolazione prima casa in successione: requisiti e decadenza

**Se almeno uno degli eredi ha i requisiti “prima casa”, le imposte ipotecaria e catastale sulla casa ereditata scendono da 2% e 1% del valore a 200 € ciascuna, e il vantaggio vale per tutti gli eredi.** La chiede l’erede che ha i requisiti, con una dichiarazione sostitutiva allegata alla dichiarazione di successione. Attenzione al vincolo: se la casa viene **venduta o donata prima di cinque anni**, l’agevolazione si perde, salvo che chi l’ha chiesta **ricompri entro un anno** un’altra casa da adibire ad abitazione principale.

## Cosa prevede la legge

La regola è nell’art. 69, comma 3, della legge 342/2000: le imposte ipotecaria e catastale si applicano in **misura fissa** ai trasferimenti di case di abitazione non di lusso derivanti da successioni o donazioni, quando **in capo al beneficiario, o ad almeno uno dei beneficiari**, ci sono i requisiti previsti per l’acquisto della prima casa. Quei requisiti sono nella “nota II-bis” della tariffa dell’imposta di registro (D.P.R. 131/1986), la stessa che si usa quando si compra casa dal notaio.

La misura fissa è di **200 €** per l’imposta ipotecaria e **200 €** per quella catastale. Restano dovuti bollo e tassa ipotecaria. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che le dichiarazioni sui requisiti si rendono nella dichiarazione di successione e che, in caso di decadenza o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste per la prima casa comprata.

## I requisiti

Secondo le istruzioni ufficiali della dichiarazione di successione, la casa non deve essere di categoria **A/1, A/8 o A/9** e deve trovarsi in uno di questi Comuni (requisiti alternativi):

| REQUISITO SUL COMUNE | IN PRATICA |
|---|---|
| Comune in cui l’erede ha la **residenza** | Vivi già in quel Comune |
| Comune in cui stabilirà la residenza **entro 18 mesi** dal decesso | Ti impegni a trasferirti |
| Comune in cui l’erede svolge la propria **attività** | Lavori lì, anche se risiedi altrove |
| Per chi si è trasferito all’estero per lavoro | Comune di nascita o di precedente residenza o attività, con almeno 5 anni di residenza o lavoro in Italia |
| Per i cittadini emigrati e alcune forze armate e di polizia | Regole specifiche: “prima casa” sul territorio italiano |

Inoltre l’erede che chiede l’agevolazione:

1. **non** deve essere titolare, da solo o in comunione con il coniuge, di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di **un’altra casa nello stesso Comune**;
2. **non** deve essere titolare, neppure per quote e in tutta Italia, di un’altra casa **acquistata con le agevolazioni prima casa** da lui o dal coniuge. Se ce l’ha, può comunque chiedere l’agevolazione impegnandosi a **venderla entro due anni** dal decesso: il termine è stato portato da uno a due anni dalla legge di bilancio 2025 (legge 207/2024).

L’agevolazione si applica a **una casa**, quella indicata come prima casa, con le eventuali **pertinenze**: al massimo una per ciascuna categoria C/2 (cantina, soffitta), C/6 (box, posto auto) e C/7 (tettoia).

## Chi la chiede e come

La chiede l’erede (o il legatario) che ha i requisiti. Lo fa con una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** in cui attesta di avere i requisiti:

- se è lui stesso a presentare la dichiarazione di successione, la rende nel **quadro EH**;
- se la presenta un altro erede, la sua dichiarazione va **allegata** nel quadro EG.

Le istruzioni precisano che l'allegazione è richiesta **a pena di decadenza**: senza la dichiarazione dei requisiti, l'agevolazione non si applica. Nel quadro degli immobili si indica il codice dell'agevolazione sul bene scelto.

## L'estensione agli altri eredi

È il punto più vantaggioso. La legge dice "in capo ad almeno uno di essi": se **un solo** erede ha i requisiti, le imposte fisse valgono per l'intero immobile, quindi anche per le quote degli altri eredi che non li hanno.

Esempio tipico: tre fratelli ereditano la casa dei genitori; due hanno già una casa propria nello stesso Comune, il terzo vive in affitto in quel Comune. Basta che il terzo chieda l'agevolazione: si pagano 200 € + 200 € per tutta la casa.

## Casi frequenti

**Il coniuge superstite.** Spesso è proprio il coniuge ad avere i requisiti: vive nella casa, ha lì la residenza e non possiede altre case nello stesso Comune. L'agevolazione vale anche per il **diritto di abitazione** che gli spetta per legge, perché la norma comprende anche la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alla casa. Attenzione al requisito delle case "già agevolate": se la casa familiare era stata comprata dai coniugi con le agevolazioni, la quota del coniuge superstite è una casa acquistata con i benefici. In questi casi fatti guidare dal professionista nella compilazione della dichiarazione sostitutiva.

**L'erede che vive in un altro Comune.** Può chiedere l'agevolazione se si impegna a portare la **residenza** nel Comune della casa entro 18 mesi dal decesso, oppure se **lavora** in quel Comune. Se il trasferimento non avviene, decade.

**Più case nell'eredità.** L'agevolazione si applica a una sola casa (con le pertinenze ammesse). Per le altre si pagano le imposte proporzionali. Conviene indicarla sulla casa con il valore catastale più alto, se i requisiti lo consentono.

**Nuda proprietà e usufrutto.** L'agevolazione si applica anche quando in successione si trasferiscono diritti diversi dalla piena proprietà sulla casa, per esempio la nuda proprietà o l'usufrutto lasciati per testamento, se il beneficiario ha i requisiti.

**Il legatario.** Chi riceve la casa con un **legato** (un lascito di un bene specifico nel testamento) può chiedere l'agevolazione alle stesse condizioni dell'erede.

## Esempio pratico

Elena e Paolo ereditano dal padre, morto nel 2026, un appartamento a Verona con rendita **1.000 €**. Elena vive a Verona in affitto e non ha mai comprato casa con le agevolazioni. Paolo vive a Padova in una casa sua.

| | SENZA AGEVOLAZIONE | CON AGEVOLAZIONE CHIESTA DA ELENA |
|---|---|---|
| Valore catastale | 1.000 × 1,05 × 120 = 126.000 € | non rilevante per le imposte fisse |
| Imposta ipotecaria | 2% = 2.520 € | 200 € |
| Imposta catastale | 1% = 1.260 € | 200 € |
| **Totale ipotecaria + catastale** | **3.780 €** | **400 €** |
| Risparmio | — | **3.380 €** |

Tre anni dopo i fratelli vogliono vendere. Se lo fanno **prima che siano passati cinque anni** e Elena non compra entro un anno un'altra casa da adibire a sua abitazione principale, si **decade** dall'agevolazione. In base alla nota II-bis, comma 4, sono dovute le imposte in misura ordinaria (3.780 €, meno i 400 € già pagati: 3.380 €), più una **sovrattassa del 30%** delle stesse imposte (circa 1.134 €) e gli interessi di mora. In tutto oltre **4.500 €**.

Se invece aspettano la scadenza dei cinque anni, o se Elena usa il ricavato per comprare entro un anno la sua prima casa, non perdono nulla.

## Vendita entro cinque anni e riacquisto

| COSA FAI | CONSEGUENZA |
|---|---|
| Vendi o doni la casa dopo cinque anni | Nessuna conseguenza |
| Vendi o doni prima di cinque anni e non ricompri | Decadenza: imposte ordinarie, sovrattassa del 30%, interessi |
| Vendi prima di cinque anni e chi ha chiesto l'agevolazione compra **entro un anno** un'altra casa come abitazione principale | Nessuna decadenza |
| Dichiarazione mendace sui requisiti | Decadenza con le stesse sanzioni |
| Non trasferisci la residenza entro 18 mesi, se ti eri impegnato | Decadenza |

I **cinque anni** si contano, secondo le istruzioni del modello di successione, dall'**apertura della successione**, cioè di norma dalla data del decesso. Nel quesito esaminato dall'Agenzia con la risposta 551/2021 il quinquennio viene invece collegato alla registrazione della successione: se sei vicino alla scadenza, fatti confermare la data dal notaio prima del rogito.

Sul termine di **riacquisto**, il testo della nota II-bis, comma 4, in vigore nel 2026 parla di **un anno** dalla vendita. La legge 207/2024 ha portato a **due anni** un termine diverso: quello per **vendere la casa già posseduta** quando ne compri una nuova con le agevolazioni (comma 4-bis). Le istruzioni del modello di successione citano entrambi i termini in modo compatto, ed è facile confonderli. Per rispettare il termine di riacquisto conta, in genere, la data del **rogito** definitivo: un semplice preliminare potrebbe non bastare. Prima di firmare, chiedi al notaio quale termine si applica al tuo caso.

## La risposta 551/2021: casa ereditata e nuovo acquisto

Un caso frequente: hai ottenuto la prima casa in successione su una casa nel tuo Comune e ora vuoi **comprarne un'altra**, sempre lì, con le agevolazioni. Con la **risposta 551 del 25 agosto 2021** l'Agenzia ha chiarito che si può, applicando il comma 4-bis della nota II-bis anche alla casa ricevuta in successione con l'agevolazione: compri con l'agevolazione e **vendi la casa ereditata entro il termine** previsto (allora un anno, oggi **due anni** dalla data del nuovo acquisto).

Nella stessa risposta l'Agenzia ricorda che, secondo la **circolare 44/2001** e la **circolare 18/E/2013**, aver usato l'agevolazione per un acquisto gratuito, come una successione, **non impedisce** di usarla di nuovo per un acquisto a titolo oneroso, perché i presupposti sono diversi.

Attenzione però: vendere la casa ereditata prima dei cinque anni resta una possibile causa di decadenza dell'agevolazione di successione. Se la nuova casa è comprata come abitazione principale, valuta con il notaio come si coordinano i due termini.

## Il credito d'imposta per il riacquisto

Il **credito d'imposta** (art. 7 della legge 448/1998) spetta a chi vende una casa comprata con le agevolazioni prima casa e, **entro un anno**, ne acquista un'altra con i requisiti. È pari all'imposta di **registro o IVA pagata** sul primo acquisto agevolato, fino all'imposta dovuta sul nuovo.

Due conseguenze per gli eredi:

- se vendi la casa **ereditata** con l'agevolazione, di norma **non nasce un credito**, perché in successione non hai pagato imposta di registro né IVA, ma solo le imposte fisse;
- se hai già un credito d'imposta, la legge consente di usarlo **per intero** anche per pagare le imposte ipotecaria, catastale e di successione dovute sulle dichiarazioni presentate dopo la sua nascita (comma 2).

Il credito va usato secondo le regole dell'anno: chiedi al notaio di indicarlo nell'atto di riacquisto.

## Se hai dimenticato di chiederla o la successione è tardiva

Con la **risoluzione 66/E del 2024** l'Agenzia ha chiarito che:

- se non l'hai chiesta nella dichiarazione, puoi farlo con una **dichiarazione integrativa o sostitutiva**, finché l'ufficio non notifica l'avviso di rettifica e liquidazione;
- se la dichiarazione di successione è stata **omessa**, l'agevolazione si può chiedere con la dichiarazione tardiva entro **cinque anni** dal termine ordinario;

- i requisiti devono esistere **alla data del decesso**: se ti eri impegnato a trasferire la residenza e sono già passati i 18 mesi senza farlo, l'agevolazione non spetta.

Vedi anche la guida sulla successione tardiva.

> **Attenzione.** Prima di chiedere l'agevolazione, chiediti se **venderete entro cinque anni**. Se la vendita è probabile e nessuno di voi comprerà una nuova abitazione principale entro un anno, il risparmio iniziale può trasformarsi in imposte piene più il 30%. Non è un motivo per rinunciare all'agevolazione, ma per decidere con calma i tempi della vendita. Un'altra trappola: dichiarare requisiti che non si hanno, per esempio una residenza "di comodo". È una dichiarazione mendace, con le stesse conseguenze.

## Errori frequenti

- **Pensare che serva andare a vivere nella casa ereditata.** Il requisito riguarda il **Comune**, non la casa: basta avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova, o lavorarci.
- **Chiederla per due case.** L'agevolazione si applica a una sola abitazione con le sue pertinenze: sulle altre case si pagano le imposte ordinarie.
- **Includere troppe pertinenze.** Sono ammesse al massimo una cantina o soffitta (C/2), un box o posto auto (C/6) e una tettoia (C/7).
- **Dimenticare la dichiarazione sostitutiva** dell'erede che ha i requisiti, quando la successione la presenta un altro: senza allegato l'agevolazione non si applica.
- **Non annotare le scadenze.** I 18 mesi per la residenza, i due anni per vendere una casa già agevolata e i cinque anni per la vendita sono termini che nessuno ti ricorderà.
- **Confondere le imposte.** L'agevolazione non riguarda l'IMU: se la casa non diventa l'abitazione principale di chi la possiede, l'IMU resta dovuta.

## Checklist

- ☐ verifica la **categoria catastale** (non A/1, A/8, A/9);

- ☐ controlla, per ciascun erede, **residenza**, altre case nello stesso Comune e case già acquistate con le agevolazioni;
- ☐ scegli **chi** la chiede e prepara la dichiarazione sostitutiva;
- ☐ se ti impegni a trasferire la residenza, segna la scadenza dei **18 mesi**;
- ☐ se hai già una casa agevolata, segna la scadenza dei **due anni** per venderla;
- ☐ annota la data dei **cinque anni** prima di qualsiasi vendita.

## Fonti


- Legge 342/2000, art. 69, commi 3 e 4: prima casa nelle successioni e donazioni (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342~art69
- D.P.R. 131/1986, Tariffa parte prima, art. 1, nota II-bis (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1986-04-26;131
- Legge 207/2024, art. 1, comma 116: termine di due anni per vendere la casa già posseduta (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207
- Legge 448/1998, art. 7: credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448~art7
- Agenzia delle Entrate, risposta n. 551 del 25 agosto 2021: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_551_25.08.2021.pdf/ebc5391d-08b6-de20-a95e-4178a93242f8
- Agenzia delle Entrate, istruzioni Dichiarazione di successione (Fascicolo 1): agevolazione prima casa: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/244895/Succ_FASCICOLO_I_Nov_23.pdf/ebc28cca-a79f-5a00-5a9a-7e4b70611a6b?t=1752664229629
- FiscoOggi (Agenzia delle Entrate), risoluzione 66/E del 20 dicembre 2024: prima casa con dichiarazione tardiva o integrativa: https://www.fiscooggi.it/portale/-/-prima-casa-nella-successione-richiesta-anche-oltre-i-dodici-mesi
- Agenzia delle Entrate, guida "Dichiarazione e imposta di successione" (giugno 2026): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9611273/Dichiarazione+e+Imposta+di+successione.pdf/8883f1f7-2661-a905-a195-57f1e216b8b2

TASSE SULLA CASA EREDITATA

# Bonus edilizi del defunto: le rate residue passano all'erede?

**Le rate non ancora usate della detrazione per la ristrutturazione passano soltanto all’erede che conserva la “detenzione materiale e diretta” della casa, cioè che ne dispone direttamente, per esempio perché ci abita.** Lo dice l’art. 16-bis, comma 8, del TUIR. Se la casa viene **affittata** o data in **comodato**, l’erede non può usare le rate di quegli anni; se viene **venduta**, le rate residue **non passano all’acquirente** e si perdono. Se più eredi detengono la casa insieme, le rate si dividono **in parti uguali**.

## La regola di legge

L’art. 16-bis del TUIR regola la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio. Il comma 8 dice due cose:

1. se la casa viene **venduta**, la detrazione non ancora utilizzata passa, salvo diverso accordo, all’**acquirente** persona fisica;
2. in caso di **decesso** dell’avente diritto, il beneficio si trasmette **per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene**.

Le istruzioni del 730/2026 applicano la stessa regola anche alle detrazioni per il **risparmio energetico** (ecobonus e Superbonus): in caso di morte del titolare, il diritto si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

## Cosa significa “detenzione materiale e diretta”

La guida dell’Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni (febbraio 2026) lo spiega così: la detrazione compete a **chi può disporre dell’immobile**, a prescindere dal fatto che lo usi come abitazione principale. Non basta essere proprietari sulla carta: bisogna avere la casa “a disposizione”, non affidata ad altri.

| SITUAZIONE DELL'EREDE | HA LA DETENZIONE MATERIALE E DIRETTA? | RATE RESIDUE |
|---|---|---|
| Vive nella casa ereditata | Sì | Le usa |
| Non ci vive ma la tiene libera, a sua disposizione (es. ne ha le chiavi e la usa) | Di norma sì | Le usa |
| La casa è affittata a terzi | No | Non le usa per quegli anni |
| La casa è data in comodato | No | Non le usa per quegli anni |
| È erede ma la casa la usa solo il fratello | Di norma no | Le usa chi detiene la casa |
| Ha rinunciato all'eredità | No, non è erede | Non le usa |
| Ha venduto la casa | No | Si perdono, non passano all'acquirente |

## Più eredi

Se la detenzione materiale e diretta è esercitata **congiuntamente da più eredi**, la detrazione è ripartita tra loro **in parti uguali**, non secondo le quote di eredità. Se invece la casa la detiene **uno solo**, le rate spettano per intero a lui, anche se la sua quota di eredità è del 50% o meno.

Esempio: tre fratelli ereditano la casa, ma ci vivono in due. Le rate residue si dividono a metà tra i due conviventi; il terzo fratello, pur essendo erede per un terzo, non ne ha diritto. Se uno dei due conviventi se ne va, dagli anni successivi le rate spettano per intero a chi resta; per l'anno del trasloco fatti confermare dal CAF o dal commercialista come ripartirle.

È una regola che può creare squilibri tra fratelli: chi va a vivere nella casa ottiene un vantaggio fiscale che gli altri non hanno. Se ne parlate apertamente, potete tenerne conto quando vi dividete le spese o quando decidete chi tiene la casa. Vedi anche eredi in disaccordo.

## L’anno del decesso e gli anni successivi

La guida dell’Agenzia applica il criterio generale: la rata di un anno spetta a chi **possiede o detiene l’immobile al 31 dicembre** di quell’anno. Quindi all’erede che ha i requisiti spetta anche la rata dell’**anno del decesso**, perfino se il decesso avviene nello stesso anno in cui è stata pagata la spesa.

La detenzione però deve esserci **ogni anno**, non solo nell’anno dell’accettazione dell’eredità. La guida chiarisce tre situazioni:

- se l’erede che deteneva la casa poi la **affitta o la dà in comodato**, perde le rate degli anni in cui non ne ha la detenzione; potrà usare quelle residue degli anni **dopo la fine** del contratto;
- se al momento del decesso **nessun erede** deteneva la casa (perché era affittata), la rata dell’anno del decesso non si può detrarre; se negli anni dopo un erede acquisisce la detenzione, potrà detrarre le rate residue;
- se un erede acquisisce la detenzione **in corso d’anno**, dopo l’apertura della successione, le rate spettano solo dagli anni in cui la detenzione dura **dal 1° gennaio al 31 dicembre** (principio di diritto n. 7/2025).

## Esempio pratico

Il padre di Anna e Luca, nel 2023, ha ristrutturato la sua casa spendendo **40.000 €**, con la detrazione del 50%: **20.000 €** in 10 rate da **2.000 €**. Ha usato le rate del 2023 e del 2024. Muore a marzo 2025. Restano **8 rate**, dal 2025 al 2032, per **16.000 €**.

**Caso A.** Anna viveva con il padre e continua ad abitare nella casa. Luca vive altrove. Anna detrae le rate da 2.000 € dal 2025 al 2032, se ha abbastanza IRPEF. Luca non detrae nulla.

**Caso B.** Nessuno viveva con il padre. Anna ci va a vivere il 1° giugno 2026. Per il principio di diritto 7/2025, la detenzione deve durare l’intero anno: Anna detrae solo dal **2027** al **2032**, cioè 6 rate per **12.000 €**. Le rate del 2025 e del 2026 (4.000 €) non le può usare nessuno.

**Caso C.** Come nel caso A, ma nel 2028 Anna si trasferisce e **affitta** la casa fino al 2029. Perde le rate 2028 e 2029 (4.000 €) e riprende dal 2030 quando torna a disporne, se torna a viverci o la tiene a sua disposizione.

**Caso D.** Anna e Luca vendono la casa nel 2027. Le rate residue dal 2027 in poi **non passano all'acquirente**, nemmeno se la vendita avviene nell'anno dell'accettazione dell'eredità, e Anna non può più usarle: si perdono **12.000 €** di detrazioni. Prima di vendere, fate il conto di quanto valgono le rate che restano.

> **Attenzione.** Le rate residue valgono solo se hai **abbastanza IRPEF** da cui detrarle: la detrazione riduce l'imposta lorda e la parte che non trova capienza si perde. Un pensionato con IRPEF bassa o chi ha solo redditi a tassazione separata o sostitutiva rischia di non sfruttarle. E controlla sempre che il defunto non avesse scelto lo **sconto in fattura** o la **cessione del credito**: in quel caso non ci sono rate da ereditare.

## Casi particolari

**Il coniuge superstite.** Il coniuge ha per legge il diritto di abitazione sulla casa familiare. Se è **erede** e continua a viverci, ha la detenzione materiale e diretta e quindi le rate residue spettano a lui. La norma richiede però la qualità di **erede**: se il coniuge rinuncia all'eredità, anche conservando il diritto di abitazione, le rate residue non gli spettano. I figli che non vivono nella casa non hanno la detenzione e quindi non detraggono.

**Il defunto era inquilino.** La detrazione si trasmette anche quando il defunto era il **conduttore** della casa (l'inquilino che aveva pagato i lavori), purché l'erede conservi la detenzione subentrando nel contratto di locazione.

**Il defunto era usufruttuario.** Le rate non passano agli eredi dell'usufruttuario, perché l'usufrutto si estingue con la morte. Ma se l'erede è anche il **nudo proprietario** che diventa pieno proprietario, può continuare a detrarre le rate residue, sempre che abbia la detenzione materiale e diretta. Vedi la guida sulla riunione dell'usufrutto.

**Il defunto era un familiare convivente** che aveva pagato i lavori sulla casa di un altro familiare, poi diventato suo erede: anche qui l'erede continua a detrarre se ha la detenzione materiale e diretta.

**Barriere architettoniche.** Per la detrazione del **75%** per l'eliminazione delle barriere architettoniche, la guida dell'Agenzia precisa che in caso di decesso la detrazione non utilizzata **non si trasferisce agli eredi**.

## Affittare, vendere o tenere: quanto pesano le rate

Le rate residue non dovrebbero decidere da sole il futuro della casa, ma sono un elemento del conto. Riprendendo l'esempio di Anna (8 rate da 2.000 € dal 2025):

| SCELTA DI ANNA | RATE CHE USA | RATE PERSE | VALORE PERSO |
|---|---|---|---|
| Continua a viverci fino al 2032 | 8 | 0 | 0 € |
| Ci vive, poi affitta nel 2028-2029 e torna a disporne | 6 | 2 | 4.000 € |
| Vende con i fratelli nel 2027 | 2 (2025-2026) | 6 | 12.000 € |
| Vende nel 2033, a rate finite | 8 | 0 | 0 € |

Se la vendita è comunque la scelta giusta, per esempio perché nessuno può mantenere la casa, il valore delle rate perse va confrontato con i costi di tenerla: IMU, condominio, manutenzione. Vedi decidere cosa fare della casa e vendere la casa ereditata.

## Se l'erede fa nuovi lavori

Le rate ereditate seguono le aliquote dell'anno in cui il defunto ha pagato i lavori. Se invece sei tu, da erede, a fare **nuovi lavori** sulla casa, valgono le regole dell'anno della tua spesa. Secondo la guida dell'Agenzia aggiornata a febbraio 2026, per la ristrutturazione:

- spese **2025 e 2026**: **50%** se la casa è l'**abitazione principale** del proprietario o del titolare di un diritto reale; **36%** negli altri casi, con un limite di spesa di 96.000 € per unità;
- spese **2027**: 36% per l'abitazione principale e 30% negli altri casi;
- dal **2028**: 30% con un limite di spesa più basso.

Quindi ristrutturare la casa ereditata per andarci a vivere può valere una detrazione più alta che ristrutturarla per affittarla. Dal 2025 esiste anche un limite complessivo alle detrazioni per chi ha redditi oltre 75.000 €. Paga sempre con il **bonifico** dedicato alle detrazioni edilizie e conserva le fatture.

## Come si indicano nel 730

Le rate residue si riportano nel **quadro E** della dichiarazione dell'erede, nella sezione dedicata agli interventi edilizi o a quelli di risparmio energetico, con i dati della spesa originaria (anno, tipo di intervento, importo, numero della rata). Le regole di compilazione cambiano ogni anno: segui le istruzioni del modello che presenti o porta al CAF la documentazione.

Per l'ecobonus, le istruzioni del 730 ricordano che eredi e acquirenti possono rideterminare il numero delle rate solo per le spese sostenute nel **2008**; negli altri casi il piano di rateizzazione resta quello già avviato dal defunto.

## Documenti da conservare

Per usare le rate residue devi poter dimostrare la spesa come se l'avessi fatta tu. Recupera e conserva:

- le **fatture** dei lavori intestate al defunto;
- le ricevute dei **bonifici "parlanti"** con causale e codice fiscale;
- gli eventuali **titoli edilizi** (CILA, SCIA, permesso) o la dichiarazione sostitutiva sulla data di inizio lavori;
- per l'ecobonus, la **comunicazione all'ENEA** e l'asseverazione, quando richieste;
- le **dichiarazioni dei redditi** del defunto in cui ha usato le rate precedenti, per sapere a che rata si è arrivati;

- per i lavori condominiali, la **certificazione dell'amministratore**.

Senza questi documenti, in caso di controllo la detrazione può essere tolta con recupero dell'imposta e sanzioni.

## Errori frequenti

- **Dividere le rate secondo le quote di eredità.** La legge non guarda le quote: le rate vanno a chi detiene la casa, in parti uguali se sono più di uno.
- **Continuare a detrarre dopo aver affittato.** Negli anni in cui la casa è affittata o in comodato le rate non spettano. Se le indichi lo stesso, in caso di controllo l'Agenzia le recupera con sanzioni e interessi.
- **Pensare che l'acquirente erediti le rate.** Per gli eredi la regola è diversa da quella della vendita fatta dal proprietario che ha pagato i lavori: se l'erede vende, le rate non passano a chi compra.
- **Dimenticare la rata dell'anno del decesso.** Se al 31 dicembre detenevi già la casa, spetta a te anche la rata di quell'anno.
- **Riportare le rate senza i documenti.** In un controllo serve dimostrare la spesa del defunto: fatture, bonifici, titoli edilizi.
- **Considerare la residenza come unico criterio.** Conta la disponibilità effettiva della casa, non solo l'iscrizione anagrafica; per sicurezza conserva prove di come la usi (utenze a tuo nome, spese di gestione).
- **Trascurare il coniuge.** Se il coniuge è erede e vive nella casa, le rate sono sue, non dei figli.

## Checklist

- ☐ verifica nelle ultime dichiarazioni del defunto **quali detrazioni** aveva e quante rate restano;
- ☐ controlla che non avesse scelto **sconto in fattura** o **cessione del credito**;
- ☐ decidi **chi** di voi avrà la detenzione materiale e diretta della casa;
- ☐ prima di **affittare** o **vendere**, calcola quanto valgono le rate che perderesti;
- ☐ verifica di avere abbastanza **IRPEF** per assorbire le rate;
- ☐ raccogli e conserva tutti i **documenti** della spesa.

# Fonti


- TUIR (D.P.R. 917/1986), art. 16-bis, comma 8 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1986-12-22;917~art16bis
- Agenzia delle Entrate, guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" (febbraio 2026): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/ristrutturazioni_edilizie_le_agevolazioni_fiscali-2
- Agenzia delle Entrate, istruzioni modello 730/2026: detrazioni per recupero edilizio e risparmio energetico: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/730_-istruzioni_2026
- Codice civile, art. 540: diritti del coniuge superstite (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art540

# Casa ereditata e ISEE: da quando conta e quanto pesa

**La casa ereditata entra nell'ISEE dalla DSU presentata nel secondo anno dopo il decesso: conta il suo valore ai fini IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente la dichiarazione, per la quota che possiedi.** Se il decesso è avvenuto nel 2025, la casa conta dalle DSU del **2027**. Il valore pesa sull'ISEE per il **20%**, diviso per la scala di equivalenza del tuo nucleo. Se la casa diventa l'**abitazione del tuo nucleo**, entra solo per la parte che supera una franchigia, che per alcune prestazioni è stata alzata nel 2026.

## Come funziona l'ISEE, in breve

L'**ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente) misura la situazione economica della famiglia per accedere a prestazioni e agevolazioni. Si ottiene con la DSU, la **dichiarazione sostitutiva unica**, che si presenta online all'INPS o tramite un CAF.

Il regolamento ISEE (D.P.C.M. 159/2013) lo costruisce così:

- **ISR**: indicatore della situazione reddituale, cioè i redditi;
- **ISP**: indicatore della situazione patrimoniale, cioè case, terreni, conti, titoli;
- **ISE** = ISR + **20% dell'ISP** (art. 2);
- **ISEE** = ISE diviso per il parametro della **scala di equivalenza**, che dipende da quante persone ci sono nel nucleo.

La casa ereditata entra nell'ISP. Il suo peso sull'ISEE, quindi, è il 20% del valore, diviso per la scala di equivalenza.

## Da quando conta la casa ereditata

L'art. 5, comma 2, del regolamento stabilisce che il patrimonio immobiliare è pari al valore IMU dei fabbricati **al 31 dicembre del secondo anno precedente** quello di presentazione della DSU, **indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno**.

| DATA DEL DECESSO | DSU PRESENTATA NEL | DATA DI RIFERIMENTO | LA CASA CONTA? |
|---|---|---|---|
| Marzo 2025 | 2026 | 31 dicembre 2024 | No |
| Marzo 2025 | 2027 | 31 dicembre 2025 | Sì, per intero il valore della quota |
| 28 dicembre 2025 | 2027 | 31 dicembre 2025 | Sì, anche se posseduta per pochi giorni |
| Gennaio 2026 | 2027 | 31 dicembre 2025 | No |
| Gennaio 2026 | 2028 | 31 dicembre 2026 | Sì |

“Indipendentemente dal periodo di possesso” significa che non si fa una proporzione sui mesi: basta essere titolari alla data di riferimento.

## Quale valore e quale quota

Il valore è quello **definito ai fini IMU**, anche se la casa è esente dall’imposta. Per un’abitazione la base IMU si calcola così (art. 1, comma 745, legge 160/2019):

**rendita catastale × 1,05 × 160**

Lo stesso moltiplicatore 160 vale per **box, cantine e soffitte** (categorie C/6, C/2 e C/7): se la casa ereditata ha un box con rendita propria, il suo valore IMU si aggiunge a quello dell’appartamento. Per un negozio (C/1) il moltiplicatore è 55, per un ufficio (A/10) è 80.

Per i fabbricati intestati a persone fisiche si considera la **quota posseduta**: se erediti il 50%, nell’ISEE indichi il 50% del valore. Dal valore si toglie, fino a concorrenza, il **mutuo residuo** al 31 dicembre di riferimento, se era stato contratto per comprare o costruire quella casa.

Attenzione: è un valore molto diverso da quello usato per la successione (rendita × 1,05 × 110 o 120) e da quello di mercato.

## La casa di abitazione del nucleo

Se la casa ereditata diventa la **casa in cui vive il tuo nucleo**, la regola è più favorevole. Secondo il regolamento ISEE, per i nuclei che risiedono in un'abitazione di proprietà:

- il valore della casa, al netto del mutuo, **non conta** se è inferiore a **52.500 €**, soglia aumentata di **2.500 €** per ogni figlio convivente successivo al secondo;
- se supera la soglia, conta per **due terzi** della parte eccedente.

Dal 2026, per alcune prestazioni, la legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) ha alzato questa franchigia. Secondo l'INPS (messaggio 102 del 12 gennaio 2026), il nuovo calcolo vale **solo** per:

- Assegno di inclusione (ADI);
- Supporto per la formazione e il lavoro (SFL);
- Assegno unico e universale per i figli;
- bonus asilo nido e forme di supporto domiciliare;
- bonus nuovi nati.

Per queste prestazioni la franchigia sulla casa di abitazione sale a **91.500 €**, e a **120.000 €** per chi risiede nei Comuni capoluogo delle città metropolitane, con **2.500 €** in più per ogni figlio convivente successivo al **primo**. Per tutte le altre prestazioni resta il calcolo ordinario.

| | ISEE ORDINARIO | ISEE PER ADI, SFL, ASSEGNO UNICO, BONUS NIDO E NUOVI NATI |
|---|---|---|
| Franchigia casa di abitazione | 52.500 € | 91.500 € (120.000 € nei capoluoghi di città metropolitana) |
| Aumento per figli | +2.500 € per ogni figlio dopo il secondo | +2.500 € per ogni figlio dopo il primo |
| Parte eccedente | Conta per due terzi | Conta per due terzi |
| Altre case (es. ereditata e vuota) | Valore IMU pieno della quota | Valore IMU pieno della quota |

Le soglie e le prestazioni interessate possono cambiare da un anno all'altro: verifica sempre sul sito INPS e con il CAF.

## Esempio pratico

Laura vive da sola in affitto. Ha un ISEE di 9.000 €. Sua madre muore a marzo 2025 e lascia una casa con rendita catastale **750 €** (categoria A/2) a Laura e ai suoi due fratelli, un terzo ciascuno.

**Valore IMU della casa**: 750 × 1,05 × 160 = **126.000 €**. Quota di Laura: **42.000 €**.

**DSU 2026** (riferimento 31 dicembre 2024): la casa non c'è ancora. L'ISEE resta circa 9.000 €.

**DSU 2027** (riferimento 31 dicembre 2025):

- caso A, la casa resta **vuota**: l'ISP di Laura aumenta di 42.000 €. Nell'ISE entra il 20%: **8.400 €**. Laura vive sola, quindi il parametro della scala è 1: l'ISEE sale di **8.400 €**, a circa **17.400 €**;
- caso B, Laura **va a vivere nella casa** e vi porta la residenza: la sua quota (42.000 €) è sotto la franchigia di 52.500 € dell'ISEE ordinario, quindi per la casa **non conta nulla**. Attenzione però: chi vive in affitto con contratto registrato può sottrarre dai redditi il canone annuo, fino a **7.000 €** (art. 4 del regolamento), e questa detrazione è alternativa a quella per chi vive in casa di proprietà. Lasciando l'affitto, Laura perde quella detrazione: l'effetto netto va simulato con il CAF.

Il salto da 9.000 a 17.400 € può far perdere o ridurre prestazioni con soglie basse. Per questo conviene pensarci **prima** del 31 dicembre dell'anno che farà da riferimento.

## Un secondo esempio: famiglia con figli e nuove franchigie

Marta e Giorgio vivono a Roma in affitto con due figli. Nel 2025 Marta eredita per intero la casa della zia, sempre a Roma, e la famiglia ci va a vivere, portandovi la residenza. Valore IMU della casa: **150.000 €**.

| | ISEE ORDINARIO | ISEE PER L'ASSEGNO UNICO |
|---|---|---|
| Franchigia | 52.500 € (nessun aumento con due figli) | 120.000 € + 2.500 € (secondo figlio) = 122.500 € |
| Parte eccedente | 150.000 − 52.500 = 97.500 € | 150.000 − 122.500 = 27.500 € |
| Valore che entra nell'ISP (due terzi) | 65.000 € | 18.333 € circa |
| Effetto sull'ISE (20%) | +13.000 € | +3.667 € circa |

Per l'Assegno unico, quindi, la casa pesa molto meno che per le altre prestazioni, come l'università o i servizi comunali. L'ISE va poi diviso per la scala di equivalenza della famiglia, che per le prestazioni "nuove" è stata resa più favorevole per i nuclei con figli. Lo stesso nucleo potrà avere due valori di ISEE diversi, uno ordinario e uno per le prestazioni familiari e di inclusione.

## Conti, titoli e altri beni ereditati

Oltre alla casa, l'eredità porta spesso **conti correnti, titoli, buoni postali**. Entrano nel **patrimonio mobiliare**, con regole proprie su date e valori che trovi nelle istruzioni della DSU. Il regolamento prevede alcune protezioni:

- una **franchigia** sul patrimonio mobiliare di **6.000 €**, aumentata di 2.000 € per ogni componente del nucleo dopo il primo, fino a 10.000 €, e di altri 1.000 € per ogni figlio dopo il secondo;
- l'esclusione di **titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale** fino a **50.000 €** complessivi per nucleo. Nella DSU precompilata l'esclusione è automatica, in quella autodichiarata va fatta da chi compila.

Ogni componente del nucleo indica le proprie quote: se hai ereditato un terzo della casa e un terzo di un conto, indichi un terzo di ciascuno. Le case e i conti degli altri eredi che non fanno parte del tuo nucleo non ti riguardano.

## Effetti sulle prestazioni

Un ISEE più alto può significare:

- importi più bassi dell'**Assegno unico** per i figli;
- perdita dei requisiti per l'**Assegno di inclusione** o il **Supporto per la formazione e il lavoro**, che hanno anche limiti propri sul patrimonio;
- tariffe più alte per **asilo nido, mensa, trasporto scolastico**, fissate dai Comuni;
- tasse universitarie più alte e perdita di borse di studio;
- compartecipazioni più alte per servizi socio-sanitari, come centri diurni o RSA;
- perdita di bonus sociali e agevolazioni legate all'ISEE.

Ogni prestazione ha le sue soglie e regole: non esiste una soglia unica. Controlla i requisiti sul sito dell'ente che la eroga (INPS, Comune, Regione, università).

## Redditi della casa ereditata nell'ISEE

Oltre al patrimonio, la casa può incidere sui **redditi** dell'ISEE:

- se la **affitti**, il canone entra nei redditi. Anche con la **cedolare secca**, che è esclusa dal reddito complessivo IRPEF, il reddito torna a contare per le agevolazioni collegate al reddito, come l'ISEE: lo ricordano le istruzioni del 730;
- se resta **vuota** e soggetta a IMU, di norma non produce reddito IRPEF e quindi non aumenta l'ISR, salvo il caso della casa nello stesso Comune dell'abitazione principale. Vedi la guida sul 730 della casa ereditata.

## L'ISEE corrente

L'**ISEE corrente** permette di aggiornare l'indicatore quando la situazione cambia. Per il patrimonio, l'art. 9 del regolamento prevede che, **dal 1° aprile di ogni anno**, si possa presentare un ISEE corrente se il patrimonio calcolato sull'**anno precedente** differisce di **oltre il 20%** da quello calcolato in via ordinaria. Vale fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.

È utile soprattutto quando il patrimonio **scende**: per esempio se la casa ereditata è stata venduta e il ricavato speso o diviso. Tieni presente che il ricavato della vendita, finché resta sul conto, entra nel patrimonio mobiliare.

**Attenzione.** L'ISEE è una **dichiarazione sostitutiva**: se ometti la casa ereditata o ne indichi un valore sbagliato, rischi la revoca delle prestazioni, la restituzione di quanto ricevuto e sanzioni. Nella DSU **precompilata** i dati catastali arrivano dalle banche dati, ma non sempre sono aggiornati dopo una successione recente: controlla tu che la quota e la rendita siano giuste. Se sei solo **chiamato** all'eredità e non hai ancora deciso se accettare, chiedi al CAF come indicare la casa.

## Errori frequenti

- **Indicare la casa nella DSU sbagliata.** Se il decesso è del 2025, nella DSU 2026 la casa non va indicata come tua: la data di riferimento è il 31 dicembre 2024. Comparirà dalla DSU 2027.
- **Usare il valore di mercato o quello della successione.** Nell'ISEE si usa il valore IMU: rendita × 1,05 × 160 per le abitazioni, non la stima dell'agenzia immobiliare.
- **Indicare l'intero valore invece della quota.** Se hai ereditato il 50%, indichi il 50%.
- **Dimenticare il mutuo residuo.** Se la casa ereditata aveva un mutuo per l'acquisto e lo stai pagando tu come erede, il debito residuo alla data di riferimento si sottrae dal valore.
- **Applicare la franchigia a una casa in cui non vivi.** La franchigia vale solo per la casa di abitazione del nucleo, con residenza.
- **Confondere le soglie.** Le franchigie da 91.500 € e 120.000 € valgono solo per le prestazioni indicate dall'INPS, non per tutte.
- **Non aggiornare dopo una vendita.** Se il patrimonio è sceso molto, dal 1° aprile valuta l'ISEE corrente invece di aspettare la DSU dell'anno dopo.

## Cosa chiedere al CAF

1. Da quale DSU devo indicare la casa ereditata e per quale quota?
2. Qual è il valore IMU da riportare, anche se la casa è esente o inagibile?

3. Quale ISEE mi serve: ordinario, per l'Assegno unico, per l'università, socio-sanitario?
4. Cosa cambia se vado a vivere nella casa o se la affitto?
5. Mi conviene un ISEE corrente dopo la vendita o la divisione?

# Checklist

- ☐ annota la **data del decesso** e calcola da quale DSU la casa conterà;
- ☐ scarica la **visura** e calcola il valore IMU della tua quota;
- ☐ verifica se la casa diventerà l'**abitazione del tuo nucleo** e quale franchigia si applica alle prestazioni che ti interessano;
- ☐ simula con il CAF l'effetto su **assegno unico, ADI, università, servizi comunali**;
- ☐ se vendi o dividi la casa, valuta l'**ISEE corrente** dal 1° aprile;
- ☐ conserva visure e documenti della successione per eventuali controlli.

## Fonti


- D.P.C.M. 159/2013 (regolamento ISEE), art. 5: indicatore della situazione patrimoniale (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2013-12-05;159~art5
- D.P.C.M. 159/2013, art. 2: calcolo di ISE e ISEE (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2013-12-05;159~art2
- D.P.C.M. 159/2013, art. 4: indicatore della situazione reddituale e detrazione del canone (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2013-12-05;159~art4
- D.P.C.M. 159/2013, art. 9: ISEE corrente (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2013-12-05;159~art9
- INPS, Nuovi criteri ISEE per l'inclusione sociale: aggiornamento procedure (13 gennaio 2026, messaggio n. 102/2026): https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2026.01.nuovi-criteri-isee-per-l-inclusione-sociale-aggiornamento-procedure.html
- Legge 160/2019, art. 1, comma 745: base imponibile IMU (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
- Agenzia delle Entrate, istruzioni modello 730/2026 (cedolare secca e ISEE): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/730_-istruzioni_2026

TASSE SULLA CASA EREDITATA

# Tasse di successione in Europa: quanto si paga in Italia e altrove

**In Italia l'imposta di successione è tra le più leggere d'Europa per la famiglia stretta: coniuge e figli pagano il 4% solo sulla parte che supera 1 milione di euro per ciascun erede.** Per questo, in pratica, quasi nessuno la paga quando eredita la casa dei genitori. Il gettito lo conferma: nel 2024 l'imposta su successioni e donazioni ha pesato per circa lo **0,05% del PIL**, contro lo 0,73% della Francia e lo 0,23% della Germania. Su una casa ereditata in Italia pesano di più le **imposte ipotecaria e catastale**.

In questa guida trovi il confronto paese per paese, i Paesi che hanno abolito l'imposta, un esempio con la stessa casa da 300.000 euro in sei Paesi e cosa cambia se l'eredità coinvolge più Stati. Se stai affrontando una successione adesso, prenditi il tempo che serve: i numeri qui sotto servono a capire, non a mettere fretta.

## Come si tassa un'eredità: tre modelli diversi

Prima di confrontare i numeri, conviene capire che i Paesi non tassano tutti allo stesso modo. Ci sono tre modelli principali.

- **Imposta sulla quota di ciascun erede.** Si guarda quanto riceve ogni persona e che legame aveva con il defunto. È il modello italiano, francese, tedesco, spagnolo, olandese, belga e irlandese. Più il legame è stretto, più alta è la **franchigia** (la parte esente) e più bassa l'**aliquota** (la percentuale applicata).
- **Imposta sul patrimonio del defunto** (in inglese *estate tax*). Si tassa l'eredità nel suo insieme, prima di dividerla. È il modello del Regno Unito: conta il valore totale lasciato, non quanto riceve ciascuno.
- **Nessuna imposta specifica.** Alcuni Paesi l'hanno abolita, come Austria e Svezia. Altri tassano le eredità con altri strumenti, come il Portogallo con l'imposta di bollo.

Un'altra differenza importante riguarda la **casa**. In Italia la base delle imposte sugli immobili è il **valore catastale** (rendita catastale rivalutata e moltiplicata per un

coefficiente), di solito molto più basso del prezzo di mercato. In molti altri Paesi si usa un valore vicino a quello di mercato.

## Quanto si paga paese per paese

La tabella riassume le regole in vigore nel 2026 per chi eredita da un genitore o dal coniuge, da un fratello o da una persona senza legami di parentela. Le ultime due colonne indicano il peso delle imposte su successioni e donazioni nel 2024 secondo l'OCSE: in percentuale del PIL e del gettito fiscale totale (compresi i contributi sociali).

| PAESE | CONIUGE E FIGLI | FRATELLI E SORELLE | ESTRANEI | GETTITO % PIL (2024) | % GETTITO TOTALE (2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Italia** | 4% oltre 1.000.000 € per erede | 6% oltre 100.000 € | 8%, nessuna franchigia | 0,05% | 0,11% |
| **Francia** | Coniuge e partner PACS esenti. Figli: 100.000 € esenti, poi dal 5% al 45% | 15.932 € esenti, poi 35% e 45% (esenzione totale in casi particolari) | 1.594 € esenti, poi 60% | 0,73% | 1,69% |
| **Germania** | Esenti 500.000 € (coniuge) e 400.000 € (figli), poi dal 7% al 30% | 20.000 € esenti, poi dal 15% al 43% | 20.000 € esenti, poi dal 30% al 50% | 0,23% | 0,61% |
| **Spagna** (scala statale) | Riduzione di 15.956,87 € (figli dai 21 anni e coniuge), poi dal 7,65% al 34% | Riduzione di 7.993,46 €, scala per un coefficiente da 1,5882 in su | Nessuna riduzione, scala per un coefficiente da 2 in su | 0,22% | 0,60% |
| **Regno Unito** | Coniuge esente. Sul patrimonio: 40% oltre 325.000 £ (fino a 500.000 £ se la casa va a figli o nipoti) | 40% oltre la soglia | 40% oltre la soglia | 0,29% | 0,83% |
| **Paesi Bassi** | Esenti 828.035 € (partner) e 26.230 € (figli), poi 10% fino a 158.669 € e 20% oltre | 2.769 € esenti, poi 30% e 40% | 2.769 € esenti, poi 30% e 40% | 0,30% | 0,79% |
| **Belgio (Fiandre)** | 3% fino a 50.000 €, 9% fino a 250.000 €, 27% oltre, per erede | 25%, 30% e 55% | 25%, 45% e 55% | 0,62% (tutto il Belgio) | 1,45% |
| **Irlanda** | Figli: 400.000 € esenti (420.000 € dal 7 ottobre 2026), poi 33% | 40.000 € esenti (44.000 € dal 7 ottobre 2026), poi 33% | 20.000 € esenti (22.000 € dal 7 ottobre 2026), poi 33% | 0,15% | 0,70% |

| PAESE | CONIUGE E FIGLI | FRATELLI E SORELLE | ESTRANEI | GETTITO % PIL (2024) | % GETTITO TOTALE (2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Media OCSE** | – | – | – | 0,15% (2023) | 0,42% (2023) |

Qualche chiarimento per leggere bene la tabella:

- **Italia.** Le aliquote si applicano sulla parte eccedente la franchigia, per ciascun beneficiario. Per gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini fino al terzo grado l'aliquota è del 6% senza franchigia. Per le persone con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) la franchigia sale a 1,5 milioni di euro.
- **Francia.** La franchigia di 100.000 euro vale per ogni figlio e per ciascun genitore defunto. La scala per i figli è progressiva: 5% fino a 8.072 euro, poi 10%, 15%, 20% (fino a 552.324 euro), 30%, 40% e 45% oltre 1.805.677 euro. Per i fratelli c'è un'esenzione totale se vivevano con il defunto da almeno cinque anni, sono celibi, vedovi o separati e hanno più di 50 anni o un'invalidità.
- **Germania.** Le aliquote della prima classe (coniuge, figli, nipoti) sono 7% fino a 75.000 euro, 11% fino a 300.000, 15% fino a 600.000, 19% fino a 6 milioni e poi 23%, 27% e 30%. La legge esenta inoltre la **casa di famiglia** (*Familienheim*) se il coniuge o i figli ci vanno ad abitare subito e la usano per dieci anni; per i figli l'esenzione ha un limite di superficie.
- **Spagna.** L'imposta è statale ma le **Comunità autonome** possono fissare riduzioni, scale e coefficienti propri, e lo fanno quasi tutte. La scala della legge statale è un punto di riferimento, ma l'importo reale dipende dalla regione.
- **Regno Unito.** Si tassa il patrimonio del defunto, non la quota dell'erede. La soglia non usata dal coniuge defunto si può trasferire al coniuge superstite. L'aliquota scende al 36% se almeno il 10% del patrimonio netto va in beneficenza.
- **Belgio.** Ogni regione ha regole proprie: qui riportiamo quelle delle Fiandre, dove per figli e partner la scala si applica separatamente ai beni mobili e agli immobili. Bruxelles e Vallonia hanno scale diverse.
- **Irlanda.** La franchigia di ogni gruppo non vale per una sola eredità: bisogna sommare i doni e le eredità ricevuti dal 5 dicembre 1991 da persone dello

stesso gruppo (per i figli, ad esempio, dai genitori). Il gruppo B comprende tra gli altri fratelli e sorelle.

I dati sul gettito comprendono sia le successioni sia le donazioni, e sono il modo più semplice per capire quanto “pesa” davvero l’imposta in un Paese. L’Italia, con lo 0,05% del PIL, è molto sotto la media OCSE.

## Perché in Italia quasi nessuno paga l’imposta di successione

I dati del Ministero dell’economia sulle successioni registrate nel 2024 lo mostrano bene:

| VOCE (SUCCESSIONI 2024) | PRATICHE | GETTITO TOTALE | IMPORTO MEDIO |
|---|---|---|---|
| Imposta di successione | 57.060 | 780,4 milioni € | circa 13.680 € |
| Imposta ipotecaria (2% sugli immobili) | 477.301 | 616,2 milioni € | circa 1.290 € |
| Imposta catastale (1% sugli immobili) | 476.616 | 332,8 milioni € | circa 700 € |

Su circa 505.000 successioni registrate, solo 57.060 hanno pagato l’imposta di successione: circa una su nove. Quasi tutte le pratiche con immobili, invece, hanno pagato ipotecaria e catastale. Messe insieme, queste due imposte hanno reso circa **949 milioni di euro**, più dell’imposta di successione vera e propria.

Il motivo è semplice. Tra genitori e figli la franchigia di 1 milione di euro **per ciascun erede** copre la grande maggioranza delle eredità. Le imposte ipotecaria e catastale, invece, non hanno franchigia: si pagano su ogni immobile, in proporzione al valore catastale, con un minimo di 200 euro ciascuna.

## Paesi che hanno abolito l’imposta e quando

Secondo l’OCSE, nel 2021 24 Paesi membri su 37 applicavano un’imposta su eredità o patrimoni lasciati in successione. Altri l’hanno abolita:

| PAESE | ANNO DI ABOLIZIONE | COSA RESTA OGGI |
|---|---|---|
| Svezia | 2004 | Nessuna imposta su successioni e donazioni |
| Slovacchia | 2004 | – |
| Portogallo | 2004 | Imposta di bollo del 10% sulle eredità, da cui sono esenti coniuge o convivente, figli e genitori |
| Austria | 2008 | Nessuna imposta di successione |
| Repubblica Ceca | 2014 | – |
| Norvegia | 2014 | – |

Fuori dall'Europa l'OCSE ricorda anche Canada (1972), Australia (1979), Israele (1980) e Nuova Zelanda (1992). La Lettonia non ha un'imposta di successione.

Un caso particolare è la **Svizzera**. Lo Stato federale non tassa le eredità, ma lo fanno i cantoni: tutti tranne Obvaldo e Svitto. Il coniuge è esente e molti cantoni esentano anche i figli, ma le regole cambiano da cantone a cantone.

"Abolita" non significa sempre "gratis". Nei Paesi senza imposta di successione possono restare imposte sul trasferimento degli immobili, tasse di registrazione o costi notarili. Prima di fare paragoni, verifica sempre il quadro completo.

## Esempio pratico: la stessa casa in sei Paesi

Anna e Luca perdono la madre, vedova. L'unico bene è una casa che vale **300.000 euro** sul mercato, senza mutuo. Ciascuno eredita metà: **150.000 euro a testa**. Non hanno ricevuto donazioni in passato e nessuno dei due andrà a vivere nella casa.

Ecco quanto pagherebbero di sola imposta di successione (o equivalente) se la madre fosse residente in ciascun Paese.

| PAESE | CALCOLO PER CIASCUN FIGLIO | IMPOSTA PER FIGLIO | TOTALE PER I DUE FIGLI |
|---|---|---|---|
| **Italia** | 150.000 € sotto la franchigia di 1 milione | 0 € | **0 €** (ma vedi sotto ipotecaria e catastale) |
| **Germania** | 150.000 € sotto la franchigia di 400.000 € | 0 € | **0 €** |
| **Irlanda** | 150.000 € sotto la soglia di 400.000 € del gruppo A | 0 € | **0 €** |
| **Regno Unito** | Patrimonio di 300.000 € sotto la soglia di 325.000 £ | 0 € | **0 €** |
| **Francia** | 150.000 − 100.000 = 50.000 € tassabili, scala dal 5% al 20% | 8.194,35 € | **16.388,70 €** |
| **Belgio (Fiandre)** | 3% su 50.000 € + 9% su 100.000 € | 10.500 € | **21.000 €** |
| **Paesi Bassi** | (150.000 − 26.230) × 10% | 12.377 € | **24.754 €** |
| **Spagna** (scala statale, senza riduzione per la casa) | 150.000 − 15.956,87 = 134.043,13 € tassabili | 18.277,60 € | **36.555,20 €** |
| **Spagna** (scala statale, con riduzione per la casa del defunto) | Riduzione del 95% fino a 122.606,47 €: restano 11.436,66 € tassabili | 904,17 € | **1.808,34 €** |

Come abbiamo fatto i calcoli, in dettaglio:

- **Francia.** Sui 50.000 euro tassabili: 5% su 8.072 euro (403,60), 10% fino a 12.109 euro (403,70), 15% fino a 15.932 euro (573,45), 20% sul resto, cioè 34.068 euro (6.813,60). Totale 8.194,35 euro per figlio.
- **Fiandre.** La casa è un bene immobile, tassato a parte: 3% sui primi 50.000 euro (1.500) e 9% sui successivi 100.000 (9.000).
- **Spagna.** Scala statale su 134.043,13 euro: 15.606,22 euro fino a 119.757,67 euro, più il 18,70% sul resto. Coefficiente 1, perché si ipotizza che i figli abbiano un patrimonio proprio sotto 402.678,11 euro. La riduzione del 95% per l'abitazione abituale del defunto vale solo se gli eredi conservano la casa per dieci anni.

- **Regno Unito.** Il confronto è fatto in euro senza convertire al cambio del giorno. Con una sterlina che vale più di un euro, 300.000 euro restano sotto la soglia di 325.000 sterline.

Ora torniamo in **Italia**, dove l'imposta di successione è zero ma le altre imposte no. Supponiamo che la casa abbia una rendita catastale di 900 euro. Il valore catastale è 900 × 1,05 × 120 = **113.400 euro**, molto meno dei 300.000 euro di mercato.

| ITALIA: IMPOSTE SULLA CASA | SENZA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA | CON AGEVOLAZIONE PRIMA CASA |
|---|---|---|
| Imposta ipotecaria | 2% di 113.400 = 2.268 € | 200 € |
| Imposta catastale | 1% di 113.400 = 1.134 € | 200 € |
| **Totale** | **3.402 €** | **400 €** |

A queste somme si aggiungono piccoli importi fissi (imposta di bollo e tasse ipotecarie) e l'eventuale compenso di chi prepara la dichiarazione. I dettagli sono nella guida sui costi della successione.

**Le semplificazioni dell'esempio.** Abbiamo ipotizzato che la casa valga per il fisco come sul mercato, tranne in Italia. Non abbiamo considerato donazioni precedenti, debiti, spese funerarie deducibili, altri beni né le imposte di registrazione locali. Soprattutto, non abbiamo applicato le regole locali: le **Comunità autonome spagnole** prevedono spesso forti riduzioni per figli e coniuge, che possono abbattere quasi del tutto l'imposta; le **regioni belghe** e i **cantoni svizzeri** hanno scale proprie; in **Germania** i **Länder** non fissano aliquote, ma il valore della casa si calcola con regole fiscali specifiche. Se uno dei figli andasse ad abitare nella casa, in Germania potrebbe valere l'esenzione per la casa di famiglia. L'esempio serve a dare un ordine di grandezza, non a calcolare un caso reale.

## Cosa significa per chi eredita una casa in Italia

Se erediti da un genitore o dal coniuge, il confronto europeo ti dice tre cose pratiche.

1. **L’imposta di successione quasi certamente non la pagherai.** Serve un’eredità di oltre 1 milione di euro per ciascun erede, al netto dei debiti. Il conto lo fa la dichiarazione di successione: puoi fare una prova con il calcolatore delle imposte di successione.
2. **Le imposte che pesano sono ipotecaria e catastale.** Si pagano su ogni immobile, anche se l’eredità è piccola. La voce che può farti risparmiare di più è l’agevolazione prima casa in successione: basta che **uno solo** degli eredi abbia i requisiti perché le due imposte diventino fisse, 200 + 200 euro.
3. **Le cose cambiano se erediti da un fratello o da un estraneo.** Tra fratelli la franchigia scende a 100.000 euro e l’aliquota sale al 6%. Per un nipote (figlio del fratello) o un cugino non c’è franchigia: si paga il 6% su tutto. Per un amico o un convivente di fatto l’aliquota è dell’8% su tutto, sempre senza franchigia.

Un esempio per i fratelli. Marta eredita da sua sorella un appartamento con valore catastale di 160.000 euro. Paga il 6% sulla parte oltre 100.000 euro: 6% di 60.000 = **3.600 euro** di imposta di successione, più ipotecaria e catastale (3% di 160.000 = 4.800 euro, se non ha i requisiti prima casa).

> **Attenzione.** Non confrontare il “valore della casa” tra Paesi senza chiederti quale valore usa il fisco. In Italia le imposte sugli immobili ereditati si calcolano sul **valore catastale**, non sul prezzo di mercato o sulla stima di un’agenzia. Un altro errore frequente è pensare che, sotto la franchigia di 1 milione, non ci sia nulla da fare: la **dichiarazione di successione** con un immobile va presentata comunque, entro 12 mesi dal decesso, e con essa si pagano ipotecaria, catastale, bollo e tasse fisse. Dal 2025 l’eventuale imposta di successione si calcola in autoliquidazione nella dichiarazione stessa.

## Successioni internazionali: quale legge, quali tasse

Sempre più famiglie hanno un piede in due Paesi: un genitore che si era trasferito all’estero, un figlio che vive a Berlino o a Londra, una casa al mare in Italia di un defunto residente in Francia. Qui bisogna separare due domande.

**1. Quale legge decide chi eredita?** Nell'Unione europea, per chi è morto dal 17 agosto 2015, vale il **Regolamento UE 650/2012**. In linea generale, si applica a tutta la successione la legge del Paese in cui il defunto aveva la **residenza abituale** al momento della morte. Il defunto poteva però scegliere, con testamento, la legge del Paese di cui era cittadino. Il regolamento ha creato anche il **certificato successorio europeo**, un documento che prova la qualità di erede negli altri Stati membri.

**2. Chi tassa l'eredità?** Il regolamento **non si occupa della materia fiscale**: lo dice espressamente all'articolo 1. Ogni Stato applica le sue regole. L'Italia, ad esempio, tassa tutti i beni ovunque si trovino se il defunto era residente in Italia, e solo i beni che si trovano in Italia (come la casa) se era residente all'estero. Anche l'altro Paese può tassare la stessa eredità, per la residenza del defunto o dell'erede.

Il risultato può essere una **doppia imposizione**: la stessa casa tassata due volte. Per evitarla o ridurla esistono due strumenti:

- le **convenzioni contro le doppie imposizioni sulle successioni**, firmate dall'Italia solo con alcuni Paesi (molti meno di quelli con cui ha convenzioni sui redditi);
- le **regole nazionali** che, in certi casi, permettono di scalare dall'imposta l'importo pagato all'estero.

Quale strumento si applica, e in che misura, dipende dai Paesi coinvolti e dalla situazione concreta. In questi casi serve un notaio o un commercialista che conosca entrambi i sistemi. Trovi i passaggi pratici (procura, codice fiscale, dichiarazione dall'estero) nella guida sull'erede all'estero o defunto residente all'estero.

## Le riforme in corso

**Italia: la riforma del 2024.** Il D.Lgs. 139/2024 ha riscritto diverse regole dell'imposta di successione senza cambiare aliquote e franchigie. La novità più visibile riguarda il pagamento: per le successioni aperte dal **1° gennaio 2025** l'imposta è **autoliquidata**. Significa che la calcolano gli eredi (in pratica il programma della dichiarazione, nel quadro EF) e va versata entro 90 giorni dal termine per presentare la dichiarazione, con possibilità di rate se l'importo è di almeno 1.000 euro. Prima la calcolava e la notificava l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

**Italia: il testo unico dal 2027.** Dal 1° gennaio 2027 le norme sull'imposta di successione del D.Lgs. 346/1990 confluiscono nel nuovo **Testo unico dei tributi indiretti** (D.Lgs. 123/2025), che dedica una parte all'imposta su successioni e donazioni e una alle imposte ipotecaria e catastale. È soprattutto un riordino: cambiano i numeri degli articoli da citare. Le regole descritte in questa guida valgono per le successioni aperte nel 2025 e nel 2026; aggiorneremo i riferimenti quando il testo unico sarà applicabile.

**Negli altri Paesi.** Le soglie cambiano spesso. L'Irlanda ha alzato le franchigie per le eredità ricevute dal 7 ottobre 2026. Nelle Fiandre se ne discute una riduzione, non ancora decisa. Nel Regno Unito sono state annunciate modifiche per i prossimi anni. Se la tua eredità riguarda uno di questi Paesi, controlla sempre la fonte ufficiale alla data del decesso: è quella data che conta.

## In sintesi

| DOMANDA | RISPOSTA BREVE |
|---|---|
| L'Italia tassa poco le eredità? | Sì, per coniuge e figli: 4% oltre 1 milione per erede. Gettito 0,05% del PIL, contro una media OCSE dello 0,15% |
| Chi tassa di più in Europa? | Per gettito Francia e Belgio; per una casa media ai figli, nell'esempio, Spagna (scala statale), Paesi Bassi, Fiandre e Francia |
| Dove non si paga? | Austria e Svezia (imposta abolita); Portogallo per coniuge e figli; molti cantoni svizzeri per i figli |
| Cosa pago davvero in Italia sulla casa? | Imposte ipotecaria e catastale: 3% del valore catastale, oppure 400 € con l'agevolazione prima casa |
| E se ci sono due Paesi coinvolti? | Regolamento UE 650/2012 per la legge applicabile; per le tasse, convenzioni e regole nazionali |

## Fonti


- Agenzia delle Entrate, Imposta di successione: aliquote e franchigie: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/imposta-di-successione/aliquote-e-franchigie
- Agenzia delle Entrate, Dichiarazione di successione: le imposte da versare (autoliquidazione dal 2025): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/imposte-dichsucc
- Agenzia delle Entrate, istruzioni al modello di dichiarazione di successione, fascicolo 1 (imposte ipotecaria e catastale): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/244895/Succ_FASCICOLO_I_Nov_23.pdf/ebc28cca-a79f-5a00-5a9a-7e4b70611a6b?t=1752664229629

- MEF - Dipartimento delle Finanze, Atti di successione, anno d'imposta 2024 (imposta di successione e ipotecaria): https://www1.finanze.gov.it/finanze/registro/public/index.php?tree=2025ACASSER0101&export=0&page=2
- MEF - Dipartimento delle Finanze, Atti di successione, anno d'imposta 2024 (imposta catastale): https://www1.finanze.gov.it/finanze/registro/public/index.php?tree=2025ACASSER0101&export=0&page=3
- OCSE, Revenue Statistics: imposte su successioni e donazioni (voce 4300), % del PIL e del gettito totale: https://sdmx.oecd.org/public/rest/data/OECD.CTP.TPS,DSD_REV_COMP_OECD@DF_RSOECD,/.TAX_REV.S13.T_4300._T.PT_OTR_SECTOR+PT_B1GQ.A?startPeriod=2019&format=csvfilewithlabels
- OCSE, Inheritance Taxation in OECD Countries, presentazione (maggio 2021): https://www.oecd.org/tax/tax-policy/inheritance-taxation-in-oecd-countries-presentation-may-2021.pdf
- Francia, Service-Public.gouv.fr, Droits de succession (F14198): https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F14198
- Germania, ErbStG § 13: esenzione della casa di famiglia (gesetze-im-internet.de): https://www.gesetze-im-internet.de/erbstg_1974/__13.html
- Germania, ErbStG § 15: classi di imposta (gesetze-im-internet.de): https://www.gesetze-im-internet.de/erbstg_1974/__15.html
- Germania, ErbStG § 16: franchigie (gesetze-im-internet.de): https://www.gesetze-im-internet.de/erbstg_1974/__16.html
- Germania, ErbStG § 19: aliquote (gesetze-im-internet.de): https://www.gesetze-im-internet.de/erbstg_1974/__19.html
- Spagna, Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, testo consolidato (BOE): https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-28141
- Regno Unito, GOV.UK, Inheritance Tax: https://www.gov.uk/inheritance-tax
- Paesi Bassi, Belastingdienst, Tarieven erfbelasting 2026: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/content/tarieven-erfbelasting
- Paesi Bassi, Belastingdienst, Vrijstelling erfbelasting 2026: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/content/vrijstelling-erfbelasting
- Belgio (Fiandre), Vlaanderen.be, Algemeen tarief in de erfbelasting: https://www.vlaanderen.be/belastingen-en-begroting/vlaamse-belastingen/erfbelasting/tarieven-in-de-erfbelasting/algemeen-tarief-in-de-erfbelasting
- Irlanda, Revenue.ie, CAT thresholds: https://www.revenue.ie/en/gains-gifts-and-inheritance/cat-thresholds-rates-and-aggregation-rules/cat-thresholds.aspx
- Portogallo, Autoridade Tributária, informazione vincolante PIV 26029 (Imposto do Selo, art. 6 CIS): https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/selo/Documents/PIV_26029.pdf
- Svizzera, AFC/ESTV, Imposte sulle successioni e donazioni, periodo fiscale 2025: https://www.estv2.admin.ch/stp/sm/erbschafts-schenkungssteuer-de-fr.pdf
- Regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni (EUR-Lex, PDF): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0650
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139: riforma dell'imposta di successione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139
- D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123: Testo unico dei tributi indiretti (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123

SUCCESSIONE CON IMMOBILI

# Dichiarazione di successione con immobili, la guida

Se nell'eredità c'è una casa, la **dichiarazione di successione è sempre obbligatoria** e va presentata all'Agenzia delle Entrate **entro 12 mesi dalla data del decesso**. Con la dichiarazione telematica si chiedono anche le **volture catastali**, cioè l'intestazione della casa agli eredi.

La dichiarazione di successione è un adempimento **fiscale**: serve a comunicare al fisco cosa c'era nell'eredità e a chi va, e a pagare le imposte. Non è la stessa cosa dell'accettazione dell'eredità, che è un atto civile e si fa a parte (vedi accettare o rinunciare).

## Chi deve presentarla

Sono obbligati gli **eredi**, i **chiamati all'eredità** (chi è indicato come erede dalla legge o dal testamento ma non ha ancora accettato) e i **legatari**, oltre a rappresentanti legali, curatori, amministratori dell'eredità ed esecutori testamentari. Se gli obbligati sono più di uno, **basta una sola dichiarazione**, presentata da uno per tutti.

Non è obbligato il chiamato che, prima della scadenza, **rinuncia espressamente** all'eredità, oppure che, non essendo nel possesso dei beni, chiede la nomina di un curatore dell'eredità. Per questo, se stai pensando di rinunciare, è importante farlo con l'atto formale davanti al notaio o al cancelliere: limitarsi a "non fare nulla" non ti libera dall'obbligo.

| CHI | DEVE PRESENTARE? | NOTE |
|---|---|---|
| Figlio che ha accettato o che vive nella casa | Sì | Può presentare per tutti |
| Fratello indicato nel testamento, che non ha ancora deciso | Sì, come chiamato | Salvo rinuncia formale prima della scadenza |
| Chi ha rinunciato con atto formale prima della scadenza | No | Il termine per i nuovi chiamati decorre dalla rinuncia |
| Legatario della sola casa | Sì | Per il bene ricevuto |
| Erede all'estero | Sì | Online con le credenziali o tramite intermediario; cartaceo solo in caso di impedimenti |

Per chi vive fuori dall'Italia valgono alcune regole particolari: vedi erede all'estero.

## Scadenze principali

| COSA | ENTRO QUANDO |
|---|---|
| Inventario, se sei nel possesso dei beni e vuoi accettare con beneficio | 3 mesi dal decesso |
| Dichiarazione di successione | 12 mesi dal decesso |
| Imposte ipotecaria, catastale e tributi minori | Alla presentazione della dichiarazione |
| Imposta di successione (autoliquidata dal 2025) | 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione; rateizzabile da 1.000 € |
| Domanda di voltura, se non automatica | 30 giorni dalla registrazione della dichiarazione |
| Ritrasmissione dopo uno scarto | 5 giorni dalla ricevuta di scarto |
| Accettazione dell'eredità | Il diritto si prescrive in 10 anni |

In alcuni casi i 12 mesi decorrono da una data diversa dal decesso: per esempio, se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario entro il termine, dalla scadenza del termine per l'inventario; per chi diventa erede dopo la rinuncia di un altro, dalla data della rinuncia o da quando ne ha avuto notizia. Calcola le tue date esatte con lo

scadenzario della successione: basta la data del decesso per avere tutte le scadenze principali in un unico calendario.

## Documenti da preparare

- certificato di morte e dati anagrafici e codici fiscali di tutti gli eredi;
- eventuale testamento pubblicato dal notaio;
- visure catastali degli immobili e atti di provenienza;
- estratti e saldi di conti, titoli e altri beni alla data del decesso;
- documenti su debiti e spese funerarie, che in parte si possono dedurre;
- per l'agevolazione prima casa, la dichiarazione dei requisiti dell'erede che la chiede;
- l'IBAN del conto su cui addebitare le imposte, intestato a chi presenta la dichiarazione o all'intermediario.

Gli allegati vanno caricati in formato **PDF/A o TIFF**: il servizio dell'Agenzia permette di verificarli e convertirli prima dell'invio.

## I passi del modello telematico

La dichiarazione si presenta online con il servizio **"Dichiarazione di successione precompilata web"** nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate (accesso con SPID, CIE o CNS) oppure con il software "Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali". Il servizio web propone alcuni dati già compilati, calcola le imposte e permette di pagarle insieme all'invio.

1. **Frontespizio e dati generali**: dati del defunto, del dichiarante, eventuale testamento. Qui si sceglie anche se *non* volere la voltura automatica.
2. **Quadro EA, eredi e legatari**: chi eredita, con quale grado di parentela e quale quota.
3. **Quadri EB ed EC, immobili**: terreni (EB) e fabbricati (EC), con i dati catastali e la quota di ciascun erede. Qui si chiede l'**agevolazione prima casa** per l'erede che ha i requisiti.
4. **Quadro ER, altri beni**: conti, titoli, crediti, rendite.

5. **Quadro ED, passività**: debiti del defunto, spese mediche degli ultimi sei mesi, spese funerarie entro i limiti.
6. **Quadro EE, riepilogo**: il sistema somma i valori dell'asse ereditario.
7. **Quadro EF, liquidazione**: si calcolano in autoliquidazione ipotecaria, catastale, bollo, tassa ipotecaria e, per le successioni dal 2025, l'imposta di successione, con l'eventuale rateizzazione.
8. **Quadri EG ed EH, documenti e dichiarazioni sostitutive**: allegati (testamento, certificato di morte, documenti dei debiti, requisiti prima casa) e dichiarazioni rese dal dichiarante.
9. **Quadro EI, se serve**: discordanze tra i dati catastali e quelli dell'intestatario, utili alla voltura.
10. **Invio e ricevute**.

Dopo l'invio l'Agenzia rilascia più ricevute:

| RICEVUTA | COSA ATTESTA |
|---|---|
| 1ª | Che il file è stato trasmesso |
| 2ª | Esito dei controlli formali: con esito positivo è la **prova della presentazione** e riporta gli estremi di registrazione |
| 3ª | Esito del pagamento con addebito in conto |
| 4ª | Copia della dichiarazione con gli estremi di registrazione, dopo i controlli dell'ufficio (l'attestazione di avvenuta presentazione, se richiesta, è la copia conforme che serve per banche e uffici) |
| 5ª | Esito delle volture catastali: tutti gli immobili, solo alcuni o nessuno |

Se la ricevuta segnala uno scarto, correggi e ritrasmetti entro cinque giorni. Se la quinta ricevuta dice che qualche immobile non è stato volturato, occorre presentare la domanda di voltura agli uffici del Territorio: vedi la guida sulla voltura catastale.

## La presunzione del 10% su denaro, gioielli e mobilia

La legge considera compresi nell'eredità **denaro, gioielli e mobilia** per un importo pari al **10% del valore netto imponibile** dell'asse ereditario, anche se non li dichiari o li dichiari per un importo minore. In pratica:

- se non indichi nulla, l'ufficio applica il 10%;
- se indichi meno del 10%, l'ufficio aggiunge la differenza;
- se indichi di più, vale il tuo importo.

L'unico modo per far valere un importo inferiore è un **inventario analitico** di tutti i beni mobili, redatto secondo il codice di procedura civile e allegato alla dichiarazione. Per coniuge e figli sotto la franchigia di 1 milione la presunzione di solito non cambia l'imposta; per fratelli e altri parenti sì. Un esempio di calcolo è nella guida sulle tasse della casa ereditata.

## Esempio pratico

Elena muore il **10 maggio 2025**. Eredi sono i figli Matteo e Chiara; nell'eredità ci sono la casa, un box e un conto.

| PASSAGGIO | DATA O IMPORTO |
|---|---|
| Scadenza della dichiarazione | 10 maggio 2026 |
| Chiara raccoglie visure, saldi del conto e certificato di morte | giugno–settembre 2025 |
| Matteo, che ci vuole andare a vivere, verifica i requisiti prima casa | entro l'invio |
| Invio con il servizio web, addebito di ipotecaria e catastale fisse (200 € + 200 €), tassa ipotecaria 120 € e bollo 85 € | ottobre 2025 |
| Imposta di successione | 0 €: le quote sono sotto 1 milione |
| Ricevuta delle volture | qualche settimana dopo l'invio |
| Matteo trasferisce la residenza nella casa | entro 18 mesi dal decesso, cioè entro il 10 novembre 2026 |

Se fosse stata dovuta un'imposta di successione, il termine per pagarla sarebbe stato di 90 giorni dal **10 maggio 2026**, cioè l'**8 agosto 2026**, anche se la dichiarazione era stata inviata a ottobre 2025.

## Successione tardiva: cosa succede se sei in ritardo

Capita spesso: il lutto, i rapporti tra eredi, i documenti che non si trovano. Se hai superato i 12 mesi, **presentala comunque il prima possibile**: le sanzioni crescono e, senza dichiarazione, la casa non si può vendere né volturare.

| SITUAZIONE | SANZIONE PREVISTA |
|---|---|
| Omessa dichiarazione, con imposta dovuta | 120% dell'imposta liquidata |
| Omessa dichiarazione, senza imposta dovuta | Da 250 a 1.000 € |
| Ritardo non superiore a 30 giorni, con imposta dovuta | 45% dell'imposta |
| Ritardo non superiore a 30 giorni, senza imposta dovuta | Da 150 a 500 € |

Le sanzioni si possono **ridurre con il ravvedimento operoso**, cioè regolarizzando spontaneamente prima che l'ufficio contesti la violazione, versando insieme imposte, sanzione ridotta e interessi. Per esempio, due fratelli che dovevano 3.919,20 € di imposta di successione e presentano con 20 giorni di ritardo rischiano una sanzione del 45%, cioè 1.763,64 €, prima delle riduzioni del ravvedimento. Per figli che non devono imposta di successione la sanzione è in misura fissa. Fai fare il calcolo a un CAF o commercialista: approfondisci nella guida sulla successione tardiva.

Se il decesso è avvenuto **prima del 3 ottobre 2006**, si usa ancora il vecchio **Modello 4** cartaceo, da spedire con raccomandata all'ufficio competente.

## Se ti accorgi di un errore o di un bene dimenticato

Succede spesso di scoprire dopo l'invio un conto in un'altra banca o un terreno dimenticato. Fino alla scadenza dei 12 mesi la dichiarazione si può **modificare** liberamente con una nuova dichiarazione. Dopo, si presenta una dichiarazione **sostitutiva** o **integrativa**, indicando il codice corretto nel frontespizio: se devi solo aggiungere o correggere allegati, per esempio dopo una richiesta dell'ufficio, si usa una sostitutiva con il solo frontespizio e il quadro EG. Se la modifica fa emergere imposte in più, si pagano con sanzioni e interessi, riducibili con il ravvedimento.

| SITUAZIONE | COSA FARE |
|---|---|
| Errore scoperto prima dei 12 mesi | Nuova dichiarazione che modifica la precedente, senza sanzioni |
| Bene dimenticato scoperto dopo | Dichiarazione integrativa o sostitutiva, con eventuali imposte e sanzioni |
| L'ufficio chiede documenti mancanti | Sostitutiva di soli allegati (frontespizio e quadro EG) |
| Volture non riuscite per dati catastali errati | Correzione dei dati catastali e domanda di voltura |

> **Attenzione.** Se stai pensando di **rinunciare** all'eredità o di accettare con **beneficio d'inventario**, decidi prima di inviare la dichiarazione e valuta con il notaio se barrare la casella per non chiedere la voltura automatica: alcune sentenze hanno considerato la voltura un'accettazione tacita.

## Chi può farla e quanto costa

Si può presentare da soli con il servizio web dell'Agenzia delle Entrate. Con immobili, più eredi o beni diversi conviene spesso affidarsi a CAF, commercialista o notaio: il compenso varia molto in base alla complessità. A questo si aggiungono le imposte, che puoi stimare con il calcolatore.

| VOCE | IMPORTO | NOTE |
|---|---|---|
| Imposta ipotecaria | 2% del valore catastale, o 200 € con prima casa | Alla presentazione |
| Imposta catastale | 1% del valore catastale, o 200 € con prima casa | Alla presentazione |
| Tassa servizi ipotecari e catastali | 120 € per conservatoria | 65 € se non si chiede la voltura automatica |
| Imposta di bollo | 85 € | Alla presentazione |
| Attestazione di avvenuta presentazione | 32 € | Solo se richiesta in dichiarazione |
| Imposta di successione | Oltre le franchigie | Entro 90 giorni dal termine |
| Compenso del professionista | Variabile | Chiedi un preventivo scritto |

Il dettaglio di tutti i costi, anche notarili, è nella guida sui costi della successione.

## Checklist operativa

- ☐ Richiedi il certificato di morte e verifica se esiste un testamento.
- ☐ Ricostruisci chi sono gli eredi e le quote.
- ☐ Scarica le visure catastali di tutti gli immobili, anche quelli in altri Comuni.
- ☐ Chiedi alle banche la certificazione dei saldi alla data del decesso.
- ☐ Raccogli fatture di spese mediche (ultimi sei mesi) e funerarie.
- ☐ Decidi chi chiede l'agevolazione prima casa.
- ☐ Valuta con un notaio, **prima dell'invio**, se rinunciare o accettare con beneficio d'inventario.
- ☐ Prepara gli allegati in PDF/A.
- ☐ Invia, conserva tutte le ricevute e controlla l'esito delle volture.
- ☐ Segna la scadenza dei 90 giorni per l'imposta di successione, se dovuta.

## Errori frequenti

| ERRORE | CONSEGUENZA |
|---|---|
| Pensare che senza imposta da pagare non serva la dichiarazione | Con una casa è sempre obbligatoria: sanzione da 250 a 1.000 € e impossibilità di vendere |
| Inviare senza controllare i dati catastali | Le volture non vanno a buon fine e bisogna presentare domanda agli uffici |
| Dimenticare un immobile o un conto | Serve una dichiarazione sostitutiva o integrativa, con possibili sanzioni |
| Presentare la dichiarazione senza aver deciso se rinunciare | La voltura automatica, secondo alcune sentenze, può valere come accettazione tacita |
| Non conservare la seconda ricevuta | È la prova della presentazione: senza, è difficile dimostrare di essere in regola |

## Dopo la dichiarazione

Con la voltura la casa risulta in catasto intestata agli eredi. Per poterla vendere serve anche che l'**accettazione dell'eredità** risulti trascritta: vedi accettare o rinunciare e i passaggi per vendere. Ricorda poi IMU, utenze e TARI: vedi gestire la casa ereditata.

> **Novità dal 2027.** Dal 1° gennaio 2027 il Testo unico successioni confluisce nel D.Lgs. 123/2025 e le sanzioni nel testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024). Questa guida descrive le regole per le successioni aperte nel 2025 e nel 2026.

### Fonti


- Testo unico successioni, D.Lgs. 346/1990 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346
- Testo unico successioni, art. 9: presunzione di denaro, gioielli e mobilia (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art9
- Testo unico successioni, art. 31: termine per la dichiarazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art31
- Testo unico successioni, art. 50: omissione della dichiarazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art50

- Agenzia delle Entrate, chi deve presentare la dichiarazione di successione: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/chi-deve-presentare-la-dichiarazione-di-successione
- Agenzia delle Entrate, che cos'è la dichiarazione di successione: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/cosa-dichiarazioni-successione
- Agenzia delle Entrate, come presentare la dichiarazione di successione: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/come-quando-dichsucc
- Agenzia delle Entrate, risposte alle domande frequenti sulla dichiarazione di successione: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/risposte-alle-domande-frequenti-dichiarazione-successione
- Agenzia delle Entrate, istruzioni al modello di dichiarazione di successione, fascicolo 1: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/244895/Succ_FASCICOLO_I_Nov_23.pdf/ebc28cca-a79f-5a00-5a9a-7e4b70611a6b?t=1752664229629
- Agenzia delle Entrate, guida "Dichiarazione e imposta di successione" (giugno 2026): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9611273/Dichiarazione+e+Imposta+di+successione.pdf/8883f1f7-2661-a905-a195-57f1e216b8b2
- Codice civile, art. 476 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art476
- Codice civile, art. 485 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art485

SUCCESSIONE CON IMMOBILI

# Voltura catastale dopo la successione: automatica o da chiedere?

**Se presenti la dichiarazione di successione online, la voltura catastale è di norma automatica: la chiedi nella stessa dichiarazione e paghi i tributi insieme alle imposte.** Serve una domanda separata solo in pochi casi: se hai scelto di non volturare in automatico, se la casa è in un Comune con il Libro fondiario (sistema tavolare), se ci sono oneri reali, eredità giacente o trust, oppure se la voltura automatica non è riuscita. In questi casi hai **30 giorni dalla registrazione** della dichiarazione.

## Che cos'è la voltura e perché ti riguarda

La **voltura catastale** è l'aggiornamento degli intestatari di un immobile negli archivi del catasto, gestito dall'Agenzia delle Entrate. Dopo un decesso, la casa risulta ancora intestata alla persona che è mancata (il **de cuius**, cioè chi ha lasciato l'eredità). Con la voltura passa agli eredi, ciascuno con la sua quota.

Non è una formalità secondaria. L'intestazione catastale viene usata dall'Agenzia delle Entrate e dai Comuni per i controlli su IMU e redditi. Una visura (l'estratto dei dati catastali) aggiornata ti serve anche per affittare, per chiedere preventivi o per vendere. La legge, inoltre, mette l'obbligo di chiedere la voltura proprio a chi deve presentare la dichiarazione di successione (art. 3 del D.P.R. 650/1972).

Ricorda però che il catasto **non prova la proprietà**. La proprietà passa agli eredi con l'accettazione dell'eredità. Per vendere serve anche la trascrizione dell'accettazione nei registri immobiliari, un passaggio diverso dalla voltura.

## Voltura automatica: come funziona

Dal 2019 la dichiarazione di successione si presenta solo online, salvo eccezioni per chi vive all'estero e per i decessi molto vecchi. Il modello si chiama proprio "Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali". Le istruzioni dell'Agenzia lo dicono chiaramente: con la presentazione del modello, salvo casi

particolari, **le volture vengono eseguite in automatico**, a meno che tu non indichi il contrario.

In pratica:

- compili il quadro degli immobili con i dati presi da una **visura recente** (non più vecchia di tre mesi);
- nel quadro EF il programma calcola i tributi, compresa la parte per la voltura;
- paghi tutto con addebito sul conto corrente indicato nella dichiarazione;
- l'Agenzia registra la dichiarazione, trascrive il certificato di successione e prova a eseguire la voltura.

Dopo l'invio ricevi diverse **ricevute telematiche**. La seconda attesta la presentazione e riporta gli estremi di registrazione. Una ricevuta successiva (la quinta, nelle istruzioni) contiene **l'esito della voltura**, che può essere di tre tipi:

1. tutti gli immobili sono stati volturati;
2. solo una parte è stata volturata, con l'elenco degli immobili che presentano incongruenze;
3. nessun immobile è stato volturato.

Le ricevute si trovano nell'area riservata del sito dell'Agenzia, nella sezione "Ricevute e altre comunicazioni". La copia della dichiarazione è disponibile anche nel cassetto fiscale degli eredi indicati.

## Quando serve la domanda di voltura separata

| SITUAZIONE | VOLTURA AUTOMATICA? | COSA FARE |
|---|---|---|
| Dichiarazione online, dati catastali corretti | Sì | Niente, controlla l'esito e la visura |
| Hai barrato "non voglio dar corso alle volture" | No | Domanda di voltura entro 30 giorni dalla registrazione |
| Immobili nei territori del Libro fondiario (tavolare) | No | Domanda presso gli uffici competenti; nelle Province di Trento e Bolzano il catasto è provinciale |
| Immobili con "oneri reali" (censi, livelli, ecc.) | No | Domanda di voltura all'Ufficio provinciale - Territorio |
| Eredità giacente, eredità amministrata, trust | No | Domanda di voltura; nella dichiarazione va barrata la casella di non voltura |
| Voltura respinta o parziale per errori nei dati | No, per gli immobili scartati | Correzione con istanza o nuova domanda, secondo il problema |
| Morte di chi aveva solo usufrutto, uso o abitazione | Aggiornamento d'ufficio dal 2025 | Di norma nessuna domanda; vedi la guida sulla riunione di usufrutto |

Le istruzioni citano anche un caso pratico: chi ha **particolare urgenza** può rinunciare alla voltura automatica e presentare subito la domanda con le modalità tradizionali.

## Come si presenta la domanda di voltura

Se la voltura non è automatica, la domanda va presentata **entro 30 giorni dalla data di registrazione** della dichiarazione di successione, quella indicata nella seconda ricevuta. Non serve allegare la copia della dichiarazione. Puoi scegliere tra:

- il servizio online **"Voltura catastale web"**, nell'area riservata del sito dell'Agenzia, con SPID, CIE o CNS. Dal 12 gennaio 2026 ha sostituito il vecchio programma "Voltura 2.0";
- il **modello cartaceo**, da consegnare all'Ufficio provinciale - Territorio vicino all'ufficio che ha registrato la successione oppure a quello del luogo in cui si

trova la casa;
- l’invio per **raccomandata** o per **PEC**, allegando la ricevuta del pagamento, la copia di un documento d’identità e i tuoi recapiti.

Puoi anche delegare un’altra persona o un tecnico, come un geometra, allegando la delega firmata. Se gli obbligati sono più eredi, **basta una sola domanda**.

Gli immobili vanno indicati con gli stessi identificativi catastali usati nella dichiarazione. Se il defunto non risultava intestato in catasto, per esempio perché un passaggio precedente non era mai stato volturato, serve una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ricostruisca i passaggi mancanti.

## Quanto costa

| VOCE | IMPORTO | QUANDO |
|---|---|---|
| Tassa per i servizi ipotecari e catastali, voltura automatica | 120 € per ogni circoscrizione immobiliare (comprende trascrizione e voltura) | Con la dichiarazione online |
| Stessa tassa se rinunci alla voltura automatica | 65 € per circoscrizione nella dichiarazione | Con la dichiarazione online |
| Domanda di voltura separata | 70 € di tributi catastali | Alla presentazione della domanda |
| Imposta di bollo sulla domanda separata | 16 € ogni 4 pagine | Alla presentazione della domanda |
| Domanda presentata in ritardo | Sanzioni, riducibili con ravvedimento | Insieme alla domanda |

Gli importi vengono dalle istruzioni del modello di successione e dalla tabella delle tasse ipotecarie e catastali in vigore dal 2025. La “circoscrizione” è l’ufficio di pubblicità immobiliare (la vecchia conservatoria) competente per il Comune dove si trova l’immobile. Due immobili nello stesso Comune contano come una sola circoscrizione.

Con Voltura catastale web si paga con **pagoPA**. Allo sportello si paga senza contanti (carte di debito o prepagate), con i contrassegni “marca servizi” e “marca da bollo” oppure con il modello F24 Elide. Dal 1° giugno 2026 non si può più pagare con il conto corrente postale provinciale.

Se la domanda viene respinta perché compilata male, l'Agenzia emette una "ricevuta di rifiuto" e **non rimborsa** quanto pagato. Controlla bene i dati prima di inviare.

## Esempio pratico

Giulia e Paolo ereditano dal padre, morto a febbraio 2026, un appartamento con cantina a Bologna e un piccolo terreno in un Comune dell'Appennino. Giulia presenta la dichiarazione online a novembre 2026.

- Appartamento e cantina sono nello stesso Comune: una circoscrizione.
- Il terreno appartiene a un'altra circoscrizione: la seconda.
- Tassa ipotecaria e catastale con voltura automatica: 2 × 120 € = **240 €**.
- Imposta di bollo: 2 × 85 € = **170 €**, a cui si sommano le imposte ipotecaria e catastale calcolate sul valore.

Venti giorni dopo arriva l'esito: l'appartamento è stato volturato, il terreno no. Nella visura il padre risultava intestato per "1000/1000", mentre nella dichiarazione la quota era stata scritta come "1/1" e la particella era stata frazionata anni prima. Giulia ha **30 giorni dalla registrazione** per presentare la domanda di voltura del solo terreno con Voltura catastale web: paga **70 € + 16 €** di bollo e allega la documentazione sul frazionamento. Se lascia passare il termine, dovrà aggiungere le sanzioni ridotte con il ravvedimento.

Se Giulia avesse controllato una visura aggiornata **prima** di compilare la dichiarazione, l'errore sarebbe emerso subito e avrebbe evitato il secondo passaggio.

## Errori frequenti che bloccano la voltura automatica

Le risposte alle domande frequenti dell'Agenzia elencano diversi casi concreti:

- **quote trasformate**: se in visura la quota è 8/12 e in dichiarazione scrivi 66,67/100, la voltura automatica si blocca. Usa la stessa frazione della banca dati catastale;

- **immobili graffati**: un appartamento unito a un posto auto senza rendita autonoma ha più identificativi. Vanno indicati tutti, nella sezione “immobili graffati”, altrimenti la dichiarazione viene scartata;
- **categorie F** (per esempio F/2, unità collabenti): la categoria va indicata, ma la casella “Determinazione rendita” va lasciata vuota;
- **lettere accentate**: nomi e cognomi vanno scritti con l’apostrofo (e’, o’, a’) come sulla tessera sanitaria;
- **coniugi in comunione dei beni**: se in visura compaiono entrambi per 1/1, o il defunto compare da solo per un bene comprato in comunione, bisogna prima allineare l’intestazione con un’istanza all’Ufficio provinciale - Territorio. In attesa, nel quadro EI si segnala la “discordanza dati intestatario”;
- **fabbricati senza classamento**: se manca la categoria o la classe, va chiesto il classamento prima di inviare la dichiarazione.

Un altro caso frequente riguarda l’**usufrutto**. Se il defunto compariva in visura sia come proprietario sia come usufruttuario dello stesso bene e, dopo la voltura, l’usufrutto è rimasto a suo nome, basta un’istanza in carta libera a un qualsiasi Ufficio provinciale - Territorio. Lo stesso vale se sono rimasti a suo nome un diritto di uso o di abitazione.

## Checklist prima di inviare la dichiarazione

Pochi controlli fatti prima ti evitano quasi tutti i problemi di voltura:

- ☐ scarica una **visura per soggetto** intestata al defunto, datata da meno di tre mesi, per avere l’elenco completo dei suoi immobili;
- ☐ verifica che ogni unità abbia **categoria, classe e rendita**; se manca qualcosa, chiedi prima il classamento;
- ☐ copia le **quote** esattamente come appaiono (frazioni, non percentuali);
- ☐ controlla se ci sono **graffati** (più particelle o subalterni sulla stessa riga) e riportali tutti;
- ☐ se il defunto era sposato in **comunione dei beni**, guarda come risultano intestati i beni comprati durante il matrimonio;
- ☐ se in visura compare ancora un vecchio intestatario, come un nonno mai volturato, prepara la ricostruzione dei passaggi nel quadro EI;

- ☐ decidi, con il notaio se hai dubbi sull'accettazione, se lasciare la voltura automatica o barrare la casella di rinuncia;
- ☐ annota la data di registrazione indicata nella seconda ricevuta: da lì partono i 30 giorni per un'eventuale domanda separata.

Se ti affidi a un CAF, a un commercialista o a un notaio, chiedi che ti consegnino anche la ricevuta con l'esito della voltura, non solo la copia della dichiarazione.

> **Attenzione.** La dichiarazione telematica chiede la voltura in automatico, salvo rinuncia espressa. Secondo l'orientamento prevalente presentare la dichiarazione di successione non equivale ad accettare l'eredità, ma alcune sentenze hanno considerato la richiesta di voltura un atto di **accettazione tacita**. Se stai valutando di **rinunciare** all'eredità o di accettarla **con beneficio d'inventario**, parla con un notaio prima di inviare la dichiarazione e chiedi se barrare la casella di non voltura. Leggi anche accettare o rinunciare.

## Come controllare con una visura

La visura catastale è il modo più semplice per sapere se la voltura è stata fatta. L'Agenzia offre due strade, entrambe **gratuite**:

1. **Consultazione personale**: se risulti in catasto tra i titolari, anche solo per una quota, puoi vedere online visure, planimetrie e ispezioni dei tuoi immobili, con SPID, CIE o CNS. Funziona dopo la voltura, perché prima l'immobile non è ancora intestato a te.
2. **Visura catastale online** per immobile: secondo la scheda dell'Agenzia, anche le visure online su immobili di cui non risulti titolare sono rilasciate senza tributi. Ti bastano Comune, foglio, particella e subalterno. Le planimetrie, invece, restano riservate ai titolari e ai loro delegati.

Cosa controllare nella visura:

| CAMPO | COSA DEVE RISULTARE DOPO LA VOLTURA |
|---|---|
| Intestati | Tutti gli eredi, non più il defunto |
| Diritto e quota | Proprietà per la quota corretta (es. 1/2 ciascuno; per il coniuge eventualmente anche il diritto di abitazione) |
| Dati derivanti da | Riferimento alla dichiarazione di successione, con data e numero di registrazione |
| Identificativi | Gli stessi indicati nella dichiarazione (foglio, particella, subalterno) |

Se la visura è aggiornata solo in parte, confronta la ricevuta con l'esito della voltura: troverai l'elenco degli immobili non volturati e il motivo.

## Dopo la voltura: cosa cambia per te

Una volta volturata, la casa compare tra gli immobili di ciascun erede. Questo ha alcune conseguenze pratiche:

- l'**IMU** è dovuta dalla data del decesso, non da quella della voltura. Vedi la guida sull'IMU della casa ereditata;
- nella dichiarazione dei redditi devi indicare la tua quota e i giorni di possesso. Vedi come dichiarare la casa ereditata nel 730;
- per la **TARI** la voltura non basta: va fatta la dichiarazione al Comune. Vedi la guida sulla TARI della casa ereditata;
- se vuoi vendere, il notaio verificherà anche la trascrizione dell'accettazione. Vedi i passaggi per vendere.

> **Novità dal 2027.** Dal 1° gennaio 2027 il Testo unico successioni confluisce nel D.Lgs. 123/2025. Le regole descritte qui valgono per le successioni aperte nel 2025 e nel 2026; aggiorneremo la guida con i nuovi riferimenti.

### Fonti


- Agenzia delle Entrate, voltura catastale: che cos'è: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/voltura-catastale/scheda-info-voltura-catastale

- Agenzia delle Entrate, voltura catastale: come e dove richiederla: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/voltura-catastale/come-e-dove-richiedere-la-voltura
- Agenzia delle Entrate, voltura catastale: costi del servizio: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/voltura-catastale/costi-del-servizio-voltura
- Agenzia delle Entrate, dichiarazione di successione: come presentarla: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/come-quando-dichsucc
- Agenzia delle Entrate, dichiarazione di successione: risposte alle domande frequenti: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/risposte-alle-domande-frequenti-dichiarazione-successione
- Agenzia delle Entrate, istruzioni Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali (Fascicolo 1): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/244895/Succ_FASCICOLO_I_Nov_23.pdf/ebc28cca-a79f-5a00-5a9a-7e4b70611a6b?t=1752664229629
- Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali (allegato 2 al D.Lgs. 139/2024, GU n. 231 del 2 ottobre 2024): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/tabella-delle-tasse-per-i-servizi-ipoptecari-e-catastali-pdf
- D.P.R. 650/1972, art. 3: obbligo delle volture catastali (testo pubblicato dall'Agenzia delle Entrate): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/206246/Articolo+3+del+DPR+26+ottobre+1972%2C+n.+650.pdf/0cdf7c76-5db4-7417-5eeb-4eee7d152007?t=1736521975790
- Agenzia delle Entrate, visura catastale: informazioni e gratuità: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/visura-catastale/scheda-info-visura-catastale

SUCCESSIONE CON IMMOBILI

# Successione tardiva: sanzioni e cosa fare se non è stata fatta

**Se la dichiarazione di successione non è stata presentata entro 12 mesi dal decesso, puoi e devi presentarla lo stesso: le imposte restano dovute e si aggiungono sanzioni.** Se il ritardo è di **90 giorni o meno**, il ravvedimento operoso riduce molto la sanzione. Oltre i 90 giorni la riduzione da ravvedimento non si applica più alla dichiarazione, ma conviene comunque mettersi in regola prima che arrivi un avviso dell'Agenzia, anche perché **senza dichiarazione la casa non si vende**.

## Perché una successione resta "in sospeso"

Capita più spesso di quanto si pensi. I motivi tipici sono:

- nessuno sapeva che con una casa la dichiarazione è sempre obbligatoria;
- gli eredi non erano d'accordo su chi dovesse occuparsene;
- c'era un coniuge superstite che viveva nella casa e "non c'era fretta";
- un erede è morto a sua volta prima di sistemare la prima successione;
- mancavano documenti, oppure la casa aveva problemi catastali.

Il problema emerge di solito quando qualcuno vuole vendere, affittare o chiedere un mutuo. A quel punto la dichiarazione mancante diventa un ostacolo concreto.

## Le regole di base

La dichiarazione va presentata entro **12 mesi dalla data di apertura della successione**, cioè di norma dalla data del decesso. Se l'eredità comprende immobili o diritti reali immobiliari, l'obbligo c'è sempre. Basta che la presenti uno solo degli eredi, anche per conto degli altri.

Dopo la scadenza la dichiarazione si può ancora presentare. La legge lo prevede espressamente: gli eredi liquidano l'imposta in base alla dichiarazione **anche se presentata dopo la scadenza, ma prima che sia notificato l'accertamento d'ufficio**

(lo ricorda l'Agenzia nella risoluzione 66/E del 2024). In quel caso l'ufficio controlla le imposte autoliquidate e applica le sanzioni per il ritardo.

Se invece nessuno presenta nulla, l'ufficio può **accertare e liquidare d'ufficio** l'imposta. L'avviso va notificato entro **cinque anni** dalla scadenza del termine per presentare la dichiarazione (art. 27, comma 4, del Testo unico successioni). Attenzione: la stessa norma precisa che **l'imposta è dovuta anche se la dichiarazione viene presentata dopo** quei cinque anni.

## Quanto costano le sanzioni

Le sanzioni per l'omessa dichiarazione sono nell'art. 50 del Testo unico successioni. Per le violazioni commesse **dal 1° settembre 2024** valgono queste misure:

| RITARDO | SE È DOVUTA IMPOSTA DI SUCCESSIONE | SE NON È DOVUTA IMPOSTA DI SUCCESSIONE |
|---|---|---|
| Fino a 30 giorni | 45% dell'imposta liquidata | da 150 € a 500 € |
| Oltre 30 giorni (dichiarazione omessa) | 120% dell'imposta liquidata o riliquidata | da 250 € a 1.000 € |

Per le violazioni più vecchie si applicano le misure in vigore all'epoca, di norma più alte. Se la successione riguarda un decesso di molti anni fa, chiedi al professionista di verificare il regime applicabile.

Due chiarimenti importanti:

1. La sanzione dell'art. 50 è legata all'**imposta di successione**. Tra coniuge e figli c'è una franchigia di 1 milione di euro per ciascun erede: in moltissimi casi l'imposta di successione è zero e la sanzione per la dichiarazione è quella in misura fissa.
2. Le **imposte ipotecaria e catastale**, il bollo e la tassa ipotecaria andavano pagati entro lo stesso termine della dichiarazione. Pagarli in ritardo comporta, di norma, la sanzione per omesso o tardivo versamento: il **25%** dell'importo, ridotta alla metà se il ritardo non supera 90 giorni (art. 13 del D.Lgs. 471/1997), più gli interessi.

Chi paga? Gli eredi, e i chiamati all'eredità che sono già nel possesso dei beni, rispondono **in solido** delle somme dovute: l'ufficio può chiedere l'intero importo a ciascuno di loro. Chi ha accettato con beneficio d'inventario risponde solo nei limiti del valore della propria quota. Tra fratelli conviene mettere per iscritto come dividerete imposte, sanzioni e compensi del professionista.

## Il ravvedimento operoso: entro 90 giorni conviene molto

Il **ravvedimento operoso** è la possibilità di correggere da soli un errore o un ritardo pagando una sanzione ridotta, prima che l'Agenzia contesti la violazione. È regolato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

Per la dichiarazione presentata in ritardo la regola chiave è questa:

- se la presenti con un ritardo **non superiore a 90 giorni**, la sanzione è ridotta a **un decimo del minimo** previsto per l'omessa dichiarazione;
- se il ritardo **supera 90 giorni**, la legge esclude in ogni caso la riduzione (art. 13, comma 2-ter, per le violazioni dal 1° settembre 2024).

Per i pagamenti in ritardo (ipotecaria, catastale e, se dovuta, imposta di successione) il ravvedimento riduce la sanzione in base a quanto tempo è passato: un decimo, un nono, un ottavo del minimo e così via, sempre con gli **interessi legali** calcolati giorno per giorno. Il calcolo esatto lo fanno il software dell'Agenzia o il professionista.

| SITUAZIONE | COSA SUCCEDE, IN SINTESI |
|---|---|
| Dichiarazione inviata entro 90 giorni dalla scadenza | Sanzione per la dichiarazione ridotta a 1/10 del minimo; ravvedimento anche sui versamenti |
| Dichiarazione inviata dopo 90 giorni, prima di un avviso | Sanzione per la dichiarazione senza riduzione da ravvedimento; l'ufficio la irroga dopo i controlli |
| Arriva un avviso di accertamento d'ufficio | Imposte, sanzioni e interessi liquidati dall'ufficio; riduzioni possibili solo se accetti l'avviso nei termini previsti |
| Sono passati più di cinque anni dalla scadenza | Imposta comunque dovuta se presenti la dichiarazione; sui profili sanzionatori serve un parere professionale |

## Esempio pratico

Marco ed Elena ereditano dalla madre, morta il 10 marzo 2025, una casa a Torino. Rendita catastale 900 €. Nessuno dei due ha i requisiti prima casa. La dichiarazione andava presentata entro il 10 marzo 2026.

Valore catastale: 900 × 1,05 × 120 = **113.400 €**. Imposta di successione: zero, perché ogni figlio riceve molto meno di 1 milione.

Imposte dovute comunque:

- ipotecaria 2%: **2.268 €**;
- catastale 1%: **1.134 €**;
- bollo 85 € e tassa ipotecaria 120 € per una circoscrizione: **205 €**.

Totale: **3.607 €**.

**Scenario A, ritardo di 60 giorni.** Elena presenta la dichiarazione a maggio 2026. Con il ravvedimento, la sanzione per la dichiarazione è un decimo del minimo di 250 €: **25 €**. Sui 3.607 € versati in ritardo si applica la sanzione per tardivo versamento (25% dimezzato perché il ritardo è entro 90 giorni, poi ridotto con il ravvedimento) più pochi euro di interessi. In tutto le sanzioni restano nell'ordine di qualche decina di euro.

**Scenario B, ritardo di due anni.** Se la dichiarazione arrivasse nel 2028, la sanzione per la dichiarazione non godrebbe più della riduzione da ravvedimento: sarebbe da 250 € a 1.000 €, stabilita dall'ufficio. Sul ritardato versamento delle imposte ipotecaria e catastale si aggiungerebbero sanzioni e due anni di interessi. E per tutto quel tempo la casa non si sarebbe potuta vendere.

## Successioni "a catena"

Si parla di **successione a catena** quando un erede muore prima che la successione precedente sia stata sistemata. Esempio tipico: il nonno muore nel 2016, nessuno presenta la dichiarazione; nel 2025 muore il papà, che era erede del nonno.

Ogni decesso apre una **successione distinta**, con la sua dichiarazione. In pratica:

1. va presentata prima la dichiarazione del **primo decesso** (il nonno). La presentano gli eredi del papà, perché l'obbligo e il diritto di accettare l'eredità passano a loro (art. 479 del codice civile). Il modello prevede un codice apposito per chi presenta la dichiarazione come erede dell'erede;
2. poi va presentata la dichiarazione del **secondo decesso** (il papà), che comprende anche la quota della casa ereditata dal nonno;
3. per i decessi avvenuti **prima del 3 ottobre 2006** si usa ancora il vecchio **Modello 4 cartaceo**, da spedire con raccomandata all'ufficio competente. Per i decessi dal 3 ottobre 2006 si usa il modello telematico;
4. per le successioni aperte **prima del 2025** l'imposta di successione la calcola l'ufficio, che manda un avviso di liquidazione; per quelle dal 2025 la calcolano gli eredi.

Il primo decesso è quello con il ritardo maggiore, quindi anche con sanzioni e interessi più alti. Le due dichiarazioni vanno coordinate: le quote della seconda dipendono da quello che risulta nella prima.

C'è anche un aspetto civilistico. Se il papà non aveva mai accettato l'eredità del nonno, i figli possono accettarla o rinunciarvi. Se però rinunciano all'eredità del papà, rinunciano anche a quella del nonno che gli era stata devoluta (art. 479, terzo comma). Su questo serve un notaio.

## Effetti sulla vendita della casa

Qui il ritardo pesa davvero. L'art. 48 del Testo unico successioni vieta ai **pubblici ufficiali**, quindi anche ai notai, di compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte se non viene fornita la prova che la dichiarazione di successione è stata presentata. Il divieto vale **anche dopo i cinque anni** dell'accertamento.

In concreto, per vendere una casa ereditata ti serviranno:

| COSA SERVE | PERCHÉ |
|---|---|
| Dichiarazione di successione presentata e registrata | Prova richiesta dal notaio (art. 48 TUS) |
| Voltura catastale aggiornata | Intestazione corretta in catasto |
| Trascrizione dell'accettazione dell'eredità | Continuità dei passaggi nei registri immobiliari |
| Eventuali successioni precedenti sistemate | Il venditore deve risultare erede di chi era davvero proprietario |

Anche le banche applicano un divieto simile: non possono pagare agli eredi le somme del defunto senza la prova della presentazione. Per le imposte dovute sulla casa esiste però una deroga limitata a favore dell'erede unico che non ha più di 26 anni.

Se hai già un acquirente, non firmare un preliminare con una data di rogito troppo vicina. Prima fai verificare al notaio quali successioni mancano e quanto tempo servirà per sistemarle. Approfondisci nella guida su come vendere la casa ereditata.

## Prima casa con una successione tardiva

Puoi chiedere l'agevolazione prima casa anche in una dichiarazione tardiva. Secondo la risoluzione 66/E del 2024, nel caso di dichiarazione omessa la richiesta è possibile entro il termine di decadenza dell'accertamento, cioè **entro cinque anni dal termine ordinario**. Restano due condizioni: i requisiti devono esistere al momento del decesso e, se dovevi trasferire la residenza nel Comune della casa, il termine di 18 mesi non può essere già scaduto senza che tu l'abbia fatto. Dettagli nella guida sull'agevolazione prima casa in successione.

## Errori frequenti

- **Pensare che basti il testamento.** Il testamento dice chi eredita, ma non sostituisce la dichiarazione di successione, che è un adempimento fiscale.
- **Credere che il coniuge che vive in casa "copra" tutto.** Il diritto di abitazione del coniuge va indicato nella dichiarazione, che resta obbligatoria anche se nessuno vuole vendere.

- **Presentare solo l'ultima successione di una catena.** Se la casa risulta ancora intestata a un nonno, la dichiarazione del papà da sola non basta: il notaio chiederà anche quella precedente.
- **Dimenticare i conti correnti.** La dichiarazione deve comprendere tutti i beni. Se ne ometti qualcuno, dovrai presentare una dichiarazione integrativa, con nuove possibili sanzioni.
- **Usare quote o dati catastali sbagliati** per la fretta. La voltura automatica si blocca e l'errore si scopre al momento del rogito.
- **Pagare con F24 come per le tasse ordinarie.** Con la dichiarazione telematica le somme si versano con addebito sul conto corrente indicato nel modello.

> **Attenzione.** Non aspettare l'avviso "per vedere se arriva". Oltre i 90 giorni non c'è più ravvedimento sulla dichiarazione, ma ogni mese in più fa crescere gli interessi sui versamenti e rimanda la possibilità di vendere o sbloccare i conti. Se pensi di **rinunciare all'eredità**, invece, parla prima con un notaio: in alcuni casi la scelta cambia chi deve presentare la dichiarazione e se va presentata.

## Come rimettersi in regola, passo per passo

1. **Ricostruisci la storia**: date dei decessi, eredi, testamenti, immobili. Una visura per soggetto intestata al defunto ti mostra le case ancora a suo nome.
2. **Verifica le successioni precedenti**: se in visura compare ancora un nonno o un bisnonno, c'è una catena da sistemare.
3. **Raccogli i documenti**: certificato di morte, codici fiscali degli eredi, eventuale testamento pubblicato, visure catastali recenti, saldi dei conti alla data del decesso.
4. **Scegli chi presenta**: puoi farlo da solo con l'applicativo online dell'Agenzia, ma con ritardi e catene conviene un CAF, un commercialista o un notaio. Vedi quanto costa la successione.
5. **Calcola imposte, sanzioni e interessi** e paga con addebito sul conto indicato nella dichiarazione.
6. **Controlla la voltura**: con la dichiarazione online è di norma automatica. Vedi la guida sulla voltura catastale.

7. **Pensa all'accettazione**: se intendi vendere, verifica con il notaio come trascriverla.

> **Novità dal 2027.** Dal 1° gennaio 2027 il Testo unico successioni confluisce nel D.Lgs. 123/2025. Le regole qui descritte valgono per le successioni aperte fino al 2026; per i ritardi che si trascineranno oltre quella data chiedi al professionista quali norme applicare.

## Fonti


- D.Lgs. 346/1990 (Testo unico successioni), art. 50: omissione della dichiarazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art50
- D.Lgs. 346/1990, art. 27: procedimento e termini (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art27
- D.Lgs. 346/1990, art. 48: divieti e obblighi a carico di terzi (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art48
- D.Lgs. 472/1997, art. 13: ravvedimento (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art13
- D.Lgs. 471/1997, art. 13: ritardati od omessi versamenti (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art13
- Codice civile, art. 479: trasmissione del diritto di accettazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art479
- FiscoOggi (Agenzia delle Entrate), risoluzione 66/E del 20 dicembre 2024: prima casa e dichiarazione tardiva: https://www.fiscooggi.it/portale/-/-prima-casa-nella-successione-richiesta-anche-oltre-i-dodici-mesi
- Agenzia delle Entrate, istruzioni Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali (Fascicolo 1): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/244895/Succ_FASCICOLO_I_Nov_23.pdf/ebc28cca-a79f-5a00-5a9a-7e4b70611a6b?t=1752664229629
- Agenzia delle Entrate, dichiarazione di successione: risposte alle domande frequenti: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/risposte-alle-domande-frequenti-dichiarazione-successione
- Agenzia delle Entrate, dichiarazione di successione: come pagare le imposte: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/imposte-dichsucc

SUCCESSIONE CON IMMOBILI

# Quanto costa la successione con una casa: imposte e compensi

**Con una casa nell'eredità la successione costa, di norma, da circa 600 euro (se c'è l'agevolazione prima casa) a qualche migliaio di euro, più l'eventuale compenso di chi la prepara.** La voce più pesante sono quasi sempre le **imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%)** sul valore catastale. L'imposta di successione, tra coniuge e figli, si paga solo oltre 1 milione di euro per erede. Poi ci sono importi fissi: **85 € di bollo e 120 € di tassa ipotecaria** per ogni circoscrizione immobiliare.

## Le voci di costo in sintesi

| VOCE | QUANTO | NOTE |
|---|---|---|
| Imposta ipotecaria | 2% del valore catastale, minimo 200 € | 200 € fissi con agevolazione prima casa |
| Imposta catastale | 1% del valore catastale, minimo 200 € | 200 € fissi con agevolazione prima casa |
| Imposta di bollo | 85 € per circoscrizione immobiliare | Più 32 € se chiedi l'attestazione nella dichiarazione |
| Tassa per i servizi ipotecari e catastali | 120 € per circoscrizione | Comprende trascrizione e voltura automatica |
| Tributi speciali per l'attestazione | 16 € | Solo se chiedi la copia conforme in dichiarazione |
| Imposta di successione | 4%, 6% o 8% oltre le franchigie | Spesso zero tra coniuge e figli |
| Compenso di CAF, commercialista o notaio | Variabile | Facoltativo: puoi fare da solo |
| Trascrizione dell'accettazione | Imposte fisse più eventuale compenso | Serve soprattutto per vendere |
| Voltura separata, se necessaria | 70 € più 16 € di bollo ogni 4 pagine | Solo se la voltura non è automatica |

Gli importi delle imposte e dei tributi sono quelli delle istruzioni ufficiali del modello di successione (quadro EF) e della tabella delle tasse ipotecarie e catastali in vigore dal 2025.

## Imposte sulla casa: come si calcolano

Per i fabbricati la base non è il prezzo di mercato ma il **valore catastale**:

**rendita catastale × 1,05 × coefficiente**

Il coefficiente è **110** per la casa per cui si chiede l'agevolazione prima casa e **120** per le altre abitazioni e le pertinenze. Su questo valore si applicano il 2% di ipotecaria e l'1% di catastale.

Con l'**agevolazione prima casa** le due imposte diventano fisse: **200 € + 200 €**. Basta che i requisiti li abbia **uno solo** degli eredi: l'agevolazione vale anche per gli altri (art. 69 della legge 342/2000). Vedi la guida sull'agevolazione prima casa in successione.

L'**imposta di successione** dipende dal grado di parentela e dal valore ricevuto da ciascun erede:

- coniuge e figli: 4% oltre 1.000.000 € per erede;
- fratelli e sorelle: 6% oltre 100.000 € per erede;
- altri parenti fino al 4° grado e alcuni affini: 6% senza franchigia;
- altre persone: 8% senza franchigia.

Per le successioni aperte dal 2025 l'imposta di successione la calcolano gli eredi nella dichiarazione e va versata **entro 90 giorni dal termine di presentazione**. Se è almeno 1.000 € si può rateizzare: acconto del 20% e il resto in 8 rate trimestrali, o 12 sopra i 20.000 €. Ipotecaria, catastale, bollo e tassa ipotecaria, invece, si pagano **al momento dell'invio**.

Per un calcolo rapido usa il calcolatore delle imposte di successione.

## Debiti e spese che riducono l’imposta di successione

Dal valore dell’eredità si possono togliere alcune **passività**, indicate nel quadro ED della dichiarazione e documentate. Le istruzioni dell’Agenzia citano, tra le altre:

- i **debiti del defunto** esistenti alla data del decesso, se risultano da documenti idonei;
- le **spese mediche e chirurgiche** per il defunto negli ultimi sei mesi di vita, pagate dagli eredi e con regolari quietanze;
- le **spese funerarie**, fino a un massimo di **1.032,91 €**.

Queste passività abbassano la base dell’**imposta di successione**. Non riducono invece le imposte ipotecaria e catastale, che si calcolano sul valore degli immobili. Tra coniuge e figli, sotto la franchigia di 1 milione, quindi di solito non cambiano il conto. Contano molto, invece, quando eredita un fratello o un parente senza franchigia, come nel terzo scenario qui sotto.

## Come si pagano, in pratica

Le somme si versano quasi sempre con **addebito sul conto corrente**, indicando nella dichiarazione l’IBAN e il codice fiscale dell’intestatario. Le istruzioni ufficiali prevedono tre casi:

1. se presenti tu la dichiarazione online, l’addebito avviene sul **tuo conto**, presso una banca convenzionata o Poste Italiane;
2. se la presenta un **intermediario** (CAF, commercialista) o un **notaio**, l’addebito può essere sul suo conto o sul tuo;
3. se la trasmetti tramite un **ufficio dell’Agenzia**, puoi pagare anche con **F24** in banca o in posta.

Il conto del defunto, di norma, è bloccato fino alla presentazione della dichiarazione. Per questo spesso un erede anticipa le imposte e poi si fa rimborsare dagli altri, o le recupera quando il conto viene sbloccato. Mettete per iscritto chi anticipa cosa, così da evitare discussioni dopo.

## Bollo, tasse fisse e circoscrizioni

Molti si stupiscono di pagare due volte il bollo o la tassa ipotecaria. Il motivo è la **circoscrizione immobiliare**: l'ufficio di pubblicità immobiliare (la vecchia conservatoria) competente per il Comune in cui si trova ciascun immobile. Bollo (85 €) e tassa ipotecaria (120 €) si pagano **per ogni circoscrizione**, non per ogni immobile.

- Casa e box nello stesso Comune: una circoscrizione.
- Casa in città e casa al mare in un'altra provincia: di norma due circoscrizioni.

Se nella dichiarazione chiedi anche l'**attestazione di avvenuta presentazione** (la "copia conforme" che spesso serve per sbloccare conti e titoli), aggiungi 32 € di bollo e 16 € di tributi speciali. Puoi anche non chiederla subito e ritirarla dopo in un ufficio dell'Agenzia, pagando lì.

## Quanto costano CAF, commercialista e notaio

Non esistono tariffe ufficiali per la dichiarazione di successione: ogni CAF, studio o notaio fissa il proprio compenso. Le cifre qui sotto sono **puramente indicative**, ricavate dai listini che alcuni operatori pubblicano. Possono cambiare molto da città a città e in base al lavoro richiesto.

| CHI LA PREPARA | FASCIA INDICATIVA DEL COMPENSO | QUANDO PUÒ AVERE SENSO |
|---|---|---|
| Da solo, con il software dell'Agenzia | 0 € | Un solo immobile, pochi eredi, dati catastali in ordine |
| CAF | da circa 300 € a 700 € | Casi semplici o medi, una o due case |
| Commercialista | da circa 500 € a oltre 1.500 € | Più immobili, conti e titoli, quote diverse, imposta da calcolare |
| Notaio | spesso da circa 1.000 € a oltre 2.500 € | Testamento, rinunce, accettazione con beneficio, vendita in vista |

Il prezzo sale in genere con il numero di immobili e di eredi, la presenza di testamento o di rinunce, i problemi catastali da sistemare, le successioni precedenti mai presentate e le dichiarazioni integrative. Chiedi sempre un **preventivo scritto**

che dica cosa comprende: invio, calcolo delle imposte, controllo dell'esito della voltura, eventuali correzioni.

## La trascrizione dell'accettazione

La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale. Per vendere la casa, però, nei registri immobiliari deve risultare anche l'**accettazione dell'eredità**. Le strade principali sono tre:

1. **accettazione espressa** con atto del notaio, che poi la trascrive;
2. **accettazione con beneficio d'inventario**, con dichiarazione in tribunale o davanti al notaio, anche questa da trascrivere;
3. **accettazione tacita**, che il notaio trascrive di solito al momento della vendita sulla base di un atto che la presuppone.

Per la trascrizione si pagano imposte in misura fissa. Il Tribunale di Como, nelle istruzioni per l'accettazione con beneficio d'inventario, indica per la trascrizione **294 € con F24**: 200 € di imposta ipotecaria, 59 € di imposta di bollo e 35 € di tassa ipotecaria, oltre a marche da bollo per l'atto. Davanti al notaio si aggiunge il compenso, che varia secondo l'atto. Prima di decidere, chiedi al notaio un preventivo con imposte e onorario separati. Vedi anche accettare o rinunciare.

## Tre scenari esemplificativi

I casi sono di fantasia, con numeri realistici. Le imposte sono calcolate con le regole ufficiali; i compensi usano le fasce indicative viste sopra.

| | SCENARIO 1 | SCENARIO 2 | SCENARIO 3 |
|---|---|---|---|
| Chi eredita | 2 figli, uno ha i requisiti prima casa | 2 figli, nessuno con requisiti prima casa | 1 fratello, unico erede |
| Immobili | Casa a Padova, rendita 800 € | Casa a Napoli con box, rendite 1.000 € e 150 € | Casa a Milano (rendita 1.200 €) e casa in Liguria (rendita 600 €), più 50.000 € sul conto |
| Valore catastale | 800 × 1,05 × 110 = 92.400 € | (1.000 + 150) × 1,05 × 120 = 144.900 € | 151.200 € + 75.600 € = 226.800 € |
| Ipotecaria | 200 € | 2.898 € | 4.536 € |
| Catastale | 200 € | 1.449 € | 2.268 € |
| Bollo | 85 € | 85 € | 170 € (2 circoscrizioni) |
| Tassa ipotecaria | 120 € | 120 € | 240 € (2 circoscrizioni) |
| Imposta di successione | 0 € | 0 € | 6% × (276.800 − 100.000) = 10.608 € |
| **Totale imposte** | **605 €** | **4.552 €** | **17.822 €** |
| Compenso indicativo | 0-500 € (da soli o CAF) | 300-700 € (CAF) | 800-1.500 € (commercialista) |
| Trascrizione accettazione, se si vende | circa 300 € di imposte, più eventuale onorario | come scenario 1 | come scenario 1 |

Nel terzo scenario l'imposta di successione supera 1.000 €, quindi il fratello può pagarne il 20% entro 90 giorni dal termine e il resto in **8 rate trimestrali**, con interessi. Ipotecaria, catastale, bollo e tassa vanno invece pagate subito con l'invio.

Sempre nel terzo scenario, se il fratello ha pagato il funerale e conserva le quietanze, può dedurre fino a 1.032,91 €: l'imposta di successione scende a 6% × (276.800 − 1.032,91 − 100.000) = **10.546 €** circa, con un risparmio di circa 62 €. Piccolo, ma è un esempio di come le passività documentate contino solo quando c'è imposta di successione da pagare.

## E se si rinuncia all'eredità?

Chi rinuncia all'eredità non diventa erede e, di norma, non paga le imposte della successione: le pagano gli altri eredi o chi subentra al suo posto. La rinuncia però ha un costo proprio, perché si fa con una dichiarazione davanti al notaio o in tribunale, da registrare. Se tutti i chiamati rinunciano prima della scadenza, la dichiarazione di successione non va presentata. Valuta la scelta con calma e con un notaio: leggi accettare o rinunciare.

## Esempio pratico

Chiara e Luca ereditano dalla madre, morta a gennaio 2026, la casa di famiglia a Padova (scenario 1). Chiara vive in affitto a Padova e non possiede altre case: ha i requisiti prima casa e lo dichiara nella successione. L'agevolazione vale anche per Luca.

Spesa totale: **605 €** di imposte e tributi, più 48 € perché chiedono l'attestazione per sbloccare il conto della madre. Chiara compila la dichiarazione da sola con l'applicativo online, dopo aver scaricato gratis la visura catastale. Due anni dopo decidono di vendere: il notaio trascrive l'accettazione tacita al rogito, con imposte fisse intorno ai 300 € più il suo onorario.

Attenzione però: se vendessero **prima di cinque anni** dal decesso senza che Chiara ricompri un'altra prima casa entro un anno, si perderebbe l'agevolazione. Andrebbero pagate le imposte ordinarie (2% e 1% su 92.400 €, meno quanto già versato) più una sovrattassa del 30%.

> **Attenzione.** Il costo più alto non è quasi mai il compenso, ma l'**errore**. Una quota scritta male blocca la voltura; una dichiarazione presentata in ritardo porta sanzioni; un'agevolazione prima casa chiesta senza requisiti costa le imposte piene più il 30%. Se la situazione non è lineare, pagare un professionista spesso fa risparmiare. Vedi cosa succede con una successione tardiva.

## Altre spese che potresti incontrare

- **Visure catastali**: online sono gratuite, anche per immobili che non sono ancora intestati a te.
- **Voltura separata**: 70 € più 16 € di bollo, solo se la voltura automatica non è possibile o non è riuscita. Vedi la guida sulla voltura catastale.
- **Sistemazioni catastali**: se la planimetria non corrisponde allo stato della casa, servirà un tecnico, come un geometra, con un compenso a parte e i tributi catastali per l'aggiornamento.
- **Dichiarazione integrativa**: se dimentichi un bene o sbagli un dato, la correzione può richiedere un nuovo invio e, se fatta da un professionista, un nuovo compenso.
- **IMU e altre tasse**: dalla data del decesso la casa genera costi propri, come l'IMU e la TARI.

## Come ridurre i costi senza rischi

1. **Verifica subito i requisiti prima casa** di ciascun erede: basta uno per abbattere ipotecaria e catastale a 400 € in tutto.
2. **Controlla visure e quote prima** di affidare la pratica: meno correzioni, meno ore pagate.
3. **Chiedi più preventivi** scritti e confrontali voce per voce.
4. **Rispetta i 12 mesi**: le sanzioni per il ritardo sono un costo evitabile.
5. **Valuta da solo i casi semplici**: un immobile, pochi eredi, nessun testamento e dati catastali puliti.
6. **Conserva le quietanze** di funerale, spese mediche e debiti pagati: se c'è imposta di successione, riducono la base imponibile.
7. **Chiedi l'attestazione solo se serve**: se la banca accetta altri documenti, risparmi 48 €.

> **Novità dal 2027.** Dal 1° gennaio 2027 il Testo unico successioni confluisce nel D.Lgs. 123/2025. Gli importi descritti valgono per le successioni aperte nel 2025 e nel 2026.

# Fonti


- Agenzia delle Entrate, dichiarazione di successione: come pagare le imposte: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/imposte-dichsucc
- Agenzia delle Entrate, istruzioni Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali (Fascicolo 1, quadro EF): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/244895/Succ_FASCICOLO_I_Nov_23.pdf/ebc28cca-a79f-5a00-5a9a-7e4b70611a6b?t=1752664229629
- Agenzia delle Entrate, guida "Dichiarazione e imposta di successione" (giugno 2026): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9611273/Dichiarazione+e+Imposta+di+successione.pdf/8883f1f7-2661-a905-a195-57f1e216b8b2
- Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali (allegato 2 al D.Lgs. 139/2024): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/tabella-delle-tasse-per-i-servizi-ipoptecari-e-catastali-pdf
- Agenzia delle Entrate, voltura catastale: costi del servizio: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricati terreni/voltura-catastale/costi-del-servizio-voltura
- Tribunale di Como, istruzioni per l'accettazione con beneficio d'inventario (importi per la trascrizione): https://tribunale-como.giustizia.it/resources/cms/documents/Istruzioni_Accettazione_con_beneficio_dinventario_2_1_3.doc
- Agenzia delle Entrate, visura catastale: informazioni e gratuità: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/visura-catastale/scheda-info-visura-catastale
- D.Lgs. 346/1990, art. 48: divieti a carico di banche e pubblici ufficiali (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art48
- Legge 342/2000, art. 69: agevolazione prima casa nelle successioni (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342~art69

SUCCESSIONE CON IMMOBILI

# Morte dell'usufruttuario: riunione dell'usufrutto e cosa fare

**Quando muore l'usufruttuario, l'usufrutto si estingue e si "riunisce" alla nuda proprietà: il nudo proprietario diventa pieno proprietario in automatico, senza imposte di successione su quella casa.** Dal **1° gennaio 2025** anche il catasto si aggiorna **d'ufficio e gratis**, sulla base dei dati dell'anagrafe tributaria. Restano da sistemare soprattutto IMU, dichiarazione dei redditi e utenze. Una domanda di voltura serve solo in pochi casi, come l'usufrutto con diritto di accrescimento.

## Usufrutto e nuda proprietà in due parole

L'**usufrutto** è il diritto di usare una casa e di goderne i frutti (abitarla, affittarla) senza esserne il proprietario pieno. La **nuda proprietà** è la proprietà "senza uso": il nudo proprietario non può abitare la casa finché dura l'usufrutto, ma ne è il titolare.

Le situazioni più comuni in cui si arriva qui sono:

- un genitore ha **donato la casa al figlio riservandosi l'usufrutto** (la legge lo consente, anche a favore di un'altra persona dopo di lui, art. 796 del codice civile);
- i genitori hanno **comprato la nuda proprietà a nome dei figli** e l'usufrutto a nome proprio;
- un **testamento** ha lasciato l'usufrutto al coniuge e la nuda proprietà ai figli;
- una casa è stata venduta "**con usufrutto**" a un acquirente che aspettava di entrarvi.

Il codice civile stabilisce che la durata dell'usufrutto **non può eccedere la vita dell'usufruttuario** (art. 979) e che l'usufrutto si estingue anche per la riunione con la proprietà nella stessa persona (art. 1014). Per questo, alla morte, non c'è nulla da "ereditare": il diritto semplicemente finisce.

# Cosa succede in catasto dal 2025

Fino al 2024 il nudo proprietario doveva presentare una **domanda di voltura per riunione di usufrutto**. Il D.Lgs. 139/2024 (art. 8) ha cambiato le regole: gli aggiornamenti delle intestazioni dopo la morte di chi era titolare di **usufrutto, uso o abitazione** sono fatti dall'Agenzia delle Entrate **d'ufficio, in esenzione da tributi e oneri**, sulla base delle comunicazioni all'anagrafe tributaria. L'Agenzia precisa che, in questi casi, chi beneficia della riunione **non deve compiere alcun adempimento**.

Ci sono però eccezioni:

| CASO | COSA FARE | COSTI |
|---|---|---|
| Usufrutto semplice, a favore di una sola persona, che muore | Niente: aggiornamento d'ufficio | Nessuno |
| Usufrutto, uso o abitazione del defunto su una casa di proprietà altrui | Niente: aggiornamento d'ufficio | Nessuno |
| Usufrutto **con diritto di accrescimento** (es. ai due genitori, "con accrescimento") | Domanda di voltura a cura di chi beneficia dell'accrescimento, **entro un anno** dal decesso | Esente da tributi e oneri |
| **Usufrutto successivo** (dopo il primo usufruttuario passa a un altro) o **a termine** | Domanda di voltura del nudo proprietario, con dichiarazione sostitutiva del certificato di morte | Tasse catastali e bollo |
| Il defunto era sia proprietario sia usufruttuario dello stesso bene e l'usufrutto è rimasto a suo nome dopo la successione | Istanza in carta libera a un Ufficio provinciale - Territorio | Nessuno |

Il **diritto di accrescimento** funziona così: se due persone hanno l'usufrutto insieme e una muore, la sua parte "si accresce" all'altra, che diventa usufruttuaria dell'intero. Senza accrescimento, la parte del defunto si riunisce invece alla nuda proprietà (lo dice, per il legato di usufrutto, l'art. 678 del codice civile). Chi non presenta la domanda di voltura per l'accrescimento entro un anno rischia le sanzioni previste dalle norme sul catasto.

## Serve la dichiarazione di successione?

Per **quella casa**, di norma no. L'usufrutto vitalizio si estingue con la morte e non entra nell'eredità dell'usufruttuario. Le istruzioni del modello di successione, infatti, prevedono che i diritti di usufrutto, uso o abitazione del defunto si indichino nella dichiarazione quando sono **costituiti per testamento**, cioè quando nascono proprio con la successione, non quando si estinguono.

La dichiarazione può servire però per **gli altri beni** dell'usufruttuario. Ricorda le regole di esonero: non va presentata solo se l'eredità va a coniuge e parenti in linea retta, ha un valore fino a **100.000 €** e **non comprende immobili** o diritti reali immobiliari.

| SITUAZIONE DELL'USUFRUTTUARIO DEFUNTO | DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE |
|---|---|
| Aveva solo l'usufrutto della casa e un conto da 20.000 €, eredi i figli | Di norma non serve (esonero) |
| Aveva l'usufrutto di questa casa e la piena proprietà di un'altra | Serve, per l'altra casa |
| Aveva l'usufrutto e anche una quota di proprietà dello stesso immobile | Serve, per la quota di proprietà |
| Aveva l'usufrutto e un conto da 150.000 € | Serve, per il conto |

Se hai dubbi sulla natura del diritto (usufrutto vitalizio, a termine, successivo), leggi l'atto di donazione o di acquisto o chiedi al notaio che l'ha redatto. Vedi anche la guida alla dichiarazione di successione.

## IMU: da quando paga il nudo proprietario

Per l'IMU il soggetto passivo è il **possessore**: il proprietario oppure il titolare di usufrutto, uso o abitazione (art. 1, comma 743, legge 160/2019). Finché l'usufruttuario era in vita pagava lui, oppure era esente se la casa era la sua abitazione principale non di lusso. Il nudo proprietario non pagava nulla.

Dalla morte dell'usufruttuario, l'IMU diventa del **nuovo pieno proprietario**. I mesi si contano così: il mese in cui il possesso è durato **più della metà dei giorni** si conta per intero; il giorno del passaggio si attribuisce a chi subentra (comma 761). Se la casa diventa la tua abitazione principale, con residenza e dimora, non paghi IMU

(salvo categorie di lusso A/1, A/8, A/9). Se resta vuota o la affitti, paghi con l'aliquota decisa dal tuo Comune.

## Esempio pratico

Rosa, nel 2010, ha donato al figlio Andrea la casa in cui viveva, riservandosi l'usufrutto. Rosa muore il **18 maggio 2026**. La casa, a Varese, ha rendita catastale di 700 €. Andrea vive in un'altra città e per ora la lascia vuota.

- **Catasto**: Andrea non presenta nulla. Dopo qualche tempo controlla la visura: Rosa non compare più e lui risulta proprietario per 1/1.
- **Successione**: Rosa aveva solo un conto da 18.000 € e l'usufrutto. Eredi i due figli. Non serve la dichiarazione di successione (esonero sotto i 100.000 € senza immobili).
- **IMU 2026**: a maggio Rosa ha posseduto 17 giorni su 31, più della metà, quindi maggio resta a lei (ed era esente come abitazione principale). Andrea paga da **giugno**: 7 mesi.
  - Base imponibile: 700 × 1,05 × 160 = **117.600 €**.
  - Con un'aliquota ipotetica dell'1,06%: 117.600 × 1,06% = 1.246,56 € l'anno.
  - Per 7 mesi: 1.246,56 × 7/12 = **727 €** circa, da versare con il saldo del 16 dicembre 2026.
- **730 del 2027** (redditi 2026): Andrea indica la casa nel quadro B dal 18 maggio al 31 dicembre, con codice "a disposizione". Se la casa è in un Comune diverso da quello della sua abitazione principale, l'IMU sostituisce l'IRPEF e in pratica non c'è imposta sul reddito; se è nello stesso Comune, la rendita conta per il 50%. Vedi la guida su come dichiarare la casa ereditata nel 730.

## Secondo esempio: usufrutto dei genitori con accrescimento

Nel 2005 Franco e Lucia hanno comprato un appartamento a Lecce: la nuda proprietà a nome della figlia Sara, l'usufrutto a nome di entrambi, "con diritto di accrescimento". Franco muore il 3 febbraio 2026.

- **Cosa succede al diritto**: per effetto dell'accrescimento, Lucia diventa usufruttuaria dell'**intero** appartamento. Sara resta nuda proprietaria e non può

ancora usare la casa.
- **Catasto**: l'Agenzia aggiorna d'ufficio l'intestazione togliendo Franco, ma l'accrescimento a favore di Lucia va fatto risultare con una **domanda di voltura** presentata da Lucia, esente da tributi, **entro il 3 febbraio 2027**. Può usare il servizio online Voltura catastale web o rivolgersi all'Ufficio provinciale - Territorio.
- **Successione di Franco**: per l'appartamento non c'è nulla da dichiarare, perché la quota di usufrutto di Franco non passa ai suoi eredi. La dichiarazione servirà se Franco aveva altri immobili o più di 100.000 € di beni.
- **IMU**: Lucia vive nella casa e vi ha la residenza: come titolare dell'usufrutto è lei il soggetto passivo e, trattandosi di abitazione principale non di lusso, di norma non paga.
- **Quando morirà Lucia**: l'usufrutto si estinguerà del tutto e Sara diventerà piena proprietaria, con aggiornamento catastale d'ufficio.

Se nell'atto **non** ci fosse stato l'accrescimento, alla morte di Franco la sua metà di usufrutto si sarebbe riunita subito alla nuda proprietà di Sara. Sara sarebbe diventata piena proprietaria per metà e nuda proprietaria per l'altra metà, con IMU sulla sua metà se non è la sua abitazione principale. Per questo è importante rileggere l'atto di acquisto o di donazione.

## Diritto di abitazione del coniuge: stessa logica

Il coniuge superstite ha per legge il **diritto di abitazione** sulla casa familiare (art. 540 del codice civile). È un diritto simile all'usufrutto ma più limitato: consente di abitare la casa, non di affittarla. Finché il coniuge è in vita, è lui a pagare l'IMU ed è lui a indicare la casa nella dichiarazione dei redditi; i figli, proprietari "gravati" dal diritto, non la dichiarano.

Alla morte del coniuge il diritto di abitazione si estingue e si riunisce alla proprietà dei figli. Dal 2025 anche questo aggiornamento catastale è fatto **d'ufficio e senza oneri**. Attenzione però: in questo caso il coniuge era spesso anche **comproprietario** della casa per la sua quota di eredità o di comunione. Quella quota invece passa ai suoi eredi e richiede la **dichiarazione di successione** del coniuge, con le relative imposte.

## Redditi, utenze, condominio: la checklist

- ☐ **visura catastale**: controlla che l'usufrutto non risulti più. Le visure online sono gratuite;
- ☐ **IMU**: calcola i mesi dalla data del decesso e verifica l'aliquota sul sito del Comune;
- ☐ **dichiarazione dei redditi**: dall'anno del decesso indichi il fabbricato come pieno proprietario; il nudo proprietario, prima, non doveva dichiararlo;
- ☐ **utenze** (luce, gas, acqua): voltura dei contratti a tuo nome o disdetta;
- ☐ **TARI**: dichiarazione al Comune entro i termini del regolamento. Vedi la guida sulla TARI della casa ereditata;
- ☐ **condominio**: comunica all'amministratore il cambio, con la visura;
- ☐ **contratti di affitto** firmati dall'usufruttuario: chiedi a un professionista come proseguono, perché la durata dipende dal contratto e dalla legge;
- ☐ **assicurazione** sulla casa: aggiorna il contraente.

## Se la casa era affittata dall'usufruttuario

L'usufruttuario può affittare la casa e incassare i canoni. Quando muore, i canoni maturati fino al decesso spettano ai suoi eredi; quelli successivi spettano al nuovo pieno proprietario, che dal decesso dichiara anche il reddito della locazione. Il codice civile prevede che le locazioni concluse dall'usufruttuario, se hanno data certa, continuino per la durata stabilita ma non oltre cinque anni dalla cessazione dell'usufrutto (art. 999). Comunica subito all'inquilino il cambio di proprietario e i nuovi estremi per il pagamento, e verifica con un professionista la registrazione del subentro nel contratto. Nel frattempo conserva le ricevute: ti serviranno per la dichiarazione dei redditi.

## Bonus edilizi dell'usufruttuario

Se l'usufruttuario aveva fatto lavori con detrazioni fiscali (per esempio una ristrutturazione al 50%), le rate residue **non passano ai suoi eredi**, perché l'usufrutto è temporaneo. C'è però un'eccezione importante, chiarita dalla guida dell'Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni: se **l'erede dell'usufruttuario è anche il nudo proprietario** che consolida la piena proprietà, può continuare a detrarre le

rate residue, purché abbia la **detenzione materiale e diretta** della casa. Approfondisci nella guida sui bonus edilizi residui del defunto.

> **Attenzione.** Non dare per scontato che la visura si aggiorni subito. L'aggiornamento d'ufficio si basa sui dati dell'anagrafe tributaria e può richiedere tempo. Se dopo alcuni mesi l'usufruttuario risulta ancora in visura, o se il decesso è avvenuto **prima del 2025** e nessuno aveva chiesto la riunione, rivolgiti all'Ufficio provinciale - Territorio. Prima di vendere, il notaio controllerà comunque la situazione catastale e ipotecaria: meglio sistemarla per tempo.

## Errori frequenti

- **Presentare una successione inutile** solo per la casa: se il defunto aveva soltanto l'usufrutto, per quella casa non c'è nulla da dichiarare.
- **Dimenticare l'IMU** perché "la casa è sempre stata mia": da nudo proprietario non pagavi, da pieno proprietario sì.
- **Confondere usufrutto e diritto di abitazione del coniuge**: il diritto di abitazione che spetta per legge al coniuge superstite nasce con la successione e va indicato nella dichiarazione. Alla morte del coniuge, poi, anche quel diritto si riunisce alla proprietà.
- **Ignorare l'accrescimento**: se l'atto prevedeva l'usufrutto ai due genitori "con diritto di accrescimento", alla morte del primo serve la domanda di voltura entro un anno.
- **Vendere subito senza controllare la visura**: un usufrutto ancora intestato al defunto rallenta il rogito.

### Fonti


- Codice civile, art. 979: durata dell'usufrutto (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art979
- Codice civile, art. 1014: estinzione dell'usufrutto (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1014
- Codice civile, art. 678: accrescimento nel legato di usufrutto (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art678
- Codice civile, art. 796: riserva di usufrutto nella donazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art796

- D.Lgs. 139/2024, art. 8: aggiornamento d'ufficio delle intestazioni catastali (testo pubblicato dall'Agenzia delle Entrate): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/206246/Articolo+8+del+Dlgs+18+settembre+2024%2C+n.+139.pdf/f602bcc2-fe5d-11c6-92fa-48733a37610a?t=1736521981810
- Agenzia delle Entrate, voltura catastale: che cos'è (riunioni di usufrutto dal 2025): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/voltura-catastale/scheda-info-voltura-catastale
- Agenzia delle Entrate, voltura catastale: come e dove richiederla: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/voltura-catastale/come-e-dove-richiedere-la-voltura
- Agenzia delle Entrate, dichiarazione di successione: risposte alle domande frequenti: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/risposte-alle-domande-frequenti-dichiarazione-successione
- Agenzia delle Entrate, istruzioni Dichiarazione di successione (Fascicolo 1): esonero e codici diritto: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/244895/Succ_FASCICOLO_I_Nov_23.pdf/ebc28cca-a79f-5a00-5a9a-7e4b70611a6b?t=1752664229629
- Codice civile, art. 999: locazioni concluse dall'usufruttuario (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art999
- Codice civile, art. 540: diritto di abitazione del coniuge (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art540
- Legge 160/2019, art. 1, commi 738 e seguenti: IMU (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
- Agenzia delle Entrate, istruzioni modello 730/2026 (quadro B): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/730_-istruzioni_2026
- Agenzia delle Entrate, guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" (febbraio 2026): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/ristrutturazioni_edilizie_le_agevolazioni_fiscali-2

# Un erede non vuole vendere la casa, cosa fare

Nessun erede può essere costretto a vendere la casa intera, ma **nessuno può nemmeno bloccare gli altri per sempre**: ogni coerede può chiedere la divisione in qualsiasi momento. Prima di arrivare in tribunale ci sono però soluzioni più rapide ed economiche.

Quando più persone ereditano la stessa casa nasce una **comunione ereditaria**: ognuno possiede una quota ideale dell'intera casa. Per vendere tutto serve il consenso di tutti; per le decisioni di ordinaria amministrazione (per esempio piccole spese e manutenzione) basta la maggioranza calcolata sul valore delle quote, purché tutti siano stati informati. Se non si decide nulla, ciascuno può rivolgersi al giudice.

## Le soluzioni, dalla più semplice

| SOLUZIONE | COME FUNZIONA | TEMPI INDICATIVI |
|---|---|---|
| Accordo tra eredi | Si concordano prezzo e ripartizione, spesso partendo da una valutazione indipendente | Settimane |
| Un erede compra le quote degli altri | Chi vuole tenere la casa liquida gli altri al valore concordato | 1–3 mesi |
| Vendita della propria quota | Chi vuole uscire vende la sua quota; gli altri coeredi hanno diritto di prelazione | Mesi |
| Mediazione | Un mediatore aiuta a trovare un accordo; è obbligatoria prima della causa | Primo incontro entro 20–40 giorni; durata massima di legge 6 mesi, prorogabile |
| Divisione giudiziale | Il giudice divide i beni o, se la casa non è divisibile, la assegna con conguaglio o ne dispone la vendita | Anni |

## Perché gli eredi litigano (e come sbloccare)

Dietro un “non voglio vendere” ci sono quasi sempre ragioni concrete. Riconoscerle aiuta a scegliere la soluzione.

| MOTIVO DEL BLOCCO | SOLUZIONE CHE SPESSO FUNZIONA |
|---|---|
| Valore della casa contestato | Stima indipendente e scritta, scelta insieme |
| Un erede ci vive | Acquisto delle quote degli altri o accordo scritto su uso e indennità |
| Un erede ha pagato più spese degli altri | Conteggio scritto delle spese, da rimborsare al rogito |
| Legame affettivo con la casa | Tempo, divisione degli oggetti, eventuale acquisto da parte di chi è più legato |
| Sfiducia tra fratelli | Mediazione, o un professionista neutrale che gestisce la vendita |
| Un erede non risponde | Richiesta al giudice di un termine per accettare o rinunciare, poi eventuale divisione |

## Vendere solo la propria quota

È possibile, ma una quota di casa vale sul mercato meno della corrispondente parte del valore pieno, perché chi compra entra in comunione con gli altri eredi. Prima di vendere a un estraneo bisogna offrire la quota agli altri coeredi, che hanno diritto di prelazione (**retratto successorio**). Approfondisci in vendere la quota di una casa ereditata.

## Il primo passo: un valore su cui tutti concordano

La maggior parte dei conflitti nasce da aspettative diverse sul valore. Una **stima indipendente** e scritta della casa è spesso ciò che sblocca la trattativa tra fratelli. Vedi anche come si stabilisce il prezzo e, quando l’accordo c’è, come vendere con più eredi.

## Se un erede abita la casa: l'indennità di occupazione

Ogni comproprietario può usare la casa comune, **purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne pari uso** secondo il loro diritto. Una casa però si può abitare di fatto da una sola famiglia: quando un fratello ci vive e gli altri no, nasce il problema.

Secondo l'orientamento prevalente dei giudici, chi usa la casa da solo **può dover pagare un'indennità** agli altri se ne ha impedito l'uso, per esempio dopo una richiesta scritta di poterla usare o di metterla a reddito rimasta senza risposta. Spesso l'indennità viene commisurata al valore locativo della casa, in proporzione alle quote degli altri, ma ogni caso è diverso.

**Esempio.** Tre fratelli ereditano a parti uguali una casa che si affitterebbe a 900 € al mese. Ci vive Daniele. Le sorelle gli scrivono chiedendo di affittarla o di pagare loro un compenso. Se il giudice riconoscesse un'indennità sul valore locativo, la parte delle due sorelle sarebbe pari ai due terzi del canone: 600 € al mese in tutto, 300 € a testa. Daniele, dal canto suo, potrebbe chiedere di tener conto delle spese straordinarie che ha pagato da solo. Meglio quindi un accordo scritto subito che una causa dopo anni.

Se invece sei tu a vivere nella casa, la mossa più saggia è proporre agli altri un accordo prima che lo chiedano: un compenso mensile, l'impegno a pagare tutte le spese, oppure l'acquisto delle loro quote a rate. Approfondisci in se un coerede occupa la casa.

## Le spese pagate da uno solo: come fare i conti

Dal giorno del decesso la casa costa: IMU, condominio, utenze, assicurazione, piccole riparazioni. Spesso paga chi vive più vicino o chi ha più disponibilità, e dopo qualche anno quelle spese diventano un motivo di lite. Il codice civile prevede che ogni comproprietario contribuisca alle spese necessarie per la conservazione e il godimento della casa, e a quelle decise a maggioranza; di regola la ripartizione segue le **quote**. Chi ha anticipato per gli altri può quindi chiedere il rimborso. Conserva ricevute e bonifici: senza prove, il conteggio diventa una discussione di parole.

**Esempio.** Elisa e i fratelli Franco e Gino ereditano in parti uguali. In due anni Elisa ha pagato per tutti 3.600 € di condominio e 900 € per riparare una perdita; l'IMU, invece, ognuno l'ha pagata per la propria quota. Totale anticipato per la casa: 4.500 €, di cui un terzo a suo carico. Franco e Gino le devono **1.500 € ciascuno**. Al rogito il notaio può ripartire il prezzo in modo da rimborsarla direttamente.

| SPESA | CHI LA DEVE | COME REGOLARLA |
|---|---|---|
| IMU | Ogni erede per la sua quota | Ognuno paga la sua; se uno paga per un altro, è un prestito da rimborsare |
| Condominio ordinario | I comproprietari pro quota | Conteggio annuale, rimborso a chi ha anticipato |
| Lavori urgenti | I comproprietari pro quota | Conservare fatture e avvisare gli altri per iscritto |
| Utenze di una casa vuota | I comproprietari pro quota | Meglio un conto comune o un accordo scritto |
| Spese di chi ci vive | Chi usa la casa | Utenze e piccola manutenzione sono di solito a suo carico |

## Preparare un incontro tra eredi

Un incontro ben preparato evita mesi di messaggi e incomprensioni. Alcuni accorgimenti:

1. **Prima dell'incontro**, condividete gli stessi documenti: stima della casa, visura, conteggio delle spese, eventuale testamento.
2. **Un ordine del giorno**: cosa fare della casa, entro quando, chi si occupa di cosa.
3. **Una persona neutrale**, se i rapporti sono tesi: un professionista che tutti conoscono o un mediatore.
4. **Un verbale scritto** alla fine, anche semplice, firmato da tutti: chi vuole cosa, cosa si è deciso, prossima scadenza.
5. **Un piano B** concordato: se entro una data non si vende, si passa alla vendita della quota o alla mediazione.

## La mediazione obbligatoria

Prima di fare causa per una **divisione** o per questioni di **successione ereditaria**, la legge impone di tentare la **mediazione**: è una condizione di procedibilità. Se non la fai, il giudice rinvia la causa perché venga svolta.

Come funziona, in pratica:

1. **Domanda**: uno degli eredi, con il suo avvocato, deposita la domanda presso un organismo di mediazione.
2. **Primo incontro**: l'organismo nomina un mediatore e fissa il primo incontro **tra 20 e 40 giorni** dal deposito, salvo diverso accordo.
3. **Partecipazione**: le parti partecipano **personalmente**, assistite dai loro avvocati; per giustificati motivi possono delegare un rappresentante che conosce i fatti e ha i poteri per accordarsi.
4. **Durata**: il procedimento dura al massimo **sei mesi** dal deposito, prorogabili con accordo scritto delle parti per periodi non superiori a tre mesi.
5. **Esito**: se si trova un accordo, si firma un verbale; se riguarda la casa, l'accordo va poi formalizzato, di solito con l'autentica delle firme, per poter essere trascritto. Se non si trova, si può andare dal giudice.

**Costi.** Ogni parte paga all'organismo un'**indennità** che comprende spese di avvio e del primo incontro, più le spese documentate. Se al primo incontro non si trova l'accordo, non si paga altro all'organismo. Gli importi dipendono dal valore della lite e dalle tabelle dell'organismo; si aggiunge il compenso dell'avvocato. Gli atti della mediazione sono **esenti da bollo** e il verbale di accordo è **esente dall'imposta di registro fino a 100.000 €** di valore. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato non paga l'indennità.

## La divisione giudiziale: tempi e costi

Se la mediazione fallisce, ogni coerede può chiedere al tribunale di **dividere** l'eredità. Ciascuno ha diritto, in linea di principio, alla sua parte **in natura**, cioè in beni. Se però la casa **non è comodamente divisibile**, come accade quasi sempre con un appartamento, il codice prevede che:

- venga assegnata **per intero** a uno dei coeredi, preferibilmente a chi ha la quota maggiore, che paga agli altri un **conguaglio** in denaro;
- oppure venga assegnata a più coeredi insieme, se la chiedono congiuntamente;
- se nessuno la vuole, venga **venduta all'incanto**, cioè all'asta.

**Tempi.** Una divisione giudiziale richiede spesso **anni**, tra stima del consulente del giudice, eventuali contestazioni e, se si arriva all'asta, le fasi di vendita. **Costi.** Si sommano compensi degli avvocati, contributo unificato, compenso del consulente tecnico d'ufficio per la stima, spese di vendita. Il prezzo d'asta, inoltre, può essere inferiore a quello di una vendita libera. Per questo la causa conviene quasi sempre come ultima strada, o come leva per arrivare a un accordo. Approfondisci in divisione giudiziale e nell'alternativa della divisione amichevole.

Il testamento può vietare la divisione per un periodo limitato: al massimo cinque anni dalla morte, oppure, se ci sono eredi minori, fino a un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato. Anche in questi casi il giudice può autorizzarla prima, se ci sono gravi circostanze.

> **Attenzione.** Non cambiare le serrature, non svuotare la casa e non affittarla senza l'accordo degli altri eredi, anche se hai ragione nel merito: sono atti che possono peggiorare il conflitto, essere contestati e, se non hai ancora accettato l'eredità, valere come accettazione tacita.

## Esempio pratico: tre strade per lo stesso conflitto

Alessandro, Beatrice e Chiara ereditano a parti uguali una casa stimata **270.000 €**. Beatrice vuole tenerla, Alessandro vuole vendere, Chiara è indecisa.

| STRADA | COSA SUCCEDE | PER ALESSANDRO | TEMPI |
|---|---|---|---|
| Beatrice compra le quote | Paga 90.000 € ad Alessandro e 90.000 € a Chiara, con un mutuo | 90.000 € | 2–3 mesi |
| Vendita sul mercato | Si vende a 270.000 €, meno spese (circa 3% di provvigione più IVA, APE) | Circa 87.000 € | 4–8 mesi |
| Mediazione, poi accordo | Beatrice compra solo la quota di Alessandro; Chiara resta comproprietaria con un accordo scritto | 90.000 € | 3–6 mesi |
| Divisione giudiziale | Il giudice assegna la casa a chi la chiede con conguaglio, o la fa vendere all'asta | Incerto, meno le spese legali | Anni |

Se Beatrice non ha la liquidità per comprare tutto, la mediazione è spesso il luogo dove trovare una via intermedia: pagamenti in più tempi, un periodo concordato prima della vendita, oppure l'acquisto di una sola quota. Chiara, che è indecisa, ha tutto l'interesse a partecipare: qualunque soluzione scelgano gli altri due la riguarda, e restare in comproprietà con un fratello che ha appena comprato la quota dell'altro è una scelta da fare con consapevolezza, magari con un accordo scritto su spese e uscita futura. Vedi comprare la quota dei fratelli.

## Checklist per uscire dallo stallo

- [ ] Verificare che la successione sia stata presentata e chi ha accettato.
- [ ] Ottenere una stima scritta della casa, condivisa.
- [ ] Fare un conteggio delle spese pagate da ciascuno dal decesso a oggi.
- [ ] Mettere per iscritto le richieste di ciascuno: tenere, vendere, affittare.
- [ ] Se un erede abita la casa, inviargli una richiesta scritta su uso o compenso.
- [ ] Proporre un incontro, eventualmente con un professionista neutrale.
- [ ] Se non funziona, depositare la domanda di mediazione tramite avvocato.
- [ ] Solo dopo, valutare la causa di divisione.

## Errori frequenti

| ERRORE | CONSEGUENZA |
|---|---|
| Lasciare che un fratello occupi la casa senza dire nulla per anni | Può diventare più difficile chiedere un'indennità per il passato |
| Fare causa senza mediazione | La causa non procede finché la mediazione non è tentata |
| Andare in mediazione senza una stima | Si discute di numeri diversi e l'accordo non arriva |
| Vendere la quota a un estraneo senza notificarla ai coeredi | Gli altri possono riscattarla dall'acquirente |
| Puntare sulla causa per "ottenere di più" | Anni di attesa, spese legali e rischio di vendita all'asta a prezzo più basso |

## Quando serve un avvocato

Se c'è un testamento che si ritiene lesivo della legittima, se un erede occupa la casa senza accordo, o se la mediazione fallisce, serve un avvocato esperto in successioni. Per la mediazione obbligatoria l'assistenza dell'avvocato è prevista dalla legge. Vedi anche testamento e legittima.

### Fonti


- Codice civile, art. 713 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art713
- Codice civile, art. 718 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art718
- Codice civile, art. 720 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art720
- Codice civile, art. 732 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art732
- Codice civile, art. 1102 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1102
- Codice civile, art. 1104 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1104
- Codice civile, art. 1105 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1105
- D.Lgs. 28/2010, art. 5: mediazione obbligatoria (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art5
- D.Lgs. 28/2010, art. 6: durata della mediazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art6
- D.Lgs. 28/2010, art. 8: procedimento di mediazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art8

- D.Lgs. 28/2010, art. 17: regime fiscale e indennità della mediazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art17

EREDI IN DISACCORDO

# Vendere la quota di una casa ereditata

**Sì, puoi vendere la tua quota di casa ereditata anche senza il consenso degli altri eredi**, ma prima devi offrirla a loro: il Codice civile (art. 732) riconosce ai coeredi un diritto di prelazione, detto **retratto successorio**.

Quando una casa è ereditata da più persone, ognuno possiede una **quota ideale** dell'intero immobile, per esempio un terzo, e non una stanza precisa. Vendere la quota significa cedere questo diritto: chi compra prende il tuo posto nella comproprietà, con gli stessi diritti e gli stessi limiti.

Prima di arrivare a vendere a un estraneo, nella maggior parte delle famiglie conviene percorrere tre tappe: parlarne apertamente con gli altri eredi partendo da una stima della casa intera, proporre loro di comprare la tua quota e, solo se non c'è interesse, cercare un acquirente esterno. Anche in quest'ultimo caso, la legge ti obbliga a dare ai coeredi un'ultima possibilità.

## Come funziona la prelazione

1. Comunichi agli altri coeredi la proposta di vendita, con prezzo e condizioni.
2. Hanno due mesi di tempo per esercitare la prelazione alle stesse condizioni.
3. Se nessuno la esercita, puoi vendere all'estraneo alle condizioni comunicate.
4. Se vendi senza notifica, i coeredi possono riscattare la quota dall'acquirente finché dura la comunione.

Alcuni dettagli che contano:

- i due mesi decorrono dall'**ultima** delle notifiche, se i coeredi sono più di uno;
- la proposta deve indicare il **prezzo**; conviene indicare anche tempi e modalità di pagamento, perché la prelazione si esercita alle stesse condizioni;
- se più coeredi vogliono comprare, la quota è assegnata a tutti **in parti uguali**;
- il riscatto si può esercitare non solo verso il primo acquirente, ma anche verso chi ha comprato da lui, finché la comunione ereditaria non è sciolta.

La legge parla di "notificare" la proposta: fallo **per iscritto**, in un modo che si possa provare, per esempio con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, meglio se

con l’aiuto di un avvocato o del notaio. Una proposta vaga o a voce espone al riscatto.

| FASE | CHI AGISCE | TEMPI |
|---|---|---|
| Accordo di massima con l’acquirente estraneo (prezzo, condizioni) | Tu | Variabile |
| Notifica della proposta ai coeredi | Tu, con avvocato o notaio | 1–2 settimane per prepararla |
| Risposta dei coeredi | Coeredi | 2 mesi dall’ultima notifica |
| Rogito con il coerede o con l’estraneo | Notaio | Di solito 1–2 mesi dopo |
| Riscatto, se la prelazione è stata violata | Coeredi | Finché dura la comunione |

## Quando la prelazione non si applica

- Se vendi a **un altro coerede**: la prelazione protegge dall’ingresso di estranei, non regola le vendite interne.
- Se la comunione è già stata **sciolta con la divisione**: da quel momento la casa, se resta in comproprietà, è una comunione ordinaria.
- Se **doni** la quota: di norma la prelazione riguarda le cessioni con un prezzo, non le donazioni; una donazione “di comodo” che nasconde una vendita può però essere contestata.

Un punto incerto: secondo l’orientamento prevalente la prelazione riguarda la **quota dell’eredità** nel suo insieme. Se l’eredità comprende solo la casa, le due cose coincidono. Se ci sono anche altri beni (conti, un’altra casa) e vuoi vendere solo la tua quota di quella casa, l’applicazione della regola è più discussa: fatti consigliare da un notaio o da un avvocato prima di firmare.

## Il prezzo della quota

Chi compra una quota entra in una comproprietà con persone che non conosce, spesso in conflitto. Per questo **una quota vale meno** della frazione corrispondente del valore pieno della casa. Spesso conviene di più:

- vendere la casa intera insieme agli altri eredi;
- cedere la quota agli stessi coeredi;
- chiedere la divisione, se non c'è accordo.

Chi compra quote di case ereditate da estranei sono di solito investitori, che mettono in conto i tempi e i costi di una possibile divisione giudiziale: il loro prezzo riflette questo rischio. Non esiste una percentuale fissa di sconto; dipende dalla zona, dalla grandezza della quota, dal numero degli altri comproprietari e da quanto è probabile che la casa venga venduta presto per intero.

## Esempio pratico

Giovanni, Sofia e Pietro ereditano in parti uguali la casa del padre, che vale **240.000 €** libera. Sofia vive all'estero e vuole uscire; Giovanni e Pietro non vogliono vendere ora.

**Valore teorico della quota di Sofia**: 240.000 € / 3 = **80.000 €**.

Sofia riceve tre possibilità:

| OPZIONE | COSA SUCCEDE | INCASSO IPOTIZZATO PER SOFIA | TEMPI |
|---|---|---|---|
| Vendita della casa intera, se i fratelli cambiano idea | Si vende a 240.000 € e si divide; spese di vendita pro quota | Circa 76.000 € (80.000 – circa 4.000 di spese) | 4–8 mesi |
| Cessione della quota ai fratelli | Giovanni e Pietro comprano a metà la quota | 72.000 € (prezzo concordato, sconto del 10% sul teorico) | 1–3 mesi |
| Vendita a un investitore estraneo | L'investitore offre 52.000 €; Sofia notifica la proposta ai fratelli | 52.000 €, se i fratelli non esercitano la prelazione | 3–5 mesi, compresi i 2 mesi |
| Divisione giudiziale | Se la casa non è divisibile, il giudice la assegna con conguaglio o ne dispone la vendita | Incerto, meno le spese legali | Anni |

Gli importi delle offerte sono ipotesi d'esempio: nella realtà conviene raccogliere più di una proposta scritta e confrontarle con la stima della casa intera. Quando Sofia

notifica ai fratelli l'offerta dell'investitore a 52.000 €, Giovanni e Pietro possono comprare **allo stesso prezzo**: spesso è proprio la notifica di un'offerta concreta a sbloccare la trattativa in famiglia. In questo caso ciascuno dei due paga 26.000 € e diventa titolare di metà della casa.

**Cosa succede se Sofia non notifica.** Se Sofia vende all'investitore senza notifica, Giovanni e Pietro possono riscattare la quota pagando all'investitore il prezzo dell'atto, finché la comunione ereditaria dura. L'investitore rischia di perdere l'affare: per questo chi compra quote chiede quasi sempre la prova della notifica.

## Secondo esempio: la quota venduta al fratello

Laura e Marco ereditano a metà un bilocale da **150.000 €**. Laura ci vive già e vuole tenerlo; Marco vuole liquidità. Valore teorico della quota di Marco: **75.000 €**.

Trattandosi di una vendita tra coeredi, **non serve la prelazione**. I due si accordano a 72.000 €, riconoscendo a Laura le spese di condominio e IMU che ha anticipato per Marco nei mesi successivi al decesso (3.000 €). Laura chiede un mutuo per l'acquisto della quota e il notaio stipula l'atto.

| VOCE | IMPORTO |
|---|---|
| Valore teorico della quota | 75.000 € |
| Meno spese anticipate da Laura per conto di Marco | −3.000 € |
| **Prezzo concordato** | **72.000 €** |
| Imposte e notaio dell'atto | A carico di Laura, che compra |
| Plusvalenza per Marco | Nessuna: la quota è ereditata |

Se Laura rivendesse tutto entro cinque anni senza averci abitato come abitazione principale, sulla metà comprata potrebbe esserci una plusvalenza tassabile; vivendoci, no. I passaggi completi, compreso il mutuo, sono nella guida su come comprare la quota dei fratelli.

In alternativa allo strumento della compravendita, la stessa operazione si può fare con una **divisione**: la casa va a Laura e Marco riceve un conguaglio in denaro. Le

imposte sono diverse nei due casi: chiedi al notaio di confrontarle prima di scegliere.

## Cosa contiene una buona notifica

La legge chiede di indicare il **prezzo**. Nella pratica, perché i coeredi possano decidere davvero “alle stesse condizioni”, conviene che la proposta contenga:

- la quota che vuoi vendere (per esempio 1/3 della casa, con i dati catastali);
- il prezzo e come verrà pagato (tutto al rogito, acconto e saldo, eventuale mutuo);
- i tempi del rogito e il notaio, se già scelto;
- l’invito a rispondere per iscritto entro due mesi;
- se vuoi, l’indicazione dell’acquirente estraneo, che molti consigliano per trasparenza.

Conserva le ricevute di consegna: serviranno al notaio e all’acquirente per dimostrare che la prelazione è stata rispettata.

## Se ricevi tu la notifica

Se sei tu il coerede che riceve la proposta, hai **due mesi** per decidere. Le possibilità sono tre:

1. **Esercitare la prelazione**: comunichi per iscritto che compri alle stesse condizioni. Se anche altri coeredi lo fanno, la quota si divide in parti uguali tra chi ha aderito.
2. **Lasciare scadere il termine**: il coerede può vendere all’estraneo, ma solo alle condizioni comunicate. Se poi vende a un prezzo più basso, la prelazione può considerarsi violata.
3. **Proporre un’alternativa**: per esempio la vendita della casa intera o una divisione amichevole. Non sospende i due mesi, ma spesso porta a un accordo migliore per tutti.

Prima di decidere, fatti un’idea del valore con una stima indipendente e pensa a cosa significa avere un estraneo come comproprietario: dovrete decidere insieme

spese, affitti e, prima o poi, la vendita.

## Cosa compra davvero chi compra una quota

Chi compra la tua quota diventa **comproprietario** al tuo posto. Può usare la casa, ma senza impedire agli altri di farne pari uso; partecipa alle spese in proporzione alla quota; partecipa alle decisioni di ordinaria amministrazione, che si prendono a maggioranza calcolata sul valore delle quote; può chiedere la **divisione** in qualsiasi momento. Per un investitore la divisione è spesso l'obiettivo: comprare una quota con sconto e poi ottenere la vendita della casa intera, incassando la sua parte del valore pieno. È per questo che gli altri eredi, quando ricevono la notifica, spesso preferiscono comprare.

## Se c'è il diritto di abitazione del coniuge

Se il genitore superstite vive nella casa con il diritto di abitazione, chi compra una quota compra una casa **occupata a vita**: non può usarla né affittarla finché il diritto dura. Il prezzo di mercato di una quota in questa situazione è ancora più basso. Spesso è meglio aspettare, oppure accordarsi in famiglia con una cessione interna. Vedi il diritto di abitazione del coniuge.

## Tasse e costi

- **Plusvalenza**: per la quota ereditata non c'è plusvalenza tassabile, anche se vendi subito. Se invece vendi una quota che avevi **comprato** da un altro coerede meno di cinque anni prima, su quella parte la plusvalenza può essere tassata. Vedi plusvalenza.
- **Imposte sull'atto**: le paga di solito chi compra.
- **Spese**: notaio (di solito a carico di chi compra), avvocato per la notifica, eventuale valutazione.
- **Accettazione**: vendere la quota vale per legge come accettazione dell'eredità. Prima devi essere sicuro di voler essere erede, anche dei debiti.

## Checklist per vendere la quota

- ☐ Verifica che la dichiarazione di successione sia stata presentata.
- ☐ Controlla la tua quota esatta (testamento o successione legittima).
- ☐ Fai stimare il valore della **casa intera** e, se possibile, della quota.
- ☐ Proponi prima la cessione ai coeredi, in modo informale.
- ☐ Se c'è un acquirente estraneo, metti per iscritto prezzo e condizioni.
- ☐ Notifica la proposta a **tutti** i coeredi, per iscritto e in modo provabile.
- ☐ Aspetta due mesi dall'ultima notifica, senza firmare il rogito con l'estraneo.
- ☐ Rogito dal notaio, con la prova della notifica allegata o richiamata.

## Errori frequenti

| ERRORE | CONSEGUENZA |
|---|---|
| Vendere a un estraneo senza notifica | I coeredi possono riscattare la quota finché dura la comunione: l'acquirente perde l'affare e possono nascere richieste di danni |
| Notificare un prezzo più alto di quello poi firmato con l'estraneo | La prelazione può considerarsi violata: rischio di riscatto |
| Notificare solo ad alcuni coeredi | Il termine di due mesi non parte per gli altri |
| Aspettarsi il valore pieno dall'estraneo | Trattative che falliscono e mesi persi |
| Dimenticare che la vendita vale come accettazione | Si diventa eredi puri e semplici, debiti compresi |

## Le alternative alla vendita della quota

Se gli altri non vogliono vendere né comprare, resta sempre la **divisione**: ogni coerede può domandarla in qualsiasi momento, salvo che il testamento l'abbia vietata per un periodo limitato (al massimo cinque anni dalla morte, o fino a un anno dalla maggiore età dell'ultimo erede minore). Prima del giudice è obbligatoria la mediazione. Vedi la divisione amichevole e la divisione giudiziale.

Se nel frattempo un coerede abita la casa da solo, gli altri possono chiedere un accordo sull'uso o un'indennità: ogni comproprietario può usare la casa, ma senza

impedire agli altri di farne pari uso. Vedi se un coerede occupa la casa.

> **Attenzione.** Non firmare con un acquirente estraneo un preliminare che non tiene conto della prelazione dei coeredi: se loro esercitano il diritto, rischi di non poter rispettare l'impegno con l'acquirente. Prevedi nel preliminare una clausola che subordina la vendita al mancato esercizio della prelazione.

## Fonti


- Codice civile, art. 732 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art732
- Codice civile, art. 477 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art477
- Codice civile, art. 713 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art713
- Codice civile, art. 1102 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1102
- Codice civile, art. 1105 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1105
- TUIR, D.P.R. 917/1986, art. 67 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art67

EREDI IN DISACCORDO

# Il fratello vive nella casa ereditata: cosa puoi fare

**Un fratello o un altro coerede può abitare la casa ereditata, ma non può impedire agli altri di usarla secondo il loro diritto** (art. 1102 del Codice civile). Se lo fa, o se gli altri chiedono di usarla e lui rifiuta, secondo l'orientamento prevalente dei giudici può dover pagare un'**indennità di occupazione**. E in ogni momento chiunque può chiedere la **divisione**, cioè sciogliere la comproprietà (art. 713).

È una delle situazioni più dolorose dopo un lutto: spesso il fratello che vive nella casa è quello che ha accudito il genitore, e chi chiede un compenso si sente in colpa. Questa guida spiega i diritti di tutti, quando l'indennità è dovuta, come chiederla, perché l'usucapione non è automatica e come si dividono le spese.

## Che cosa dice la legge sull'uso della casa comune

Dopo la morte del genitore, se nessuno ha fatto ancora la divisione, gli eredi sono **comproprietari** della casa in base alle loro quote. Ognuno ha una **quota ideale** dell'intera casa, non una stanza.

L'art. 1102 dice tre cose:

1. ogni comproprietario **può servirsi** della cosa comune;
2. a condizione di **non alterarne la destinazione** e di **non impedire agli altri** di farne uso allo stesso modo, secondo il loro diritto;
3. non può **estendere il suo diritto** a danno degli altri, salvo che compia atti idonei a mutare il titolo del suo possesso (ci torniamo parlando di usucapione).

Quindi il fratello che abita la casa **non sta facendo nulla di illecito di per sé**. Il problema nasce quando l'uso diventa **esclusivo**: gli altri non hanno le chiavi, non possono entrare, non possono usarla né trarne un reddito.

## Quando è dovuta l’indennità di occupazione

La legge non contiene una tabella delle indennità tra coeredi. La regola è costruita dai giudici a partire dall’art. 1102. Semplificando, secondo l’orientamento prevalente:

| SITUAZIONE | INDENNITÀ DOVUTA? | DA QUANDO, DI SOLITO |
|---|---|---|
| Il fratello abita la casa, gli altri non hanno mai chiesto nulla e potrebbero entrare | Di regola no | — |
| Gli altri chiedono per iscritto di usare la casa o di essere compensati, e lui rifiuta | Sì, secondo l’orientamento prevalente | Dalla richiesta |
| Il fratello impedisce l’accesso (cambia la serratura, non dà le chiavi) | Sì | Da quando l’uso è impedito |
| Il fratello affitta la casa e incassa i canoni | Gli altri hanno diritto alla loro parte dei canoni | Dall’incasso |
| C’è un accordo scritto di uso gratuito | No, finché vale l’accordo | — |

Alcune sentenze sono più ampie o più restrittive, e molto dipende dalle **prove**: chi chiede l’indennità deve dimostrare di essere stato escluso o di aver chiesto di usare la casa. Per questo la **richiesta scritta** è il passaggio decisivo.

Su **quanto** si paga, i giudici fanno spesso riferimento al **valore locativo** della casa, cioè a quanto renderebbe un affitto di mercato, per la quota degli altri coeredi. Anche qui, però, non c’è un automatismo: può essere necessaria una perizia.

## Come fare la richiesta formale

Una richiesta ben fatta serve a tre cose: chiarire le tue intenzioni, far partire l’eventuale indennità e aprire una trattativa.

1. **Scrivi con mezzo tracciabile**: raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, se il fratello ce l’ha.
2. **Indica la tua quota** e il fatto che la casa è in comunione ereditaria.
3. **Chiedi una cosa precisa**: poter usare la casa (per esempio a periodi alterni), oppure un’indennità mensile per la tua quota, oppure di avviare la divisione o la vendita.

4. **Proponi un incontro** o una mediazione.
5. **Conserva tutto**: copie, ricevute, messaggi.

Un esempio di frase: “In qualità di comproprietaria per un terzo della casa di via Verdi 12, ereditata da nostra madre, ti chiedo di poterne godere secondo il mio diritto oppure, in alternativa, di corrispondermi un’indennità per l’uso esclusivo a partire dalla presente richiesta. Ti propongo di incontrarci entro trenta giorni per trovare un accordo, anche sulla divisione.”

Se la trattativa fallisce e si va in causa per la divisione o per l’indennità, prima serve la **mediazione**: per le controversie su divisioni e successioni è obbligatoria (art. 5 del D.Lgs. 28/2010) e il procedimento dura fino a sei mesi, prorogabili su accordo. Leggi la guida sulla divisione giudiziale.

## Esempio pratico: Giulia, Paolo e Carla

Giulia, Paolo e Carla ereditano in parti uguali, cioè un terzo ciascuno, l’appartamento della madre a Bologna. Paolo ci viveva già con lei e ci resta. Un’agenzia stima che la casa si affitterebbe a circa 1.050 euro al mese.

**I primi mesi.** Per otto mesi nessuno dice nulla: Giulia e Carla hanno le chiavi e potrebbero entrare. In questa fase, secondo l’orientamento prevalente, un’indennità difficilmente è dovuta.

**La richiesta.** A gennaio Giulia e Carla mandano una PEC: chiedono di vendere la casa o, in attesa, un’indennità. Paolo risponde che non se ne va e che non paga nulla.

**Il conto.** Se un giudice riconoscesse l’indennità sul valore locativo, la quota delle due sorelle sarebbe di due terzi di 1.050 euro: **700 euro al mese**, 350 a testa, a partire dalla richiesta. Dopo un anno, il debito di Paolo sarebbe di circa 8.400 euro. La cifra effettiva dipende da perizia, prove e valutazione del giudice.

**Le spese.** Nello stesso anno Paolo ha pagato 1.800 euro di condominio straordinario per il rifacimento del tetto e 1.200 euro per mettere a norma l’impianto elettrico, che era pericoloso. Queste spese di conservazione sono a carico di tutti

per quota (art. 1104): Giulia e Carla gli devono 1.000 euro a testa. Nella resa dei conti della divisione (art. 723) le somme si compensano.

**Come finisce.** Con i numeri sul tavolo, i tre trovano un accordo in mediazione: Paolo compra le quote delle sorelle, dal prezzo si detrae quanto gli spetta per le spese e si aggiunge un'indennità forfettaria. Le opzioni per farlo sono nella guida su come liquidare i fratelli.

## Esempio pratico: il fratello che ha accudito il padre

Stefano ha vissuto per sei anni con il padre malato, assistendolo ogni giorno. Alla morte del padre eredita la casa, che vale 150.000 euro, insieme alla sorella Irene, che vive a Milano: metà ciascuno. Irene non vuole cacciarlo, ma ha bisogno di liquidità e propone di vendere.

Il conflitto qui non è sui soldi, è sul riconoscimento. Stefano sente di "meritare" la casa; Irene sente di avere lo stesso diritto. La legge non prevede che chi ha accudito il genitore abbia diritto a una quota maggiore: le quote sono quelle del testamento o della legge. Ma nulla vieta ai fratelli di **tenerne conto in un accordo**.

Una soluzione equilibrata potrebbe essere questa:

- Stefano compra la quota di Irene a 70.000 euro invece di 75.000, con uno sconto che riconosce il suo impegno;
- Stefano resta nella casa senza indennità per i dodici mesi necessari a ottenere il mutuo;
- se l'atto non viene firmato entro quella data, dal mese successivo Stefano paga un'indennità di 300 euro al mese, o si mette in vendita la casa.

Messo per iscritto e firmato da entrambi, un accordo così evita anni di causa. Se lo sconto è rilevante, chiedi al notaio come incide sulle imposte dell'atto.

## Se sei tu il fratello che vive nella casa

Anche chi abita la casa ha interesse a chiarire. Qualche consiglio:

- **non negare l’accesso** agli altri e non cambiare la serratura senza dare loro le chiavi;
- **tieni traccia** delle spese di conservazione che paghi: ti saranno rimborsate per la parte degli altri;
- **rispondi per iscritto** alle richieste, proponendo una soluzione;
- se vuoi restare, **valuta subito** se puoi comprare le quote: un preventivo di mutuo dà concretezza alla trattativa;
- se non puoi comprare, proponi un **accordo temporaneo** con una data di uscita o di vendita.

## Perché l’usucapione non è facile

Molti fratelli che vivono nella casa pensano: “Dopo vent’anni diventa mia”. La realtà è più complicata.

L’**usucapione** è l’acquisto della proprietà con il possesso continuato per **vent’anni** (art. 1158). Ma il coerede che abita la casa ha già un titolo per usarla: è comproprietario. Per usucapire le quote degli altri, la legge richiede che **muti il titolo del suo possesso** (artt. 1102 e 1164): non basta abitare, pagare le bollette o fare manutenzione. Serve un comportamento che dimostri in modo inequivocabile l’intenzione di possedere **solo per sé**, escludendo gli altri, e di cui gli altri si possano rendere conto.

| COMPORTAMENTO DEL COEREDE | BASTA PER USUCAPIRE? |
|---|---|
| Abitare la casa per anni | Di regola no |
| Pagare IMU, utenze, condominio | Di regola no |
| Fare lavori di manutenzione | Di regola no |
| Escludere apertamente gli altri, negando loro ogni diritto, per vent’anni | Può bastare, va provato |
| Opposizione formale al diritto degli altri | Può essere un atto di interversione |

Per chi non abita la casa, il consiglio pratico è semplice: **non sparire**. Una richiesta scritta, la partecipazione alle spese, una proposta di divisione dimostrano che consideri la casa anche tua.

## Chi paga le spese

| SPESA | CHI LA PAGA, DI REGOLA | NORMA O CRITERIO |
|---|---|---|
| IMU | Ciascun comproprietario per la sua quota, con le regole IMU proprie | Vedi la guida IMU |
| Condominio ordinario | Tutti per quota verso il condominio; tra eredi si può accordare diversamente | Art. 1104 |
| Lavori straordinari necessari | Tutti per quota | Art. 1104 |
| Spese urgenti anticipate da uno per trascuratezza degli altri | Rimborso da parte degli altri | Art. 1110 |
| Utenze, pulizie, piccola manutenzione d'uso | Chi abita la casa | Criterio dell'uso |
| Migliorie decise da uno solo | Di regola chi le ha volute | Artt. 1102 e 1108 |

Per l'IMU della casa abitata da un solo coerede, le regole sull'abitazione principale riguardano chi vi risiede: approfondisci nella guida su IMU della casa ereditata.

> **Attenzione.** Non cambiare la serratura, non portare via mobili e non staccare le utenze per "costringere" il fratello a uscire: sono gesti che possono esporti ad azioni a tutela del possesso e rendere più difficile un accordo. E chi abita la casa non deve affittarne stanze o fare lavori importanti senza il consenso degli altri. La strada efficace è la richiesta scritta, poi la mediazione, poi, se serve, la divisione.

## Le soluzioni concrete

1. **Accordo d'uso scritto.** Il fratello resta, paga un'indennità concordata o si accolla alcune spese, per un periodo definito. Va scritto e firmato da tutti.
2. **Il fratello compra le quote.** È spesso la soluzione più pulita, se ha i mezzi o può ottenere un mutuo.

3. **Vendita della casa intera.** Si divide il ricavato. Il fratello ha tempo per trovare un’altra sistemazione.
4. **Patto di non dividere.** I comproprietari possono accordarsi per restare in comunione fino a dieci anni (art. 1111): utile se il fratello ha bisogno di tempo, ma va bilanciato con un’indennità.
5. **Divisione giudiziale.** Se non c’è altro modo. Il giudice può anche concedere una dilazione, non oltre cinque anni, se lo scioglimento immediato danneggia gli altri (art. 1111).

## Gli errori frequenti

**Aspettare anni senza scrivere nulla.** Senza una richiesta, per il passato l’indennità è incerta.

**Chiedere “l’affitto” a voce.** A voce non resta traccia: scrivi.

**Confondere indennità e affitto.** Il fratello comproprietario non è un inquilino: l’indennità compensa la quota degli altri, non l’intera casa.

**Ignorare le spese pagate da chi abita.** Nella resa dei conti contano anche quelle: arriva alla trattativa con i conti di entrambi.

**Credere che l’usucapione sia automatica.** Per un coerede servono atti di esclusione inequivocabili, provati, per vent’anni.

## Checklist

- ☐ Verifica le quote di ciascuno (testamento o successione legittima).
- ☐ Chiedi una stima del valore e del possibile affitto della casa.
- ☐ Raccogli le spese pagate da ciascuno, con ricevute.
- ☐ Invia una richiesta scritta tracciabile.
- ☐ Proponi un incontro e, se non basta, la mediazione.
- ☐ Valuta con un avvocato indennità, prove e prescrizione.

# Fonti

- Codice civile, art. 1102: uso della cosa comune (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1102
- Codice civile, art. 1103: disposizione della quota (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1103
- Codice civile, art. 1108: atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1108
- Codice civile, art. 1104: obblighi dei partecipanti (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1104
- Codice civile, art. 1105: amministrazione della cosa comune (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1105
- Codice civile, art. 1110: rimborso di spese (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1110
- Codice civile, art. 1111: scioglimento della comunione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1111
- Codice civile, art. 1158: usucapione dei beni immobili (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1158
- Codice civile, art. 1164: interversione del possesso (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1164
- Codice civile, art. 713: facoltà di domandare la divisione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art713
- Codice civile, art. 723: resa dei conti nella divisione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art723
- D.Lgs. 28/2010, art. 5: mediazione obbligatoria (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art5

# Divisione amichevole della casa ereditata dal notaio: costi

**La divisione amichevole è un contratto firmato davanti al notaio da tutti gli eredi, con cui si scioglie la comproprietà e si assegna a ciascuno la sua parte.** Fiscalmente è un atto "dichiarativo": paga l'**imposta di registro dell'1%** sul valore dei beni divisi, più le imposte **ipotecaria e catastale fisse di 200 euro ciascuna**. Se però un erede riceve più della sua quota e paga agli altri un **conguaglio superiore al 5%** della quota che gli spetta, quella parte eccedente è tassata come una vendita (art. 34 del D.P.R. 131/1986).

È quasi sempre la strada più rapida ed economica quando gli eredi sono d'accordo. Questa guida spiega come funziona, quanto costa, come si calcolano le imposte con esempi numerici e che cosa controlla il notaio.

## Come funziona, passo per passo

1. **Accordo tra gli eredi** su chi prende cosa e su eventuali conguagli in denaro.
2. **Stima** dei beni: non è obbligatoria una perizia giurata, ma è molto utile avere un valore condiviso.
3. **Raccolta dei documenti**: successione, accettazione, titoli di provenienza, visure e planimetrie, documenti urbanistici.
4. **Verifiche del notaio**: provenienza, ipoteche, conformità catastale e urbanistica.
5. **Bozza dell'atto** inviata agli eredi.
6. **Firma** di tutti, di persona o con procura.
7. **Registrazione e trascrizione** a cura del notaio, che versa le imposte.

Dalla decisione alla firma bastano di solito alcune settimane, se i documenti sono in ordine.

## Le regole civili da conoscere

- **Forma.** Gli atti di divisione di immobili richiedono la forma scritta a pena di nullità (art. 1350, n. 11). Per la trascrizione nei registri immobiliari serve un atto notarile o una scrittura autenticata.
- **Conguagli.** Se le porzioni non hanno lo stesso valore, la differenza si compensa in denaro (art. 728).
- **Effetto retroattivo.** Chi riceve la casa è considerato **unico e immediato successore** del defunto in quel bene, come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni (art. 757). Per questo la divisione non è considerata una vendita tra fratelli.
- **Rescissione.** Se un coerede riceve un valore inferiore di oltre un quarto alla sua quota, può chiedere la rescissione entro due anni (art. 763). Una stima seria protegge tutti.

## Le imposte sulla divisione

Per gli atti stipulati fino al 31 dicembre 2026 valgono queste regole.

| VOCE | DIVISIONE SENZA CONGUAGLIO RILEVANTE | DIVISIONE CON CONGUAGLIO OLTRE IL 5% |
|---|---|---|
| Imposta di registro | 1% del valore della massa divisa | 1% sulla parte che corrisponde alle quote, più l'aliquota dei trasferimenti sulla parte eccedente |
| Aliquota sulla parte eccedente | — | Quella dei trasferimenti immobiliari (9%, oppure 2% se ricorrono i requisiti prima casa da verificare con il notaio) |
| Imposta ipotecaria | 200 euro fissi | 200 euro fissi, secondo la prassi indicata dall'Agenzia per le divisioni |
| Imposta catastale | 200 euro fissi | 200 euro fissi, secondo la stessa prassi |
| Onorario notarile | Libero, su preventivo | Libero, su preventivo |

Qualche spiegazione:

- **La base dell'1%.** Nelle comunioni ereditarie la massa comune è il valore, alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato con le regole

dell'imposta di successione (art. 34, comma 1). Per gli immobili si parte spesso dal valore catastale, ma il notaio valuta il caso.

- **La soglia del 5%.** I conguagli superiori al 5% del valore della **quota di diritto** sono tassati come trasferimenti (art. 34, comma 2). L'Agenzia precisa che questa presunzione è "assoluta": scatta anche se il conguaglio non viene concretamente pagato (circolare 18/E del 2013).
- **Prezzo-valore.** Se il conguaglio riguarda un'abitazione, per calcolare la base imponibile della parte eccedente si può usare il criterio del **prezzo-valore**, cioè il valore catastale, riferito alla sola quota per cui si paga il conguaglio (circolare 18/E, che richiama la risoluzione 136/2007).
- **Imposte fisse.** L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 452/2021, ricorda che per l'atto di divisione sono dovute le imposte ipotecaria e catastale **nella misura fissa di 200 euro ciascuna**.

Dal 1° gennaio 2027 la disciplina dell'imposta di registro confluisce in un nuovo testo unico (D.Lgs. 123/2025): se firmi dopo quella data, chiedi al notaio di verificare le regole applicabili.

> **Attenzione.** Il conguaglio tassato non è solo quello che si paga davvero. Se assegnate a un fratello beni che valgono più della sua quota, l'eccedenza oltre il 5% si considera comunque conguaglio, anche se "tra fratelli" nessuno chiede soldi. E se il valore dichiarato risulta inferiore a quello accertato, la differenza si considera conguaglio (art. 34, comma 3). Dichiarate valori realistici e fate i conti con il notaio prima della firma.

## Esempio pratico 1: due case, due fratelli, nessun conguaglio

Anna e Bruno ereditano in parti uguali dal padre:

- un appartamento in città, valore 200.000 euro;
- una casa al mare, valore 190.000 euro;
- un conto con 10.000 euro.

Massa: **400.000 euro**, quindi 200.000 a testa. Anna prende l'appartamento (200.000). Bruno prende la casa al mare e il conto (190.000 + 10.000 = 200.000).

Le porzioni corrispondono alle quote: **nessun conguaglio**.

Imposte, semplificando e assumendo come base il valore di 400.000 euro:

| VOCE | IMPORTO |
|---|---|
| Registro 1% su 400.000 | 4.000 euro |
| Ipotecaria fissa | 200 euro |
| Catastale fissa | 200 euro |
| Totale imposte | 4.400 euro, più onorario notarile |

Se il notaio può usare per gli immobili valori più bassi, per esempio quelli catastali, l'imposta di registro scende di conseguenza.

## Esempio pratico 2: una casa sola e il conguaglio

Carla, Dario ed Enrico ereditano un terzo ciascuno di un appartamento da **240.000 euro**. Carla vuole tenerlo e paga 80.000 euro a Dario e 80.000 a Enrico, di tasca sua.

- Quota di diritto di Carla: 80.000 euro.
- Valore assegnato a Carla: 240.000 euro.
- Eccedenza: **160.000 euro**, ben oltre il 5% della sua quota (4.000 euro).

Secondo l'art. 34 del TUR, la parte eccedente è trattata come una vendita. In modo semplificato:

| PARTE | BASE | ALIQUOTA | IMPOSTA |
|---|---|---|---|
| Quota di diritto di Carla | 80.000 euro | 1% | 800 euro |
| Eccedenza (conguaglio), senza prima casa | 160.000 euro | 9% | 14.400 euro |
| Eccedenza, con prima casa se spetta | 160.000 euro | 2% | 3.200 euro |

Con il **prezzo-valore**, la base dell'eccedenza può essere calcolata sul valore catastale invece che sul valore di mercato, con un risparmio rilevante. Supponiamo

una rendita catastale di 1.000 euro: il valore catastale “prima casa” è 1.000 × 1,05 × 110 = 115.500 euro; i due terzi relativi al conguaglio valgono 77.000 euro, e il 2% è 1.540 euro.

In questo caso i numeri sono vicini a quelli di una **compravendita delle quote**: per confrontare le due strade, leggi la guida su come liquidare i fratelli e comprare la loro quota. Su alcuni casi di conguaglio pagato con denaro dell’eredità la giurisprudenza ha dato letture più favorevoli: il notaio ti dirà quale trattamento è sostenibile.

## Esempio pratico 3: lo stralcio di una sorella

Franca, Giorgio e Ilaria ereditano una casa da 300.000 euro e 30.000 euro sul conto. Ilaria vuole uscire subito; Franca e Giorgio vogliono tenere la casa insieme. Si fa uno **stralcio**: Ilaria riceve i 30.000 euro del conto più 80.000 euro versati da Franca e Giorgio, ed esce dalla comunione. Franca e Giorgio restano comproprietari al 50% della casa.

L’Agenzia delle Entrate, in casi simili, ha applicato le regole della divisione: se a Ilaria va un valore non superiore alla sua quota di diritto (110.000 euro), per lei non c’è conguaglio tassato come vendita (risposta 452/2021). Franca e Giorgio, però, ricevono ciascuno più di quanto spettava loro in origine: il notaio verificherà se e per quale parte scatta la tassazione dei conguagli.

## Quando i beni vengono da titoli diversi

Capita che gli stessi fratelli siano comproprietari di beni arrivati per strade diverse: la casa dei genitori ereditata, più un box comprato insieme anni prima. Per l’imposta di registro, in linea di principio, **ogni titolo di acquisto crea una comunione distinta** (le cosiddette “masse plurime”): non si possono compensare liberamente beni di comunioni diverse senza che scatti la tassazione come trasferimento.

C’è però una regola favorevole per le eredità: le comunioni tra gli stessi soggetti che nascono da più titoli sono considerate **una sola comunione** se l’ultimo acquisto di quote deriva da **successione** (art. 34, comma 4, del TUR, illustrato nella circolare

18/E). Il notaio valuterà se il vostro caso rientra in questa regola: può cambiare parecchio il conto finale.

## Se un erede è all'estero, minorenne o non può firmare

- **Erede all'estero.** Può rilasciare una **procura** davanti a un notaio o al consolato italiano. Chiedi al notaio che redigerà la divisione il testo esatto della procura, per evitare che sia incompleta.
- **Erede minorenne o sotto amministrazione di sostegno.** Per la divisione servono le **autorizzazioni del giudice** previste per chi non ha piena capacità. Mettile in conto nei tempi: possono servire alcuni mesi.
- **Erede che non risponde.** La divisione amichevole non si può fare senza la sua firma. Restano la mediazione e la divisione giudiziale.

## Quanto costa in tutto: un esempio di preventivo

Per una divisione semplice, con una sola casa assegnata per intero e conguagli pagati da chi la prende, le voci tipiche sono:

| VOCE | CHI LA DETERMINA | NOTE |
|---|---|---|
| Imposta di registro | La legge (1% e, sull'eccedenza oltre il 5%, aliquota dei trasferimenti) | Il notaio la calcola e la versa |
| Imposte ipotecaria e catastale | La legge (200 + 200 euro secondo la prassi dell'Agenzia) | Fisse |
| Onorario del notaio | Libero, su preventivo | Dipende da valore e complessità |
| Visure, ispezioni, certificati | Tariffe dei servizi | Spesso incluse nel preventivo |
| Tecnico per conformità catastale | Libero | Solo se servono verifiche o aggiornamenti |
| Perizia di stima | Libero | Facoltativa, ma utile |

Chiedi che il preventivo distingua **imposte** (non trattabili) e **onorario** (trattabile), e che indichi l'ipotesi di calcolo dei conguagli.

## Cosa controlla il notaio

| VERIFICA | PERCHÉ | COSA PREPARARE |
|---|---|---|
| Successione e accettazione | Gli eredi devono aver acquisito la casa | Dichiarazione di successione, eventuale accettazione trascritta |
| Provenienza | Come il defunto aveva acquistato la casa | Atto di acquisto, donazione o successione precedente |
| Ipoteche e pignoramenti | Creditori iscritti devono partecipare (art. 1113) | Ispezione ipotecaria |
| Conformità catastale | Requisito a pena di nullità (L. 52/1985, art. 29) | Visura, planimetria, eventuale attestazione del tecnico |
| Regolarità urbanistica | Requisito a pena di nullità per le costruzioni dopo il 17 marzo 1985 (D.P.R. 380/2001, art. 46) | Permessi edilizi, sanatorie |
| Identità e capacità | Tutti devono poter firmare | Documenti, eventuali procure, autorizzazioni per minori |

## Vantaggi e limiti

**Vantaggi:**

- imposte basse quando le porzioni corrispondono alle quote;
- tempi rapidi, di solito settimane;
- soluzioni su misura (stralcio, divisioni parziali, assegnazioni miste);
- nessuna causa, nessuna asta.

**Limiti:**

- serve l’accordo di **tutti**;
- se c’è un solo bene e conguagli alti, il vantaggio fiscale si riduce;
- una stima sbagliata può portare a una rescissione per lesione.

## Gli errori frequenti

**Firmare senza aver accettato o fatto la successione.** Il notaio deve poter ricostruire la provenienza: prima si sistemano successione e voltura.

**Dichiarare valori troppo bassi.** Se l'Agenzia accerta un valore superiore, la differenza diventa conguaglio tassato.

**Dimenticare le donazioni fatte in vita.** Ai soli fini del calcolo della massa e delle quote si tiene conto anche dei beni donati soggetti a collazione (art. 34, comma 1).

**Non chiedere più preventivi.** L'onorario notarile è libero: confronta almeno due preventivi dettagliati.

## Checklist

- ☐ Accordo scritto, anche informale, su chi prende cosa.
- ☐ Stima dei beni condivisa.
- ☐ Dichiarazione di successione e voltura fatte.
- ☐ Visure, planimetrie, ispezione ipotecaria.
- ☐ Documenti urbanistici della casa.
- ☐ Calcolo di quote e conguagli con il notaio.
- ☐ Preventivo dettagliato di imposte e onorario.
- ☐ Procure per chi non può essere presente.

### Fonti


- D.P.R. 131/1986 (TUR), art. 34: divisioni (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art34
- D.P.R. 131/1986, Tariffa parte prima, art. 3: atti di natura dichiarativa (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131
- Agenzia delle Entrate, circolare 18/E del 29 maggio 2013, par. 2.2 (divisioni): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/299195/Circolare+18+29052013_circolare+18e.pdf/1dbba825-b823-f5a9-45eb-9b5b48496d0f
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 452/2021 (divisione e imposte fisse): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+452_2021.pdf/678e58b1-7909-5a77-9393-15f7c1178da4
- Codice civile, art. 728: conguagli in danaro (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art728
- Codice civile, art. 757: effetto retroattivo della divisione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art757
- Codice civile, art. 763: rescissione per lesione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art763

- Codice civile, art. 1350: forma scritta degli atti di divisione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1350
- Legge 52/1985, art. 29: conformità catastale (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art29
- D.P.R. 380/2001, art. 46: dichiarazioni urbanistiche negli atti (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art46

EREDI IN DISACCORDO

# Divisione giudiziale della casa ereditata: fasi, tempi e costi

**Se gli eredi non trovano un accordo, chiunque di loro può chiedere al giudice di dividere la casa: nessuno può essere costretto a restare in comproprietà per sempre** (art. 713 del Codice civile). Prima della causa serve però un tentativo di **mediazione**, obbligatorio per le liti su successioni e divisioni. In giudizio, il consulente nominato dal giudice stima la casa; se non è comodamente divisibile, viene **assegnata a uno degli eredi**, che paga gli altri, oppure **venduta all'asta** (art. 720).

È la strada più lunga e costosa. Conoscere le fasi aiuta a usarla bene: a volte basta iniziarla per sbloccare una trattativa.

## Quando si arriva alla divisione giudiziale

Di solito quando:

- un erede vuole vendere e un altro no;
- non c'è accordo sul valore della casa o su chi la debba tenere;
- un coerede vive nella casa e non vuole né comprare né uscire (vedi la guida su il fratello che vive nella casa ereditata);
- un erede non risponde o è irreperibile;
- ci sono contestazioni sul testamento o sulle quote.

La legge è chiara: **i coeredi possono sempre domandare la divisione** (art. 713). Ci sono solo eccezioni limitate, per esempio se il testatore ha vietato la divisione per un periodo non superiore a cinque anni dalla morte, oppure se gli eredi hanno firmato un patto di restare in comunione, valido per al massimo dieci anni (art. 1111). Anche in questi casi, per gravi motivi, il giudice può autorizzare la divisione prima.

## Le fasi, in ordine

| FASE | CHE COSA SUCCEDE | DURATA INDICATIVA |
|---|---|---|
| 1. Richiesta e trattativa | Lettera dell’avvocato, proposta di accordo | Settimane |
| 2. Mediazione obbligatoria | Domanda all’organismo, primo incontro tra 20 e 40 giorni dal deposito, eventuali incontri successivi | Fino a 6 mesi, prorogabili su accordo |
| 3. Atto di citazione | Causa contro tutti i coeredi (e i creditori opponenti), con trascrizione della domanda | Mesi per arrivare alla prima udienza |
| 4. Decisione sul diritto | Se nessuno contesta il diritto alla divisione, il giudice la dispone con ordinanza; altrimenti si istruisce la causa | Variabile |
| 5. Consulenza tecnica (CTU) | Un tecnico nominato dal giudice stima la casa e verifica se è comodamente divisibile | Mesi |
| 6. Progetto di divisione | Il giudice, o un notaio o un professionista delegato, predispone il progetto con lotti e conguagli | Mesi |
| 7. Assegnazione o vendita | La casa va a un erede con conguaglio o si vende all’incanto | Mesi o anni, se si va all’asta |
| 8. Riparto | Si distribuiscono ricavato e conguagli, con la resa dei conti tra eredi | Mesi |

Le durate sono indicative e **variano molto da un tribunale all’altro**, oltre che in base a quante contestazioni sorgono. Una divisione semplice e non contestata può chiudersi in tempi contenuti; una con testamento impugnato, beni numerosi e un’asta può durare diversi anni.

## La mediazione obbligatoria

Per le controversie in materia di **divisione** e di **successioni ereditarie**, chi vuole fare causa deve prima tentare la mediazione (art. 5 del D.Lgs. 28/2010). Senza, la domanda è improcedibile.

Come funziona:

- la domanda si deposita presso un **organismo di mediazione** iscritto nel registro del Ministero della Giustizia;

- il primo incontro si tiene **non prima di 20 e non oltre 40 giorni** dal deposito, salvo diverso accordo (art. 8);
- le parti partecipano **personalmente**, assistite dai loro **avvocati**;
- il procedimento dura **fino a sei mesi**, prorogabili su accordo scritto per periodi non superiori a tre mesi (art. 6);
- se il primo incontro si chiude senza accordo, la condizione di procedibilità è comunque soddisfatta (art. 5, comma 4).

**Costi del primo incontro** (D.M. 150/2023, art. 28), a carico di ciascuna parte:

| VALORE DELLA LITE | SPESE DI AVVIO | SPESE DI MEDIAZIONE |
|---|---|---|
| Fino a 1.000 euro | 40 euro | 60 euro |
| Da 1.000,01 a 50.000 euro | 75 euro | 120 euro |
| Oltre 50.000 euro o indeterminato | 110 euro | 170 euro |

Nelle mediazioni obbligatorie questa indennità è **ridotta di un quinto**. Si aggiungono le spese vive e, se si arriva all'accordo, ulteriori spese di mediazione. A tutto questo va sommato l'onorario del tuo avvocato. Verifica il tariffario dell'organismo scelto.

## La stima e il ruolo del CTU

Il **consulente tecnico d'ufficio** (CTU) è un esperto, di solito un ingegnere, architetto o geometra, nominato dal giudice. Nella divisione deve tipicamente:

1. stimare la casa al **valore venale**, cioè di mercato, alla data della stima (art. 726);
2. verificare se la casa è **comodamente divisibile**, cioè se se ne possono ricavare porzioni autonome senza spese sproporzionate e senza svalutarla;
3. se è divisibile, proporre i **lotti**;
4. verificare la regolarità urbanistica e catastale, che incide sul valore e sulla vendibilità.

Ogni parte può nominare un proprio **consulente di parte**, a sue spese, che partecipa alle operazioni e presenta osservazioni.

## Assegnazione o vendita all’incanto

Se la casa **si può dividere** comodamente, ogni coerede può chiedere la sua parte in natura (art. 718). Le porzioni si formano in proporzione alle quote; le differenze si compensano con **conguagli in denaro** (art. 728). Le porzioni uguali si assegnano per estrazione a sorte, quelle diseguali per attribuzione (art. 729).

Se la casa **non è comodamente divisibile**, come accade quasi sempre con un appartamento, si applica l’art. 720:

1. la casa va **preferibilmente** per intero a uno dei coeredi con la **quota maggiore**, che paga agli altri l’eccedenza;
2. oppure a **più coeredi** insieme, se la chiedono congiuntamente;
3. se **nessuno** è disposto a prenderla, si procede alla **vendita all’incanto**.

La vendita si svolge davanti al giudice o tramite un professionista delegato, con le regole delle vendite forzate (art. 788 c.p.c.). Il ricavato, al netto delle spese, viene diviso secondo le quote.

| ESITO | VANTAGGI | SVANTAGGI |
|---|---|---|
| Assegnazione a un erede con conguaglio | La casa resta in famiglia; prezzo pari alla stima del CTU | Chi la prende deve avere il denaro, spesso in tempi brevi |
| Vendita all’incanto | Chiude il conflitto | Tempi lunghi; il prezzo d’asta può essere inferiore al valore di mercato |
| Divisione in natura | Ognuno ha una parte autonoma | Possibile solo con case grandi o più immobili |

## Esempio pratico: tre fratelli e un appartamento a Firenze

Lucia, Marco e Davide ereditano senza testamento l’appartamento del padre a Firenze, un terzo ciascuno. Lucia vuole tenerlo, Marco vuole vendere subito, Davide non risponde.

**Mediazione.** Marco deposita la domanda. Valore della lite oltre 50.000 euro: spese di avvio 110 euro e spese di mediazione 170 euro, ridotte di un quinto perché la

mediazione è obbligatoria, quindi 224 euro per ciascuna parte che partecipa, più spese vive e avvocato. Davide non si presenta, Lucia sì ma non si trova l'accordo.

**Causa.** Marco cita in giudizio Lucia e Davide. Il CTU stima l'appartamento **240.000 euro** e conclude che non è comodamente divisibile.

**Assegnazione.** Lucia chiede l'attribuzione dell'intero. Le quote sono uguali, ma nessun altro la chiede: il giudice gliela assegna. Lucia deve versare **80.000 euro a Marco e 80.000 a Davide**. Ottiene un mutuo e paga.

**Se Lucia non avesse potuto pagare.** Si sarebbe andati all'asta. Supponiamo un'aggiudicazione a 190.000 euro: tolte le spese della procedura, a ciascuno sarebbero andati meno di 63.000 euro, contro gli 80.000 dell'assegnazione. Un esempio di come la divisione giudiziale possa ridurre il valore per tutti.

**Costi complessivi.** Oltre alla mediazione, ciascuno ha pagato il proprio avvocato, una parte del compenso del CTU e il contributo unificato, che dipende dal valore della causa. Gli importi variano molto con la durata e la complessità: chiedi un preventivo scritto all'avvocato.

## Un'alternativa: la divisione a domanda congiunta

Se tra gli eredi **non c'è lite sul diritto alla divisione né sulle quote**, ma serve comunque qualcuno che organizzi le operazioni o la vendita, il Codice di procedura civile prevede la **divisione a domanda congiunta** (art. 791-bis). Tutti gli eredi presentano un ricorso al tribunale per nominare un **notaio o un avvocato**, che predispone il progetto di divisione o vende i beni non comodamente divisibili. Se una parte non firma il ricorso, la domanda è inammissibile: serve davvero l'accordo di tutti sul percorso.

## Se un erede non risponde o non si presenta

Capita spesso: un fratello lontano, uno che ha rotto i rapporti, un erede irreperibile. La causa di divisione può andare avanti lo stesso, purché sia stato **correttamente chiamato** in giudizio: la domanda va proposta nei confronti di tutti (art. 784 c.p.c.). Chi non si costituisce resta comunque vincolato dalla decisione. Il silenzio, quindi,

non blocca la divisione: la rallenta soltanto nella fase iniziale, quando bisogna trovare gli indirizzi e fare le notifiche. Se l'erede è all'estero, i tempi delle notifiche si allungano.

## Creditori e acquirenti di quote

La divisione riguarda anche chi ha diritti sulla casa. I **creditori iscritti** (per esempio una banca con ipoteca) e chi ha acquistato diritti sull'immobile con atti trascritti prima della domanda di divisione **devono essere chiamati** a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti (art. 1113). I creditori di un coerede possono intervenire a proprie spese e, se hanno notificato e trascritto un'opposizione prima della divisione, possono impugnarla.

In pratica: se la casa ha un'ipoteca o se un fratello ha debiti personali, segnalalo subito all'avvocato.

## Dopo la divisione: la rescissione per lesione

Una divisione, anche giudiziale, può essere rimessa in discussione se un coerede prova di aver ricevuto **meno di tre quarti** del valore che gli spettava, cioè di essere stato leso "oltre il quarto" (art. 763). L'azione si prescrive in **due anni** dalla divisione. È un'ulteriore ragione per arrivare a una stima seria e documentata.

## Le alternative prima del giudice

| ALTERNATIVA | QUANDO FUNZIONA | GUIDA |
|---|---|---|
| Divisione amichevole dal notaio | Accordo su valore e attribuzioni | Divisione amichevole |
| Un erede compra le quote | Uno vuole tenere la casa e può pagare | Liquidare i fratelli |
| Vendita della propria quota | Chi vuole uscire non vuole aspettare | Vendere la quota |
| Vendita della casa intera | Nessuno vuole tenerla | Vendere con più eredi |

> **Attenzione.** La divisione giudiziale tende a ridurre il valore per tutti: anni di spese legali, IMU e manutenzione che continuano, e il rischio di un'asta a prezzo inferiore al mercato. Usala come ultima risorsa, o come leva per riaprire una trattativa seria. E non trascurare la mediazione: è il momento in cui un accordo costa meno.

## Come prepararsi al primo incontro con l'avvocato

Il primo colloquio costa meno e rende di più se arrivi con i documenti in ordine. Porta con te:

- il certificato di morte e, se c'è, il testamento pubblicato;
- la dichiarazione di successione presentata e la ricevuta;
- la visura catastale aggiornata e, se l'hai, l'ultimo atto di provenienza della casa;
- l'elenco degli altri beni dell'eredità (conti, altri immobili, mobili di valore);
- le donazioni fatte in vita dal defunto ai figli o al coniuge, anche se lontane nel tempo: possono pesare sulla divisione;
- le spese che hai sostenuto per la casa dopo il decesso, con le ricevute;
- le lettere, email e messaggi scambiati con gli altri eredi sulla casa.

Fai anche alcune domande precise. Quanto costerà, in modo realistico, ogni fase: mediazione, causa, perizia? Quanto potrebbe durare il giudizio nel tribunale competente? Ci sono margini per una proposta di accordo prima di iniziare? Come verranno divise le spese legali se la causa si chiude con un accordo a metà strada?

Chiedi infine un preventivo scritto. Non esistono tariffe fisse: il compenso dipende dal valore della causa e dal lavoro richiesto, e confrontare due preventivi è normale.

## Gli errori frequenti

**Saltare la mediazione.** La causa diventa improcedibile e si perde tempo.

**Non citare tutti gli eredi.** La domanda va proposta contro tutti i coeredi e gli eventuali creditori opponenti (art. 784 c.p.c.).

**Sottovalutare lo stato urbanistico.** Abusi o difformità riducono il valore e complicano la vendita: fai controllare prima.

**Arrivare all'assegnazione senza denaro.** Se vuoi la casa, prepara per tempo il mutuo o la liquidità per i conguagli.

**Dimenticare la resa dei conti.** Spese pagate, canoni incassati e indennità d'uso si regolano nella divisione (art. 723 c.c.): documenta tutto.

## Checklist prima di fare causa

- ☐ Verifica testamento, quote e accettazioni.
- ☐ Chiedi una stima indipendente della casa.
- ☐ Raccogli i documenti urbanistici e catastali.
- ☐ Calcola quanto ti costerebbe comprare le quote degli altri.
- ☐ Prova una proposta scritta di accordo.
- ☐ Chiedi all'avvocato un preventivo per mediazione e causa.
- ☐ Valuta la divisione a domanda congiunta se il problema è solo organizzativo.

### Fonti


- Codice civile, art. 713: facoltà di domandare la divisione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art713
- Codice civile, art. 718: diritto ai beni in natura (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art718
- Codice civile, art. 720: immobili non divisibili (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art720
- Codice civile, art. 726: stima e formazione delle parti (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art726
- Codice civile, art. 728: conguagli in danaro (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art728
- Codice civile, art. 1111: scioglimento della comunione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1111
- Codice civile, art. 763: rescissione per lesione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art763
- Codice civile, art. 1113: intervento dei creditori nella divisione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1113
- Codice di procedura civile, artt. 784-791-bis: giudizio di divisione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art784
- Codice di procedura civile, art. 788: vendita di immobili (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art788
- Codice di procedura civile, art. 791-bis: divisione a domanda congiunta (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art791bis

- D.Lgs. 28/2010, art. 5: mediazione obbligatoria (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art5
- D.Lgs. 28/2010, art. 6: durata della mediazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art6
- D.M. Giustizia 150/2023, art. 28: indennità per il primo incontro di mediazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-10-24;150~art28

# Accettare o rinunciare all'eredità di una casa

Si diventa proprietari della casa ereditata solo **accettando l’eredità**. La scelta va fatta con attenzione, perché l’erede che accetta risponde anche dei **debiti** del defunto. Le opzioni sono tre.

| SCELTA | COSA COMPORTA | QUANDO CONVIENE |
|---|---|---|
| Accettazione pura e semplice | Si ricevono beni e debiti; si risponde dei debiti anche con il proprio patrimonio | Quando i debiti sono assenti o noti e contenuti |
| Accettazione con beneficio d’inventario | Si risponde dei debiti solo nei limiti del valore ereditato; serve dichiarazione davanti a notaio o cancelliere e un inventario | Quando non si conoscono bene i debiti; obbligatoria per minori e incapaci |
| Rinuncia | Non si riceve nulla, né beni né debiti; si fa davanti a notaio o cancelliere del tribunale | Quando i debiti superano chiaramente il valore dei beni |

Finché non scegli sei un **chiamato all’eredità**: una persona che ha il diritto di diventare erede, ma non lo è ancora. Nel frattempo puoi proteggere la casa: la legge ti permette **atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea**, come chiudere l’acqua, cambiare una serratura rotta o fare una riparazione urgente, senza per questo accettare.

## Accettazione espressa e tacita

L’accettazione può essere **espressa**, con una dichiarazione in un atto pubblico o scrittura privata, oppure **tacita**, quando l’erede compie un atto che presuppone la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non come erede: per esempio **vendere o affittare la casa**. La sola presentazione della dichiarazione di successione, secondo l’orientamento prevalente, non comporta accettazione. Più incerta è la **voltura catastale**, che la dichiarazione telematica chiede in automatico salvo rinuncia espressa: alcune sentenze l’hanno considerata accettazione tacita. Se stai valutando la rinuncia o il beneficio d’inventario, decidi prima di presentare la dichiarazione.

Per vendere la casa l'accettazione deve risultare **trascritta nei registri immobiliari**: spesso il notaio trascrive l'accettazione tacita al momento del rogito.

## Quali atti valgono accettazione tacita

La legge indica alcuni casi in modo esplicito; per molti altri decide la giurisprudenza, caso per caso. In sintesi:

| ATTO | VALE ACCETTAZIONE? |
|---|---|
| Vendere, donare o cedere i propri diritti sull'eredità, a estranei o ad altri chiamati | Sì, lo dice la legge |
| Rinunciare in cambio di denaro, o solo a favore di alcuni chiamati | Sì, lo dice la legge |
| Vendere o affittare la casa ereditata | Sì, di norma |
| Fare lavori di ristrutturazione o cambiare la destinazione della casa | Spesso sì, secondo la giurisprudenza |
| Chiudere utenze, riparazioni urgenti, custodia della casa | No: sono atti conservativi o di amministrazione temporanea |
| Presentare la dichiarazione di successione | Di norma no, secondo l'orientamento prevalente |
| Chiedere la voltura catastale | Incerto: alcune sentenze dicono sì |
| Vivere nella casa senza fare l'inventario entro tre mesi | Diventi erede puro e semplice per legge |

Approfondisci, con gli esempi più frequenti, nella guida sugli atti che valgono accettazione tacita.

> **Attenzione.** Anche una rinuncia può valere come accettazione: se "rinunci" in favore di un solo fratello, o in cambio di soldi, per la legge hai accettato e poi ceduto la tua quota. La rinuncia vera è quella fatta gratuitamente, con atto formale, e la tua quota va a chi la legge o il testamento indicano.

## Attenzione ai tre mesi

Chi è **nel possesso** dei beni ereditari, per esempio vive nella casa, deve fare l'inventario entro **tre mesi** dal decesso se vuole accettare con beneficio d'inventario. Altrimenti è considerato erede puro e semplice. Segna la scadenza con lo scadenzario.

## Beneficio d'inventario: termini e passaggi

Il **beneficio d'inventario** tiene separato il tuo patrimonio da quello del defunto: paghi i debiti dell'eredità solo fino al valore di ciò che ricevi. Si ottiene con due passaggi: una **dichiarazione** davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo dove si è aperta la successione, e un **inventario** dei beni redatto nelle forme di legge. I termini cambiano a seconda che tu sia o no nel possesso dei beni.

| SITUAZIONE | INVENTARIO | DECISIONE DOPO L'INVENTARIO | SE NON RISPETTI I TERMINI |
|---|---|---|---|
| Sei nel possesso dei beni (per esempio vivi nella casa) | Entro **3 mesi** dal decesso o dalla notizia dell'eredità; proroga di regola non oltre altri 3 mesi | Entro **40 giorni** dalla fine dell'inventario, se non hai già dichiarato | Sei erede puro e semplice |
| Non sei nel possesso e hai già fatto la dichiarazione | Entro **3 mesi** dalla dichiarazione, salvo proroga | — | Sei erede puro e semplice |
| Non sei nel possesso e hai fatto prima l'inventario | — | Entro **40 giorni** dalla fine dell'inventario | Perdi il diritto di accettare |
| Non sei nel possesso e non hai fatto nulla | Puoi dichiarare finché il diritto non si prescrive (10 anni) | — | — |

Per le eredità di **minori e interdetti** il beneficio d'inventario è obbligatorio: non si possono accettare in altro modo.

Accettare con beneficio non significa che la casa sia al sicuro: se i debiti superano il valore, i creditori vengono pagati con i beni dell'eredità, casa compresa, secondo una procedura con regole precise. Il vantaggio è che **non rischi i tuoi beni**

**personali**. In cambio ci sono costi (notaio o cancelleria, inventario) e obblighi di amministrazione. Approfondisci in debiti e ipoteca sulla casa ereditata.

## Come si rinuncia

La rinuncia si fa con una **dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere** del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, inserita nel registro delle successioni. Una lettera ai fratelli o una dichiarazione informale non bastano.

Chi rinuncia è considerato **come se non fosse mai stato chiamato**. La sua quota va agli altri chiamati secondo la legge o il testamento; in alcuni casi subentrano i figli di chi rinuncia, che a loro volta dovranno decidere. Prima di rinunciare, quindi, chiedi al notaio chi diventerà erede al tuo posto: rinunciare per "proteggere" i figli dai debiti può far arrivare a loro la stessa scelta.

Se la rinuncia è fatta prima della scadenza dei 12 mesi, non sei tenuto a presentare la dichiarazione di successione: l'obbligo passa ai nuovi chiamati.

## Si può tornare indietro?

**Dopo una rinuncia, sì, entro certi limiti.** Finché il diritto di accettare non è prescritto, chi ha rinunciato può ancora accettare l'eredità, a una condizione: che nel frattempo nessun altro dei chiamati l'abbia già acquistata, cioè accettata al suo posto. Restano comunque salvi i diritti acquistati da terzi sui beni. In pratica, se rinunci e i tuoi fratelli accettano subito, la porta si chiude.

**Dopo un'accettazione, di regola no.** Chi accetta diventa erede in modo definitivo: non si può "restituire" l'eredità quando emergono debiti imprevisti. È il motivo per cui, quando i debiti sono incerti, il beneficio d'inventario è la scelta più prudente: costa qualcosa in più all'inizio, ma evita sorprese.

**Il caso dei chiamati successivi.** Se rinunci tu, la scelta passa ad altri. Anche loro hanno le stesse tre opzioni e gli stessi termini, che per la dichiarazione di successione decorrono dalla tua rinuncia o da quando ne vengono a conoscenza. Conviene avvisarli subito, per evitare che si trovino in ritardo senza saperlo.

| SITUAZIONE | SI PUÒ CAMBIARE IDEA? |
|---|---|
| Hai rinunciato e nessun altro ha ancora accettato | Sì, puoi accettare finché il diritto non è prescritto |
| Hai rinunciato e un altro chiamato ha accettato | No |
| Hai accettato in modo puro e semplice | No, salvo casi particolari da valutare con un legale |
| Hai fatto la dichiarazione di beneficio ma non l'inventario nei termini | Diventi erede puro e semplice |

## Quanto costa ogni scelta

I costi dipendono dal notaio, dal tribunale e dalla complessità dell'inventario: chiedi sempre un preventivo scritto. In linea generale:

| SCELTA | ATTI NECESSARI | COSTI TIPICI |
|---|---|---|
| Accettazione tacita con la vendita | Nessun atto in più: la trascrive il notaio del rogito | Compresi o quasi nel rogito |
| Accettazione espressa | Atto notarile e trascrizione | Onorario notarile e imposte sull'atto |
| Beneficio d'inventario | Dichiarazione dal notaio o in cancelleria, inventario, trascrizione | I più alti: dipendono dal numero di beni e dagli incontri necessari |
| Rinuncia | Dichiarazione dal notaio o in cancelleria | Onorario o diritti di cancelleria, più le imposte sull'atto |

## Esempio pratico: tre situazioni a confronto

**1. Casa senza debiti.** Lucia eredita dalla madre una casa da 160.000 € e un conto con 15.000 €. Non ci sono debiti noti, solo le ultime bollette. Accetta in modo puro e semplice: con la vendita o con una dichiarazione espressa dal notaio. Costo dell'accettazione: quasi nullo se è tacita nel rogito, o il compenso del notaio se è espressa.

**2. Debiti incerti.** Il padre di Andrea aveva un’attività e forse dei debiti con fornitori. La casa vale 180.000 €. Andrea, che non vive nella casa, fa la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario e poi l’inventario entro tre mesi. Emergono debiti per 50.000 €: li paga con i beni dell’eredità e gli restano, al netto delle spese della procedura, circa 130.000 €. Se i debiti fossero stati 250.000 €, avrebbe perso la casa ma non avrebbe dovuto pagare la differenza di 70.000 € con i suoi soldi.

**3. Debiti certi e superiori.** La zia di Federica lascia una casa da 90.000 € con un mutuo residuo di 70.000 € e altri debiti per 60.000 €. Il totale dei debiti (130.000 €) supera il valore. Federica rinuncia dal notaio. Prima di farlo verifica chi sarebbero gli altri chiamati, per avvisarli.

| | LUCIA | ANDREA | FEDERICA |
|---|---|---|---|
| Beni | 175.000 € | 180.000 € | 90.000 € |
| Debiti | Trascurabili | 50.000 €, scoperti con l’inventario | 130.000 € |
| Scelta | Accettazione pura | Beneficio d’inventario | Rinuncia |
| Rischio sul proprio patrimonio | Nessuno, in pratica | Nessuno | Nessuno |
| Cosa le resta | Tutto | Il netto, dopo debiti e spese | Nulla |

## Entro quando decidere

Il diritto di accettare si **prescrive in dieci anni** dal decesso. Non c’è quindi fretta di accettare, ma ci sono altre scadenze che corrono: la dichiarazione di successione entro 12 mesi, i tre mesi per l’inventario se sei nel possesso, l’IMU. Inoltre chiunque vi abbia interesse, per esempio un creditore o un altro erede, può chiedere al giudice di fissarti un **termine** per decidere: se non rispondi, perdi il diritto di accettare.

| COSA | TERMINE |
|---|---|
| Inventario, se sei nel possesso dei beni | 3 mesi dal decesso (più eventuale proroga) |
| Decidere dopo l’inventario | 40 giorni |
| Dichiarazione di successione | 12 mesi dal decesso |
| Accettazione | 10 anni, salvo termine fissato dal giudice |

## Accettazione e vendita: la trascrizione

Per vendere, il notaio deve verificare che la “catena” dei passaggi di proprietà sia completa nei registri immobiliari, compresa l’**accettazione** di ogni erede. La trascrizione si può fare:

- sulla base di un’accettazione **espressa** in atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- sulla base dell’**atto** che vale accettazione tacita, se risulta da atto pubblico, scrittura autenticata o sentenza: è il caso del rogito di vendita;
- sulla base di una **dichiarazione sostitutiva** dell’erede, contenuta in un atto notarile, che attesta l’accettazione tacita o l’acquisto della qualità di erede per non aver fatto l’inventario.

Quest’ultima possibilità è utile per le successioni vecchie, quando un nonno o un genitore aveva ereditato la casa senza mai trascrivere l’accettazione. Vedi i passaggi per vendere.

## Checklist prima di decidere

- ☐ Chiedi alla banca saldi, mutui e fideiussioni del defunto.
- ☐ Controlla in Agenzia delle Entrate e presso l’agente della riscossione eventuali debiti fiscali.
- ☐ Fai una visura ipotecaria della casa: ipoteche, pignoramenti.
- ☐ Cerca lettere di creditori, finanziarie, condominio.
- ☐ Stima il valore della casa.
- ☐ Se vivi nella casa, segna la scadenza dei **tre mesi**.

- ☐ Non vendere, affittare o fare lavori importanti finché non hai deciso.
- ☐ Prima di presentare la dichiarazione di successione, valuta con il notaio se rinunciare o accettare con beneficio.

## Errori frequenti

| ERRORE | CONSEGUENZA |
|---|---|
| Affittare la casa “intanto” | Accettazione tacita: si diventa eredi puri e semplici, debiti compresi |
| Vivere nella casa e lasciar passare i tre mesi senza inventario | Si è eredi puri e semplici per legge |
| Rinunciare con una lettera o a voce | La rinuncia non vale: si resta chiamati, con gli obblighi relativi |
| Rinunciare “a favore” di un fratello | Vale come accettazione e cessione della quota |
| Rinunciare senza sapere chi subentra | La stessa scelta, con gli stessi debiti, arriva ai propri figli o ad altri parenti |

## Casa con debiti o ipoteca

Se la casa ha un mutuo o un’ipoteca, il debito passa agli eredi che accettano. Valuta prima il saldo residuo e il valore della casa: la vendita può servire proprio a estinguere il debito. Vedi le situazioni particolari e la guida su debiti e ipoteca.

### Fonti

- Codice civile, art. 460 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art460
- Codice civile, art. 471 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art471
- Codice civile, art. 476 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art476
- Codice civile, art. 477 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art477
- Codice civile, art. 478 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art478
- Codice civile, art. 480 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art480

- Codice civile, art. 481 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art481
- Codice civile, art. 484 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art484
- Codice civile, art. 485 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art485
- Codice civile, art. 487 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art487
- Codice civile, art. 519 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art519
- Codice civile, art. 521 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art521
- Codice civile, art. 525 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art525
- Codice civile, art. 2648 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2648
- Agenzia delle Entrate, chi deve presentare la dichiarazione di successione: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/chi-deve-presentare-la-dichiarazione-di-successione

ACCETTARE O RINUNCIARE

# Accettazione tacita dell'eredità: quali atti la fanno scattare

**Accetti l’eredità “tacitamente” quando compi un atto che presuppone per forza la volontà di accettare e che potresti fare solo da erede** (art. 476 del Codice civile). Vendere la casa, affittarla, ristrutturarla o cedere la tua quota sono i casi tipici. Chiuderla, custodirla e fare riparazioni urgenti, invece, sono atti conservativi che puoi fare anche prima di decidere (art. 460).

La differenza conta perché l’accettazione è definitiva. Una volta accettato, rispondi dei debiti del defunto anche con i tuoi beni personali e non puoi più rinunciare. Se sospetti che ci siano debiti, prima di toccare la casa è bene sapere quali gesti ti espongono.

## Che cosa dice la legge, in parole semplici

Quando una persona muore, chi ha diritto all’eredità diventa **chiamato all’eredità**: ha il diritto di accettare o rinunciare, ma non è ancora erede. Diventa erede solo quando accetta.

L’accettazione può essere:

- **espressa**: dichiari per iscritto di accettare, in un atto pubblico o in una scrittura privata;
- **tacita**: non dichiari nulla, ma ti comporti da proprietario (art. 476);
- **presunta dalla legge**: in alcuni casi la legge ti considera erede anche se non volevi, per esempio se sei nel possesso dei beni e non fai l’inventario entro tre mesi (art. 485) o se nascondi beni dell’eredità (art. 527).

Il Codice civile non contiene un elenco completo degli atti di accettazione tacita. Indica solo il criterio generale (art. 476) e alcuni casi espressi:

- **vendita, donazione o cessione dei diritti di successione** a un estraneo, a tutti gli altri chiamati o ad alcuni di loro: valgono come accettazione (art. 477);

- **rinuncia “a pagamento”** o a favore solo di alcuni chiamati: anche questa vale come accettazione (art. 478).

Tutto il resto lo decidono i giudici caso per caso. Per questo nella tabella che segue troverai indicazioni prudenti, non regole matematiche.

## Cosa puoi fare prima di decidere: gli atti conservativi

L’art. 460 riconosce al chiamato, anche prima di accettare, tre tipi di poteri:

1. le **azioni possessorie** a tutela dei beni (per esempio contro chi occupa la casa senza titolo);
2. gli **atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea**;
3. la possibilità di **farsi autorizzare dal giudice a vendere** i beni che non si possono conservare o la cui conservazione costa troppo.

In concreto, sono atti che servono a **non far deperire** il patrimonio, non a goderne o a disporne. Una buona domanda da farti è: “Lo farei anche se, alla fine, la casa andasse ad altri?”. Se la risposta è sì, di solito è un atto conservativo.

# La tabella: atto, rischio, consiglio

| ATTO SULLA CASA O SULL'EREDITÀ | RISCHIO DI ACCETTAZIONE TACITA | CONSIGLIO |
|---|---|---|
| Chiudere la casa, cambiare la serratura per sicurezza, tenere le chiavi | Basso | Atto di vigilanza: puoi farlo |
| Riparare un tubo rotto, mettere in sicurezza il tetto, sgomberare un rischio | Basso | Fai solo l'indispensabile, conserva fatture e foto |
| Pagare bollette e spese condominiali per evitare distacchi e danni | Basso se pagate con fondi tuoi e per conservare | Annota che paghi "per conto dell'eredità" e conserva le ricevute |
| Presentare la dichiarazione di successione | Basso secondo l'orientamento prevalente | È un obbligo fiscale; non dichiara di per sé l'accettazione |
| Voltura catastale | Incerto | La giurisprudenza non è uniforme: chiedi al notaio prima di farla, se pensi di rinunciare |
| Svuotare la casa di oggetti di valore e tenerli | Alto (anche art. 527 se li nascondi) | Fai solo un inventario fotografico; non portare via nulla di valore |
| Buttare mobili vecchi senza valore | Basso-medio | Documenta lo stato; evita se ci sono possibili creditori |
| Abitare stabilmente la casa | Medio, e scatta l'art. 485 | Se sei nel possesso, hai tre mesi per l'inventario |
| Affittare la casa e incassare i canoni | Alto | Atto da proprietario: è accettazione |
| Ristrutturare, fare lavori di miglioria, chiedere permessi edilizi | Alto | Rimanda a dopo la decisione |
| Firmare un preliminare di vendita o dare un incarico di vendita | Alto | Prima accetta (anche con beneficio d'inventario), poi vendi |
| Vendere o donare la tua quota, o cederla a un fratello | Certo (art. 477) | È accettazione per legge |
| "Rinunciare" a favore di un solo fratello o in cambio di soldi | Certo (art. 478) | Non è una rinuncia: è accettazione seguita da cessione |

| ATTO SULLA CASA O SULL'EREDITÀ | RISCHIO DI ACCETTAZIONE TACITA | CONSIGLIO |
|---|---|---|
| Chiedere la divisione o fare causa come erede | Alto | Atto tipico di chi si considera erede |
| Ritirare soldi dal conto del defunto per spese personali | Alto | Non farlo: usa il conto solo nei limiti consentiti dalla banca |

Quando la tabella dice "incerto" o "medio", significa che la risposta dipende dai dettagli: con quali soldi hai pagato, per quale scopo, per quanto tempo. In questi casi una consulenza di mezz'ora con un notaio costa poco rispetto al rischio.

## Il caso della casa in cui vivi già

Molti figli vivono già nella casa del genitore, o ci si trasferiscono subito dopo. In questo caso entra in gioco l'**art. 485**: il chiamato che è **nel possesso** di beni ereditari deve fare l'**inventario entro tre mesi** dall'apertura della successione o da quando ha saputo dell'eredità. Il termine può essere prorogato dall'autorità giudiziaria, di regola per non più di altri tre mesi.

Se i tre mesi passano senza inventario, sei **considerato erede puro e semplice**, cioè come se avessi accettato senza limiti. Se invece completi l'inventario, hai quaranta giorni per decidere se accettare o rinunciare; se non decidi, sei comunque considerato erede puro e semplice.

Per questo, se vivi nella casa e sospetti debiti, il calendario è stretto: muoviti nelle prime settimane.

## Esempio pratico: Sara, Davide e la casa della madre

Sara e Davide sono gli unici figli di Anna, morta a marzo senza testamento. Anna lascia un appartamento a Brescia, che un'agenzia stima intorno a 180.000 euro, e un conto con 6.000 euro. Sara sa però che la madre aveva firmato una fideiussione per l'attività del compagno, che ha debiti per circa 120.000 euro.

**Cosa fa Davide.** Due settimane dopo il funerale, Davide affitta l'appartamento a uno studente per 650 euro al mese e incassa il primo canone con caparra. Firma lui il

contratto. Questo è un atto da proprietario: secondo l'orientamento costante, affittare e incassare i canoni presuppone la volontà di accettare. Davide è diventato erede puro e semplice e, se la fideiussione verrà escussa, risponderà per la sua quota anche con i propri beni.

**Cosa fa Sara.** Sara invece cambia la serratura, paga 180 euro di condominio arretrato per evitare il decreto ingiuntivo e chiama un idraulico per una perdita (240 euro). Paga tutto con i suoi soldi e conserva le fatture. Poi va da un notaio, che le consiglia di valutare l'**accettazione con beneficio d'inventario**: in questo modo i debiti si pagano solo con i beni dell'eredità, non con quelli personali di Sara.

Il risultato: Sara mantiene le sue opzioni, Davide le ha perse. Se i debiti superassero davvero il valore della casa, Sara potrebbe anche rinunciare; Davide no.

## Esempio pratico: la "rinuncia" a favore del fratello

Luca, Paolo e Chiara ereditano la casa del padre, che vale 240.000 euro. Luca vive all'estero e dice: "Rinuncio a favore di Chiara, che ha accudito papà". Sembra un gesto semplice, ma per l'art. 478 una rinuncia fatta **a favore di alcuni soltanto** dei chiamati vale come accettazione.

In pratica Luca accetta l'eredità e poi cede la sua quota (80.000 euro di valore) a Chiara. Questo ha conseguenze:

- Luca risponde dei debiti del padre come erede;
- la cessione della quota a Chiara è un atto separato, con le sue imposte (se gratuita, segue le regole delle donazioni);
- Paolo non riceve nulla della quota di Luca.

Se invece Luca rinunciasse davvero, con dichiarazione formale davanti a notaio o cancelliere (art. 519), la sua quota andrebbe a chi subentra per legge: di solito i suoi figli per **rappresentazione**, oppure, se non ne ha, gli altri fratelli. Il risultato può essere molto diverso da quello che Luca aveva in mente. Prima di "rinunciare a favore di qualcuno", parlane con il notaio.

> **Attenzione.** Vendere, affittare, firmare un preliminare o dare l'incarico a un'agenzia sono gli errori più frequenti nelle prime settimane. Sono atti che si fanno in buona fede, magari per "non lasciare la casa vuota", ma possono renderti erede senza limiti. Se c'è anche solo il dubbio di debiti, cartelle o fideiussioni del defunto, fermati e verifica prima. Una volta accettato, non si torna indietro.

## Gli errori frequenti

**Usare il conto del defunto come se fosse tuo.** Prelevare per pagare le tue spese, o per spese della casa non urgenti, è un comportamento da erede. Per le spese funerarie le banche hanno procedure specifiche: chiedi a loro.

**Svuotare la casa troppo in fretta.** Gioielli, quadri, auto, mobili di pregio fanno parte dell'eredità. Prenderli e tenerli può valere come accettazione e, se li nascondi, l'art. 527 prevede che tu perda la facoltà di rinunciare. Fai foto e un elenco, poi decidi.

**Fare lavori "per valorizzare" la casa prima di venderla.** Imbiancare, rifare il bagno, cambiare la caldaia funzionante: sono miglioramenti, non conservazione.

**Pensare che "non firmare nulla" basti.** L'accettazione tacita non richiede una firma: basta il comportamento.

**Lasciare passare i tre mesi se vivi nella casa.** Chi è nel possesso e non fa l'inventario in tempo è considerato erede puro e semplice (art. 485).

## Checklist delle prime settimane

- ☐ Metti in sicurezza la casa: chiavi, serratura, acqua e gas chiusi se non serve.
- ☐ Fai foto e un elenco degli oggetti di valore, senza portarli via.
- ☐ Raccogli documenti su possibili debiti: lettere di banche, cartelle, fideiussioni.
- ☐ Paga solo le spese necessarie a evitare danni, con fondi tuoi, e conserva le ricevute.

- ☐ Non affittare, non vendere, non firmare preliminari o incarichi.
- ☐ Se vivi nella casa, segna sul calendario i tre mesi dell’art. 485.
- ☐ Prenota un appuntamento con un notaio per valutare accettazione pura, con beneficio d’inventario o rinuncia.

## La via di mezzo: il beneficio d’inventario

Se non sai ancora se l’eredità è in attivo o in passivo, non devi scegliere al buio tra “accetto tutto” e “rinuncio a tutto”. Esiste l’**accettazione con beneficio d’inventario** (artt. 470 e 484): dichiari davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale che accetti “con beneficio”, e si redige un inventario dei beni.

L’effetto principale, previsto dall’art. 490, è che il patrimonio del defunto resta **separato** dal tuo: non sei tenuto a pagare i debiti ereditari oltre il valore dei beni che ricevi. Se la casa vale 150.000 euro e i debiti sono 200.000, nel caso peggiore perdi la casa, ma non i tuoi risparmi.

Il beneficio però ha delle regole da rispettare: termini per l’inventario, procedure per pagare i creditori, limiti alla vendita dei beni. Un passo falso, come vendere la casa senza le autorizzazioni previste, può farti perdere il beneficio. Per questo è una strada da percorrere con il notaio dall’inizio alla fine.

| SCELTA | COSA RISCHI SUI DEBITI | PUOI TENERE LA CASA? | QUANDO HA SENSO |
|---|---|---|---|
| Accettazione pura e semplice (espressa o tacita) | Rispondi anche con i tuoi beni, per la tua quota | Sì | Eredità sicuramente positiva |
| Accettazione con beneficio d’inventario | Rispondi solo nei limiti del valore ereditato | Sì, se i debiti lo consentono | Debiti incerti o possibili |
| Rinuncia | Nessuno | No, perdi tutta l’eredità | Debiti sicuramente superiori all’attivo |

Ricorda anche la scadenza di fondo: il diritto di accettare si prescrive in **dieci anni** dall’apertura della successione (art. 480). Chiunque abbia interesse, per esempio un creditore o un altro parente, può però chiedere al giudice di fissarti un termine più breve per decidere (art. 481).

# Quando l’accettazione tacita è utile

Non sempre l’accettazione tacita è un problema. Se l’eredità è chiaramente positiva, la casa è libera da debiti e vuoi tenerla o venderla, accettare è il passo naturale. Anzi, prima di vendere il notaio chiederà che l’accettazione risulti dai registri immobiliari: l’art. 2648 permette di trascriverla anche sulla base di un atto che contiene una dichiarazione dell’erede che attesta l’accettazione tacita. È una delle verifiche che il compratore farà, come spieghiamo nella guida su cosa controlla chi compra una casa ereditata.

Il punto non è evitare di accettare, ma **accettare quando lo decidi tu**, sapendo che cosa c’è nell’eredità.

## Fonti


- Codice civile, art. 460: poteri del chiamato prima dell'accettazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art460
- Codice civile, art. 476: accettazione tacita (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art476
- Codice civile, art. 477: vendita e cessione dei diritti di successione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art477
- Codice civile, art. 478: rinuncia che importa accettazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art478
- Codice civile, art. 485: chiamato nel possesso dei beni (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art485
- Codice civile, art. 480: prescrizione del diritto di accettare (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art480
- Codice civile, art. 490: effetti del beneficio d'inventario (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art490
- Codice civile, art. 527: sottrazione di beni ereditari (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art527
- Codice civile, art. 2648: trascrizione dell'accettazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2648

ACCETTARE O RINUNCIARE

# Casa ereditata con debiti, cartelle o ipoteca: cosa rischi

**Se accetti un'eredità senza cautele, i debiti del defunto diventano anche tuoi, per la tua quota, e i creditori possono rivalersi sui tuoi beni personali.** Prima di decidere, quindi, verifica: ipoteche sulla casa (ispezione ipotecaria all'Agenzia delle Entrate), cartelle esattoriali (Agenzia delle entrate-Riscossione), finanziamenti e garanzie (Centrale dei rischi della Banca d'Italia). Se i conti non tornano, hai due protezioni: l'**accettazione con beneficio d'inventario** e la **rinuncia**.

Questa guida spiega come funzionano i debiti in un'eredità, come trovarli uno per uno e quale strada scegliere in base ai numeri.

## Debiti e ipoteca: due cose diverse

È il primo equivoco da chiarire.

- I **debiti** (mutuo, prestiti, carte di credito, tasse, condominio, fideiussioni) sono dell'**intera eredità**, non della casa. Chi accetta li eredita in proporzione alla sua quota.
- L'**ipoteca** è una garanzia iscritta sulla casa a favore di un creditore, di solito la banca del mutuo. Dà al creditore il diritto di **far vendere la casa**, anche se nel frattempo è passata ad altri, e di essere pagato **con preferenza** sul ricavato (art. 2808 del Codice civile).

L'art. 754 riassume la posizione degli eredi: rispondono dei debiti **personalmente in proporzione alla quota** e **ipotecariamente per l'intero**. Tradotto: se erediti metà della casa, il creditore senza garanzie può chiederti metà del suo credito; ma la banca con ipoteca può far vendere tutta la casa per recuperare tutto il mutuo.

## Che cosa rischi, scelta per scelta

| SCELTA | DEBITI NON GARANTITI (PRESTITI, CARTE, TASSE) | IPOTECA SULLA CASA | TUO PATRIMONIO PERSONALE |
|---|---|---|---|
| Accettazione pura e semplice (anche tacita) | Li paghi per la tua quota, anche con i tuoi beni | Resta: la banca può far vendere la casa | A rischio |
| Accettazione con beneficio d’inventario | Paghi solo fino al valore dei beni ereditati | Resta: la banca può far vendere la casa | Protetto, se rispetti le regole |
| Rinuncia all’eredità | Non li paghi | Non ti riguarda | Protetto |

Il principio generale è che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740). Quando accetti puramente e semplicemente, diventi tu il debitore, per la tua parte. Il beneficio d’inventario è proprio una delle eccezioni previste dalla legge: tiene **distinto** il patrimonio del defunto dal tuo (art. 490).

## Come scoprire i debiti, uno per uno

Non esiste un’unica banca dati di tutti i debiti di una persona. Serve un piccolo lavoro di ricerca, che puoi fare **prima di accettare**, perché raccogliere informazioni non è un atto da erede.

| COSA CERCHI | DOVE | CHI PUÒ CHIEDERLO | COSTO INDICATIVO |
|---|---|---|---|
| Ipoteche, pignoramenti, sequestri sulla casa | Ispezione ipotecaria dell'Agenzia delle Entrate, online o allo sportello | Chiunque, per immobili non di proprietà | A pagamento, secondo la tabella dei tributi ipotecari (online con riduzione del 20%) |
| Cartelle e debiti con il fisco e gli enti affidati alla riscossione | Agenzia delle entrate-Riscossione, con il modello di richiesta documenti | Eredi e anche chiamati all'eredità | Verifica sul sito di Riscossione |
| Mutui, prestiti, fidi e fideiussioni sopra soglia | Centrale dei rischi della Banca d'Italia | L'interessato e figure previste dalla legge, come l'erede | Gratuito |
| Conti in rosso, prestiti in corso | Banche e finanziarie del defunto | Eredi e chiamati, con documenti | Variabile |
| Spese condominiali arretrate | Amministratore di condominio | Eredi e chiamati | Gratuito |
| Tributi locali (IMU, TARI) | Ufficio tributi del Comune | Eredi e chiamati | Gratuito |
| Debiti privati, garanzie personali | Corrispondenza, estratti conto, contratti in casa | Chi custodisce i documenti | Gratuito |

Qualche dettaglio utile:

- **Ispezione ipotecaria.** Mostra trascrizioni (passaggi di proprietà, pignoramenti), iscrizioni (ipoteche) e annotazioni (per esempio le cancellazioni). Per gli immobili non tuoi il servizio online è a pagamento con pagoPA, e i documenti restano disponibili per 10 giorni dal pagamento. Nelle province con il sistema del libro fondiario (Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia) le regole sono diverse.
- **Agenzia delle entrate-Riscossione.** Secondo la sua modulistica, le persone chiamate all'eredità possono chiedere di verificare la situazione debitoria del defunto "al fine di valutare l'opportunità o meno di accettare". Servono una dichiarazione sostitutiva sul decesso e sulla tua qualità di chiamato, e un documento d'identità. Se ci sono più chiamati, ognuno può chiedere da solo.
- **Centrale dei rischi.** Registra finanziamenti e garanzie, come le fideiussioni, quando l'importo supera **30.000 euro**; la soglia scende a **250 euro** se il debito

è “a sofferenza”, cioè in grave difficoltà di rimborso. Prestiti più piccoli e in regola possono quindi non comparire. La guida della Banca d’Italia indica l’erede tra chi può accedere ai dati.

## Il caso delle tasse del defunto

Per le imposte valgono due regole precise, in vigore per le successioni del 2025-2026:

- gli eredi **rispondono in solido** delle imposte il cui presupposto si è verificato prima della morte (art. 65 del D.P.R. 600/1973);
- le **sanzioni** tributarie **non si trasmettono** agli eredi (art. 8 del D.Lgs. 472/1997).

Quindi, se il padre non ha pagato l’IRPEF di un anno, gli eredi che accettano dovranno pagare l’imposta e gli interessi, ma non la sanzione. Dal 1° gennaio 2027 queste norme confluiscono nei nuovi testi unici tributari: chiedi al commercialista se cambia qualcosa nel tuo caso. La stessa norma proroga di sei mesi, a favore degli eredi, i termini fiscali pendenti alla morte o in scadenza nei quattro mesi successivi.

## La protezione principale: il beneficio d’inventario

L’**accettazione con beneficio d’inventario** si fa con una dichiarazione davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. La dichiarazione è inserita nel registro delle successioni e trascritta nei registri immobiliari, ed è preceduta o seguita da un **inventario** dei beni (art. 484).

Gli effetti (art. 490):

1. non paghi i debiti e i legati **oltre il valore dei beni** che ricevi;
2. i tuoi crediti verso il defunto non si confondono con i suoi debiti;
3. i creditori del defunto vengono pagati sui beni dell’eredità **prima dei tuoi creditori personali**.

I **tempi** dipendono dalla tua situazione:

| SITUAZIONE | INVENTARIO | DICHIARAZIONE | SE NON RISPETTI I TERMINI |
|---|---|---|---|
| Sei nel possesso dei beni (es. vivi nella casa) | Entro 3 mesi dall'apertura o dalla notizia, prorogabili (art. 485) | Entro 40 giorni dalla fine dell'inventario, se non già fatta | Sei considerato erede puro e semplice |
| Non sei nel possesso, hai fatto prima la dichiarazione | Entro 3 mesi dalla dichiarazione (art. 487) | Già fatta | Sei considerato erede puro e semplice |
| Non sei nel possesso, hai fatto prima l'inventario | Già fatto | Entro 40 giorni dall'inventario (art. 487) | Perdi il diritto di accettare |

Con il beneficio dovrai poi **pagare i creditori** seguendo regole precise (art. 495) ed evitare atti, come la vendita della casa senza le autorizzazioni previste, che possono farti perdere il beneficio. È una procedura da seguire con il notaio o con un avvocato. Per i minori e gli interdetti, l'accettazione con beneficio d'inventario è obbligatoria (art. 471).

## La separazione dei patrimoni: uno strumento dei creditori

Esiste anche la **separazione dei beni del defunto** da quelli dell'erede (art. 512). Non la chiedi tu, ma i **creditori del defunto** e i legatari: serve a farli pagare con i beni ereditari **prima** dei creditori personali dell'erede. Va esercitata entro **tre mesi** dall'apertura della successione (art. 516).

Ti riguarda se, per esempio, sei tu ad avere debiti personali: i creditori di tuo padre potrebbero chiedere la separazione per evitare che la casa ereditata finisca a pagare i tuoi creditori. Non ti protegge dai debiti del defunto: per quello serve il beneficio d'inventario.

## Fai i conti con prudenza

Quando confronti attivo e passivo, non usare il valore "sperato" della casa. Usa una stima realistica e togli i costi per vendere: agenzia, eventuali lavori, certificazioni, spese di successione. Se la casa rischia di essere venduta all'asta su richiesta della

banca, il prezzo ricavato può essere sensibilmente più basso del valore di mercato. Un margine positivo di poche migliaia di euro, su un'eredità con debiti ancora da scoprire, è un segnale per scegliere il beneficio d'inventario. Per una stima di partenza puoi leggere la guida su come stabilire il prezzo di una casa ereditata.

## Esempio pratico: Marta, Simone e la casa con il mutuo

Marta e Simone ereditano in parti uguali dal padre:

- un appartamento a Torino stimato 200.000 euro, con mutuo residuo di 90.000 euro e ipoteca;
- un conto con 8.000 euro;
- una cartella di Agenzia delle entrate-Riscossione da 14.000 euro, scoperta con la richiesta della situazione debitoria;
- un prestito personale da 22.000 euro, risultato dalla Centrale dei rischi perché in sofferenza.

**Attivo:** 208.000 euro. **Passivo:** 126.000 euro. **Saldo:** +82.000 euro, cioè circa 41.000 euro a testa.

In questo caso l'eredità è positiva. Possono accettare e vendere la casa: con il ricavato estinguono il mutuo, e la banca non ha più titolo per tenere l'ipoteca, pagano cartella e prestito e si dividono il resto. Se però temono che emergano altri debiti, il beneficio d'inventario li protegge comunque, a fronte di qualche costo e tempo in più.

**Variante.** Supponiamo invece che emerga anche una fideiussione da 150.000 euro firmata dal padre per l'impresa di un amico, che è fallita. Il passivo sale a 276.000 euro, contro 208.000 di attivo. Con un'accettazione pura e semplice, Marta e Simone rischierebbero 34.000 euro a testa di tasca propria. Con il beneficio d'inventario, al massimo perdono i beni ereditati. Con la rinuncia, non ricevono e non pagano nulla.

## Esempio pratico: il fratello che vive nella casa

Andrea vive da anni nella casa della madre, insieme a lei. Quando la madre muore, Andrea resta nella casa: è nel **possesso** dei beni. Ha tre mesi per fare l'inventario (art. 485). Se pensa che ci siano debiti, deve muoversi subito: scaduti i termini senza inventario, è considerato erede puro e semplice, con tutti i debiti.

> **Attenzione.** Non pagare i debiti del defunto con i soldi dell'eredità e non vendere o affittare la casa prima di aver chiarito la situazione: sono comportamenti che possono valere come accettazione tacita. E se vivi nella casa, il conto alla rovescia di tre mesi per l'inventario parte subito. Prima verifica, poi decidi, poi agisci.

## Gli errori frequenti

**Fermarsi alla visura catastale.** La visura catastale dice chi risulta intestatario e quale rendita ha la casa, non se ci sono ipoteche. Per quelle serve l'ispezione ipotecaria.

**Pensare che "senza lettere" non ci siano debiti.** Molti creditori si fanno vivi mesi dopo. Cerca attivamente: Riscossione, Centrale dei rischi, banche, condominio, Comune.

**Dimenticare le fideiussioni.** Sono garanzie firmate per debiti di altri e sono le sorprese più pesanti. La Centrale dei rischi le registra se superano la soglia.

**Sottovalutare l'assicurazione del mutuo.** Molti mutui sono abbinati a polizze che, in caso di morte, estinguono in tutto o in parte il debito. Chiedi alla banca e cerca la polizza tra i documenti.

**Credere che l'ipoteca sparisca con la rinuncia.** L'ipoteca resta sulla casa; con la rinuncia semplicemente non è più un tuo problema.

# Checklist prima di accettare

- [ ] Fai l’ispezione ipotecaria sulla casa.
- [ ] Chiedi ad Agenzia delle entrate-Riscossione la situazione debitoria del defunto.
- [ ] Accedi alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia.
- [ ] Chiedi a banche e finanziarie lo stato di conti, mutui e prestiti.
- [ ] Verifica con l’amministratore le spese condominiali arretrate.
- [ ] Controlla con il Comune IMU e TARI non pagate.
- [ ] Cerca polizze legate al mutuo o ai prestiti.
- [ ] Fai un prospetto attivo-passivo e portalo al notaio.
- [ ] Se vivi nella casa, segna la scadenza dei tre mesi.

## Fonti


- Codice civile, art. 490: effetti del beneficio d'inventario (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art490
- Codice civile, art. 484: accettazione col beneficio d'inventario (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art484
- Codice civile, art. 485: chiamato nel possesso dei beni (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art485
- Codice civile, art. 487: chiamato che non è nel possesso dei beni (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art487
- Codice civile, art. 2740: responsabilità patrimoniale (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2740
- Codice civile, art. 512: separazione dei beni del defunto (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art512
- Codice civile, art. 516: termine per la separazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art516
- Codice civile, art. 754: pagamento dei debiti ereditari (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art754
- Codice civile, art. 2808: effetti dell'ipoteca (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2808
- D.P.R. 600/1973, art. 65: eredi del contribuente (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art65
- D.Lgs. 472/1997, art. 8: intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art8
- Agenzia delle Entrate: ispezione ipotecaria online: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/ispezione-ipotecaria/ispezione-ipotecaria-online
- Agenzia delle entrate-Riscossione: documentazione per eredi e chiamati all'eredità: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/modulistica/Richiesta_documenti_informazioni_presentazione_istanze_-_Documentazione_per_il_riconoscimento.pdf
- Banca d'Italia: La Centrale dei rischi in parole semplici: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-centrale/guida-centrale-rischi.pdf

ACCETTARE O RINUNCIARE

# Eredità che nessuno accetta: cos'è l'eredità giacente

**Quando nessuno accetta l'eredità e nessuno è nel possesso dei beni, il tribunale può nominare un curatore dell'eredità giacente** (art. 528 del Codice civile). Il curatore fa l'inventario, amministra i beni, risponde ai creditori e, con l'autorizzazione del giudice, li paga. Se alla fine non c'è nessun erede, l'eredità passa **allo Stato**, che risponde dei debiti solo fino al valore dei beni (art. 586).

È una situazione più frequente di quanto si pensi: genitori con debiti a cui tutti i figli rinunciano, persone senza parenti stretti, case vecchie che nessuno vuole. Questa guida spiega quando un'eredità diventa giacente, chi chiede la nomina del curatore, che cosa fa il curatore e cosa devi sapere tu, se sei un parente, un creditore o un vicino di casa.

## Quando un'eredità è "giacente"

Un'eredità è giacente quando si verificano insieme due condizioni (art. 528):

1. il **chiamato non ha ancora accettato** (non ha deciso, oppure ha rinunciato e chi viene dopo di lui non ha accettato);
2. il chiamato **non è nel possesso** dei beni ereditari.

Se invece un chiamato vive nella casa o ne ha comunque il possesso, l'eredità non è giacente: quel chiamato ha i poteri di custodia e amministrazione temporanea dell'art. 460 e, se non fa l'inventario entro tre mesi, rischia di essere considerato erede puro e semplice (art. 485).

Giacenza non significa che l'eredità è "di nessuno". Significa che è **in attesa** di un erede, e che nel frattempo qualcuno deve occuparsene.

## Chi può chiedere la nomina del curatore

L'art. 528 dice che il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (l'ultimo domicilio del defunto) nomina il curatore **su istanza delle persone interessate o**

**anche d’ufficio**. In pratica, i soggetti che più spesso presentano la richiesta sono:

| CHI CHIEDE | PERCHÉ GLI INTERESSA | ESEMPIO |
|---|---|---|
| Creditori del defunto | Vogliono essere pagati con i beni ereditari | Banca con un mutuo non rimborsato |
| Condominio | Ci sono spese condominiali che si accumulano | Amministratore che non sa a chi chiedere le rate |
| Comune o altri enti | Tributi locali e sicurezza dell’immobile | Casa disabitata e pericolante |
| Chiamati che non vogliono accettare ma temono danni | Vogliono che qualcuno amministri | Fratello che ha rinunciato ma ha ancora le chiavi |
| Chiamati ulteriori | Vogliono capire se conviene accettare | Cugino che subentra dopo le rinunce dei figli |
| Inquilini, vicini, soggetti con diritti sui beni | Hanno bisogno di un interlocutore | Inquilino che deve pagare il canone a qualcuno |

La richiesta si presenta al tribunale con un ricorso. È consigliabile farsi assistere da un avvocato, soprattutto se sei un creditore: dovrai documentare il tuo interesse e il fatto che nessuno ha accettato.

## Che cosa fa il curatore

Il decreto di nomina viene pubblicato per estratto e iscritto nel registro delle successioni (art. 528). Da quel momento il curatore deve (art. 529):

- fare l’**inventario** dell’eredità;
- **esercitare e difendere i diritti** dell’eredità, anche in giudizio;
- **rispondere** alle richieste dei creditori;
- **amministrare** i beni, per esempio la casa;
- **depositare** il denaro dell’eredità e quello ricavato dalle vendite presso un istituto indicato dal tribunale;
- **rendere conto** della propria gestione.

Per **pagare debiti e legati** il curatore ha bisogno dell’**autorizzazione del tribunale**. Se un creditore si oppone, non può pagare nessuno singolarmente e deve

procedere alla **liquidazione** dell'eredità con le regole previste per il beneficio d'inventario (art. 530).

Quando qualcuno accetta l'eredità, il curatore **cessa dalle sue funzioni** (art. 532) e consegna la gestione all'erede.

## Che fine fa la casa

Durante la giacenza la casa resta dell'eredità. Il curatore può affittarla, assicurarla, ripararla e, con l'autorizzazione del tribunale, **venderla** per pagare i debiti. Il ricavato viene depositato e usato secondo le regole della liquidazione.

Se dopo aver pagato i creditori resta qualcosa, quel valore va all'erede che eventualmente accetterà. Se invece nessuno accetta e non ci sono altri parenti che possano succedere, alla fine l'eredità va **allo Stato**.

## Quando l'eredità va allo Stato

L'art. 586 stabilisce che, **in mancanza di altri successibili**, l'eredità è devoluta allo Stato. Tre caratteristiche:

1. lo Stato acquista **di diritto**, senza bisogno di accettare;
2. lo Stato **non può rinunciare**;
3. lo Stato **non risponde dei debiti oltre il valore dei beni** acquistati.

"Mancanza di altri successibili" significa che non c'è nessuno, fino ai parenti di sesto grado (art. 572), che possa o voglia succedere. Finché qualcuno conserva il diritto di accettare, cioè per dieci anni dall'apertura della successione (art. 480), lo Stato non è l'erede definitivo. Per accorciare i tempi, chi ha interesse può chiedere al giudice di fissare ai chiamati un **termine per accettare** (art. 481): se lo lasciano scadere, perdono il diritto e si passa ai successivi.

## Esempio pratico: la casa di zio Renato

Renato muore a 82 anni, vedovo e senza figli. Lascia un bilocale a Genova che vale circa 85.000 euro, un conto con 2.000 euro, 9.000 euro di spese condominiali

arretrate e un prestito personale con 30.000 euro da restituire. I suoi eredi per legge sono i due fratelli, Bruno e Ida.

**Prima fase: le rinunce.** Bruno e Ida, entrambi pensionati, temono che ci siano altri debiti e rinunciano davanti al notaio. Bruno ha una figlia, Laura; Ida ha un figlio, Stefano. Per rappresentazione la chiamata passa a loro. Laura e Stefano non rispondono alle lettere dell'amministratore di condominio.

**Seconda fase: la richiesta di curatore.** Dopo otto mesi, con le rate che continuano ad accumularsi, l'amministratore presenta ricorso al tribunale di Genova. Il tribunale nomina un curatore, un avvocato.

**Terza fase: l'inventario e la vendita.** Il curatore fa l'inventario: attivo di circa 87.000 euro, passivo noto di circa 39.000 euro più le spese della procedura. Chiede al tribunale l'autorizzazione a vendere il bilocale. La vendita avviene a 80.000 euro.

**Quarta fase: i pagamenti.** Con l'autorizzazione del tribunale, il curatore paga il condominio, la finanziaria e le spese. Restano circa 35.000 euro, che dipendono comunque dalle spese effettive della procedura.

**Cosa possono fare Laura e Stefano.** Saputo che l'eredità è in attivo, Laura decide di accettare, con beneficio d'inventario per prudenza, perché i suoi dieci anni non sono passati. La curatela cessa e il residuo va a lei, insieme a Stefano se anche lui accetta. Se nessuno avesse accettato e non ci fossero stati altri parenti, il residuo sarebbe andato allo Stato.

I numeri sono di fantasia, ma la sequenza è tipica: **la giacenza non è la fine della storia**, è un periodo di gestione in attesa di sapere chi è l'erede.

## Esempio pratico: la casa con il mutuo e tutti che rinunciano

Gianni muore lasciando un appartamento a Pescara che vale circa 110.000 euro, con un mutuo residuo di 125.000 euro garantito da ipoteca, e debiti con carte di credito per circa 15.000 euro. La moglie e i due figli rinunciano. Anche i nipoti, chiamati per rappresentazione, rinunciano.

La banca ha un'**ipoteca**: un diritto che le permette di far vendere la casa e di essere pagata con preferenza sul ricavato, chiunque sia il proprietario. Ma per agire le

serve una controparte. Chiede quindi la nomina del curatore, e la procedura sulla casa prosegue nei suoi confronti.

Se la casa viene venduta a 100.000 euro, la banca recupera quella somma, meno le spese, e resta con un credito non soddisfatto. Le carte di credito, senza garanzie, probabilmente non recuperano nulla. Moglie, figli e nipoti, che hanno rinunciato, **non rispondono** di quanto resta. Se non ci sono altri successibili e l'eredità arriva allo Stato, anche lo Stato risponde solo fino al valore dei beni (art. 586).

In questo caso la giacenza è il modo ordinato per chiudere un'eredità in passivo.

## Le tappe, in sintesi

| FASE | COSA SUCCEDE | CHI AGISCE |
|---|---|---|
| Apertura della successione | I chiamati possono accettare o rinunciare entro dieci anni | Chiamati |
| Rinunce o silenzio | La chiamata passa ai successivi, oppure resta sospesa | Chiamati, notaio |
| Ricorso al tribunale | Si chiede la nomina del curatore | Creditori, condominio, interessati, oppure il tribunale d'ufficio |
| Nomina e pubblicità | Decreto pubblicato per estratto e iscritto nel registro delle successioni | Tribunale, cancelleria |
| Inventario e gestione | Il curatore elenca i beni, amministra, risponde ai creditori | Curatore |
| Pagamenti o liquidazione | Pagamenti autorizzati dal giudice; liquidazione se ci sono opposizioni | Curatore, tribunale |
| Fine della giacenza | Un erede accetta, oppure in mancanza di successibili l'eredità va allo Stato | Erede o Stato |

La legge non fissa una durata della giacenza. Dipende da quanti beni ci sono da gestire e vendere, dai creditori e dal fatto che qualcuno accetti.

## Giacenza, rinuncia e accettazione: le differenze per chi resta

| SE TU... | RISPONDI DEI DEBITI? | RICEVI QUALCOSA? | DEVI GESTIRE LA CASA? |
|---|---|---|---|
| Accetti pura e semplice | Sì, anche con i tuoi beni, per la tua quota | Sì | Sì, come proprietario |
| Accetti con beneficio d'inventario | Solo fino al valore dei beni ereditati | Il residuo, se c'è | Sì, con le regole del beneficio |
| Rinunci | No | No, salvo donazioni o legati nei limiti di legge | No |
| Non decidi e non possiedi i beni | No, finché non accetti | Solo se poi accetti | No; se c'è un curatore, se ne occupa lui |

## Il costo della procedura

Il curatore è un professionista e ha diritto a un compenso, che il tribunale liquida. Di norma le spese della procedura gravano sull'eredità, ma chi presenta il ricorso può dover sostenere i costi iniziali (avvocato, contributo e notifiche). Se l'eredità è molto povera, la procedura può non avere senso economico per un creditore. Chiedi al tuo avvocato un preventivo prima di partire.

> **Attenzione.** Se sei un chiamato che ha rinunciato o non ha ancora deciso, non usare la casa "nel frattempo" e non portare via oggetti. Abitarla o disporne può farti considerare nel possesso dei beni o addirittura erede, con i debiti. E chi sottrae o nasconde beni ereditari perde la facoltà di rinunciare (art. 527). Se hai le chiavi, conservale e consegnale al curatore.

## Se sei un parente: le domande da farti

**Ho rinunciato: posso ripensarci?** La rinuncia può essere revocata, cioè puoi accettare, finché il diritto di accettare non è prescritto e purché nessun altro chiamato abbia già accettato (art. 525). Se l'eredità si rivela in attivo, vale la pena parlarne con un notaio.

**Non ho ancora deciso: il curatore mi obbliga a scegliere?** No, ma qualunque interessato può chiedere al giudice di fissarti un termine (art. 481). Se non dichiari nulla entro quel termine, perdi il diritto di accettare.

**Posso fare qualcosa senza accettare?** Se non sei nel possesso dei beni e c'è già un curatore, i poteri di custodia passano a lui: l'art. 460 esclude che il chiamato compia atti conservativi dopo la nomina del curatore.

## Se sei un creditore o il condominio

- Raccogli i documenti del credito (contratti, estratti, rendiconti condominiali).
- Verifica nel registro delle successioni del tribunale se ci sono state rinunce o accettazioni.
- Valuta con un avvocato il ricorso per la nomina del curatore.
- Se il curatore è nominato, presenta a lui la tua richiesta di pagamento.
- Se ci sono più creditori, segui la procedura di liquidazione: non tutti saranno pagati per intero se l'attivo non basta.

## Gli errori frequenti

**Pensare che dopo le rinunce la casa "si abbandoni".** Senza un curatore, le spese continuano a correre, la casa si degrada e i creditori restano senza interlocutore.

**Credere che lo Stato arrivi subito.** Lo Stato è l'ultimo della fila: prima vengono tutti i parenti fino al sesto grado e i loro dieci anni per accettare.

**Confondere il curatore con un erede.** Il curatore amministra per conto dell'eredità, non diventa proprietario e non risponde con i suoi beni.

**Lasciare scadere il termine fissato dal giudice.** Se il tribunale ti fissa un termine per decidere e non rispondi, perdi il diritto di accettare.

### Fonti


- Codice civile, art. 528: nomina del curatore (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art528
- Codice civile, art. 529: obblighi del curatore (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art529

- Codice civile, art. 530: pagamento dei debiti ereditari (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art530
- Codice civile, art. 532: cessazione della curatela (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art532
- Codice civile, art. 586: acquisto dei beni da parte dello Stato (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art586
- Codice civile, art. 481: fissazione di un termine per l'accettazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art481
- Codice civile, art. 480: prescrizione del diritto di accettare (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art480
- Codice civile, art. 525: revoca della rinuncia (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art525
- Codice civile, art. 460: poteri del chiamato (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art460
- Codice civile, art. 572: successione degli altri parenti (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art572
- Codice civile, art. 2808: costituzione ed effetti dell'ipoteca (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2808

ACCETTARE O RINUNCIARE

# Si può rinunciare solo alla casa ereditata? Le alternative

**No, non puoi rinunciare solo alla casa e tenere il resto dell'eredità: la legge dice che la rinuncia "solo per parte" è nulla** (art. 520 del Codice civile). L'eredità si accetta o si rifiuta tutta insieme. Ci sono però strade concrete per non tenere la casa senza perdere tutto il resto: cedere la tua quota, fare una divisione in cui la casa va a un altro erede, rinunciare a un legato, vendere.

Questa guida spiega perché la rinuncia parziale non funziona, che cosa succede se rinunci a tutto e quali sono le alternative realistiche, con costi indicativi ed esempi.

## Perché non si può rinunciare a un solo bene

Chi è **erede** non riceve singoli oggetti, ma una **quota dell'intero patrimonio** del defunto: casa, conto, auto, ma anche debiti. Per questo l'art. 520 dichiara nulla la rinuncia:

- **parziale** ("rinuncio alla casa ma tengo il conto");
- **sotto condizione** ("rinuncio se mio fratello mi paga le spese");
- **a termine** ("rinuncio per i prossimi cinque anni").

Se firmassi una dichiarazione del genere, non varrebbe nulla. Peggio: certi comportamenti che sembrano rinunce sono in realtà accettazioni. Una "rinuncia" fatta in cambio di denaro o a favore solo di alcuni coeredi vale come **accettazione** dell'eredità (art. 478), seguita da una cessione.

La rinuncia vera è una sola: la **dichiarazione formale** davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, inserita nel registro delle successioni (art. 519). E riguarda tutta l'eredità.

## Che cosa succede se rinunci a tutto

Chi rinuncia è considerato **come se non fosse mai stato chiamato** all'eredità (art. 521). Non riceve nulla e non risponde dei debiti. La sua parte va ad altri:

- ai suoi **discendenti**, se il rinunciante è figlio o fratello del defunto (rappresentazione);
- altrimenti, di regola, agli **altri coeredi** per accrescimento, o agli eredi che vengono dopo nell'ordine di legge.

Questo è un punto che molti sottovalutano. Se rinunci perché la casa ti "pesa", la tua quota potrebbe passare ai tuoi figli, che a loro volta dovranno decidere se accettare o rinunciare. Non hai eliminato il problema: l'hai spostato.

La rinuncia può essere **revocata** finché il diritto di accettare non è prescritto (dieci anni) e purché nessun altro chiamato abbia già acquistato l'eredità (art. 525). Ma è una possibilità teorica su cui non conviene contare.

C'è anche un'eccezione utile: chi rinuncia può comunque **tenere la donazione o chiedere il legato** ricevuto dal defunto, entro i limiti della quota disponibile (art. 521, secondo comma).

## Chi prende la tua parte se rinunci

Prima di rinunciare "per liberarti della casa", guarda chi subentra al tuo posto. Le regole principali sono queste.

| SITUAZIONE | CHI SUBENTRA AL RINUNCIANTE | NORMA |
|---|---|---|
| Sei figlio del defunto e hai figli | I tuoi figli, per rappresentazione | Artt. 467 e 468 c.c. |
| Sei fratello del defunto e hai figli | I tuoi figli, per rappresentazione | Art. 468 c.c. |
| Successione senza testamento, non operano rappresentazione o eccezioni | La tua parte si accresce a chi concorreva con te | Art. 522 c.c. |
| Eri l'unico chiamato | L'eredità va a chi sarebbe stato chiamato se tu mancassi | Art. 522 c.c. |
| Successione con testamento | Sostituto indicato dal testatore; altrimenti rappresentazione, accrescimento o eredi legittimi | Art. 523 c.c. |

Un esempio aiuta a capire. Giorgio rinuncia all'eredità del padre per non occuparsi della casa di campagna. Giorgio ha due figli, Matteo (22 anni) e Sofia (16 anni). La

quota di Giorgio non va alla sorella, come lui pensava: passa per rappresentazione a Matteo e Sofia. Sofia è minorenne, e i minori possono accettare solo con beneficio d'inventario e con le autorizzazioni previste (art. 471). Il risultato è una procedura più lunga e costosa per tutta la famiglia.

Se l'obiettivo è che la casa vada alla sorella, la strada più lineare è un'altra: accettare e poi cedere la quota, oppure fare una divisione.

## Le alternative realistiche, a confronto

| ALTERNATIVA | COME FUNZIONA | COSTI INDICATIVI | QUANDO CONVIENE |
|---|---|---|---|
| Rinuncia all'intera eredità | Dichiarazione dal notaio o in tribunale | Onorario notarile o diritti di cancelleria, imposta di registro fissa | Debiti superiori all'attivo, o nessun interesse all'eredità |
| Accettare e vendere la quota ai coeredi | Compravendita della tua quota | Imposte a carico di chi compra; per te eventuale plusvalenza in casi limitati | Un fratello vuole tenere la casa e può pagare |
| Accettare e donare la quota | Donazione dal notaio | Tra fratelli 6% oltre 100.000 euro per beneficiario, più imposte e onorario | Vuoi lasciare la casa a un fratello senza compenso |
| Divisione con altri beni | La casa va a un erede, a te conto o altri beni | Imposta di registro 1% sul valore della massa divisa, più fisse e notaio | Ci sono abbastanza altri beni da compensarti |
| Rinuncia al legato | Rifiuti il bene lasciato a titolo di legato | Atto dal notaio | La casa ti è stata lasciata come legato |
| Vendere la casa intera insieme | Tutti firmano il rogito, si divide il ricavato | Costi della vendita, divisi pro quota | Nessuno vuole tenerla |

Le cifre delle imposte sono quelle in vigore per gli atti stipulati entro il 31 dicembre 2026. Dal 2027 le norme sull'imposta di registro confluiscono in un nuovo testo unico (D.Lgs. 123/2025): chiedi al notaio se cambia qualcosa per il tuo atto.

## Alternativa 1: accettare e cedere la tua quota

È la soluzione più comune quando un fratello vuole la casa e tu no. Accetti l'eredità (se temi debiti, con **beneficio d'inventario**) e poi **vendi o doni** la tua quota di casa all'altro erede.

Se vendi a un coerede, non serve offrire prima la quota agli altri: la prelazione dell'art. 732 riguarda la vendita a **estranei**. Se vendi a una persona esterna, invece, devi prima offrire la quota agli altri coeredi. I dettagli sono nella guida su vendere la quota di una casa ereditata.

Le imposte della compravendita di solito le paga chi compra. Le trovi a confronto con la divisione nella guida su come liquidare i fratelli e comprare la loro quota.

## Alternativa 2: una divisione in cui la casa va a un altro

Se nell'eredità ci sono **altri beni** oltre alla casa (un conto, titoli, un'altra casa, un terreno), puoi accettare e fare una **divisione**: a te vanno i beni che ti interessano, all'altro erede la casa. Fiscalmente è un atto "dichiarativo", con imposta di registro dell'1% sul valore della massa divisa e imposte ipotecaria e catastale fisse. Se le porzioni non sono equivalenti, si compensa con un conguaglio in denaro (art. 728). Ne parliamo nella guida sulla divisione amichevole dal notaio.

## Alternativa 3: la casa lasciata come legato

Il testamento può lasciare la casa a una persona non come quota di eredità ma come **legato**, cioè come bene determinato ("lascio a mia nipote l'appartamento di via Roma"). Il legato si acquista **senza bisogno di accettazione**, ma il legatario può **rinunciarvi** (art. 649).

Questa è l'unica situazione in cui puoi davvero "rifiutare la casa" senza rifiutare il resto: se sei anche erede per un'altra parte, la rinuncia al legato non tocca la tua eredità. Chi ha interesse può chiedere al giudice di fissarti un termine per decidere; se lo lasci scadere, perdi il diritto di rinunciare (art. 650).

## Alternativa 4: la rinuncia alla quota di comproprietà

Dopo aver accettato, sei comproprietario della casa insieme agli altri eredi. L'art. 1104 prevede che ciascun partecipante alla comunione possa **liberarsi delle spese** rinunciando al suo diritto. In teoria, quindi, si può rinunciare alla propria quota di comproprietà con un atto scritto dal notaio.

In pratica è una strada **poco usata e delicata**: non ti libera dai debiti ereditari già sorti, non vale per le spese che hai già approvato, ha dei costi e la sua portata è discussa. Valutala solo con un notaio, come ultima risorsa per un immobile senza valore.

## Esempio pratico: Elena e la casa in montagna

Elena e suo fratello Marco ereditano dal padre, in parti uguali:

- un conto con 60.000 euro;
- una casa in montagna, poco abitabile, che un tecnico valuta 50.000 euro;
- nessun debito noto.

Elena non vuole la casa: costa IMU, manutenzione e viaggi. Vorrebbe "rinunciare alla casa e tenere metà del conto". Non si può: la rinuncia parziale sarebbe nulla.

**Opzione A: divisione.** Elena e Marco accettano e firmano una divisione. La massa vale 110.000 euro, 55.000 a testa. Marco prende la casa (50.000) e 5.000 euro del conto; Elena prende 55.000 euro del conto. Nessuno riceve più della sua quota, quindi non c'è un conguaglio tassato come vendita. L'imposta di registro dell'1% su 110.000 euro è di circa 1.100 euro, più 200 euro di ipotecaria e 200 di catastale, più l'onorario del notaio. Elena esce dalla casa e incassa la sua parte.

**Opzione B: rinuncia totale.** Se Elena rinunciasse all'eredità, perderebbe anche i 30.000 euro del conto. E se ha figli, la sua quota passerebbe a loro, che si troverebbero comproprietari della casa con lo zio.

**Opzione C: donazione della quota.** Elena accetta, tiene i suoi 30.000 euro e dona a Marco la sua metà della casa (25.000 euro). Tra fratelli, l'imposta di donazione del 6% si applica solo sulla parte che supera 100.000 euro per beneficiario: qui non c'è imposta di donazione, ma restano le altre imposte dell'atto e l'onorario.

La soluzione migliore dipende da quanto Marco è d'accordo e da quanto costano gli atti: per questo conviene chiedere al notaio un preventivo per ciascuna opzione.

## Esempio pratico: la casa con l'ipoteca e il conto in rosso

Franco è l'unico erede della madre, che gli lascia una casa che vale 90.000 euro, con un mutuo residuo di 70.000 euro garantito da ipoteca, e un conto con 3.000 euro. Ci sono anche 25.000 euro di debiti con una finanziaria.

Franco vorrebbe "rinunciare alla casa con il mutuo". Non può: i debiti non sono attaccati alla casa, sono dell'**intera eredità**. In questo caso le strade sono due:

- **accettare con beneficio d'inventario**: i debiti (95.000 euro) si pagano solo con i beni ereditati (93.000 euro); Franco non rischia i suoi risparmi;
- **rinunciare a tutto**: Franco non riceve nulla e non paga nulla.

Approfondisci nella guida su casa ereditata con debiti, cartelle o ipoteca.

> **Attenzione.** Non firmare scritture private del tipo "rinuncio alla mia parte di casa a favore di mio fratello" e non fare accordi verbali in cambio di soldi. Una rinuncia solo alla casa è nulla, e una rinuncia a favore di qualcuno o a pagamento vale come accettazione dell'eredità (art. 478): potresti trovarti erede, con i debiti, senza averlo voluto.

## Gli errori frequenti

**Confondere la rinuncia all'eredità con la rinuncia alla casa.** La prima riguarda tutto, la seconda non esiste in forma di rinuncia ereditaria.

**Rinunciare "per far avere la casa al fratello".** Se rinunci davvero, la tua parte potrebbe andare ai tuoi figli, non a tuo fratello.

**Pensare che rinunciando si evitino i costi della casa per sempre.** Se hai già accettato, anche tacitamente, non puoi più rinunciare all'eredità: devi passare per

cessione, divisione o vendita. Gli atti che valgono accettazione tacita sono spiegati nella guida dedicata agli atti di accettazione tacita.

**Dimenticare che nessuno accetta.** Se tutti rinunciano, l'eredità può restare "giacente" e alla fine passare allo Stato. È un percorso lungo, spiegato nella guida sull'eredità giacente.

## Checklist per decidere

- ☐ Fai l'elenco di tutti i beni e di tutti i debiti noti, non solo della casa.
- ☐ Chiedi una stima della casa, anche indicativa.
- ☐ Verifica se il testamento ti lascia la casa come quota di eredità o come legato.
- ☐ Parla con gli altri eredi: chi vuole la casa? Chi può pagare?
- ☐ Chiedi al notaio un preventivo per divisione, cessione della quota e rinuncia.
- ☐ Se ci sono dubbi sui debiti, valuta l'accettazione con beneficio d'inventario.
- ☐ Non compiere atti sulla casa che possano valere come accettazione finché non hai deciso.

### Fonti


- Codice civile, art. 519: dichiarazione di rinuncia (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art519
- Codice civile, art. 520: rinuncia condizionata, a termine o parziale (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art520
- Codice civile, art. 521: retroattività della rinuncia (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art521
- Codice civile, art. 525: revoca della rinuncia (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art525
- Codice civile, art. 468: soggetti della rappresentazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art468
- Codice civile, art. 522: devoluzione nelle successioni legittime (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art522
- Codice civile, art. 523: devoluzione nelle successioni testamentarie (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art523
- Codice civile, art. 649: acquisto del legato (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art649
- Codice civile, art. 1104: obblighi dei partecipanti alla comunione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1104
- Codice civile, art. 478: rinuncia che importa accettazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art478

- D.Lgs. 346/1990, art. 56: imposta sulle donazioni (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art56

TESTAMENTO E LEGITTIMA

# Chi eredita la casa: quote di legge, testamento e legittima

**Se non c'è un testamento, la casa va ai familiari nelle quote fissate dal Codice civile (successione legittima). Se c'è un testamento, chi lo ha scritto poteva decidere liberamente solo di una parte del patrimonio, la quota disponibile: il resto è riservato per legge al coniuge, ai figli e, in loro mancanza, ai genitori (i legittimari).**

Capire in quale dei due casi ti trovi è il primo passo per sapere chi è proprietario della casa, in che percentuale e chi deve firmare se un giorno la casa verrà venduta o divisa. In questa guida trovi le tabelle delle quote nei casi più frequenti, il modo di calcolare la quota disponibile e alcuni esempi con i numeri.

Due termini da chiarire subito:

- **Successione legittima**: è quella regolata dalla legge quando manca il testamento, o quando il testamento non dispone di tutti i beni.
- **Legittimari**: sono i familiari stretti ai quali la legge riserva una parte minima del patrimonio, anche contro la volontà del testamento. Sono il coniuge, i figli (compresi gli adottivi) e, se non ci sono figli, gli ascendenti, cioè genitori e nonni (art. 536 c.c.).

## Chi eredita se non c'è testamento?

Il Codice civile stabilisce un ordine di parenti: coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle, altri parenti fino al sesto grado e, se non c'è nessuno, lo Stato (art. 565 c.c.). Ecco le combinazioni più comuni.

| CHI LASCIA IL DEFUNTO | COME SI DIVIDE L'EREDITÀ (CASA COMPRESA) | NORMA |
|---|---|---|
| Solo il coniuge | Tutto al coniuge | Art. 583 |
| Coniuge e un figlio | Metà al coniuge, metà al figlio | Art. 581 |
| Coniuge e due o più figli | Un terzo al coniuge, due terzi ai figli in parti uguali | Artt. 581, 566 |
| Solo figli | Ai figli in parti uguali | Art. 566 |
| Coniuge e genitori, oppure coniuge e fratelli | Due terzi al coniuge; un terzo a genitori e/o fratelli (ai genitori spetta comunque almeno un quarto dell'eredità) | Art. 582 |
| Genitori e fratelli, senza coniuge né figli | Per capi (una parte a testa), ma ai genitori non meno della metà | Art. 571 |
| Solo genitori | In parti uguali, o tutto al genitore in vita | Art. 568 |
| Solo fratelli e sorelle | In parti uguali; i fratelli "unilaterali" (con un solo genitore in comune) ricevono metà della quota dei fratelli pieni | Art. 570 |
| Nessuno dei precedenti | Al parente più prossimo, fino al sesto grado | Art. 572 |

Alcune precisazioni importanti:

- **Figli nati dentro o fuori dal matrimonio e figli adottivi hanno gli stessi diritti.** La legge parla semplicemente di "figli" (artt. 536 e 567 c.c.).
- **Il coniuge separato** a cui non è stata addebitata la separazione con sentenza definitiva ha gli stessi diritti del coniuge non separato (art. 585 c.c.). Se la separazione gli è stata addebitata, ha diritto solo a un assegno vitalizio, e solo se riceveva gli alimenti dal defunto (art. 548 c.c.).
- **Il partner di un'unione civile** ha gli stessi diritti successori del coniuge: la legge 76/2016 (art. 1, comma 21) rinvia alle norme del Codice civile sui legittimari e sulla successione legittima.
- **Il convivente di fatto** non è erede per legge. Ha però un diritto temporaneo di abitare nella casa comune: vedi la guida sul convivente di fatto.
- **Se un figlio è morto prima del genitore**, al suo posto subentrano i suoi figli, con gli stessi diritti che sarebbero spettati a lui (art. 536, terzo comma, c.c.).

# Quanto spetta per legge ai familiari se c'è un testamento?

Anche con un testamento, la legge protegge i legittimari: a loro è riservata una quota del patrimonio, chiamata **quota di legittima** o "riserva". Quello che resta è la **quota disponibile**, l'unica parte che il defunto poteva lasciare a chi voleva, anche a un estraneo o a uno solo dei figli.

| LEGITTIMARI PRESENTI | QUOTA RISERVATA | QUOTA DISPONIBILE | NORMA |
|---|---|---|---|
| Un solo figlio | 1/2 al figlio | 1/2 | Art. 537 |
| Due o più figli | 2/3 ai figli, in parti uguali | 1/3 | Art. 537 |
| Solo il coniuge | 1/2 al coniuge, più il diritto di abitazione sulla casa familiare | 1/2 | Art. 540 |
| Coniuge e un figlio | 1/3 al coniuge, 1/3 al figlio | 1/3 | Art. 542 |
| Coniuge e due o più figli | 1/4 al coniuge, 1/2 ai figli in parti uguali | 1/4 | Art. 542 |
| Solo ascendenti (genitori o nonni) | 1/3 agli ascendenti | 2/3 | Art. 538 |
| Coniuge e ascendenti | 1/2 al coniuge, 1/4 agli ascendenti | 1/4 | Art. 544 |
| Solo fratelli, sorelle o altri parenti | Nessuna riserva | Tutto | Art. 536 |

Gli ascendenti sono legittimari **solo se non ci sono figli**. I fratelli non lo sono mai: un testamento può escluderli del tutto.

Oltre alla sua quota, al coniuge (e al partner unito civilmente) spettano il **diritto di abitazione** sulla casa adibita a residenza familiare e il **diritto d'uso** sui mobili che la arredano, se la casa era del defunto o di entrambi (art. 540, secondo comma, c.c.). Questi diritti gravano prima sulla quota disponibile. Ne parliamo nella guida sul diritto di abitazione del coniuge.

## Come si calcola la quota disponibile?

La quota non si calcola sulla sola casa, ma su una massa costruita in tre passaggi (art. 556 c.c.):

1. **Relictum**: si sommano tutti i beni che il defunto possedeva al momento della morte (casa, conti, titoli, auto).
2. **Meno i debiti**: si sottraggono i debiti, per esempio il mutuo residuo.
3. **Più il donatum**: si aggiungono "fittiziamente", cioè solo per il calcolo, le donazioni fatte in vita, valutate secondo le regole della collazione (artt. 747-750 c.c.).

Sul totale si applicano le frazioni della tabella. Le donazioni contano perché altrimenti basterebbe regalare tutto in vita per svuotare la legittima. Se la casa era stata donata a uno dei figli, leggi la guida sulla casa ricevuta in donazione.

## Esempio pratico 1: senza testamento

Franco muore senza testamento. Lascia la moglie Anna e due figli, Luca e Sara. Il patrimonio è composto da:

| BENE | VALORE |
|---|---|
| Casa di famiglia | 280.000 euro |
| Conto corrente | 40.000 euro |
| Debiti (ultime spese, carta di credito) | -5.000 euro |
| **Patrimonio netto** | **315.000 euro** |

Si applica l'art. 581: un terzo al coniuge, due terzi ai figli.

- Anna: 1/3, cioè 105.000 euro di valore.
- Luca: 1/3, cioè 105.000 euro.
- Sara: 1/3, cioè 105.000 euro.

Sulla casa, in assenza di accordi diversi, ciascuno diventa comproprietario per un terzo. In più Anna, se la casa era la residenza della famiglia, ha il diritto di abitarci

per tutta la vita. Questo diritto incide molto sul valore delle quote dei figli se la casa viene venduta.

## Esempio pratico 2: con testamento che favorisce un figlio

Ora immagina che Franco abbia lasciato un testamento: “Lascio la casa a mio figlio Luca”. Anna e Sara sono legittimarie. Supponiamo anche che, dieci anni prima, Franco avesse donato a Sara 45.000 euro per comprare l’auto e pagare l’università.

- Patrimonio netto alla morte: 315.000 euro.
- Più la donazione a Sara: 45.000 euro.
- **Massa di calcolo: 360.000 euro.**

Con coniuge e due figli (art. 542):

| SOGGETTO | FRAZIONE | VALORE GARANTITO |
|---|---|---|
| Anna (coniuge) | 1/4 | 90.000 euro |
| Luca (figlio) | 1/4 (metà di 1/2) | 90.000 euro |
| Sara (figlia) | 1/4 (metà di 1/2) | 90.000 euro |
| Quota disponibile | 1/4 | 90.000 euro |

La casa vale 280.000 euro: molto più dei 90.000 garantiti a Luca più i 90.000 della disponibile (180.000 in tutto). Anna e Sara, in linea di principio, possono chiedere la **riduzione** del testamento per recuperare la loro legittima. Sara però deve imputare alla sua quota la donazione già ricevuta, salvo dispensa (art. 564 c.c.): le mancano quindi 45.000 euro, non 90.000. Per i passaggi completi vedi la guida sull’azione di riduzione.

I numeri sono semplificati: nella realtà vanno considerati anche il valore del diritto di abitazione di Anna, le spese e la stima esatta della casa, fatta di solito da un tecnico.

## Esempio pratico 3: niente figli, ci sono i genitori

Giorgio muore senza figli e senza testamento. Lascia la moglie Elena, la madre Rita e un fratello, Paolo. Patrimonio: casa da 200.000 euro.

Si applica l'art. 582: due terzi al coniuge; il terzo restante va a madre e fratello secondo l'art. 571, ma agli ascendenti spetta comunque almeno un quarto dell'eredità.

- Elena: 2/3, cioè circa 133.333 euro.
- Il terzo residuo (circa 66.667 euro) andrebbe diviso per capi tra Rita e Paolo, circa 33.333 euro a testa. Ma Rita ha diritto ad almeno un quarto dell'eredità, cioè 50.000 euro. Quindi Rita riceve 50.000 euro e Paolo circa 16.667 euro.

Se Giorgio avesse fatto testamento lasciando tutto a Elena, Paolo non avrebbe potuto contestarlo: i fratelli non sono legittimari. Rita invece sì, per la sua quota di un quarto (art. 544 c.c.).

> **Attenzione.** Il testamento che lede la legittima non è nullo: resta valido finché un legittimario non agisce in giudizio con l'azione di riduzione. Se nessuno agisce entro il termine di prescrizione, il testamento produce tutti i suoi effetti. Non dare per scontato che "tanto la legge mi protegge": se pensi di essere stato leso, parlane presto con un avvocato o un notaio, prima di firmare accordi, accettare l'eredità in modo poco consapevole o vendere la casa.

## Testamento e legittima: domande da farsi subito

Prima di prendere decisioni sulla casa, conviene mettere in fila alcune verifiche. Questa lista ti aiuta a non dimenticare nulla.

- **Esiste un testamento?** Cerca tra le carte del defunto e chiedi al notaio di famiglia. Puoi anche chiedere un certificato al Registro generale dei testamenti. Vedi la guida su testamento e casa.
- **Chi sono i legittimari?** Coniuge (o partner dell'unione civile), figli o loro discendenti; in mancanza di figli, genitori o altri ascendenti.

- **Il defunto aveva fatto donazioni importanti?** Una casa, una somma per comprare casa, quote di società. Entrano nel calcolo.
- **Quali debiti c'erano?** Mutuo, prestiti, debiti fiscali. Si sottraggono dalla massa; se sono alti, valuta accettazione con beneficio d'inventario o rinuncia.
- **La casa era la residenza della famiglia?** Se sì, il coniuge ha il diritto di abitazione, che pesa sul valore e sulla vendibilità.
- **Quanto vale davvero la casa?** Senza una stima affidabile non si può capire se la legittima è stata lesa. Puoi partire da una valutazione della casa ereditata.

## Cosa può fare e cosa non può fare un testamento

La regola di base è scritta nell'art. 457 c.c.: l'eredità si devolve per legge o per testamento, e la successione legittima si applica solo quando il testamento manca, in tutto o in parte. Le disposizioni testamentarie, però, non possono pregiudicare i diritti dei legittimari. In pratica:

| IL TESTAMENTO PUÒ | IL TESTAMENTO NON PUÒ |
|---|---|
| Lasciare la casa a un figlio, al coniuge o a un estraneo, nei limiti della disponibile | Togliere la legittima a coniuge, figli o (in mancanza di figli) genitori |
| Escludere del tutto fratelli, nipoti e altri parenti | Imporre pesi o condizioni sulla quota di legittima (art. 549 c.c.) |
| Lasciare a un legittimario un bene preciso "in sostituzione" della legittima | Obbligare il legittimario ad accettare quel bene: può rifiutarlo e chiedere la legittima (art. 551 c.c.) |
| Indicare quali beni comporranno le quote di ciascuno | Impedire ai legittimari di agire con l'azione di riduzione |

Se il testamento dispone solo di alcuni beni, per esempio solo della casa, per tutto il resto si applicano le quote di legge della prima tabella.

## Errori frequenti

- **Confondere quota di eredità e quota di legittima.** Le quote della successione legittima (prima tabella) valgono solo senza testamento. Le quote di legittima (seconda tabella) sono il minimo garantito contro il testamento. Sono numeri

diversi: per esempio, con coniuge e due figli senza testamento al coniuge spetta un terzo; con un testamento sfavorevole gli è garantito solo un quarto.

- **Pensare che i fratelli abbiano sempre diritto a una parte.** Ereditano solo senza testamento e in mancanza di figli.
- **Dimenticare le donazioni.** Una casa regalata anni prima a un figlio può cambiare completamente il calcolo.
- **Calcolare la legittima solo sulla casa.** La quota si calcola sull'intero patrimonio netto più le donazioni.
- **Credere che il coniuge separato perda sempre i diritti.** Li perde solo se la separazione gli è stata addebitata con sentenza definitiva.
- **Vendere o dividere la casa prima di aver chiarito le quote.** Gli atti firmati senza conoscere i propri diritti sono difficili da rimettere in discussione.

## Dopo aver capito le quote: cosa succede alla casa

Quando più persone ereditano la stessa casa, nasce una **comunione ereditaria**: ognuno è comproprietario per la sua quota, ma nessuno è proprietario di una stanza precisa. Per vendere servono, di regola, tutti i comproprietari; per dividere si può trovare un accordo davanti al notaio o, in mancanza, chiedere la divisione al giudice. Le strade possibili sono descritte in vendere la casa con più eredi e in eredi in disaccordo.

Le quote contano anche per le tasse: ogni erede paga l'imposta di successione, le imposte ipotecaria e catastale e poi l'IMU in proporzione a ciò che riceve. Per una stima puoi usare il calcolatore delle imposte di successione.

### Fonti


- Codice civile, art. 457: delazione dell'eredità (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art457
- Codice civile, art. 549: divieto di pesi sulla legittima (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art549
- Codice civile, art. 551: legato in sostituzione di legittima (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art551
- Codice civile, art. 564: imputazione delle donazioni (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art564
- Codice civile, art. 536: legittimari (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art536
- Codice civile, art. 537: riserva a favore dei figli (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art537

- Codice civile, art. 538: riserva a favore degli ascendenti (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art538
- Codice civile, art. 540: riserva a favore del coniuge (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art540
- Codice civile, art. 542: concorso di coniuge e figli (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art542
- Codice civile, art. 544: concorso di ascendenti e coniuge (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art544
- Codice civile, art. 548: coniuge separato (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art548
- Codice civile, art. 556: calcolo della porzione disponibile (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art556
- Codice civile, art. 565: categorie dei successibili (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art565
- Codice civile, artt. 566-572: successione di figli, genitori, fratelli e altri parenti (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art571
- Codice civile, art. 581: concorso del coniuge con i figli (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art581
- Codice civile, art. 582: concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art582
- Codice civile, art. 583: successione del solo coniuge (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art583
- Codice civile, art. 585: coniuge separato nella successione legittima (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art585
- Legge 20 maggio 2016, n. 76: unioni civili e convivenze (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76

TESTAMENTO E LEGITTIMA

# Testamento lascia la casa a un solo figlio: l'azione di riduzione

**Se un testamento lascia la casa a un solo figlio e così facendo riduce la quota che la legge riserva agli altri legittimari, questi possono chiedere al giudice di "ridurre" il testamento per recuperare la loro legittima. Il testamento non è nullo: produce effetti finché nessuno agisce. L'azione si prescrive, secondo la regola generale, in dieci anni.**

Questa situazione è molto frequente: il genitore lascia la casa al figlio che lo ha assistito, o a quello che ci vive già, e agli altri lascia poco o niente. In questa guida vediamo come capire se c'è davvero una lesione, come funziona l'azione di riduzione, cosa succede alla casa e quali accordi si possono trovare per evitare una causa lunga e costosa.

Ricapitoliamo i termini:

- **Legittimari**: coniuge (o partner dell'unione civile), figli e loro discendenti; in mancanza di figli, gli ascendenti. Vedi le quote nella guida chi eredita la casa.
- **Lesione di legittima**: si ha quando un legittimario riceve, tra testamento e donazioni, meno della quota minima garantita dalla legge.
- **Azione di riduzione**: è la causa con cui il legittimario chiede che le disposizioni che superano la quota disponibile siano ridotte quanto basta per reintegrare la sua quota (art. 554 c.c.).

## Come capire se la legittima è stata lesa?

Non basta guardare la casa. Bisogna rifare il calcolo previsto dall'art. 556 c.c.:

1. si sommano i beni del defunto alla morte;
2. si tolgono i debiti;
3. si aggiungono, solo per il calcolo, le donazioni fatte in vita;
4. sulla massa così ottenuta si calcolano la quota disponibile e le quote di legittima.

Poi si confronta quanto ciascun legittimario ha effettivamente ricevuto, sommando quello che gli arriva dal testamento e le donazioni già avute in vita. Chi chiede la riduzione deve infatti **imputare** alla sua quota le donazioni e i legati ricevuti, salvo che il defunto lo abbia espressamente dispensato (art. 564 c.c.).

| DOMANDA | PERCHÉ CONTA |
|---|---|
| Quanto vale la casa oggi? | La stima si fa al momento dell'apertura della successione; serve una perizia affidabile |
| Ci sono altri beni (conti, titoli, altri immobili)? | Possono bastare a coprire la legittima degli altri senza toccare la casa |
| Il defunto ha fatto donazioni? | Si aggiungono alla massa e vanno imputate a chi le ha ricevute |
| Ci sono debiti? | Si sottraggono e riducono la massa |
| Chi ha ricevuto la casa è un legittimario? | Cambia le regole su chi può trattenere l'immobile |

## Esempio pratico: la casa a Marco, niente a Chiara

Rosa, vedova, muore lasciando due figli, Marco e Chiara. Nel testamento scrive: "Lascio la mia casa a mio figlio Marco, che mi ha assistita". Non ci sono donazioni precedenti.

| VOCE | VALORE |
|---|---|
| Casa | 240.000 euro |
| Conto corrente | 30.000 euro |
| Debiti | -6.000 euro |
| **Massa netta** | **264.000 euro** |

Con due figli, la legittima complessiva è di due terzi, divisa in parti uguali (art. 537 c.c.): a ciascun figlio spetta un terzo, cioè **88.000 euro**. La disponibile è un terzo, 88.000 euro.

Il testamento dispone solo della casa. Il conto corrente, tolti i debiti, resta senza testamento e va ai due figli per legge: 12.000 euro a testa.

- Marco riceve la casa (240.000) più 12.000 euro: 252.000 euro.
- Chiara riceve solo 12.000 euro.

A Chiara mancano 88.000 - 12.000 = **76.000 euro**. È la misura della lesione. Chiara può chiedere la riduzione della disposizione a favore di Marco per questo importo.

Cosa succede alla casa? Marco è anche lui legittimario. Secondo l'art. 560 c.c., il legatario o donatario che è legittimario può trattenere tutto l'immobile se il suo valore non supera la disponibile più la sua quota di legittima: qui 88.000 + 88.000 = 176.000 euro. La casa vale 240.000 euro, quindi supera questo limite. In questi casi la soluzione dipende anche da se l'immobile si può dividere comodamente e da quanto "eccede"; spesso, in pratica, le parti si accordano perché Marco paghi a Chiara un conguaglio di 76.000 euro e tenga la casa. Il calcolo concreto, specie quando la casa non è divisibile, va fatto con un avvocato.

## Un caso diverso: la casa lasciata al coniuge

Non sempre la casa va a un figlio. Immagina che Paolo lasci per testamento la casa da 300.000 euro alla moglie Lucia, e che gli altri beni siano 60.000 euro di risparmi, lasciati ai due figli. Massa: 360.000 euro. Con coniuge e due figli la legittima è di un quarto al coniuge e di metà complessiva ai figli (art. 542 c.c.): ciascun figlio ha diritto a 90.000 euro, ma ne riceve 30.000. A ognuno mancano 60.000 euro.

Qui però pesa anche il **diritto di abitazione** che spetta comunque a Lucia sulla casa familiare (art. 540 c.c.): anche se i figli ottenessero la riduzione, Lucia continuerebbe a viverci. Per questo, nelle famiglie in cui il genitore superstite abita la casa, la soluzione più comune è attendere o concordare un conguaglio, invece di una causa. Approfondisci nella guida sul diritto di abitazione del coniuge.

## Come funziona l’azione di riduzione, passo per passo

| FASE | COSA SUCCEDE | NORMA |
|---|---|---|
| 1. Verifica | Calcolo della massa, della disponibile e della lesione, con stima della casa | Art. 556 |
| 2. Condizione | Se si vogliono ridurre donazioni o legati a favore di non coeredi, serve aver accettato con beneficio d’inventario | Art. 564 |
| 3. Mediazione | Prima della causa è obbligatorio tentare la mediazione per le controversie in materia di successioni ereditarie | D.Lgs. 28/2010, art. 5 |
| 4. Causa | Il legittimario chiede al tribunale di ridurre le disposizioni lesive | Artt. 554, 557 |
| 5. Ordine | Si riducono prima le disposizioni testamentarie, in proporzione; solo se non bastano, le donazioni, partendo dall’ultima | Artt. 555, 558, 559 |
| 6. Restituzione | Chi ha ricevuto troppo restituisce l’immobile o ne compensa il valore in denaro | Artt. 560, 561 |

Alcuni dettagli utili:

- **Chi può agire.** Solo i legittimari, i loro eredi o aventi causa. Non possono farlo i donatari, i legatari né, se il legittimario ha accettato con beneficio d’inventario, i creditori del defunto (art. 557 c.c.).
- **Riduzione proporzionale.** Se il testamento contiene più disposizioni, si riducono tutte in proporzione, salvo che il testatore abbia indicato quale preferire (art. 558 c.c.).
- **Frutti.** Chi deve restituire deve anche i frutti, per esempio gli affitti incassati, ma solo dal giorno della domanda giudiziale (art. 561 c.c.).
- **Trascrizione.** La domanda di riduzione riguarda un immobile e va trascritta nei registri immobiliari; la data della trascrizione conta per la tutela di chi, nel frattempo, ha acquistato dall’erede (art. 2652 c.c.). Vedi la sezione seguente.

## Cosa è cambiato dal 18 dicembre 2025

La legge 2 dicembre 2025, n. 182 (art. 44), in vigore dal 18 dicembre 2025, ha modificato gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del Codice civile. Lo scopo dichiarato è rendere più sicuri gli acquisti di immobili che provengono da donazioni

o da successioni con possibili lesioni di legittima. Per chi eredita una casa i cambiamenti principali sono questi:

| SITUAZIONE | REGOLA ATTUALE | NORMA |
|---|---|---|
| La casa è stata lasciata per testamento e l'erede la vende | Se la domanda di riduzione è trascritta **dopo tre anni** dall'apertura della successione, la sentenza non pregiudica chi ha comprato a titolo oneroso dall'erede o dal legatario con atto trascritto prima della domanda | Art. 2652, n. 8 |
| La casa era stata donata e il donatario la vende | La riduzione della donazione non pregiudica chi ha comprato dal donatario; il donatario deve compensare in denaro i legittimari | Artt. 563 e 2652, n. 1 |
| Il donatario ha messo un'ipoteca sulla casa | L'ipoteca resta valida anche dopo la riduzione; il donatario compensa in denaro il minor valore | Art. 561 |
| Il legatario ha messo un'ipoteca sulla casa | L'immobile restituito torna libero da pesi e ipoteche, salvo quanto previsto dall'art. 2652, n. 8 | Art. 561 |

In pratica, oggi il legittimario leso ha **meno possibilità di riavere la casa** se nel frattempo è stata venduta, e più spesso otterrà una somma di denaro. Le nuove regole si applicano alle successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025. Per quelle aperte prima, la legge ha previsto un periodo transitorio di sei mesi, entro il quale i legittimari potevano notificare e trascrivere la domanda di riduzione o un atto di opposizione alla donazione; scaduto quel termine senza queste formalità, le nuove regole si applicano anche alle successioni più vecchie (art. 44, comma 2, L. 182/2025). Se la tua situazione è a cavallo di queste date, fatti spiegare da un notaio o da un avvocato quale regime si applica.

## Entro quanto tempo si può agire?

L'azione di riduzione non ha un termine speciale: si applica la **prescrizione ordinaria di dieci anni** (art. 2946 c.c.). Da quando decorrono i dieci anni è una questione chiarita dalla giurisprudenza: secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 20644 del 2004), quando la lesione deriva da un testamento il termine decorre dall'**accettazione dell'eredità** da parte di chi è stato favorito dal testamento, non dalla morte. Per le lesioni causate solo da donazioni si fa in genere riferimento all'apertura della successione. Su questo punto chiedi conferma a un avvocato per il tuo caso concreto.

Aspettare, però, non conviene quasi mai. Più passa il tempo, più è facile che la casa venga venduta o ipotecata, e le regole a tutela di chi compra dall'erede possono rendere più difficile recuperare l'immobile: in molti casi resterà solo un diritto a una somma di denaro.

> **Attenzione.** Se la casa ti è stata lasciata con un testamento che lede altri legittimari, non venderla in fretta pensando di chiudere la questione. I legittimari lesi possono agire contro di te anche dopo la vendita, chiedendo il valore in denaro. E un acquirente prudente, o la sua banca, potrebbe chiederti garanzie o rinunciare all'acquisto. Prima di mettere in vendita, prova a definire un accordo scritto con gli altri legittimari.

## Gli accordi: come evitare la causa

La causa di riduzione richiede perizie, tempo e spese legali. Per questo la maggior parte di queste situazioni si chiude con un accordo. Dopo la morte del genitore, i legittimari sono liberi di rinunciare all'azione o di transigere: il divieto di rinuncia vale solo finché è in vita chi ha fatto la donazione (art. 557, secondo comma, c.c.).

| SOLUZIONE | COME FUNZIONA | VANTAGGI | SVANTAGGI |
|---|---|---|---|
| Conguaglio in denaro | Chi tiene la casa paga agli altri la differenza | La casa resta in famiglia; tempi brevi | Serve liquidità o un mutuo |
| Vendita e ripartizione | Si vende la casa e il ricavato si divide secondo le quote corrette | Nessuno deve anticipare soldi | Si perde la casa; serve l'accordo di tutti |
| Attribuzione di altri beni | Il legittimario leso riceve altri beni (conti, un secondo immobile) | Evita esborsi | Possibile solo se ci sono altri beni |
| Rinuncia all'azione | Il legittimario rinuncia, anche in cambio di una somma | Chiude la questione in modo definitivo | Va fatta con consapevolezza, meglio davanti al notaio |
| Mediazione | Un mediatore aiuta le parti a trovare un'intesa | Obbligatoria prima della causa; costi contenuti | Non garantisce l'accordo |

L’accordo va messo per iscritto e, se riguarda la casa, di solito è un atto notarile, che può essere trascritto. Questo rende la casa più facile da vendere in futuro, perché il compratore e la banca vedono che la questione della legittima è chiusa.

## Esempio pratico: l’accordo tra Marco e Chiara

Riprendiamo il caso di Rosa. Marco vuole tenere la casa; Chiara vuole la sua quota. Dopo una perizia condivisa che conferma il valore di 240.000 euro, i due si accordano davanti al notaio:

- Marco riconosce la lesione e paga a Chiara 76.000 euro;
- per pagare, Marco ottiene un mutuo da 60.000 euro e usa 16.000 euro di risparmi;
- Chiara rinuncia a ogni ulteriore pretesa sulla successione della madre.

Costo indicativo dell’operazione: l’onorario del notaio, la perizia e le spese bancarie. Una causa, invece, potrebbe durare anni e costare a entrambi diverse migliaia di euro di spese legali e tecniche, senza contare la tensione in famiglia. Chiedi sempre un preventivo scritto ai professionisti.

## Errori frequenti

- **Pensare che il testamento sia “illegale” e quindi da ignorare.** È valido; va contestato con gli strumenti giusti.
- **Dimenticare le donazioni.** Una donazione ricevuta anni fa dal fratello favorito, o da te stesso, cambia il calcolo.
- **Accettare l’eredità senza riflettere.** In alcuni casi, per agire contro donatari o legatari estranei, serve l’accettazione con beneficio d’inventario: decidi prima. Vedi accettare o rinunciare.
- **Firmare una divisione senza aver chiarito la legittima.** Una divisione firmata con quote sbagliate è difficile da rimettere in discussione.
- **Lasciar passare anni.** Il rischio non è solo la prescrizione: la casa può essere venduta e restare solo un credito in denaro.
- **Stime fai-da-te.** Senza una perizia la discussione resta su numeri soggettivi.

# Checklist prima di parlare con un professionista

- Copia del testamento pubblicato e del verbale di pubblicazione.
- Elenco dei beni e dei debiti alla data della morte.
- Atti di donazione o prove di grosse somme ricevute in vita da qualcuno degli eredi.
- Visura e planimetria della casa, eventuale perizia.
- Copia della dichiarazione di successione, se già presentata.

## Fonti


- Codice civile, art. 537: riserva a favore dei figli (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art537
- Codice civile, art. 540: riserva e diritto di abitazione del coniuge (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art540
- Codice civile, art. 542: concorso di coniuge e figli (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art542
- Codice civile, art. 554: riduzione delle disposizioni testamentarie (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art554
- Codice civile, art. 555: riduzione delle donazioni (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art555
- Codice civile, art. 556: determinazione della porzione disponibile (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art556
- Codice civile, art. 557: chi può chiedere la riduzione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art557
- Codice civile, art. 558: modo di ridurre le disposizioni testamentarie (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art558
- Codice civile, art. 559: modo di ridurre le donazioni (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art559
- Codice civile, art. 560: riduzione del legato o della donazione d'immobili (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art560
- Codice civile, art. 561: restituzione degli immobili (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art561
- Codice civile, art. 563: effetti della riduzione della donazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art563
- Codice civile, art. 564: condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art564
- Codice civile, art. 2946: prescrizione ordinaria (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2946
- Codice civile, art. 2652: trascrizione delle domande giudiziali (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2652
- Legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44: circolazione dei beni donati (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182~art44
- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5: mediazione obbligatoria (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art5

TESTAMENTO E LEGITTIMA

# Casa ricevuta in donazione dal defunto: collazione e rischi

**Se il defunto ti aveva donato la casa, alla sua morte quella casa non è più nel suo patrimonio, ma non sparisce dai conti della successione: va considerata per calcolare la legittima degli altri familiari e, se concorri all'eredità con fratelli o con il coniuge, va "conferita" in collazione, di regola imputandone il valore alla tua quota.**

Le donazioni di immobili ai figli sono molto diffuse: i genitori anticipano ciò che i figli avrebbero ereditato. Alla morte del donante, però, nascono due domande. Come si "pareggiano" i conti tra i fratelli? E chi ha ricevuto la casa rischia di doverla restituire? In questa guida vediamo la collazione, la riduzione delle donazioni, cosa è cambiato con la riforma entrata in vigore il 18 dicembre 2025 e cosa deve sapere chi vuole comprare una casa che proviene da una donazione.

Due parole chiave:

- **Collazione**: è l'operazione con cui, nella divisione dell'eredità, figli, loro discendenti e coniuge conferiscono ai coeredi ciò che hanno ricevuto in donazione dal defunto, per dividere in modo equo (art. 737 c.c.).
- **Riduzione della donazione**: è lo strumento con cui un legittimario che ha ricevuto meno della quota di legittima chiede di ridurre le donazioni che la superano (art. 555 c.c.).

## Collazione e riduzione: qual è la differenza?

| | COLLAZIONE | RIDUZIONE |
|---|---|---|
| Scopo | Rendere uguali le quote tra coeredi, come se la donazione fosse un anticipo | Proteggere la quota minima dei legittimari |
| Chi è coinvolto | Figli, loro discendenti e coniuge che concorrono all'eredità | Legittimari lesi contro donatari e beneficiari del testamento |
| Quando opera | Nella divisione dell'eredità, in automatico salvo dispensa | Solo se un legittimario agisce in giudizio o si trova un accordo |
| Dispensa | Il donante può dispensare, ma solo nei limiti della disponibile (art. 737) | Non si può evitare: la legittima è inderogabile |
| Come si fa per un immobile | In natura o per imputazione, a scelta di chi conferisce (art. 746) | Con restituzione o compensazione in denaro (artt. 560, 561, 563) |

La collazione riguarda **ciò che il defunto ha donato direttamente o indirettamente**: non solo la casa intestata con atto di donazione, ma anche, per esempio, il denaro dato al figlio per comprare casa. Sono soggette a collazione anche le somme spese per avviare un figlio a un'attività o per pagare i suoi debiti (art. 741 c.c.). Non lo sono invece le spese di mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento e nozze ordinarie (art. 742 c.c.).

## Come si fa la collazione della casa?

Chi ha ricevuto la casa può scegliere (art. 746 c.c.):

- **in natura**: rimette la casa nella massa da dividere;
- **per imputazione**: tiene la casa e "si conta" il suo valore nella propria quota, ricevendo meno degli altri beni.

Se la casa è stata **venduta o ipotecata**, la collazione si fa solo per imputazione. Il valore da considerare è quello **al momento dell'apertura della successione**, cioè della morte, non quello della donazione (art. 747 c.c.). A favore di chi ha ricevuto la casa si deducono le **migliorie** fatte, nei limiti del loro valore alla morte, e le spese straordinarie di conservazione; si addebitano invece i deterioramenti causati per sua colpa (art. 748 c.c.).

# Esempio pratico: la casa donata a Davide

Nel 2012 Ugo dona a suo figlio Davide un appartamento. Nel 2026 Ugo muore senza testamento; è vedovo e lascia due figli, Davide e Irene. Alla morte, Ugo possiede ancora un conto con 70.000 euro e un box da 30.000 euro. Davide ha ristrutturato l'appartamento spendendo 40.000 euro; un tecnico stima che oggi le migliorie valgano 25.000 euro.

| VOCE | VALORE |
|---|---|
| Valore dell'appartamento alla morte di Ugo | 210.000 euro |
| Meno migliorie fatte da Davide (valore attuale) | -25.000 euro |
| Valore da conferire | 185.000 euro |
| Beni ereditari (conto + box) | 100.000 euro |
| **Totale da dividere** | **285.000 euro** |

Senza testamento i due figli ereditano in parti uguali (art. 566 c.c.): 142.500 euro ciascuno. Davide sceglie l'imputazione: tiene l'appartamento, che conta 185.000 euro, quindi ha già ricevuto **più** della sua quota. Irene prende l'intero conto e il box, 100.000 euro.

Con la collazione per imputazione Davide non deve versare denaro a Irene: semplicemente non riceve nulla degli altri beni. Irene ottiene 100.000 euro anziché 142.500. Può pretendere di più? Qui entra in gioco la legittima.

- Massa di calcolo per la legittima (art. 556 c.c.): 100.000 euro di beni più la donazione, che nella riunione fittizia si valuta con le regole della collazione (artt. 747-750 c.c.), quindi 185.000 euro. Totale: 285.000 euro.
- Con due figli la legittima è di 2/3, cioè 1/3 a testa: 95.000 euro per Irene.

Irene riceve 100.000 euro, più della sua legittima di 95.000: **non c'è lesione**, e non può chiedere la riduzione della donazione. Se invece i beni rimasti fossero stati solo 50.000 euro, la legittima di Irene (circa 78.300 euro su una massa di 235.000) sarebbe stata lesa per circa 28.300 euro, e Irene avrebbe potuto chiedere la riduzione della donazione o, più probabilmente, un conguaglio in denaro da Davide.

E se Davide scegliesse la collazione **in natura**? Rimetterebbe l'appartamento nella massa: i fratelli dividerebbero 310.000 euro di beni (appartamento, conto e box), ma a Davide andrebbe prima rimborsato il valore delle migliorie, 25.000 euro, e potrebbe trattenere il possesso della casa fino al rimborso (art. 748 c.c.). Di solito questa scelta conviene solo se chi ha ricevuto la casa non vuole tenerla, per esempio perché va venduta per dividere il ricavato.

I numeri sono semplificati: nella pratica conviene affidare stime e conteggi a un notaio o a un avvocato.

## E se il genitore ha pagato la casa intestata al figlio?

Capita spesso che il genitore non doni la casa con un atto di donazione, ma **paghi il prezzo** dell'appartamento che il figlio compra a proprio nome. È una donazione indiretta: la collazione riguarda ciò che il figlio ha ricevuto "direttamente o indirettamente" (art. 737 c.c.). Cosa si conferisce, in questi casi, la casa o la somma pagata? Secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, quando il genitore paga l'intero prezzo dell'immobile acquistato dal figlio, oggetto della donazione è l'immobile stesso; quando invece paga solo una parte, si guarda in genere alla somma versata. Sono casi in cui le prove contano molto: bonifici, assegni, dichiarazioni nell'atto di acquisto.

Esempio. Nel 2010 Carla bonifica 150.000 euro al venditore dell'appartamento che sua figlia Sofia compra per 150.000 euro. Alla morte di Carla l'appartamento vale 230.000 euro. Se si considera donato l'immobile, Sofia dovrà imputare alla sua quota 230.000 euro (al netto di eventuali migliorie); se si considerasse donato il denaro, imputerebbe 150.000 euro. La differenza, 80.000 euro, può cambiare l'esito della divisione con i fratelli. In casi come questo è utile un parere legale prima di discutere le cifre in famiglia.

Se la somma è stata data per pagare un debito del figlio, per esempio una parte del mutuo, anche questa è soggetta a collazione (art. 741 c.c.).

# La riforma del 2025: cosa cambia per chi ha ricevuto la casa

Fino al 2025 una casa donata era considerata “a rischio” per chi la comprava: se alla morte del donante un legittimario leso otteneva la riduzione e il donatario non poteva pagare, il legittimario poteva chiedere la restituzione anche al terzo acquirente, entro certi limiti di tempo. Per questo molte banche erano restie a concedere mutui su immobili di provenienza donativa.

La **legge 2 dicembre 2025, n. 182 (art. 44)**, in vigore dal 18 dicembre 2025, ha cambiato le regole:

| PRIMA | OGGI |
|---|---|
| Il legittimario leso poteva, a certe condizioni, chiedere la restituzione della casa anche a chi l’aveva comprata dal donatario | La riduzione della donazione **non pregiudica i terzi** a cui il donatario ha venduto la casa; il donatario deve compensare in denaro i legittimari (art. 563) |
| La casa restituita tornava libera dalle ipoteche iscritte dal donatario | **Pesi e ipoteche** posti dal donatario restano efficaci; il donatario compensa in denaro il minor valore (art. 561) |
| Il vecchio art. 563 consentiva di chiedere la restituzione ai successivi acquirenti finché non erano trascorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione | La domanda di riduzione della donazione va trascritta; la sentenza non pregiudica chi ha trascritto il proprio acquisto prima della domanda (art. 2652, n. 1) |
| Il coniuge e i parenti in linea retta del donante potevano notificare e trascrivere un atto di opposizione alla donazione per sospendere il termine | L’opposizione non è più necessaria per le nuove successioni; restano salvi gli effetti di quelle già trascritte |

Se il donatario è insolvente, chi ha ricevuto da lui la casa **a titolo gratuito** (per esempio in donazione) deve compensare i legittimari nei limiti del vantaggio ricevuto (art. 563 c.c.). Chi l’ha comprata pagando un prezzo, invece, è al sicuro.

**Periodo transitorio.** Le nuove norme si applicano alle successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025. Per le successioni aperte prima, i legittimari avevano sei mesi di tempo per notificare e trascrivere la domanda di riduzione o un atto di opposizione alla donazione; in mancanza, decorsi i sei mesi, anche a queste successioni si applicano le nuove regole (art. 44, comma 2, L. 182/2025). Restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti con le vecchie regole.

> **Attenzione.** La riforma protegge chi compra, non chi ha ricevuto la donazione. Se hai avuto la casa in dono e i tuoi fratelli o il coniuge del donante sono stati lesi nella legittima, dovrai comunque **pagare loro la differenza in denaro**, anche se hai già venduto la casa. Prima di vendere, verifica i conti della successione e, se possibile, chiudi un accordo scritto con gli altri legittimari.

## Comprare una casa che proviene da una donazione

Se stai acquistando, o se vuoi vendere una casa che hai ricevuto in donazione, ecco cosa verificare con il notaio:

- **Data di morte del donante.** Se il donante è morto, controlla se esistono domande di riduzione trascritte: un acquisto trascritto dopo la domanda non è protetto.
- **Successioni aperte prima del 18 dicembre 2025.** Verifica nei registri immobiliari se sono stati trascritti atti di opposizione alla donazione o domande di riduzione entro il termine transitorio.
- **Ipoteche.** Con le nuove regole le ipoteche iscritte dal donatario restano valide: questo rende più facile ottenere un mutuo.
- **Plusvalenza.** Se vendi una casa ricevuta in donazione, i cinque anni per la plusvalenza si contano dalla data di acquisto del donante, non dalla donazione (art. 67, comma 1, lett. b, TUIR). Vedi la guida sulla plusvalenza.

## Rimedi e accordi

| SITUAZIONE | RIMEDIO POSSIBILE |
|---|---|
| I fratelli vogliono pareggiare i conti | Divisione con collazione per imputazione, eventualmente con conguaglio |
| Un legittimario è stato leso | Accordo di reintegrazione in denaro o, in mancanza, azione di riduzione |
| Il donante è ancora vivo e la famiglia vuole evitare liti future | Valutare con il notaio strumenti come il patto di famiglia (solo per aziende e partecipazioni) o una pianificazione con testamento; la rinuncia anticipata alla riduzione non è ammessa (art. 557) |
| Il donatario vuole vendere | Dopo la riforma la vendita è più semplice; resta l'obbligo di compensare i legittimari lesi |

## Checklist dei documenti da raccogliere

- Atto di donazione, con la nota di trascrizione; oppure, per le donazioni indirette, bonifici e atto di acquisto.
- Eventuale clausola di **dispensa dalla collazione** contenuta nell'atto di donazione o nel testamento: ricorda che vale solo nei limiti della disponibile.
- Fatture e permessi dei lavori di ristrutturazione eseguiti dal donatario, per far valere le migliorie.
- Stima aggiornata della casa al momento della morte del donante.
- Elenco degli altri beni e dei debiti del defunto, e delle altre donazioni fatte ai coeredi: anche quelle si conferiscono.
- Visura ipotecaria della casa, per verificare ipoteche, domande di riduzione o atti di opposizione trascritti.

## Errori frequenti

- **Pensare che la casa donata "non c'entri" con l'eredità.** Conta sia per la collazione sia per la legittima.
- **Usare il valore della donazione.** Si usa il valore al momento della morte del donante.
- **Dimenticare le migliorie.** Se hai ristrutturato, conserva fatture e chiedi che il loro valore sia considerato.

- **Credere che la riforma cancelli i diritti dei legittimari.** Li trasforma, nei confronti di chi compra, in un diritto a una somma di denaro.
- **Firmare in vita del donante una rinuncia “per stare tranquilli”.** Non ha valore.

## Fonti


- Codice civile, art. 556: riunione fittizia delle donazioni (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art556
- Codice civile, art. 557: divieto di rinuncia in vita del donante (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art557
- Codice civile, art. 559: ordine di riduzione delle donazioni (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art559
- Codice civile, art. 561: restituzione degli immobili (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art561
- Codice civile, art. 563: effetti della riduzione della donazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art563
- Codice civile, art. 564: imputazione e dispensa (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art564
- Codice civile, art. 737: soggetti tenuti alla collazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art737
- Codice civile, art. 741: collazione di assegnazioni varie (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art741
- Codice civile, art. 742: spese non soggette a collazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art742
- Codice civile, art. 746: collazione di immobili (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art746
- Codice civile, art. 747: collazione per imputazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art747
- Codice civile, art. 748: miglioramenti, spese e deterioramenti (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art748
- Codice civile, art. 2652: trascrizione delle domande di riduzione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2652
- Legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44: circolazione dei beni donati (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182~art44
- TUIR, art. 67, comma 1, lettera b): plusvalenze su immobili donati (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1986-12-22;917~art67

# Testamento e casa: olografo, pubblico, pubblicazione e legato

**Se trovi un testamento tra le carte del defunto devi portarlo a un notaio per la pubblicazione appena hai notizia della morte. Solo dopo la pubblicazione il testamento olografo può essere eseguito, e solo allora si capisce chi riceve la casa, se come erede o come legatario.**

Il testamento è l'atto, sempre revocabile, con cui una persona decide a chi andranno i suoi beni dopo la morte (art. 587 c.c.). Per la casa di famiglia è il documento più importante: stabilisce se la casa va a uno o più eredi, se è lasciata a una persona precisa con un "legato", se c'è un esecutore che deve occuparsene. Ma un testamento, per valere, deve rispettare forme precise. In questa guida vediamo le tre forme ordinarie, cosa fare se ne trovi uno, come cercarlo se non lo trovi e cosa cambia per la casa.

## Quali tipi di testamento esistono?

Le forme ordinarie sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio, che può essere pubblico o segreto (art. 601 c.c.).

| FORMA | CHI LO SCRIVE | REQUISITI PRINCIPALI | DOVE SI TROVA DI SOLITO |
|---|---|---|---|
| Olografo | Il testatore, a mano | Scritto per intero, datato (giorno, mese, anno) e firmato a mano; la firma alla fine (art. 602) | In casa, in cassetta di sicurezza, presso un notaio o una persona di fiducia |
| Pubblico | Il notaio, che mette per iscritto la volontà dichiarata dal testatore | Presenza di due testimoni, lettura, firma di testatore, testimoni e notaio (art. 603) | Presso il notaio che l'ha ricevuto |
| Segreto | Il testatore o un terzo, anche al computer | Consegna in busta sigillata al notaio davanti a due testimoni, con atto di ricevimento (artt. 604-605) | Presso il notaio |

Due precisazioni:

- **Il testamento olografo è nullo** se non è scritto di pugno dal testatore o se manca la firma. Per altri difetti di forma, per esempio una data incompleta, può essere annullato su richiesta di chiunque vi abbia interesse, entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni (art. 606 c.c.).
- **La firma non deve per forza essere "nome e cognome"**: basta che identifichi con certezza il testatore (art. 602 c.c.).

## Cosa fare se trovi un testamento in casa

Succede spesso: riordinando la casa del genitore, salta fuori una busta con scritto "testamento". Ecco come comportarti.

1. **Non aprire la busta se è chiusa o sigillata.** Portala intatta al notaio: nel verbale descriverà lo stato del documento e l'apertura.
2. **Non scrivere, non cancellare, non correggere nulla.** Anche una sottolineatura può far nascere sospetti.
3. **Fai una foto della busta e annota dove l'hai trovata.** Può servire se qualcuno contesterà l'autenticità.
4. **Portala a un notaio "appena hai notizia della morte".** È un obbligo per chiunque sia in possesso di un testamento olografo (art. 620 c.c.), non solo per gli eredi. La scelta del notaio è libera.
5. **Procurati l'estratto dell'atto di morte.** Il notaio lo allega al verbale.
6. **Informa gli altri familiari.** Dopo la pubblicazione il notaio comunica l'esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce l'indirizzo (art. 623 c.c.).

Se qualcuno possiede il testamento ma non lo presenta, chi ha interesse può chiedere al giudice di fissare un termine per la presentazione (art. 620 c.c.). Oggi il ricorso va presentato al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione; la competenza passerà al giudice di pace dal 31 ottobre 2027, secondo l'ultimo rinvio della riforma.

**Attenzione.** Nascondere, distruggere o alterare un testamento è molto grave: chi lo fa è escluso dalla successione come “indegno” (art. 463, n. 5, c.c.) e rischia anche conseguenze penali. Anche se il contenuto non ti piace, il testamento va presentato. Se pensi che sia falso o che il testatore non fosse capace di intendere, potrai contestarlo dopo, con un avvocato.

## Come avviene la pubblicazione

Per il testamento olografo il notaio, alla presenza di due testimoni, redige un **verbale di pubblicazione**: descrive lo stato del foglio, ne riproduce il contenuto, ne menziona l’apertura se era sigillato. Al verbale sono allegati il testamento originale, vidimato su ogni mezzo foglio, e l’estratto dell’atto di morte. Il verbale è firmato da chi presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. **Solo dopo la pubblicazione il testamento olografo ha esecuzione** (art. 620 c.c.).

Il testamento segreto viene aperto e pubblicato dal notaio che lo custodisce, appena viene a sapere della morte (art. 621 c.c.). Il testamento pubblico, invece, è già un atto notarile: il notaio che lo ha ricevuto, appena sa della morte, ne comunica l’esistenza agli eredi e ai legatari (art. 623 c.c.).

Dopo la pubblicazione il verbale viene registrato all’Agenzia delle Entrate. Una copia ti servirà per la dichiarazione di successione e, più avanti, per la voltura e l’eventuale vendita della casa.

| PASSO | CHI LO FA | TEMPO INDICATIVO |
|---|---|---|
| Ricerca del testamento | Familiari, notaio di fiducia, Registro generale dei testamenti | Da qualche giorno a qualche settimana |
| Pubblicazione (olografo o segreto) | Notaio, con due testimoni | Di solito in pochi giorni dall'appuntamento |
| Comunicazione agli eredi e legatari | Notaio | Dopo la pubblicazione |
| Dichiarazione di successione | Eredi e legatari | Entro 12 mesi dalla morte |
| Accettazione dell'eredità | Eredi | Entro 10 anni, ma meglio prima di vendere |

## Come sapere se esiste un testamento

Se in casa non trovi nulla, non significa che il testamento non ci sia. Puoi:

- chiedere ai notai con cui il defunto aveva rapporti (per esempio quello che ha fatto il rogito di acquisto della casa);
- controllare cassette di sicurezza e documenti bancari;
- chiedere un certificato al **Registro generale dei testamenti**, tenuto dall'Ufficio centrale degli archivi notarili del Ministero della Giustizia. Dopo la morte del testatore, chiunque creda di avervi interesse può chiedere un certificato; prima della morte non si può avere alcuna informazione. Il servizio si svolge solo per via telematica. Sul sito del Ministero trovi le istruzioni e i documenti da allegare.

Il Registro raccoglie i testamenti ricevuti o depositati presso i notai: un testamento olografo tenuto in un cassetto, mai consegnato a un notaio, non risulta. Per questo conviene sempre cercare anche tra le carte personali.

## Erede o legatario: cosa cambia per la casa

Il testamento può lasciare la casa in due modi diversi.

| | EREDE | LEGATARIO |
|---|---|---|
| Cosa riceve | Tutto il patrimonio o una quota (es. “nomino eredi i miei figli in parti uguali”) | Un bene preciso (es. “lascio la casa di via Roma a mia nipote Giulia”) |
| Serve accettare? | Sì, in modo espresso o tacito | No: il legato si acquista automaticamente alla morte, salvo rinuncia (art. 649 c.c.) |
| Debiti del defunto | Risponde dei debiti, anche con i propri beni se accetta puramente e semplicemente | Non è tenuto a pagare i debiti ereditari (art. 756 c.c.), salvo i pesi posti a suo carico dal testamento; se sulla casa c’è un’ipoteca, il creditore può comunque agire sull’immobile |
| Possesso della casa | Lo ha come coerede | Deve chiedere il possesso agli eredi (art. 649 c.c.) |
| Dichiarazione di successione | Obbligato | Obbligato anche lui |

Nella pratica la distinzione dipende da come è scritto il testamento ed è a volte discussa: se la frase è ambigua, chiedi al notaio come interpretarla. Ricorda anche che, se la casa va a una persona sola, gli altri legittimari possono avere diritto a una parte del valore: vedi la guida sull’azione di riduzione.

## Esempio pratico: il legato della casa alla nipote

Elisa, vedova senza figli, lascia un testamento olografo trovato dalla sorella Marta in un cassetto: “Lascio il mio appartamento di via dei Tigli a mia nipote Giulia. Nomino erede di tutto il resto mia sorella Marta.”

- Marta porta la busta chiusa a un notaio, con l’estratto dell’atto di morte. Il notaio pubblica il testamento con due testimoni.
- Giulia diventa proprietaria dell’appartamento, del valore di 180.000 euro, dal momento della morte di Elisa, senza dover accettare. Deve però chiedere il possesso a Marta, che è l’erede.
- Marta riceve il resto: conto corrente di 25.000 euro, meno un debito residuo di 4.000 euro per una ristrutturazione. Come erede, risponde lei del debito.
- Elisa non aveva coniuge, figli né genitori: non ci sono legittimari, quindi nessuno può chiedere la riduzione.

- Entro 12 mesi presentano la dichiarazione di successione. Giulia, nipote (parente di terzo grado), paga l'imposta di successione con l'aliquota prevista per i parenti; Marta, sorella, con quella prevista per i fratelli, che ha una franchigia. Per una stima usa il calcolatore delle imposte.

Se Giulia non vuole l'appartamento, per esempio perché è in cattive condizioni, può rinunciare al legato. In quel caso l'appartamento resta nell'eredità e va a Marta.

## L'esecutore testamentario

Il testatore può nominare uno o più **esecutori testamentari**, cioè persone incaricate di far rispettare le sue volontà (art. 700 c.c.). Può essere anche un erede o un legatario, purché pienamente capace (art. 701 c.c.).

Cosa può fare l'esecutore, salvo diversa volontà del testatore (art. 703 c.c.):

- amministrare i beni dell'eredità, casa compresa, prendendone possesso;
- compiere gli atti di gestione necessari, come buon padre di famiglia;
- tenere il possesso per non più di un anno dall'accettazione dell'incarico, prorogabile dal giudice di un altro anno solo per evidente necessità;
- **vendere beni dell'eredità solo con l'autorizzazione del giudice**, sentiti gli eredi.

Gli atti dell'esecutore non tolgono ai chiamati il diritto di rinunciare all'eredità o di accettarla con beneficio d'inventario.

## Situazioni particolari

**Più testamenti.** Se trovi due testamenti con date diverse, portali entrambi al notaio. Il testamento più recente che non revoca espressamente i precedenti annulla soltanto le disposizioni incompatibili con esso (art. 682 c.c.). Esempio: nel 2015 il padre lascia la casa al figlio maggiore; nel 2022 scrive "lascio i miei risparmi a mia figlia". Le due disposizioni sono compatibili e valgono entrambe. Se invece nel 2022 avesse scritto "lascio la casa a mia figlia", varrebbe questa.

**Testamento che parla solo della casa.** Se il testamento dispone solo dell'appartamento, per tutti gli altri beni si applicano le quote di legge (successione

legittima). Succede spesso con conti correnti, auto o una seconda casa dimenticata.

**Testamento che nomina erede chi è già morto.** Se il chiamato non può o non vuole accettare e il testatore non ha previsto un sostituto, al suo posto possono subentrare i suoi discendenti, se era figlio, fratello o sorella del defunto (rappresentazione, artt. 467 e 468 c.c.). Negli altri casi la quota può andare agli altri eredi o seguire le regole di legge: fatti guidare dal notaio.

**Testamento con disposizioni sulla casa "con obbligo".** Il testatore può chiedere, per esempio, che il figlio che riceve la casa lasci abitare la sorella per un certo tempo. Sono i cosiddetti oneri o pesi. Attenzione però: non si possono imporre pesi o condizioni sulla quota di legittima (art. 549 c.c.).

## Esempio pratico: due fratelli e un testamento sbagliato

Giovanni trova nel comodino del padre Luigi un foglio stampato al computer, firmato a mano: "Lascio la casa a Giovanni, i risparmi ad Alberto". Non ci sono altri testamenti. Il notaio spiega che un foglio scritto a computer non vale come testamento olografo e, non essendo stato consegnato sigillato a un notaio, non è nemmeno un testamento segreto (artt. 602 e 604 c.c.).

Si apre quindi la successione legittima: Luigi era vedovo, e i due figli ereditano tutto in parti uguali (art. 566 c.c.). Casa da 200.000 euro e risparmi per 50.000 euro: 125.000 euro di valore a testa, casa in comproprietà al 50%. Se i due fratelli vogliono comunque rispettare la volontà del padre, possono farlo con una divisione davanti al notaio: Giovanni prende la casa (200.000), Alberto i risparmi (50.000) più un conguaglio di 75.000 euro pagato da Giovanni. È una scelta volontaria, non un obbligo.

## Errori frequenti

- **Considerare valido un foglio scritto al computer e firmato.** Non è un olografo.
- **Aprire e "sistemare" il testamento prima di portarlo al notaio.** Meglio consegnarlo così com'è.

- **Fermarsi al primo testamento trovato.** Potrebbe esisterne uno più recente: le disposizioni del testamento successivo prevalgono su quelle incompatibili del precedente.
- **Pensare che, con il testamento, la legittima non conti più.** Coniuge, figli e, in mancanza di figli, genitori conservano i loro diritti. Vedi chi eredita la casa.
- **Vendere la casa prima della pubblicazione.** Senza pubblicazione non è nemmeno chiaro chi sia il proprietario.

## Checklist dei documenti

- Originale del testamento (busta compresa) o indicazione del notaio che lo custodisce.
- Estratto dell'atto di morte.
- Documento d'identità e codice fiscale di chi presenta il testamento.
- Certificato del Registro generale dei testamenti, se lo hai richiesto.
- Visure catastali della casa, per preparare la dichiarazione di successione.

### Fonti


- Codice civile, art. 587: testamento (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art587
- Codice civile, art. 601: forme del testamento (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art601
- Codice civile, art. 602: testamento olografo (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art602
- Codice civile, art. 603: testamento pubblico (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art603
- Codice civile, artt. 604-605: testamento segreto (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art604
- Codice civile, art. 606: nullità e annullabilità per difetto di forma (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art606
- Codice civile, art. 620: pubblicazione del testamento olografo (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art620
- Codice civile, art. 621: pubblicazione del testamento segreto (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art621
- Codice civile, art. 623: comunicazioni agli eredi e legatari (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art623
- Codice civile, art. 463: casi di indegnità (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art463
- Codice civile, art. 467: rappresentazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art467
- Codice civile, art. 468: soggetti della rappresentazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art468

- Codice civile, art. 756: esenzione del legatario dai debiti (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art756
- Codice civile, art. 549: divieto di pesi sulla legittima (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art549
- Codice civile, art. 566: successione dei figli (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art566
- Codice civile, art. 682: testamento posteriore (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art682
- Codice civile, art. 649: acquisto del legato (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art649
- Codice civile, artt. 700-703: esecutore testamentario (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art703
- Ministero della Giustizia: Amministrazione degli archivi notarili e Registro generale dei testamenti: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/amministrazione_archivi_notarili

SITUAZIONI PARTICOLARI

# Casa ereditata: mutuo, inquilini, difformità e altri casi

Molte case ereditate hanno una “complicazione”: un mutuo ancora aperto, un inquilino, una planimetria che non corrisponde allo stato reale, un erede minore o lontano. **Nessuna di queste impedisce di vendere o di tenere la casa, ma ognuna va gestita prima**, e quasi sempre cambia tempi e prezzo.

Questa pagina è una mappa: per ogni situazione trovi cosa succede, cosa fare subito e la guida di dettaglio. Se più complicazioni si sommano, per esempio un mutuo e un erede all’estero, affrontale in parallelo: ognuna ha i suoi tempi. Se la tua situazione non è in elenco, parti dalla checklist in fondo alla pagina.

| SITUAZIONE | COSA SUCCEDE | COSA FARE |
|---|---|---|
| Mutuo ancora aperto | Il debito passa agli eredi che accettano | Verificare con la banca saldo residuo ed eventuale polizza vita; vendere e estinguere al rogito |
| Casa affittata | Il contratto prosegue con gli eredi e poi con l'acquirente | Comunicare il subentro all'inquilino; valutare la vendita a investitori |
| Casa occupata da un erede | Comunione ereditaria con uso esclusivo di uno solo | Accordo scritto tra eredi; vedi eredi in disaccordo |
| Difformità catastali o edilizie | Il rogito non si può fare finché non sono sanate | Incaricare un tecnico per verifica e sanatoria |
| Coniuge con diritto di abitazione | Il coniuge può vivere nella casa per tutta la vita | Valutare con il coniuge vendita o rinuncia al diritto; il prezzo ne tiene conto |
| Erede all'estero | Può partecipare con procura notarile o consolare | Preparare la procura per tempo |
| Erede minore | Servono autorizzazioni del giudice | Considerare tempi più lunghi |
| Casa ricevuta dal defunto in donazione | Possibili verifiche dell'acquirente sulla provenienza | Far controllare l'atto al notaio prima di mettere in vendita |
| Successione mai fatta o molto vecchia | Sanzioni e casa non vendibile finché non si regolarizza | Presentare la dichiarazione tardiva e far trascrivere l'accettazione |

## Mutuo, ipoteca e debiti

Se la casa ha un mutuo, il debito non sparisce con la morte: passa agli eredi che accettano, in proporzione alle quote. Prima di tutto chiedi alla banca:

- il **debito residuo** alla data del decesso, utile anche per dedurlo in successione;
- se il mutuo era coperto da una **polizza per il caso di morte**, che può estinguere tutto o parte del debito;
- se le rate sono sospese o continuano a decorrere, e chi deve pagarle nel frattempo.

Se gli eredi vendono, il mutuo si estingue al rogito con una parte del prezzo e il notaio cura la cancellazione dell'ipoteca. Se i debiti complessivi superano il valore dei beni, valuta l'accettazione con beneficio d'inventario o la rinuncia. Approfondisci in debiti e ipoteca sulla casa ereditata.

**Esempio pratico.** Roberto lascia ai due figli una casa da 200.000 € con 60.000 € di mutuo residuo e nessuna polizza. Se vendono, al rogito 60.000 € vanno alla banca e restano 140.000 € da dividere, meno le spese. Se uno dei due vuole tenerla, può subentrare nel mutuo, con l'accordo della banca, e liquidare l'altro sulla base del valore netto: (200.000 − 60.000) / 2 = 70.000 €.

## Casa con inquilino

Il contratto di affitto non si interrompe con la morte del proprietario: gli eredi diventano i nuovi locatori, incassano i canoni secondo le quote e ne pagano le imposte. Va comunicato il subentro all'inquilino; per gli adempimenti sul contratto registrato all'Agenzia delle Entrate fatti aiutare da un CAF. Se vendete, l'acquirente subentra nel contratto: per questo una casa affittata si rivolge soprattutto a investitori, e spesso con un prezzo più basso di una casa libera. Vedi casa con inquilino.

## Casa occupata da un erede

Quando un fratello vive nella casa e gli altri no, la casa resta in comunione: tutti sono comproprietari, ma uno solo la usa. Senza accordo, chi è escluso può chiedere un'indennità o la divisione. La soluzione migliore è un accordo scritto su spese, durata ed eventuale compenso, o la vendita delle quote a chi ci vive. Vedi se un coerede occupa la casa e comprare la quota dei fratelli.

## Difformità catastali o edilizie

Nell'atto di vendita gli intestatari devono dichiarare, **a pena di nullità**, che i dati catastali e la planimetria depositata corrispondono allo stato di fatto; in alternativa si allega l'attestazione di un tecnico abilitato. Prima del rogito il notaio verifica anche che gli intestatari catastali coincidano con quelli dei registri immobiliari. Una

parete spostata, una veranda chiusa o un bagno ricavato senza pratica vanno quindi sistemati prima.

Le difformità **catastali** si correggono di solito con un aggiornamento della planimetria; quelle **urbanistiche** richiedono una pratica in Comune (sanatoria) e a volte non sono sanabili. Fai fare un controllo al tecnico appena possibile: vedi immobile irregolare e cosa controllerà chi compra.

## Coniuge con diritto di abitazione

Il coniuge superstite ha per legge il **diritto di abitazione** sulla casa familiare e l'**uso dei mobili** che la arredano, se erano del defunto o comuni. Il diritto spetta anche quando il coniuge eredita insieme ai figli e dura tutta la vita. Per i figli significa che la casa, finché il genitore ci vive, vale meno sul mercato e non si può vendere libera senza il suo consenso. In compenso, l'IMU la paga il coniuge, di norma esente. Vedi diritto di abitazione del coniuge.

## Erede all'estero

Chi vive all'estero può fare quasi tutto a distanza:

- la **dichiarazione di successione** si presenta online; il modello cartaceo è ammesso solo per i residenti all'estero che hanno impedimenti alla trasmissione telematica, inviato con raccomandata;
- l'**accettazione**, la **rinuncia** o la **procura a vendere** si possono firmare davanti a un notaio italiano o al **consolato**; un atto firmato davanti a un notaio straniero va di solito legalizzato o apostillato e tradotto;
- se il defunto risiedeva all'estero, contano anche le regole sulla legge applicabile alla successione.

Prepara la procura con largo anticipo rispetto al rogito. Vedi erede all'estero.

## Erede minore o sotto tutela

Le eredità che vanno ai minori e agli interdetti si possono accettare **solo con beneficio d'inventario**, tramite chi li rappresenta e con le autorizzazioni previste. Anche per vendere la quota del minore serve l'autorizzazione del giudice, che valuta se la vendita è nel suo interesse e come verrà investito il ricavato. Mettere in conto alcuni mesi in più e, se c'è conflitto di interessi tra genitore e figlio (per esempio se sono coeredi entrambi), può servire la nomina di un curatore speciale.

## Casa che il defunto aveva ricevuto in donazione

Se il defunto aveva ricevuto la casa in **donazione**, chi la compra dagli eredi vuole essere sicuro che nessun altro legittimario possa rivendicarla. Fino al 2025 un legittimario leso poteva, in certi casi, agire anche contro chi aveva comprato dal donatario: per questo le banche erano prudenti a finanziare l'acquisto di case con "provenienza donativa".

La **legge 182/2025** ha cambiato le regole: la riduzione della donazione non pregiudica più i terzi che hanno acquistato dal donatario, che deve invece compensare in denaro i legittimari. La novità vale per le successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge; per quelle precedenti è previsto un regime transitorio di sei mesi, durante il quale i legittimari potevano ancora tutelarsi con una domanda di riduzione o un atto di opposizione trascritti. Il notaio verifica la situazione dell'atto: vedi testamento e legittima.

## Successione mai fatta o vecchia

Capita di scoprire, al momento di vendere, che la successione di un nonno non è mai stata fatta o che l'accettazione dell'eredità non è mai stata trascritta. Prima del rogito vanno sistemate entrambe le cose: si presenta la dichiarazione, anche tardiva, e si trascrive l'accettazione. Con una modifica recente del codice civile, l'accettazione tacita si può trascrivere anche sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'erede contenuta in un atto notarile. Vedi successione tardiva e atti che valgono accettazione tacita.

## Usufrutto che si riunisce

Se il defunto era **usufruttuario** della casa (per esempio il genitore che aveva donato la nuda proprietà ai figli), alla sua morte l'usufrutto si estingue e i nudi proprietari diventano pieni proprietari. Se dopo la voltura automatica l'usufrutto risulta ancora intestato al defunto, secondo l'Agenzia delle Entrate basta un'istanza in carta libera a un ufficio provinciale del Territorio.

## Casa piena di mobili e oggetti

Quasi tutte le case ereditate sono ancora arredate. Svuotarle è spesso il passaggio più faticoso, anche emotivamente. Due attenzioni pratiche: prima di buttare o regalare, mettetevi d'accordo tra eredi su cosa tenere, perché mobili e oggetti fanno parte dell'eredità; e se il coniuge superstite vive nella casa, ha anche l'uso dei mobili che la arredano. Ricorda inoltre che, ai fini dell'imposta di successione, la legge presume comunque un valore per denaro, gioielli e mobilia pari al 10% dell'asse, salvo inventario. Vedi come svuotare la casa.

**Esempio.** Tre fratelli fanno un elenco condiviso degli oggetti di valore affettivo e ognuno sceglie a turno; i mobili che nessuno vuole vengono donati o portati via da una ditta di sgombero, il cui preventivo viene diviso in tre. Così si evita che uno svuoti la casa da solo e gli altri si sentano esclusi.

## Condominio, utenze e spese arretrate

Se la casa è in condominio, comunica all'amministratore il decesso e i nominativi degli eredi, e chiedi un estratto delle spese non pagate. Le spese arretrate del defunto sono debiti dell'eredità; quelle successive al decesso spettano agli eredi, in proporzione alle quote, finché la casa resta loro. In caso di vendita, l'acquirente chiederà di sapere se ci sono arretrati e lavori straordinari già deliberati: meglio averli chiariti prima. Per le utenze, valuta se volturarle o tenerle al minimo. Vedi condominio e utenze.

## Testamento che lascia la casa a uno solo

Se il testamento lascia la casa a un figlio e poco o nulla agli altri, i figli e il coniuge esclusi, che la legge chiama **legittimari**, possono chiedere la parte che la legge riserva loro (**quota di legittima**), con l'azione di riduzione. Finché la questione non è risolta, chi ha ricevuto la casa fatica a venderla, perché l'acquirente e la banca vogliono certezze. Spesso la via più rapida è un accordo con conguaglio in denaro. Vedi testamento e legittima.

## Più case o case in Comuni diversi

Se nell'eredità ci sono più immobili, tutti vanno nella stessa dichiarazione di successione, anche se si trovano in province diverse. Cambiano alcuni costi: la tassa per i servizi ipotecari e catastali (120 €) e l'imposta di bollo si pagano per ogni conservatoria in cui ci sono immobili. L'agevolazione prima casa si può chiedere per una sola abitazione per ciascun erede che ha i requisiti. Con più case, la divisione tra eredi è spesso più semplice: ognuno può prendere un immobile, con conguagli in denaro se i valori sono diversi. Vedi divisione amichevole.

## Un erede che non risponde

A volte uno dei chiamati all'eredità non si fa sentire: non accetta, non rinuncia, non firma. Senza di lui la casa intera non si vende. Chiunque vi abbia interesse, per esempio un altro erede, può chiedere al giudice di fissargli un **termine** entro cui dichiarare se accetta o rinuncia: se non risponde entro quel termine, perde il diritto di accettare e la sua quota va agli altri chiamati. È una procedura da fare con un avvocato, ma spesso basta avviarla perché la persona si decida. Se l'erede risponde ma non è d'accordo sulla vendita, vedi invece eredi in disaccordo.

> **Attenzione.** Molte di queste situazioni si scoprono tardi, quando c'è già un acquirente. Controlla visura ipotecaria, planimetria e provenienza **prima** di firmare un preliminare: dopo, ogni sorpresa diventa un ritardo o uno sconto sul prezzo.

# Checklist: capire subito se il tuo è un caso particolare

- ☐ Visura ipotecaria: ci sono ipoteche, pignoramenti, altre trascrizioni?
- ☐ Contratto di mutuo e polizze collegate.
- ☐ Contratto di affitto registrato, se c'è un inquilino.
- ☐ Planimetria catastale confrontata con lo stato reale.
- ☐ Atto con cui il defunto aveva ricevuto la casa: acquisto, donazione, successione.
- ☐ Chi vive nella casa oggi: coniuge, un erede, altri.
- ☐ Eredi minori, sotto tutela o residenti all'estero.
- ☐ Successioni precedenti non dichiarate o accettazioni non trascritte.

# Errori frequenti

| ERRORE | CONSEGUENZA |
|---|---|
| Mettere in vendita senza aver controllato la planimetria | La trattativa si blocca al preliminare o al rogito, e il prezzo si riduce |
| Non chiedere alla banca della polizza sul mutuo | Gli eredi pagano un debito che l'assicurazione avrebbe estinto |
| Ignorare il diritto di abitazione del coniuge | Si promette una casa libera che non lo è |
| Preparare la procura dell'erede all'estero all'ultimo momento | Il rogito slitta di settimane |
| Scoprire una successione vecchia non fatta a ridosso del rogito | Ritardi, sanzioni e acquirente che si ritira |

## Fonti


- Codice civile, art. 540 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art540
- Codice civile, art. 471 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art471
- Codice civile, art. 481 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art481
- Codice civile, art. 563 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art563
- Codice civile, art. 732 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art732

- Legge 52/1985, art. 29: conformità catastale negli atti (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art29
- Agenzia delle Entrate, come presentare la dichiarazione di successione (residenti all'estero): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/come-quando-dichsucc
- Agenzia delle Entrate, risposte alle domande frequenti sulla dichiarazione di successione: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/risposte-alle-domande-frequenti-dichiarazione-successione

SITUAZIONI PARTICOLARI

# Diritto di abitazione del coniuge sulla casa ereditata

**Quando muore uno dei coniugi, l'altro ha diritto di continuare ad abitare per tutta la vita la casa che era la residenza della famiglia, e di usare i mobili che la arredano, se la casa era del defunto o di entrambi (art. 540 c.c.). Il diritto spetta anche senza testamento e si aggiunge alla quota di eredità del coniuge.**

Per i figli questo significa che, finché il genitore superstite è in vita, la casa resta abitata da lui e il suo valore di mercato si riduce. Per il coniuge significa una tutela forte: nessuno può costringerlo a lasciare la casa per venderla. In questa guida vediamo quando spetta il diritto, quanto "vale", come incide sul prezzo se si vuole vendere, chi paga l'IMU e come funziona la rinuncia.

Due termini prima di iniziare:

- **Diritto di abitazione**: è il diritto di abitare una casa per i bisogni propri e della propria famiglia (art. 1022 c.c.). Nella famiglia rientrano anche i figli nati o adottati dopo (art. 1023 c.c.). Alle questioni pratiche si applicano, se compatibili, le regole dell'usufrutto (art. 1026 c.c.). A differenza dell'usufrutto, però, il diritto di abitazione **non si può cedere né dare in affitto** (art. 1024 c.c.): il coniuge può viverci, ma non può locare la casa a terzi per ricavarne un reddito. Se non la abita più, la casa resta di fatto inutilizzata finché il diritto non viene rinunciato o si estingue.
- **Nuda proprietà**: è la proprietà della casa "senza" il diritto di goderne. I figli che ereditano la casa gravata dal diritto del genitore ne sono di fatto nudi proprietari finché il diritto dura.

## Quando spetta il diritto di abitazione?

| CONDIZIONE | SPETTA? | NOTE |
|---|---|---|
| Casa di proprietà esclusiva del defunto, residenza della famiglia | Sì | È il caso tipico |
| Casa in comproprietà tra i due coniugi | Sì | La legge parla di casa “di proprietà del defunto o comuni” |
| Casa in comproprietà tra il defunto e altre persone (es. i suoi fratelli) | In genere no | Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, “comuni” significa comuni ai due coniugi; verifica con un professionista |
| Casa in affitto | No | Il diritto riguarda solo case di proprietà |
| Seconda casa o casa al mare | No | Solo la casa adibita a residenza familiare |
| Coniuge separato senza addebito | Ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato (art. 548) | Se però non viveva più nella casa, può mancare una “residenza familiare”: è un punto discusso, chiedi un parere |
| Coniuge separato con addebito | No | Ha diritto al massimo a un assegno vitalizio, se riceveva gli alimenti (art. 548) |
| Partner dell’unione civile | Sì | La legge 76/2016 (art. 1, comma 21) rinvia alle norme sui legittimari |
| Convivente di fatto | No, ma ha un diritto temporaneo diverso | Vedi la guida sul convivente di fatto |

Il diritto **non deve essere accettato o richiesto**: nasce con l’apertura della successione. Va però indicato nella dichiarazione di successione e, di regola, trascritto nei registri immobiliari, così che risulti a chiunque voglia comprare la casa.

## Come si calcola sulle quote di eredità?

L’art. 540 c.c. stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano **prima sulla quota disponibile** e, se questa non basta, sulla quota di riserva del coniuge e poi su quella dei figli. In pratica il coniuge riceve, oltre alla sua quota, anche il valore del diritto di abitazione.

Nella successione senza testamento la questione è stata a lungo discussa. Secondo l'orientamento affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2013, anche nella successione legittima il coniuge riceve il diritto di abitazione **in aggiunta** alla sua quota: il valore del diritto si "toglie" dalla massa prima di dividere il resto secondo le quote di legge. È un tema tecnico: per una divisione con numeri precisi rivolgiti a un notaio.

## Quanto vale il diritto di abitazione?

Il diritto è vitalizio: più il coniuge è giovane, più vale. Ai fini fiscali, il valore dei diritti che durano per tutta la vita di una persona si calcola così:

**valore del diritto = valore della piena proprietà × saggio di interesse × coefficiente legato all'età**

Il saggio da usare non può essere inferiore al **2,5%** (art. 17, comma 1-ter, Testo unico successioni), anche se il saggio legale per il 2026 è più basso. I coefficienti sono nel prospetto allegato al Testo unico, introdotto dal D.Lgs. 139/2024 e confermato per il 2026 dal decreto MEF del 24 dicembre 2025. Ecco il prospetto, con la percentuale che ne deriva al 2,5%:

| ETÀ DEL TITOLARE | COEFFICIENTE | VALORE DEL DIRITTO (% DELLA PIENA PROPRIETÀ) | VALORE DELLA NUDA PROPRIETÀ |
|---|---|---|---|
| 0-20 | 38 | 95% | 5% |
| 21-30 | 36 | 90% | 10% |
| 31-40 | 34 | 85% | 15% |
| 41-45 | 32 | 80% | 20% |
| 46-50 | 30 | 75% | 25% |
| 51-53 | 28 | 70% | 30% |
| 54-56 | 26 | 65% | 35% |
| 57-60 | 24 | 60% | 40% |
| 61-63 | 22 | 55% | 45% |
| 64-66 | 20 | 50% | 50% |
| 67-69 | 18 | 45% | 55% |
| 70-72 | 16 | 40% | 60% |
| 73-75 | 14 | 35% | 65% |
| 76-78 | 12 | 30% | 70% |
| 79-82 | 10 | 25% | 75% |
| 83-86 | 8 | 20% | 80% |
| 87-92 | 6 | 15% | 85% |
| 93-99 | 4 | 10% | 90% |

Questi valori servono per le imposte (dichiarazione di successione, atti di vendita o di rinuncia). Il **mercato**, invece, ragiona anche sulla durata attesa, sullo stato della casa e sull'interesse degli acquirenti: chi compra una nuda proprietà spesso chiede uno sconto diverso da quello fiscale. I coefficienti vengono aggiornati con decreto quando cambia il saggio legale: verifica sempre quelli in vigore nell'anno in cui si apre la successione o si firma l'atto.

## Esempio pratico: Maria, 74 anni, e i figli Luca e Anna

Carlo muore senza testamento. Lascia la moglie Maria, 74 anni, e due figli, Luca e Anna. La casa dove vivevano, intestata solo a Carlo, vale 300.000 euro. Ci sono anche 60.000 euro sul conto.

**Il valore del diritto di Maria.** A 74 anni il coefficiente è 14: 300.000 × 2,5% × 14 = **105.000 euro**. La nuda proprietà vale 195.000 euro.

**La divisione** (secondo l'orientamento delle Sezioni Unite): dalla massa di 360.000 euro si toglie il valore del diritto di abitazione, che va a Maria. Restano 255.000 euro (nuda proprietà della casa più il conto), da dividere un terzo al coniuge e due terzi ai figli (art. 581 c.c.): 85.000 euro di valore a testa.

| PERSONA | COSA RICEVE | VALORE INDICATIVO |
|---|---|---|
| Maria | Diritto di abitazione vitalizio + 1/3 del resto | 105.000 + 85.000 = 190.000 euro |
| Luca | 1/3 del resto | 85.000 euro |
| Anna | 1/3 del resto | 85.000 euro |

I numeri sono indicativi e servono a capire l'ordine di grandezza. Ognuno, poi, paga le imposte sul valore di ciò che riceve; con le franchigie per coniuge e figli, in molti casi l'imposta di successione vera e propria non è dovuta, mentre restano le imposte ipotecaria e catastale sulla casa. Puoi fare una stima con il calcolatore delle imposte di successione.

## Si può vendere la casa con il diritto di abitazione?

Sì, ma le strade sono diverse e vanno scelte insieme.

| OPZIONE | CHI FIRMA | COSA RICEVE CHI COMPRA | PRO E CONTRO |
|---|---|---|---|
| Vendita della piena proprietà | Coniuge e figli insieme | La casa libera, alla consegna | Prezzo pieno; il coniuge deve trasferirsi. Il ricavato si divide in base al valore dei rispettivi diritti |
| Vendita della sola nuda proprietà | I figli (e il coniuge per la sua quota di proprietà) | La casa, ma abitata dal coniuge finché vive | Il coniuge resta a casa; il prezzo è molto più basso e gli acquirenti sono pochi |
| Rinuncia al diritto e poi vendita | Il coniuge rinuncia con atto notarile, poi tutti vendono | La casa libera | Utile se il coniuge va a vivere altrove; valutare con il notaio gli effetti fiscali della rinuncia |
| Il coniuge resta e nessuno vende | Nessuno | — | La soluzione più frequente; la casa si venderà dopo |

**Esempio di vendita congiunta.** Maria decide di trasferirsi vicino ad Anna. La famiglia vende la casa a 300.000 euro. Se si usano i valori fiscali, il prezzo si divide così: a Maria il valore del diritto di abitazione (35%, cioè 105.000 euro) più la sua quota di proprietà sulla nuda proprietà; ai figli la loro quota sulla nuda proprietà. È solo un criterio di partenza: la famiglia può accordarsi diversamente, purché lo metta per iscritto.

> **Attenzione.** Il diritto di abitazione non si cancella da solo perché il coniuge si trasferisce in una casa di riposo o da un figlio. Finché non c'è una **rinuncia formale** con atto notarile, chi compra la casa se la trova gravata dal diritto, e la vendita libera non si può fare. Se il genitore è fragile, valutate per tempo come procedere: se non è più in grado di decidere da solo, servirà un amministratore di sostegno autorizzato dal giudice.

## Quanto pesa l'età: due casi a confronto

L'età del coniuge cambia tutto. Prendiamo la stessa casa da 250.000 euro e due situazioni diverse.

- **Giorgio ha 58 anni** quando muore la moglie. Coefficiente 24: il suo diritto vale 250.000 × 2,5% × 24 = 150.000 euro, cioè il 60%. La nuda proprietà dei figli vale appena 100.000 euro. Vendere la nuda proprietà a un estraneo, in questo caso, è quasi sempre poco conveniente: l'acquirente potrebbe aspettare decenni prima di entrare in casa.
- **Teresa ha 85 anni** quando muore il marito. Coefficiente 8: il suo diritto vale 250.000 × 2,5% × 8 = 50.000 euro, cioè il 20%. La nuda proprietà vale 200.000 euro. Qui la vendita della nuda proprietà, o la vendita congiunta se Teresa decide di trasferirsi da un figlio, sono opzioni più concrete.

In entrambi i casi il calcolo vale per le imposte e come base di trattativa. Prima di firmare, fai stimare la casa da un tecnico o da un'agenzia, perché il valore di partenza della piena proprietà conta più di ogni coefficiente.

## Il diritto d'uso sui mobili

Insieme all'abitazione, il coniuge ha il **diritto d'uso sui mobili** che arredano la casa, se erano del defunto o comuni (art. 540 c.c.). Significa che i figli non possono portare via mobili, elettrodomestici e arredi della casa familiare finché il genitore la abita, salvo accordo. Oggetti di valore particolare, come quadri o gioielli, vanno valutati caso per caso: conviene farne un elenco condiviso subito dopo la morte, anche con foto, per evitare discussioni future.

## Come si rinuncia al diritto di abitazione?

Il coniuge può rinunciare al diritto, per esempio perché si trasferisce o vuole aiutare i figli a vendere. La rinuncia:

1. si fa con **atto notarile**, perché riguarda un diritto su un immobile e va trascritta;
2. può essere **gratuita** oppure avvenire contestualmente alla vendita, con una parte del prezzo riconosciuta al coniuge;
3. ha effetti fiscali che dipendono dalla forma scelta: il notaio valuterà quali imposte si applicano;
4. è definitiva: una volta rinunciato, il coniuge non può tornare indietro.

Se il coniuge non è più in grado di decidere da solo, la rinuncia può farla un amministratore di sostegno, ma solo con l'autorizzazione del giudice tutelare, che valuterà se è nell'interesse del genitore.

## Chi paga l'IMU e le spese?

| VOCE | CHI PAGA | RIFERIMENTO |
|---|---|---|
| IMU | Il coniuge, come titolare del diritto di abitazione; i figli no | L. 160/2019, art. 1, comma 743 |
| Esenzione IMU | Se la casa è l'abitazione principale del coniuge e non è di categoria A/1, A/8 o A/9 | L. 160/2019, art. 1, comma 740 |
| Spese ordinarie (condominio ordinario, piccole riparazioni, utenze) | Il coniuge | Regole dell'usufrutto, applicabili all'abitazione (art. 1026 c.c.) |
| Spese straordinarie (tetto, facciata, rifacimento impianti) | In genere i proprietari | Regole dell'usufrutto; meglio un accordo scritto |
| TARI | Chi occupa la casa, cioè il coniuge | Regolamento comunale |

Per il dettaglio sull'imposta municipale vedi la guida IMU sulla casa ereditata.

## Errori frequenti

- **Pensare che il coniuge abbia "solo" la sua quota.** Ha anche il diritto di abitazione, che pesa molto sul valore.
- **Mettere in vendita la casa libera senza il consenso del coniuge.** Non si può: serve la sua firma o la sua rinuncia.
- **Dimenticare il diritto nella dichiarazione di successione.** Va indicato, e incide sulle imposte di tutti.
- **Usare i coefficienti di un anno sbagliato.** Si applicano quelli in vigore alla data della successione o dell'atto.
- **Confondere coniuge e convivente.** Il convivente di fatto ha un diritto diverso e temporaneo.

# Fonti


- Codice civile, art. 540: riserva a favore del coniuge e diritto di abitazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art540
- Codice civile, art. 548: coniuge separato (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art548
- Codice civile, art. 1022: diritto di abitazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1022
- Codice civile, art. 1023: ambito della famiglia (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1023
- Codice civile, art. 1024: divieto di cessione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1024
- Codice civile, art. 1026: applicabilità delle norme sull'usufrutto (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1026
- D.Lgs. 346/1990 (Testo unico successioni), art. 17: coefficienti e saggio minimo del 2,5% (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art17
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, Allegato 1: prospetto dei coefficienti (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139
- Legge 160/2019, art. 1, commi 740-743: IMU, abitazione principale e soggetti passivi (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
- Legge 76/2016, art. 1, comma 21: diritti successori nell'unione civile (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76

SITUAZIONI PARTICOLARI

# Convivente di fatto e casa del defunto: quanto può restare

**Se muore il proprietario della casa in cui conviveva con il partner, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitarci per due anni, oppure per un periodo pari alla durata della convivenza se questa è stata più lunga, ma comunque non oltre cinque anni. Se nella casa vivono figli minori o disabili del convivente superstite, il diritto dura almeno tre anni (legge 76/2016, art. 1, comma 42).**

È una tutela importante ma **temporanea**: il convivente non diventa proprietario e non è erede, a meno che non ci sia un testamento a suo favore. Questa guida spiega chi è "convivente di fatto" per la legge, quanto dura il diritto di restare in casa, quando finisce, cosa possono fare gli eredi e come si può proteggere il convivente con un testamento.

## Chi è convivente di fatto per la legge?

Sono **conviventi di fatto** due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non sono legate da parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile (comma 36). Per accertare la stabile convivenza si fa riferimento alla **dichiarazione anagrafica** resa al Comune (comma 37).

| | CONIUGE O UNITO CIVILMENTE | CONVIVENTE DI FATTO |
|---|---|---|
| È erede senza testamento? | Sì, con le quote di legge | No |
| Ha diritto alla legittima? | Sì | No |
| Diritto di restare nella casa | Diritto di abitazione per tutta la vita (art. 540 c.c.) | Diritto temporaneo: da 2 a 5 anni, almeno 3 con figli minori o disabili (comma 42) |
| Può ricevere per testamento? | Sì | Sì, nei limiti della quota disponibile se ci sono legittimari |
| Imposta di successione | 4% oltre 1 milione di franchigia | 8% senza franchigia |

## Quanto dura il diritto di restare nella casa?

La regola del comma 42 si applica quando muore il **proprietario della casa di comune residenza**. Ecco come si calcola la durata.

| DURATA DELLA CONVIVENZA | FIGLI MINORI O DISABILI DEL SUPERSTITE IN CASA? | DURATA DEL DIRITTO |
|---|---|---|
| Meno di 2 anni | No | 2 anni |
| 3 anni | No | 3 anni |
| 4 anni e mezzo | No | 4 anni e mezzo |
| 5 anni o più | No | 5 anni (massimo) |
| Meno di 3 anni | Sì | Almeno 3 anni |
| 4 anni | Sì | 4 anni |
| 10 anni | Sì | 5 anni (la regola generale dà già più dei 3 anni minimi) |

Il diritto si calcola dalla morte del proprietario. La legge fa salvo quanto previsto dall’art. 337-sexies del Codice civile, cioè i provvedimenti del giudice sull’assegnazione della casa familiare nell’interesse dei figli.

## Quando finisce prima?

Il diritto **viene meno** se il convivente superstite (comma 43):

- smette di abitare stabilmente nella casa;
- si sposa;
- si unisce civilmente;
- inizia una nuova convivenza di fatto.

Per gli eredi è utile saperlo: se il convivente si trasferisce altrove in modo stabile, il diritto si estingue. Conviene comunque chiedergli una dichiarazione scritta e farsi restituire le chiavi, per evitare discussioni.

## Esempio pratico 1: Paola e la casa di Stefano

Stefano e Paola convivono da sei anni nell'appartamento di proprietà di Stefano, registrati nello stesso stato di famiglia. Stefano muore senza testamento. Ha una figlia di un precedente matrimonio, Martina, che eredita tutto, casa compresa.

- Paola ha diritto di restare nella casa per **5 anni**: la convivenza è durata sei anni, ma la legge prevede un massimo di cinque.
- Martina è la proprietaria, ma per cinque anni non può pretendere che Paola lasci la casa, salvo che Paola si trasferisca, si sposi, si unisca civilmente o inizi una nuova convivenza.
- Martina può comunque vendere la casa, ma chi compra dovrà tenere conto della presenza di Paola, e il prezzo ne risentirà.

Se Martina e Paola trovano un accordo, per esempio un'uscita anticipata in cambio di un contributo per il trasloco o per un nuovo affitto, è bene metterlo per iscritto.

## Esempio pratico 2: Ahmed, il piccolo Samir e la casa di Elena

Elena e Ahmed convivono da un anno e mezzo nella casa di Elena. Con loro vive Samir, 8 anni, figlio di Ahmed. Elena muore improvvisamente; eredi sono i suoi genitori.

- La convivenza è durata meno di due anni, ma nella casa vive un figlio minore del convivente superstite: Ahmed ha diritto di restare **almeno tre anni**.
- I genitori di Elena diventano proprietari, ma non possono chiedere ad Ahmed di lasciare la casa prima di tre anni, salvo i casi di cessazione visti sopra.

## Il convivente può ricevere la casa per testamento?

Sì. Il testamento è l'unico modo per lasciare la casa, o una parte, al convivente. Ma attenzione ai legittimari: se il defunto ha figli, coniuge (per esempio da cui era separato senza addebito) o, in mancanza di figli, genitori, il testamento può disporre a favore del convivente solo della **quota disponibile**.

| FAMILIARI DEL DEFUNTO | QUOTA CHE SI PUÒ LASCIARE AL CONVIVENTE |
|---|---|
| Nessun coniuge, figlio o genitore | Tutto |
| Solo genitori | 2/3 |
| Un figlio | 1/2 |
| Due o più figli | 1/3 |

Per le quote di tutti gli altri casi vedi chi eredita la casa.

**Esempio.** Franco, divorziato, ha un figlio, Pietro. Convive da dodici anni con Lucia. La casa vale 260.000 euro e ha anche 40.000 euro di risparmi: patrimonio di 300.000 euro. Con un figlio solo, la disponibile è la metà: 150.000 euro. Franco può lasciare a Lucia un legato su una quota della casa fino a 150.000 euro di valore, oppure, per esempio, l'**usufrutto** della casa, verificando che il suo valore rientri nella disponibile. Se lascia a Lucia tutta la casa, Pietro potrà agire con l'azione di riduzione.

**Le tasse.** Lucia, come convivente, paga l'imposta di successione all'**8% senza franchigia** (art. 7 del Testo unico successioni, "altri soggetti"): su un legato da 150.000 euro, 12.000 euro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale sulla quota di casa. Pietro, figlio, ha invece una franchigia di 1 milione di euro. Se Franco e Lucia si fossero uniti civilmente, Lucia avrebbe avuto gli stessi diritti e la stessa tassazione di un coniuge.

**La dichiarazione di successione.** Se il convivente riceve un legato, è obbligato anche lui a presentare la dichiarazione di successione, come gli eredi (art. 28 del Testo unico successioni); la dichiarazione è unica e basta che la presenti uno degli obbligati. Se invece il convivente non riceve nulla per testamento e ha solo il diritto temporaneo di restare in casa, non è erede né legatario e non deve presentarla: se ne occupano gli eredi. Se hai dubbi su come indicare la tua situazione, chiedi conferma al professionista o al CAF che prepara la dichiarazione: è meglio chiarire subito che correggere dopo.

Il testamento olografo deve essere scritto interamente a mano, datato e firmato (art. 602 c.c.). Per evitare contestazioni, molte coppie scelgono il testamento pubblico dal notaio. Vedi testamento e casa.

> **Attenzione.** Il diritto di abitazione per tutta la vita, quello dell'art. 540 c.c., spetta solo al coniuge e all'unito civilmente, non al convivente. Molte coppie conviventi scoprono troppo tardi che, alla morte del partner proprietario, il superstite ha solo pochi anni per lasciare la casa. Se vuoi proteggere il tuo partner, parlane per tempo con un notaio: testamento, usufrutto, comproprietà o unione civile sono strade diverse, con effetti e costi diversi.

## E se la casa era in affitto o in comproprietà?

- **Casa in affitto.** Se muore il conduttore, cioè chi aveva firmato il contratto, il convivente di fatto può **subentrare nel contratto** di locazione della casa di comune residenza (comma 44).
- **Casa in comproprietà tra i conviventi.** Il superstite resta proprietario della propria quota. La quota del defunto va ai suoi eredi, che diventano comproprietari con il convivente. In questo caso conviene un accordo: il convivente può comprare la quota degli eredi, oppure si vende insieme. Vedi vendere la quota.
- **Edilizia residenziale pubblica.** Quando l'appartenenza al nucleo familiare è titolo di preferenza nelle graduatorie per gli alloggi popolari, i conviventi di fatto ne godono a parità di condizioni (comma 45).

## Cosa fare nelle prime settimane, se sei il convivente

Il lutto arriva spesso insieme a domande pratiche e, a volte, a tensioni con la famiglia del partner. Questa lista ti aiuta a mettere in ordine le priorità.

1. **Procurati il certificato anagrafico** (stato di famiglia storico) che dimostra la convivenza e la sua durata.
2. **Calcola la scadenza del tuo diritto** con la tabella sopra e annotala.
3. **Cerca un eventuale testamento** tra le carte del partner e chiedi al notaio di fiducia; dopo la morte si può anche chiedere un certificato al Registro generale dei testamenti.
4. **Separa i tuoi beni da quelli del defunto.** Mobili, elettrodomestici e oggetti che hai comprato tu restano tuoi: conserva scontrini, fatture o estratti conto che lo dimostrano.
5. **Parla con gli eredi**, se possibile con calma e per iscritto: chi paga le bollette, chi il condominio, cosa succede alla scadenza.
6. **Non firmare rinunce** al tuo diritto senza aver capito cosa stai cedendo: se ti propongono un accordo, chiedi un parere.

## Proteggere il partner prima: le alternative a confronto

Se state leggendo questa guida per organizzarvi in anticipo, ecco le strade principali. Ognuna ha costi e conseguenze diverse, e vanno valutate con un notaio.

| STRUMENTO | COSA OTTIENE IL PARTNER | LIMITI |
|---|---|---|
| Unione civile | Gli stessi diritti successori del coniuge, compreso il diritto di abitazione vitalizio e la franchigia di 1 milione | È una scelta di vita, non solo patrimoniale |
| Testamento con legato della casa o di una quota | La proprietà, nei limiti della quota disponibile | Imposta dell'8% senza franchigia; possibile riduzione se ci sono legittimari |
| Testamento con legato di usufrutto o di abitazione | Il diritto di vivere nella casa per tutta la vita | Anche questo diritto ha un valore che deve rientrare nella disponibile |
| Acquisto in comproprietà | Il partner è già proprietario della sua quota | Alla morte, la quota dell'altro va comunque ai suoi eredi |
| Nessuna scelta | Solo il diritto temporaneo da 2 a 5 anni | Alla scadenza il partner deve lasciare la casa |

## Esempio pratico 3: gli eredi vogliono vendere subito

Riprendiamo il caso di Paola. Martina, la figlia di Stefano, vive all'estero e vorrebbe vendere la casa subito. Le opzioni realistiche sono tre: aspettare la scadenza dei cinque anni; vendere la casa con Paola dentro, spiegando la situazione all'acquirente, con un prezzo probabilmente più basso; oppure proporre a Paola un accordo per lasciare la casa prima, con un contributo economico. Se la casa vale 220.000 euro e un acquirente offrirebbe 40.000 euro in meno per una casa occupata, a Martina può convenire offrire a Paola, per esempio, 15.000 euro per liberarla entro un anno. Se il diritto di Paola sia opponibile a chi compra, cioè se valga anche contro il nuovo proprietario, è una questione su cui la legge non è esplicita: prima di vendere chiedete un parere a un notaio o a un avvocato.

## Cosa possono fare gli eredi

Gli eredi diventano proprietari della casa dal momento della morte, ma durante il periodo protetto devono rispettare la presenza del convivente. Alcuni consigli pratici:

- **Verificate le date.** Chiedete il certificato anagrafico storico per capire da quando c’è la convivenza registrata.
- **Calcolate la scadenza** del diritto e mettetela per iscritto, magari in una lettera condivisa.
- **Chiarite le spese.** La legge non disciplina nel dettaglio chi paga utenze, condominio e piccole riparazioni durante il periodo: conviene un accordo scritto che preveda, per esempio, che il convivente paghi utenze e spese ordinarie.
- **Valutate un’uscita concordata.** Un accordo con un contributo economico può far risparmiare tempo a tutti, soprattutto se gli eredi vogliono vendere.

## Errori frequenti

- **Credere che anni di convivenza diano diritto all’eredità.** Senza testamento, il convivente non eredita.
- **Non registrare la convivenza all’anagrafe.** Senza la dichiarazione anagrafica è molto più difficile dimostrare il diritto.
- **Lasciare tutto al convivente ignorando i figli.** Il testamento può essere ridotto.
- **Pensare che il diritto duri per sempre.** Al massimo cinque anni, salvo il caso dei figli minori o disabili.
- **Dimenticare le tasse.** Per il convivente l’imposta di successione è dell’8% senza franchigia.

### Fonti


- Legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, commi 36-45: conviventi di fatto (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76
- Codice civile, art. 536: legittimari (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art536
- Codice civile, art. 537: riserva a favore dei figli (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art537
- Codice civile, art. 565: categorie dei successibili (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art565
- Codice civile, art. 602: testamento olografo (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art602
- Codice civile, art. 649: acquisto del legato (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art649
- D.Lgs. 346/1990 (Testo unico successioni), art. 28: obbligati alla dichiarazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art28
- D.Lgs. 346/1990 (Testo unico successioni), art. 7: aliquote e franchigie (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art7

SITUAZIONI PARTICOLARI

# Erede all'estero o defunto residente all'estero: cosa fare

**Se tu vivi all’estero, o se il defunto viveva all’estero, la casa in Italia si eredita lo stesso, ma cambiano tre cose: quale legge regola la successione, dove e come si presenta la dichiarazione di successione e come si firmano gli atti senza dover per forza tornare in Italia.** Per le successioni aperte dal 17 agosto 2015 nei Paesi dell’Unione europea vale il Regolamento UE 650/2012.

In questa guida trovi le regole sulla legge applicabile, il certificato successorio europeo, la procura, la dichiarazione di successione per i non residenti e il codice fiscale. È una materia tecnica: le indicazioni ti aiutano a orientarti e a preparare le domande giuste per il notaio.

## Due situazioni diverse

| SITUAZIONE | ESEMPIO | COSA CAMBIA |
|---|---|---|
| Defunto residente in Italia, erede all’estero | La madre viveva a Bari, il figlio lavora a Londra | La legge applicabile è di regola quella italiana; cambia soprattutto la logistica: firme, procure, codice fiscale |
| Defunto residente all’estero, casa in Italia | Il padre viveva in Francia da vent’anni e aveva una casa in Calabria | La legge applicabile può essere quella straniera; l’imposta italiana si paga solo sui beni in Italia |

## Quale legge si applica?

Il Regolamento UE 650/2012 stabilisce che la legge applicabile all’**intera successione** è quella dello Stato in cui il defunto aveva la **residenza abituale** al momento della morte (art. 21). In via eccezionale, se il defunto aveva legami manifestamente più stretti con un altro Stato, si applica la legge di quest’ultimo. La stessa regola vale per la competenza dei giudici (art. 4).

Il defunto poteva però **scegliere** con il testamento la legge dello Stato di cui aveva la cittadinanza (art. 22). Per esempio, un italiano residente in Spagna poteva

scrivere nel testamento che voleva applicata la legge italiana.

La legge applicabile regola quasi tutto: chi sono gli eredi e in che quote, la legittima, la responsabilità per i debiti, la divisione (art. 23). Questo è decisivo: altre leggi possono prevedere quote di riserva diverse da quelle italiane, o non prevederle affatto.

Alcune precisazioni:

- Il Regolamento si applica alle successioni delle persone morte **dal 17 agosto 2015** in poi (art. 83).
- **Danimarca e Irlanda** non partecipano al Regolamento; lo stesso vale per il Regno Unito. Con questi Paesi e con quelli fuori dall'UE si applicano le norme italiane di diritto internazionale privato e le eventuali convenzioni: serve un notaio esperto.
- Il Regolamento **non riguarda le tasse**: l'imposta di successione resta regolata da ogni Stato.

## Il certificato successorio europeo

Il **certificato successorio europeo** è un documento che prova la qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore, e i relativi diritti e poteri, in tutti gli Stati che applicano il Regolamento (artt. 62-63).

| DOMANDA | RISPOSTA |
|---|---|
| È obbligatorio? | No, è facoltativo e non sostituisce i documenti nazionali (art. 62) |
| Chi lo rilascia? | L'autorità dello Stato competente sulla successione; in Italia **il notaio** (L. 161/2014, art. 32) |
| Che effetti ha? | Vale in tutti gli Stati membri senza procedure; si presume esatto; chi paga o consegna beni a chi risulta dal certificato è tutelato se in buona fede (art. 69) |
| Quanto dura? | L'originale resta all'autorità; le **copie autentiche valgono sei mesi**, salvo proroga motivata (art. 70) |
| Serve per i registri immobiliari? | Il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione nei registri dello Stato membro, fermo il diritto nazionale sulle formalità (art. 69) |

Quando è utile? Per esempio quando il defunto viveva in Germania e la successione è regolata da un'autorità tedesca: gli eredi possono farsi rilasciare il certificato in Germania e usarlo in Italia, davanti al notaio e alla banca, per dimostrare chi sono gli eredi della casa.

## Firmare senza tornare in Italia: la procura

Per accettare l'eredità, vendere la casa o firmare una divisione, chi vive all'estero può nominare un **procuratore**, cioè una persona di fiducia che firma al suo posto.

1. **Chiedi al notaio italiano il testo della procura**: deve indicare con precisione l'atto da compiere (per esempio "vendere la quota della casa di via Verdi, Bologna, a un prezzo non inferiore a…").
2. **Firma la procura** davanti al consolato italiano del luogo in cui vivi, oppure davanti a un notaio locale.
3. **Se firmi da un notaio straniero**, chiedi se serve l'apostille o la legalizzazione e una traduzione: dipende dal Paese e dalle convenzioni in vigore.
4. **Invia l'originale** in Italia, con corriere tracciato, in tempo per l'appuntamento.

Calcola i tempi: tra appuntamento al consolato, apostille e spedizione possono servire diverse settimane.

## La dichiarazione di successione per i non residenti

La dichiarazione si presenta entro **12 mesi** dalla morte, di norma online. Le regole specifiche per chi vive all'estero:

| TEMA | REGOLA | NORMA |
|---|---|---|
| Beni tassati, defunto residente in Italia | Tutti i beni, anche quelli all'estero | TUS, art. 2, comma 1 |
| Beni tassati, defunto non residente | Solo i beni esistenti in Italia; immobili e beni iscritti nei pubblici registri italiani sono considerati comunque esistenti in Italia | TUS, art. 2, commi 2-3 |
| Ufficio competente, defunto non residente | L'ufficio dell'ultima residenza in Italia; se non è nota, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma | TUS, art. 6 |
| Modalità per i non residenti | Oltre alla via telematica, la dichiarazione può essere spedita per raccomandata o mezzo equivalente: vale la data di spedizione | TUS, art. 28, comma 1 |
| Chi la presenta | Basta uno degli obbligati: chiamati all'eredità, legatari o loro rappresentanti | TUS, art. 28, commi 2-4 |
| Aliquote | Le stesse dei residenti: per coniuge e figli 4% oltre 1 milione di franchigia a testa; per fratelli 6% oltre 100.000 euro | TUS, art. 7 |

Molti eredi all'estero si affidano a un professionista in Italia (CAF, commercialista o notaio) che presenta la dichiarazione per loro con una delega.

## Il codice fiscale

Per la dichiarazione di successione, per l'intestazione della casa e per pagare imposte e IMU, ogni erede deve avere un **codice fiscale italiano**. Chi è nato all'estero e non ce l'ha può chiederlo al consolato italiano del Paese in cui vive o a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate in Italia, anche tramite una persona delegata. Fallo subito: senza codice fiscale la dichiarazione non si può completare.

> **Attenzione.** Vivere all'estero non sospende le scadenze italiane. Il termine di 12 mesi per la dichiarazione di successione, l'IMU sulla casa dal giorno della morte e gli altri adempimenti valgono anche per te. Inoltre, il Paese in cui vivi potrebbe tassare a sua volta l'eredità, anche quella della casa in Italia: verifica con un consulente locale se esistono convenzioni contro la doppia imposizione e se puoi recuperare l'imposta pagata in Italia.

## Esempio pratico 1: Giulia vive a Monaco di Baviera

La madre di Giulia, Anna, viveva a Torino e muore senza testamento. Eredi sono Giulia, che vive in Germania da dieci anni, e il fratello Marco, che vive a Torino. Anna aveva la residenza abituale in Italia: si applica la **legge italiana**, e i due figli ereditano in parti uguali (art. 566 c.c.).

- Giulia non ha il codice fiscale italiano aggiornato: lo richiede al consolato di Monaco.
- Marco presenta la dichiarazione di successione online per entrambi: basta uno degli obbligati.
- I fratelli decidono di vendere la casa, valutata 260.000 euro. Giulia firma al consolato una procura speciale a favore di Marco per la vendita della sua metà.
- Al rogito Marco firma per sé e per Giulia. Ciascuno incassa 130.000 euro, meno le spese.

Costi tipici da mettere in conto: la procura consolare, la spedizione dell'originale, l'eventuale traduzione e l'onorario del notaio per la vendita.

Una possibile tabella di marcia per Giulia e Marco:

- **mese 1**: richiesta del codice fiscale e raccolta dei documenti di Anna;
- **mesi 2-4**: stima della casa, scelta dell'agenzia o ricerca diretta dell'acquirente, preparazione della dichiarazione di successione;
- **mesi 4-6**: presentazione della dichiarazione, voltura catastale, appuntamento al consolato per la procura;
- **dopo**: compromesso e rogito, con la procura originale già arrivata dal notaio.

Organizzarsi così evita che la firma dell'erede lontano diventi il collo di bottiglia di tutta l'operazione. Se Giulia preferisce tenere la sua metà, può farlo: resterà comproprietaria con Marco e pagherà la sua parte di IMU e spese.

## Esempio pratico 2: Paolo viveva a Lione

Paolo, cittadino italiano, viveva in Francia da quindici anni. Muore lasciando una casa a Lione e un appartamento a Napoli da 180.000 euro. Ha due figli e nessun

testamento.

- **Legge applicabile**: Paolo aveva la residenza abituale in Francia e non aveva scelto la legge italiana. Si applica la **legge francese** a tutta la successione, appartamento di Napoli compreso.
- **Certificato successorio europeo**: i figli lo ottengono in Francia e lo usano in Italia per dimostrare la loro qualità di eredi.
- **Imposta italiana**: Paolo non era residente in Italia, quindi l'imposta italiana riguarda solo i beni esistenti in Italia, cioè l'appartamento di Napoli (TUS, art. 2). Con la franchigia di 1 milione per i figli, l'imposta di successione italiana non è dovuta, ma restano le imposte ipotecaria e catastale.
- **Ufficio competente**: quello dell'ultima residenza italiana di Paolo, a Napoli; se non fosse nota, l'ufficio di Roma (TUS, art. 6).
- **Imposte francesi**: i figli verificano con un notaio francese le imposte dovute in Francia e se possono scomputare quelle italiane.

Se Paolo avesse scritto nel testamento "scelgo la legge italiana", si sarebbe applicato il Codice civile italiano, con le quote di legittima italiane.

## Accettare o rinunciare all'eredità dall'estero

Le scelte su accettazione e rinuncia valgono anche per chi vive fuori Italia, con le stesse conseguenze: chi accetta risponde anche dei debiti del defunto. Se pensi di rinunciare, o di accettare con beneficio d'inventario, non compiere atti che potrebbero valere come accettazione tacita, per esempio affittare la casa o venderla. La rinuncia e l'accettazione con beneficio d'inventario sono dichiarazioni formali: chiedi al notaio italiano se puoi farle tramite procura o davanti al consolato, e con quali tempi. Vedi la guida su accettare o rinunciare.

## Checklist dei documenti quando c'è un elemento estero

| DOCUMENTO | A COSA SERVE | NOTE PRATICHE |
|---|---|---|
| Certificato di morte (se il decesso è avvenuto all'estero) | Dichiarazione di successione, pubblicazione del testamento, banche | Di solito serve la trascrizione in Italia o un estratto plurilingue; chiedi al Comune o al consolato |
| Testamento redatto all'estero | Capire chi eredita | Il notaio italiano valuterà come renderlo efficace in Italia |
| Certificato successorio europeo o documento ereditario straniero | Provare chi sono gli eredi | Controlla la scadenza delle copie autentiche |
| Procura | Firmare atti in Italia senza esserci | Testo preparato dal notaio italiano; apostille o legalizzazione se firmata all'estero |
| Codice fiscale di ogni erede | Dichiarazione, imposte, intestazione della casa | Da chiedere subito |
| Documento d'identità valido | Tutti gli atti | Attenzione alle scadenze |

## IMU e spese della casa quando sei lontano

Dalla data della morte ogni erede paga l'IMU sulla propria quota, salvo che la casa sia la sua abitazione principale, cosa rara per chi vive all'estero. Chi non può pagare con il modello F24 da un conto italiano può chiedere al Comune le modalità di pagamento dall'estero, oppure delegare un familiare o un professionista. Lo stesso vale per condominio, utenze e assicurazione: una casa vuota e lontana va controllata, perché danni e morosità ricadono sugli eredi. Vedi la guida IMU sulla casa ereditata.

## Se uno degli eredi è all'estero e non risponde

Succede che un erede emigrato da anni non si faccia sentire. Senza la sua firma, la casa non si può vendere per intero. Le possibilità:

- **comprare la sua quota** o vendergli la propria, dopo averlo rintracciato;

- **vendere solo la propria quota** a un terzo, rispettando il diritto di prelazione degli altri coeredi, che va notificato con il prezzo (art. 732 c.c.);
- chiedere al giudice la **divisione** della casa.

Approfondisci nella guida su eredi in disaccordo e in vendere la quota.

## Errori frequenti

- **Dare per scontato che si applichi la legge italiana.** Se il defunto viveva all'estero, spesso non è così.
- **Ignorare le tasse nel Paese di residenza.** Alcuni Paesi tassano anche i beni ereditati in Italia.
- **Procure generiche.** Una procura poco precisa può non bastare al notaio italiano.
- **Usare una copia scaduta del certificato successorio europeo.** Le copie valgono sei mesi.
- **Aspettare l'ultimo mese.** Codice fiscale, procura e documenti esteri richiedono tempo.

### Fonti


- Regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni (EUR-Lex): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0650
- Legge 30 ottobre 2014, n. 161, art. 32: certificato successorio europeo rilasciato dal notaio (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-10-30;161~art32
- D.Lgs. 346/1990 (Testo unico successioni), art. 2: territorialità dell'imposta (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art2
- D.Lgs. 346/1990 (Testo unico successioni), art. 6: ufficio competente (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art6
- D.Lgs. 346/1990 (Testo unico successioni), art. 7: aliquote e franchigie (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art7
- D.Lgs. 346/1990 (Testo unico successioni), art. 28: dichiarazione di successione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art28
- Codice civile, art. 732: prelazione del coerede (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art732

SITUAZIONI PARTICOLARI

# Casa ereditata con abusi o difformità: si può vendere?

**Puoi ereditare una casa anche se ha abusi edilizi o difformità: le nullità previste dalle leggi urbanistiche riguardano gli atti "tra vivi", non la successione. Ma per vendere la casa, o per dividerla tra eredi, l'atto deve contenere le menzioni urbanistiche richieste e la dichiarazione di conformità catastale; altrimenti è nullo.** Per questo la verifica tecnica va fatta prima di cercare un acquirente.

Molte case ereditate sono state costruite o modificate decenni fa: una veranda chiusa, un sottotetto reso abitabile, un bagno spostato, una finestra aperta senza permesso. Spesso gli eredi non lo sanno finché l'agente immobiliare o il notaio non lo scoprono. In questa guida vediamo cosa prevede la legge, cosa si può sanare, quali sono le tolleranze, quanto costa in genere il tecnico e come regolarsi tra eredi.

Tre termini utili:

- **Titolo edilizio**: è l'autorizzazione del Comune ai lavori (licenza, concessione, permesso di costruire, SCIA e simili).
- **Difformità**: è la differenza tra ciò che è stato costruito e ciò che il titolo autorizzava.
- **Conformità catastale**: è la corrispondenza tra la planimetria depositata al catasto e lo stato reale della casa.

## Successione, vendita, divisione: cosa è bloccato?

| ATTO | LE IRREGOLARITÀ LO BLOCCANO? | NORMA E NOTE |
|---|---|---|
| Acquisto per successione | No | Le nullità dell'art. 46 D.P.R. 380/2001 e dell'art. 40 L. 47/1985 riguardano gli atti tra vivi |
| Dichiarazione di successione e voltura | No | Sono adempimenti fiscali e catastali |
| Vendita (compravendita) | Sì, se mancano le menzioni urbanistiche o la conformità catastale | Art. 46 D.P.R. 380/2001; art. 40 L. 47/1985; art. 29, c. 1-bis, L. 52/1985 |
| Divisione tra coeredi (anche ereditaria) | Sì, secondo le Sezioni Unite della Cassazione | Sentenza n. 25021 del 2019: anche lo scioglimento della comunione ereditaria è soggetto alla nullità |
| Donazione | Sì | È un atto tra vivi |
| Ipoteca e servitù | No | Escluse espressamente dall'art. 46 |
| Vendita forzata (asta giudiziaria) | No | La nullità non si applica ai trasferimenti da procedure esecutive (art. 46, c. 5) |

Il punto sulla **divisione** è importante. Fino al 2019 alcuni sostenevano che la divisione tra eredi fosse esente. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 25021 del 2019, hanno invece stabilito che anche gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono colpiti dalla nullità. In pratica: se la casa è abusiva, gli eredi non possono dividersela con atto notarile, e anche il giudice, prima di disporre la divisione, deve verificarne la regolarità urbanistica.

## Cosa deve contenere l'atto di vendita?

**Menzioni urbanistiche.** Per gli edifici iniziati dopo il 17 marzo 1985, l'atto deve indicare gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, dichiarati dal venditore (art. 46, comma 1). La regola vale anche per gli interventi eseguiti con SCIA (comma 5-bis). Per gli edifici precedenti si applica l'art. 40 della L. 47/1985; per le opere **iniziate prima del 1° settembre 1967** basta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'inizio dei lavori prima di quella data.

**Conformità catastale.** Gli atti tra vivi che trasferiscono, costituiscono o sciolgono la comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, a pena di nullità, l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate e la **dichiarazione degli intestatari che dati catastali e planimetrie sono conformi allo stato di fatto** (art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985). La dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di un tecnico abilitato. Il notaio deve inoltre verificare che gli intestatari catastali corrispondano ai registri immobiliari: per questo, dopo la successione, va fatta la voltura.

**Nullità "testuale".** Le Sezioni Unite (sentenza n. 8230 del 2019) hanno chiarito che la nullità dell'art. 46 colpisce l'atto che non menziona un titolo edilizio reale e riferibile all'immobile. Se il titolo esiste ed è indicato, l'atto è valido anche se ci sono difformità rispetto al titolo. Questo però non rende le difformità innocue: restano le sanzioni amministrative, e un acquirente informato chiederà comunque di sistemarle o di abbassare il prezzo.

Se le menzioni sono state omesse per errore, e non perché il titolo manca, l'atto si può **confermare** con un atto successivo che le integra (art. 46, comma 4; art. 29, comma 1-ter, L. 52/1985).

## Le tolleranze: quando una differenza non è un abuso

Non ogni differenza è un abuso. L'art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 prevede le **tolleranze costruttive**:

| SUPERFICIE UTILE DELL'UNITÀ | TOLLERANZA PER INTERVENTI REALIZZATI ENTRO IL 24 MAGGIO 2024 |
|---|---|
| Oltre 500 mq | 2% |
| Da 300 a 500 mq | 3% |
| Da 100 a 300 mq | 4% |
| Sotto 100 mq | 5% |
| Sotto 60 mq | 6% |

Per gli interventi successivi la tolleranza generale è del **2%** su altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e altri parametri. Sono inoltre tollerate, se non violano norme urbanistiche e non pregiudicano l'agibilità, piccole irregolarità geometriche, modifiche alle finiture e diversa collocazione di impianti e opere interne; per gli interventi fino al 24 maggio 2024 anche, per esempio, la diversa posizione di aperture interne e gli errori di disegno corretti in cantiere. Le tolleranze vanno **dichiarate da un tecnico**, anche in una dichiarazione allegata all'atto di vendita o di divisione.

## Come si sana un abuso?

| SITUAZIONE | STRUMENTO | REQUISITI PRINCIPALI | COSTO PER LO STATO E IL COMUNE |
|---|---|---|---|
| Lavori senza permesso o in totale difformità | Accertamento di conformità (art. 36) | **Doppia conformità**: conforme alle norme sia al momento dei lavori sia al momento della domanda | Contributo di costruzione in misura doppia; se il Comune non risponde in 60 giorni la domanda si intende respinta |
| Parziali difformità, variazioni essenziali, lavori senza SCIA o in difformità | Accertamento di conformità semplificato (art. 36-bis) | Conformità urbanistica al momento della domanda e conformità edilizia al momento dei lavori, attestate da un tecnico | Oblazione calcolata secondo la norma; per lavori senza SCIA da 1.032 a 10.328 euro, da 516 a 5.164 euro se conformi in entrambi i momenti; silenzio-assenso dopo 45 giorni |
| Difformità solo catastale (planimetria non aggiornata) | Aggiornamento catastale (DOCFA) | Lo stato di fatto deve essere regolare in Comune | Tributi catastali e onorario del tecnico |
| Opere non sanabili | Rimozione o rimessa in pristino | Indicata dal Comune | Costo dei lavori |

La domanda di sanatoria può essere presentata anche dall'**attuale proprietario**, quindi dagli eredi, non solo da chi ha commesso l'abuso. Le condizioni concrete dipendono dalle norme urbanistiche del tuo Comune e da eventuali vincoli, per esempio paesaggistici, che allungano i tempi.

## Quanto costa il tecnico?

Non esistono tariffe fisse: i compensi di geometri, architetti e ingegneri sono liberi e variano molto per città e complessità. Come **ordine di grandezza indicativo**, che devi sempre verificare con preventivi scritti:

| ATTIVITÀ | ORDINE DI GRANDEZZA DELL'ONORARIO |
|---|---|
| Accesso agli atti in Comune e verifica di conformità (relazione tecnica) | Alcune centinaia di euro |
| Aggiornamento della planimetria catastale | Alcune centinaia di euro, più i tributi catastali |
| Pratica di sanatoria semplice (piccole difformità interne) | Da circa mille a qualche migliaio di euro, più oblazione e diritti comunali |
| Sanatoria complessa (ampliamenti, vincoli, strutture) | Diverse migliaia di euro, più oblazione e diritti |

Chiedi almeno due preventivi e fatti indicare separatamente onorario, oblazione stimata, diritti di segreteria e tributi.

## Esempio pratico: la veranda della casa di Ivana

Elena e Roberto ereditano dalla madre Ivana un appartamento di 85 mq a Pescara, valutato 190.000 euro. Vogliono venderlo. Il tecnico che hanno incaricato fa l'accesso agli atti e scopre che:

1. il balcone è stato chiuso con una veranda negli anni Novanta, senza titolo;
2. la parete tra cucina e soggiorno è stata spostata di 40 cm rispetto al progetto;
3. la planimetria catastale è quella del 1978.

Cosa succede:

- lo spostamento della parete rientra tra le difformità tollerate (diversa collocazione di opere interne, intervento anteriore al 24 maggio 2024): il tecnico lo dichiara;
- per la veranda il tecnico verifica se è conforme alle norme urbanistiche attuali e se lo era quando è stata costruita. Il regolamento comunale non la consente: non è sanabile e va rimossa. Costo della rimozione: 3.500 euro;
- dopo la rimozione, il tecnico aggiorna la planimetria catastale.

Totale speso: 3.500 euro di lavori più 1.800 euro di onorari tecnici e tributi, divisi a metà: 2.650 euro a testa. La vendita a 190.000 euro può procedere con le menzioni urbanistiche e la dichiarazione di conformità catastale corrette.

Se avessero tentato di vendere "così com'è", il notaio non avrebbe potuto stipulare l'atto con una dichiarazione di conformità non veritiera; e un acquirente avrebbe probabilmente chiesto uno sconto ben superiore ai 5.300 euro spesi.

> **Attenzione.** Non firmare dichiarazioni di conformità "a occhio" e non accettare la proposta di chi suggerisce di "sistemare dopo il rogito". Una dichiarazione falsa può portare a contestazioni dell'acquirente e a conseguenze anche penali. E ricorda: se gli eredi vogliono dividersi la casa, la verifica serve anche per la divisione, non solo per la vendita.

## Esempio pratico 2: tre fratelli e una casa di campagna non sanabile

Sergio, Laura e Fabio ereditano dal padre due immobili: un appartamento in città da 210.000 euro, perfettamente regolare, e una casa di campagna da 90.000 euro, ampliata negli anni Ottanta con una stanza costruita senza alcun permesso e non sanabile. Vogliono dividersi i beni con un atto notarile.

- Sulla casa di campagna, per la sentenza delle Sezioni Unite del 2019, la divisione con atto notarile non si può fare finché c'è l'abuso.
- Una soluzione possibile è **dividere solo i beni regolari** e lasciare la casa di campagna in comunione: l'appartamento va a Sergio, che paga a Laura e Fabio un conguaglio, mentre la casa di campagna resta dei tre, ciascuno per un terzo.
- In alternativa i fratelli possono **demolire l'ampliamento abusivo**, riportando la casa allo stato autorizzato, e poi dividere o vendere anche quella.

Secondo la prassi notarile, la divisione parziale che esclude l'immobile irregolare è una via spesso praticata, ma va valutata caso per caso, anche perché lascia aperta una comunione che prima o poi andrà risolta: chi resta comproprietario della casa di campagna continua a pagarne IMU e spese per la sua quota. Ogni strada ha costi

e tempi diversi: il notaio e il tecnico possono aiutare a confrontarle. L'importante è non firmare un atto che potrebbe essere dichiarato nullo anni dopo.

## E se c'era un condono in corso?

Capita di trovare tra le carte del defunto una domanda di **condono** presentata decenni fa e mai conclusa. In questi casi:

- chiedi al Comune lo stato della pratica e gli eventuali importi ancora da versare;
- verifica se la domanda è stata respinta, è in istruttoria o è stata definita;
- chiedi al notaio come indicarla nell'atto: le norme sui condoni hanno regole proprie, e la soluzione dipende dalla legge con cui è stata presentata la domanda e dallo stato della pratica.

## Documenti da chiedere al tecnico e al Comune

- Copia dei titoli edilizi originali e delle varianti (accesso agli atti).
- Eventuale certificato di agibilità o abitabilità.
- Visura e planimetria catastale aggiornate.
- Relazione tecnica di conformità, con indicazione delle tolleranze applicate.
- Eventuali pratiche di condono o sanatoria e ricevute di pagamento.
- Attestato di prestazione energetica, che il notaio e l'agenzia ti chiederanno comunque per vendere o affittare.

## Come procedere tra eredi

1. **Incaricate insieme un tecnico** con un mandato scritto e un preventivo; dividete le spese secondo le quote.
2. **Chiedete l'accesso agli atti** in Comune: è l'unico modo per sapere quali titoli esistono.
3. **Confrontate titoli, planimetria catastale e stato reale.**
4. **Decidete insieme**: sanare, rimuovere, oppure vendere a un prezzo che tenga conto dell'irregolarità, se la legge lo consente.

5. **Aggiornate il catasto** solo dopo aver sistemato la parte edilizia, per non dichiarare al catasto uno stato non autorizzato.

Se un erede non vuole pagare la sua parte, la decisione rientra nella gestione della comunione: vedi eredi in disaccordo.

## Errori frequenti

- **Pensare che, siccome si eredita, non ci siano problemi.** I problemi emergono alla vendita o alla divisione.
- **Confondere catasto e Comune.** Una planimetria aggiornata non sana un abuso edilizio.
- **Aggiornare il catasto senza titolo edilizio.** Si rischia di "fotografare" un abuso.
- **Ignorare le tolleranze.** Molte piccole differenze non sono abusi.
- **Rimandare la verifica.** Tempi di Comune e catasto possono richiedere mesi.

### Fonti


- D.P.R. 380/2001, art. 46: nullità degli atti relativi a edifici dopo il 17 marzo 1985 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:2001-06-06;380~art46
- Legge 47/1985, art. 40: atti relativi a edifici abusivi e opere anteriori al 1967 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art40
- Legge 52/1985, art. 29, commi 1-bis e 1-ter: conformità catastale (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art29
- D.P.R. 380/2001, art. 34-bis: tolleranze costruttive (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:2001-06-06;380~art34bis
- D.P.R. 380/2001, art. 36: accertamento di conformità (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:2001-06-06;380~art36
- D.P.R. 380/2001, art. 36-bis: accertamento di conformità per parziali difformità (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:2001-06-06;380~art36bis

SITUAZIONI PARTICOLARI

# Casa ereditata con inquilino: affitto, canoni e vendita

**Se la casa ereditata è affittata, il contratto non si interrompe con la morte del proprietario: prosegue con gli eredi, che diventano i nuovi locatori alle stesse condizioni. L'inquilino continua ad abitare la casa e paga l'affitto agli eredi; gli eredi devono comunicare il subentro all'Agenzia delle Entrate e decidere come tassare i canoni.**

Il Codice civile non ha una norma specifica sulla "morte del locatore": vale il principio generale per cui gli eredi subentrano in tutti i rapporti del defunto. L'art. 1614 c.c., che a volte si cita, riguarda il caso opposto: la **morte dell'inquilino**, quando gli eredi dell'inquilino possono recedere dal contratto entro tre mesi se la locazione deve durare ancora più di un anno e la sublocazione era vietata. In questa guida vediamo cosa cambia per gli eredi del proprietario: canoni, tasse, disdetta, vendita e prelazione.

Due termini:

- **Locatore**: chi dà in affitto (il proprietario, poi gli eredi).
- **Conduttore**: l'inquilino.

## Cosa fare nei primi mesi

| PASSO | COSA FARE | QUANDO |
|---|---|---|
| 1. Trova il contratto | Copia del contratto, ricevuta di registrazione, eventuali rinnovi e comunicazioni | Subito |
| 2. Informa l'inquilino | Lettera con nomi degli eredi, conto per il pagamento, eventuale referente | Nelle prime settimane |
| 3. Comunica il subentro all'Agenzia delle Entrate | Con il modello RLI, come "adempimento successivo"; chiedi al CAF i termini e i codici da usare | Appena possibile; nella prassi si indica un termine di 30 giorni |
| 4. Decidi la tassazione | Regime ordinario IRPEF o cedolare secca | Prima di dichiarare i canoni |
| 5. Indica la casa nella dichiarazione di successione | Come immobile locato | Entro 12 mesi dalla morte |
| 6. Deposito cauzionale | Verifica l'importo: andrà restituito all'inquilino alla fine | Conservalo nei conti dell'eredità |

## Chi incassa i canoni e chi paga le tasse?

- **Canoni maturati prima della morte e non pagati**: sono un credito del defunto, che fa parte dell'eredità.
- **Canoni maturati dopo la morte**: spettano agli eredi in proporzione alle quote.
- **Redditi del defunto**: i canoni fino alla data della morte vanno nella dichiarazione dei redditi del defunto, che gli eredi devono presentare per lui. Chiedi al CAF o al commercialista.
- **Redditi degli eredi**: dalla morte in poi ciascun erede dichiara la sua parte dei canoni.

**Esempio.** La casa è affittata a 750 euro al mese. Il proprietario muore il 10 marzo; eredi sono i due figli al 50%. I canoni di gennaio e febbraio sono stati pagati al padre e vanno nella sua dichiarazione. Da aprile in poi ciascun figlio incassa e dichiara 375 euro al mese. Il canone di marzo, nella pratica, si ripartisce secondo i giorni, ma conviene chiedere al professionista come indicarlo.

## La cedolare secca

La **cedolare secca** è un'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui canoni delle abitazioni affittate a uso abitativo: **21%** del canone, ridotta al **10%** per i contratti a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa e negli altri Comuni previsti dalla legge (art. 3 D.Lgs. 23/2011). Sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sul contratto. È una scelta del locatore.

Cosa significa per gli eredi:

- l'opzione per la cedolare è una **scelta personale** del locatore: se il defunto l'aveva esercitata, gli eredi che subentrano devono valutare se mantenerla o tornare al regime ordinario, e comunicarlo nei modi previsti, di solito con il modello RLI al momento del subentro;
- con la cedolare il locatore rinuncia per quel periodo all'aggiornamento del canone, anche ISTAT;
- la scelta conviene in genere a chi ha redditi medio-alti; per chi ha redditi bassi il regime ordinario può essere più leggero.

Con più eredi, ognuno valuta la propria situazione: un figlio con un reddito alto potrebbe preferire la cedolare, una sorella pensionata con un reddito basso potrebbe pagare meno con l'IRPEF. Chiedi al CAF se nel vostro caso l'opzione può essere esercitata separatamente da ciascun erede e quali effetti ha sull'aggiornamento del canone per tutti; poi fatti fare una simulazione con entrambi i regimi, tenendo conto anche delle addizionali regionali e comunali che la cedolare sostituisce.

Le regole sulla comunicazione del subentro per gli eredi non sono sempre applicate in modo uniforme: fatti seguire da un CAF o da un commercialista. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina della cedolare secca confluirà nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026); le regole descritte qui riguardano il periodo fino al 31 dicembre 2026.

## Posso mandare via l'inquilino per vendere la casa libera?

Una casa libera di solito si vende a un prezzo più alto e a più acquirenti. Ma l'inquilino ha diritto a restare fino alla scadenza del contratto.

| TIPO DI CONTRATTO | PRIMA SCADENZA | DISDETTA PER VENDERE |
|---|---|---|
| Contratto libero “4+4” | Dopo 4 anni | Possibile alla prima scadenza, con preavviso di almeno 6 mesi, se il locatore vuole vendere a terzi e non ha altri immobili a uso abitativo oltre alla propria abitazione (art. 3, c. 1, lett. g, L. 431/1998) |
| Contratto concordato “3+2” | Dopo 3 anni | Anche qui la disdetta alla prima scadenza è ammessa solo per i motivi previsti dalla legge; verifica con un avvocato o con le associazioni di categoria |
| Dopo la prima scadenza | — | Si può disdire alla scadenza successiva secondo il contratto e la legge |

Attenzione a due conseguenze della disdetta per vendita:

- all’inquilino spetta il **diritto di prelazione**, da esercitare con le modalità degli artt. 38 e 39 della L. 392/1978;
- se la disdetta è illegittima, il locatore deve un risarcimento **non inferiore a 36 mensilità** dell’ultimo canone; e se entro 12 mesi dal rilascio la casa non viene destinata all’uso dichiarato, l’inquilino può chiedere il ripristino del contratto o lo stesso risarcimento (art. 3, commi 3 e 5, L. 431/1998).

Il requisito “non avere altri immobili a uso abitativo” va verificato in capo a chi dà la disdetta: con più eredi la situazione può essere complicata. Prima di inviare la disdetta, fatti consigliare da un avvocato.

## Vendere la casa con l’inquilino dentro

Non serve aspettare la scadenza: puoi vendere la casa affittata. Il contratto con data certa anteriore alla vendita, come un contratto registrato, è **opponibile all’acquirente** (art. 1599 c.c.), che subentra nei diritti e negli obblighi del locatore dal giorno dell’acquisto (art. 1602 c.c.). Le locazioni di immobili non trascritte sono opponibili all’acquirente nei limiti di nove anni dall’inizio.

| OPZIONE | PRO | CONTRO |
|---|---|---|
| Vendere con l'inquilino | Nessuna attesa; interessa gli investitori, che incassano subito l'affitto | Prezzo di solito più basso; meno acquirenti |
| Aspettare la scadenza e vendere libera | Prezzo pieno, più acquirenti | Mesi o anni di attesa; spese e IMU nel frattempo |
| Accordo con l'inquilino per lasciare prima | Casa libera in tempi brevi | Serve un'intesa, spesso con un contributo per il trasloco |
| Vendere all'inquilino | Trattativa semplice, nessun trasloco | L'inquilino deve avere i mezzi o il mutuo |

**La prelazione dell'inquilino quando si vende con lui dentro.** Per le **abitazioni**, la legge riconosce la prelazione all'inquilino nel caso della disdetta per vendita alla prima scadenza (art. 3 L. 431/1998). Al di fuori di questo caso, per una casa a uso abitativo l'inquilino in genere non ha prelazione, salvo che il contratto la preveda. Per gli immobili **non abitativi**, come negozi e uffici, la L. 392/1978 prevede una prelazione più ampia: il locatore deve notificare la volontà di vendere con prezzo e condizioni, e l'inquilino ha 60 giorni per accettare; se non viene avvisato, può riscattare l'immobile entro sei mesi dalla trascrizione della vendita (artt. 38 e 39). Fatti confermare dal notaio quale regola si applica al tuo contratto.

Ricorda inoltre che, se vendi solo la **tua quota** di casa ereditata a un estraneo, gli altri coeredi hanno diritto di prelazione (art. 732 c.c.). Vedi vendere la quota.

## Esempio pratico: Chiara e Davide e l'appartamento di Bologna

La madre di Chiara e Davide aveva affittato con contratto 4+4, iniziato il 1° febbraio 2024, un bilocale a Bologna a 900 euro al mese. Muore nel maggio 2026. I due figli ereditano al 50%. Il bilocale libero varrebbe circa 240.000 euro; con l'inquilino, un investitore offre 205.000 euro.

- Prima scadenza del contratto: 31 gennaio 2028. Per dare disdetta per vendita, i figli devono inviarla almeno sei mesi prima, entro il 31 luglio 2027, e devono avere i requisiti di legge; Davide però possiede già un altro appartamento affittato, quindi il motivo della lettera g potrebbe non essere utilizzabile: serve un parere legale.

- Nel frattempo incassano 10.800 euro l’anno di canoni (5.400 a testa). Con la cedolare secca al 21% ciascuno paga circa 1.134 euro l’anno.
- Calcolano anche l’IMU e le spese condominiali che pagheranno aspettando.

Alla fine propongono all’inquilino un accordo: lascia la casa entro dicembre 2026 in cambio di 4.000 euro e della rinuncia a due mensilità. L’inquilino accetta, l’accordo viene firmato per iscritto. La casa, libera, si vende a 238.000 euro: 33.000 euro in più rispetto all’offerta dell’investitore. Tolti i 4.000 euro di contributo e le due mensilità rinunciate (1.800 euro), il vantaggio resta di circa 27.000 euro, cioè 13.600 euro a testa.

> **Attenzione.** Non cambiare le serrature, non staccare le utenze e non pretendere che l’inquilino lasci la casa “perché il proprietario è morto”. Il contratto continua, e comportamenti di questo tipo possono esporti a responsabilità anche gravi. Se vuoi la casa libera, usa le strade previste: scadenza, disdetta nei casi di legge o accordo scritto.

## Se a morire è l’inquilino

Se è l’inquilino a morire, la situazione è diversa: la legge consente ad alcune persone che vivevano con lui di subentrare nel contratto; tra queste c’è espressamente il **convivente di fatto** (L. 76/2016, comma 44). Per gli altri familiari conviventi chiedi conferma a un professionista. Gli eredi dell’inquilino, se la sublocazione era vietata e il contratto deve durare più di un anno, possono recedere entro tre mesi dalla morte con preavviso di almeno tre mesi (art. 1614 c.c.).

## Se gli eredi non sono d’accordo sull’inquilino

Con più eredi la casa è in comunione, e le decisioni sull’affitto seguono le regole della comunione:

| DECISIONE | MAGGIORANZA NECESSARIA | NORMA |
|---|---|---|
| Incassare i canoni, gestire le piccole spese, rinnovare il contratto alle condizioni normali | Maggioranza calcolata sul valore delle quote, dopo aver informato tutti | Art. 1105 c.c. |
| Atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, per esempio lavori di miglioramento importanti | Maggioranza che rappresenti almeno due terzi del valore | Art. 1108 c.c. |
| Vendere la casa o firmare una locazione di durata superiore a nove anni | Consenso di tutti | Art. 1108, terzo comma, c.c. |

Se non si forma una maggioranza, ciascun erede può rivolgersi al giudice, che può anche nominare un amministratore (art. 1105 c.c.). Nella pratica conviene designare per iscritto un erede che tenga i rapporti con l'inquilino, incassi l'affitto su un conto dedicato e divida le somme ogni mese o ogni trimestre, con un rendiconto semplice. Per le liti tra eredi vedi eredi in disaccordo.

## E se l'inquilino non paga?

Se l'inquilino era già moroso quando è morto il proprietario, gli arretrati sono un credito dell'eredità e possono essere chiesti dagli eredi. Se smette di pagare dopo, gli eredi, come nuovi locatori, possono sollecitarlo per iscritto e, se il problema continua, rivolgersi a un avvocato per l'intimazione di sfratto per morosità. Prima di farlo, verificate di aver comunicato chiaramente all'inquilino chi sono gli eredi e dove pagare: un inquilino che non sa a chi versare l'affitto non va trattato come un moroso.

## Checklist dei documenti

- Contratto di locazione e ricevuta di registrazione, con eventuali proroghe.
- Comunicazioni sulla cedolare secca inviate dal defunto all'inquilino.
- Ricevuta del deposito cauzionale.
- Ultime ricevute di pagamento del canone e degli oneri accessori.
- Attestato di prestazione energetica, che servirà anche in caso di vendita.
- Codici fiscali e IBAN degli eredi per la ripartizione dei canoni.

# Errori frequenti

- **Non comunicare il subentro all’Agenzia delle Entrate.** Può creare problemi con la cedolare e con le sanzioni.
- **Lasciare che l’inquilino paghi sul conto del defunto.** Il conto è spesso bloccato: indica subito un nuovo conto.
- **Dimenticare il deposito cauzionale.** Va restituito, con gli interessi se previsti, alla fine del contratto.
- **Inviare una disdetta per vendita senza i requisiti.** Il risarcimento può arrivare a 36 mensilità.
- **Dimenticare la casa affittata nella dichiarazione di successione.**

## Fonti


- Codice civile, art. 1599: opponibilità della locazione all'acquirente (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1599
- Codice civile, art. 1602: subentro dell'acquirente nella locazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1602
- Codice civile, art. 1614: morte dell'inquilino (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1614
- Codice civile, art. 1105: amministrazione della cosa comune (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1105
- Codice civile, art. 1108: atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1108
- Codice civile, art. 732: prelazione del coerede (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art732
- Legge 431/1998, art. 3: disdetta alla prima scadenza (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431~art3
- Legge 392/1978, artt. 38 e 39: prelazione e riscatto del conduttore (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art38
- D.Lgs. 23/2011, art. 3: cedolare secca (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art3
- Legge 76/2016, art. 1, comma 44: subentro del convivente nel contratto (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76

SITUAZIONI PARTICOLARI

# Terreni agricoli e case rurali ereditati: tasse e prelazione

**I terreni agricoli e le case rurali si ereditano come gli altri immobili, ma con alcune regole proprie: agevolazioni fiscali per chi continua l'attività agricola, un'IMU calcolata sul reddito dominicale (con esenzioni per i coltivatori), la prelazione dell'affittuario o del confinante se vendi, e la plusvalenza sempre dovuta se il terreno è edificabile.**

Molte famiglie ereditano un pezzo di campagna: un uliveto, una vigna data in affitto a un vicino, un casale con qualche ettaro intorno. Spesso nessuno degli eredi lo coltiva e la domanda è: tenerlo, darlo in affitto o venderlo? In questa guida vediamo le tasse in successione, l'IMU, la prelazione agraria e la plusvalenza sui terreni edificabili. Le regole descritte valgono per le successioni aperte nel 2025-2026: dal 1° gennaio 2027 il Testo unico successioni confluisce nel D.Lgs. 123/2025 e alcune norme qui citate cambiano testo.

Alcuni termini:

- **Coltivatore diretto (CD)**: chi coltiva direttamente il fondo con il lavoro proprio e della famiglia.
- **Imprenditore agricolo professionale (IAP)**: chi dedica all'agricoltura una parte prevalente del proprio lavoro e ne ricava la parte prevalente del reddito, secondo i requisiti di legge.
- **Reddito dominicale**: il reddito catastale del terreno, indicato nella visura.
- **Prelazione agraria**: il diritto di essere preferito a parità di condizioni quando il terreno viene venduto.

# Le tasse in successione

| SITUAZIONE | REGOLA | NORMA |
|---|---|---|
| Terreno ereditato da coniuge o figli, caso generale | Imposta di successione 4% solo oltre 1 milione di euro a testa; più imposte ipotecaria e catastale | TUS, art. 7 |
| Fratelli e sorelle | 6% oltre 100.000 euro a testa | TUS, art. 7 |
| Altri parenti fino al quarto grado | 6% senza franchigia | TUS, art. 7 |
| Azienda agricola (terreni, fabbricati, scorte) a discendenti entro il terzo grado, erede coltivatore o IAP sotto i 40 anni | Esenzione da imposta di successione, catastale e di bollo; ipotecaria in misura fissa | L. 441/1998, art. 14 |
| Azienda (anche agricola) a discendenti o coniuge che proseguono l'attività per almeno 5 anni | Non soggetta a imposta di successione | TUS, art. 3, comma 4-ter |

## L'agevolazione per i giovani agricoltori (legge 441/1998)

L'art. 14 della legge 441/1998 esenta dall'imposta di successione, dalle imposte catastali e di bollo, e assoggetta all'imposta ipotecaria solo in misura fissa, gli atti relativi ai beni che costituiscono l'**azienda agricola** (fabbricati, pertinenze, scorte e tutto ciò che è strumentale all'attività) trasmessi per successione o donazione tra **ascendenti e discendenti entro il terzo grado**, se l'erede è:

- un coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale che **non ha ancora compiuto 40 anni**, iscritto alla previdenza agricola o che si iscrive entro tre anni dal trasferimento; oppure
- un giovane sotto i 40 anni che **acquisisce la qualifica entro 24 mesi** dal trasferimento e si iscrive alla previdenza agricola entro i due anni successivi.

Condizione decisiva: l'erede deve **obbligarsi a coltivare o condurre direttamente i fondi per almeno sei anni**. Se non rispetta gli impegni, rischia di perdere l'agevolazione. Il testo dell'articolo è modificato con effetto dal 1° gennaio 2027: per le successioni aperte da quella data verifica la nuova formulazione.

### L’esenzione per il passaggio dell’azienda

Se il defunto aveva un’**azienda agricola** e la lascia a figli o coniuge che la portano avanti per almeno cinque anni, il trasferimento non è soggetto all’imposta di successione (TUS, art. 3, comma 4-ter). Gli eredi devono chiedere l’agevolazione nella dichiarazione di successione, con l’impegno a proseguire l’attività; se l’attività non prosegue per cinque anni, l’agevolazione si perde. Fatti assistere da chi prepara la dichiarazione per le formalità esatte.

## IMU sui terreni ereditati

Dal giorno della morte ogni erede paga l’IMU per la sua quota. Le regole per i terreni sono diverse da quelle per le case.

| TIPO DI TERRENO | BASE IMPONIBILE IMU | ESENZIONI PRINCIPALI |
|---|---|---|
| Terreno agricolo o incolto | Reddito dominicale rivalutato del 25%, moltiplicato per 135 (comma 746) | Esente se posseduto e condotto da CD o IAP iscritti alla previdenza agricola; esente nelle isole minori, nelle aree montane e collinari individuate dalla legge e per i terreni a proprietà collettiva inusucapibile (comma 758) |
| Area fabbricabile | Valore venale al 1° gennaio dell’anno (comma 746) | Considerata non fabbricabile se posseduta e condotta da CD o IAP che continuano l’attività agricola (comma 741, lett. d) |
| Fabbricato rurale abitativo | Come le altre abitazioni, sulla rendita catastale | Esente se abitazione principale non di lusso |

**Esempio di calcolo.** Un terreno ha un reddito dominicale di 200 euro. Base imponibile: 200 × 1,25 × 135 = 33.750 euro. Con un’aliquota comunale ipotetica dell’1,06%, l’IMU annua è di circa 358 euro, da dividere tra gli eredi secondo le quote. Controlla l’aliquota del tuo Comune e verifica se il terreno ricade in un’area esente. Approfondisci nella guida IMU sulla casa ereditata.

## Vendere: la prelazione agraria

Se gli eredi vendono un terreno agricolo, prima di vendere a un estraneo devono rispettare la **prelazione agraria**.

| CHI HA DIRITTO | CONDIZIONI | NORMA |
|---|---|---|
| Affittuario, mezzadro, colono o compartecipante coltivatore diretto | Coltiva il fondo da almeno **due anni**; non ha venduto altri fondi rustici nel biennio precedente (salvo eccezioni); la superficie totale non supera il triplo della capacità lavorativa della famiglia | L. 590/1965, art. 8; L. 817/1971, art. 7 |
| Coltivatore diretto o IAP proprietario di un terreno **confinante** | Solo se sul terreno in vendita non sono insediati affittuari, mezzadri, coloni o altri coltivatori diretti | L. 817/1971, art. 7 |
| Coerede del venditore | Se un coerede vende la sua quota di eredità a un estraneo, gli altri coeredi hanno la prelazione | Art. 732 c.c. |

**Come si notifica.** Il proprietario invia al titolare della prelazione una **raccomandata con il preliminare di vendita**, con il nome dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni. Il titolare ha **30 giorni** per esercitare il diritto; se lo esercita, paga il prezzo entro sei mesi dal trentesimo giorno dalla notifica, salvo diverso accordo (L. 590/1965, art. 8).

**Se non si notifica.** Il titolare può **riscattare** il terreno dall'acquirente e da ogni successivo avente causa entro **un anno dalla trascrizione** della vendita. Lo stesso vale se nel contratto è indicato un prezzo inferiore a quello comunicato.

**Quando non c'è prelazione agraria.** Non spetta in caso di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità, e quando i terreni sono destinati dal piano regolatore, anche non ancora approvato, a uso edilizio, industriale o turistico.

> **Attenzione.** Vendere un terreno agricolo ignorando la prelazione dell'affittuario o del confinante espone l'acquirente al riscatto per un anno dalla trascrizione, e quindi espone voi a contestazioni e richieste di danni. Prima di firmare un preliminare, chiedi al notaio di verificare chi coltiva il fondo e chi sono i confinanti. Anche un contratto d'affitto agrario verbale, non scritto, può dare diritti all'affittuario.

## Terreni edificabili: la plusvalenza si paga sempre

Per le case ereditate la plusvalenza in genere non è dovuta, perché gli immobili acquisiti per successione sono esclusi. Per i **terreni edificabili** la regola è diversa: l'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR tassa **in ogni caso** le plusvalenze realizzate con la cessione a titolo oneroso di **terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria** secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della vendita, anche se ereditati.

Come si calcola. Per i terreni ricevuti in successione, il costo di partenza è il **valore dichiarato nella dichiarazione di successione** (o quello definito poi dall'ufficio), aumentato dell'imposta di successione pagata e degli altri costi inerenti (art. 68, comma 2, TUIR). La plusvalenza è la differenza tra il prezzo di vendita e questo costo.

**Esempio.** Marta e Luigi ereditano un terreno edificabile e nella dichiarazione di successione lo valutano 80.000 euro. Tre anni dopo lo vendono a 120.000 euro. Plusvalenza: 120.000 - 80.000 = 40.000 euro (20.000 a testa), che va tassata. Se avessero dichiarato in successione un valore realistico, per esempio 110.000 euro, la plusvalenza sarebbe stata di 10.000 euro. Dichiarare un valore troppo basso in successione per risparmiare sulle imposte può costare di più al momento della vendita. Per questo, quando nell'eredità c'è un terreno edificabile, conviene farlo stimare da un tecnico già al momento della successione e conservare la perizia insieme alla dichiarazione: sarà utile anche se l'Agenzia delle Entrate dovesse contestare il valore. Sulle modalità di tassazione, compresa l'eventuale imposta sostitutiva applicata dal notaio, vedi la guida sulla plusvalenza.

Attenzione anche al caso della **lottizzazione**: se gli eredi lottizzano il terreno o eseguono opere per renderlo edificabile e poi lo vendono, la plusvalenza è tassata secondo la lettera a) dello stesso articolo, con regole proprie sul costo.

## Esempio pratico: il podere della nonna

Nonna Rosa lascia ai due nipoti, Andrea (32 anni, coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola) e Silvia (45 anni, impiegata), figli del figlio premorto, un podere di 12 ettari con una casa rurale, valore complessivo 300.000 euro, coltivato da Rosa come azienda agricola. I nipoti succedono per rappresentazione al padre.

- **Andrea** ha meno di 40 anni, è coltivatore diretto ed è discendente entro il terzo grado: per la sua quota può chiedere l'esenzione della L. 441/1998, impegnandosi a coltivare per sei anni. Paga l'imposta ipotecaria in misura fissa.
- **Silvia** non ha i requisiti: per la sua quota da 150.000 euro, come nipote in linea retta, rientra nella franchigia di 1 milione, quindi non paga l'imposta di successione, ma paga le imposte ipotecaria e catastale ordinarie.
- **IMU**: la quota di Andrea, che possiede e conduce i terreni, è esente; la quota di Silvia segue le regole ordinarie, salvo che il Comune sia in area esente.
- **Il futuro**: Silvia vuole vendere la sua metà. Andrea, come coerede, ha la prelazione sulla quota (art. 732 c.c.); se poi il podere fosse venduto intero a un estraneo, andrebbero verificati i diritti di eventuali affittuari e confinanti.

## Tenere, affittare o vendere?

Non c'è una risposta giusta per tutti. Questa tabella aiuta a confrontare le strade più comuni quando nessuno degli eredi, o solo uno, vuole coltivare.

| SCELTA | VANTAGGI | SVANTAGGI | DA VERIFICARE |
|---|---|---|---|
| Tenere e coltivare (un erede agricoltore) | Possibili agevolazioni fiscali e IMU esente per chi conduce il fondo | Impegno di lavoro; gli altri eredi vanno liquidati o restano comproprietari | Requisiti della L. 441/1998 e obbligo di coltivare sei anni |
| Tenere e affittare a un agricoltore | Un reddito, anche se spesso modesto; il terreno resta curato | L'affittuario acquista il diritto di prelazione dopo due anni; contratti agrari con regole speciali e durate lunghe | Farsi assistere dalle organizzazioni agricole per un contratto corretto |
| Vendere | Liquidità subito, nessuna spesa di gestione | Prezzi dei terreni agricoli spesso bassi; prelazione di affittuari e confinanti | Destinazione urbanistica; eventuale plusvalenza se edificabile |
| Lasciare incolto | Nessuna decisione immediata | IMU comunque dovuta, obblighi di pulizia e prevenzione incendi previsti da regolamenti locali | Ordinanze comunali e regionali |

**Esempio di confronto.** Tre fratelli ereditano 5 ettari di seminativo, che il vicino coltivatore diretto è disposto a prendere in affitto per 1.500 euro l'anno o a

comprare per 60.000 euro. Con l'affitto ognuno incassa 500 euro l'anno, da cui togliere l'IMU sulla propria quota e le tasse sul reddito. Con la vendita ognuno riceve 20.000 euro subito; trattandosi di terreno agricolo ricevuto in successione e non edificabile, in genere non c'è plusvalenza. Se il vicino è anche confinante e sul terreno non ci sono affittuari, ha comunque diritto di prelazione: conviene quindi trattare direttamente con lui, o notificargli la proposta prima di vendere ad altri.

## Errori frequenti

- **Dimenticare l'affittuario o il confinante quando si vende.** Il riscatto dura un anno dalla trascrizione.
- **Dichiarare un valore basso per un terreno edificabile.** La plusvalenza si calcola su quel valore.
- **Non controllare il piano regolatore.** Un terreno "agricolo" per il catasto può essere edificabile per il Comune, con IMU e tasse diverse.
- **Chiedere l'agevolazione senza poter coltivare per sei anni.**
- **Trascurare la casa rurale.** Se non è accatastata correttamente, crea problemi alla vendita: vedi casa ereditata con difformità.

## Checklist

- Visure catastali dei terreni e dei fabbricati, con reddito dominicale e agrario.
- Certificato di destinazione urbanistica del Comune, per sapere se un terreno è edificabile.
- Contratti di affitto agrario, anche verbali, e nomi dei confinanti.
- Iscrizione previdenziale e qualifica degli eredi che coltivano.
- Eventuali contributi agricoli in corso, che possono avere vincoli.

### Fonti


- Legge 441/1998, art. 14: agevolazioni per la successione dell'azienda agricola (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-15;441
- D.Lgs. 346/1990 (Testo unico successioni), art. 3, comma 4-ter: trasferimento di aziende a discendenti e coniuge (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art3
- D.Lgs. 346/1990 (Testo unico successioni), art. 7: aliquote e franchigie (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art7
- Legge 590/1965, art. 8: prelazione agraria dell'affittuario (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art8

- Legge 817/1971, art. 7: prelazione del confinante (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-08-14;817~art7
- Codice civile, art. 732: prelazione del coerede (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art732
- TUIR, art. 67, comma 1, lettere a) e b): plusvalenze sui terreni (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1986-12-22;917~art67
- TUIR, art. 68, comma 2: costo dei terreni acquisiti per successione (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1986-12-22;917~art68
- Legge 160/2019, art. 1, commi 741, 746 e 758: IMU su terreni e aree fabbricabili (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160

VENDERE, AFFITTARE O TENERE

# Casa ereditata, vendere, affittare o tenere?

Non esiste una risposta giusta per tutti: **dipende da quanto costa tenere la casa, da quanto renderebbe davvero, da quanto vale oggi e da quanti eredi devono essere d'accordo**. Il modo più semplice per decidere è mettere i numeri su un orizzonte di cinque anni, come nell'esempio qui sotto, e poi aggiungere i fattori che i numeri non vedono.

| | VENDERE | AFFITTARE | TENERE VUOTA |
|---|---|---|---|
| Incasso | Subito, una volta | Mensile, tassato | Nessuno |
| Costi annui | Nessuno dopo il rogito | IMU, manutenzione, rischio morosità | IMU, condominio, utenze, manutenzione |
| Impegno | Basso dopo la vendita | Alto: gestione e inquilini | Medio: controlli e manutenzione |
| Con più eredi | Divide il valore in modo semplice | Richiede accordo continuo su spese e affitti | Fonte frequente di conflitti |
| Rischio | Vendere in un momento di prezzi bassi | Inquilini e lavori imprevisti | Degrado dell'immobile e costi senza ritorno |

## Tre domande per decidere

1. **Qualcuno degli eredi ci vivrà davvero?** Se sì, valuta che liquidi gli altri: vedi comprare la quota dei fratelli.
2. **L'affitto netto copre costi, tasse e rischi?** Togli dall'affitto IMU, manutenzione, mesi sfitti e imposte.
3. **Gli eredi sono d'accordo nel lungo periodo?** Gestire una casa in comune per anni è difficile: se le visioni sono diverse, vendere evita conflitti.

## Le voci da mettere nel conto

Prima di fare qualsiasi calcolo, raccogli questi dati. Senza, il confronto è solo un'impressione.

| VOCE | DOVE LA TROVI | CHI LA PAGA |
|---|---|---|
| Valore di mercato oggi | Una stima della casa o una valutazione scritta | — |
| Rendita catastale | Visura catastale | — |
| IMU | Rendita × 1,05 × 160 × aliquota del Comune | Ogni erede per la sua quota |
| Spese condominiali | Rendiconto dell'amministratore | Il proprietario; con l'affitto le ordinarie passano in gran parte all'inquilino, secondo il contratto |
| TARI | Avviso del Comune | Chi possiede o detiene i locali; con l'affitto, di solito l'inquilino |
| Utenze minime | Bollette (vedi utenze della casa ereditata) | Il proprietario finché la casa è vuota |
| Manutenzione | Stato di impianti, tetto, serramenti | Il proprietario |
| Canone realistico | Annunci di case simili in zona, già affittate | — |
| Imposte sull'affitto | Cedolare secca 21% (10% a canone concordato nei Comuni previsti) o IRPEF | Ogni erede locatore per la sua quota |

**Come si calcola l'IMU.** La base imponibile è la rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160 (abitazioni e pertinenze C/2, C/6, C/7). Su questa base si applica l'aliquota decisa dal Comune: quella di base per le case diverse dall'abitazione principale è lo 0,86%, ma il Comune può alzarla fino all'1,06% o ridurla. Per i dettagli vedi la guida sull'IMU della casa ereditata.

**Come funziona la cedolare secca.** È un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali sul canone: si applica il 21% al canone annuo stabilito nel contratto, ridotto al 10% per i contratti a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa e negli altri previsti dalla legge. Sostituisce anche registro e bollo sul contratto. In cambio il proprietario rinuncia ad aggiornare il canone, anche all'inflazione, per la durata dell'opzione. Se la casa è di più eredi, ogni comproprietario sceglie per sé.

## Esempio pratico: cinque anni a confronto

Anna, Bruno e Carla ereditano dalla madre un trilocale in città. I numeri sono di fantasia ma realistici; l'aliquota IMU è un'ipotesi d'esempio: verifica quella del tuo Comune.

- Valore di mercato: **180.000 €**.
- Rendita catastale: **800 €**.
- Aliquota IMU del Comune (esempio): **1,06%**.
- Canone di mercato: **700 € al mese**, cioè 8.400 € l'anno.

**Passo 1: l'IMU annua.** 800 × 1,05 × 160 = 134.400 € di base imponibile. 134.400 × 1,06% = **1.424,64 € l'anno**, circa 475 € a testa. In cinque anni: 7.123 €.

**Passo 2: tenere la casa vuota.**

| VOCE ANNUA | IMPORTO |
|---|---|
| IMU | 1.424,64 € |
| Condominio (tutte le spese restano al proprietario) | 1.200 € |
| Utenze minime (contatori attivi, riscaldamento antigelo) | 400 € |
| TARI (dipende dal regolamento comunale) | 150 € |
| Assicurazione | 200 € |
| Manutenzione ordinaria | 1.000 € |
| **Totale annuo** | **4.374,64 €** |

In cinque anni la casa vuota costa **21.873 €**, circa 7.290 € per ciascun fratello, senza entrate. In cambio i tre restano proprietari: se il valore della casa sale, recuperano in parte questa spesa; se scende o la casa si degrada, la perdono tutta.

**Passo 3: affittare.** Ipotizziamo un contratto libero con cedolare secca al 21% e una riserva del 10% per mesi sfitti tra un inquilino e l'altro.

| VOCE SU 5 ANNI | IMPORTO |
|---|---|
| Canoni teorici (8.400 € × 5) | 42.000 € |
| Meno 10% di sfitto | −4.200 € |
| **Canoni incassati** | **37.800 €** |
| Cedolare secca 21% sui canoni incassati | −7.938 € |
| IMU (5 anni) | −7.123 € |
| Manutenzione (1.200 € l'anno, l'uso consuma di più) | −6.000 € |
| Spese condominiali a carico del proprietario (400 € l'anno) | −2.000 € |
| Assicurazione (200 € l'anno) | −1.000 € |
| Messa in ordine iniziale (APE, tinteggiatura, piccoli lavori) | −2.500 € |
| **Risultato netto su 5 anni** | **11.239 €** |

Sono circa 3.750 € a testa in cinque anni, cioè poco più di 60 € al mese ciascuno, **senza contare il tempo** per cercare e gestire l'inquilino e il rischio di morosità o di lavori straordinari. Per semplicità la cedolare è calcolata sui canoni incassati: verifica con il commercialista come trattare i canoni non riscossi. Una caldaia da sostituire (3.000 € circa) basta a ridurre il risultato di un quarto.

### Passo 4: vendere.

| VOCE | IMPORTO |
|---|---|
| Prezzo di vendita | 180.000 € |
| Provvigione d'agenzia (esempio 3% + IVA 22%) | −6.588 € |
| APE | −250 € |
| Verifica di conformità del tecnico | −800 € |
| **Netto da dividere** | **172.362 €** |

Nessuna imposta sulla plusvalenza: la casa ricevuta in successione è esclusa dalla tassazione prevista per chi vende entro cinque anni dall'acquisto. A ciascun fratello

vanno circa **57.450 €** subito. Se quella somma venisse lasciata in un investimento prudente con un rendimento netto ipotetico del 2% l'anno, in cinque anni produrrebbe circa 17.900 € in totale (circa 6.000 € a testa). È solo un'ipotesi, non una previsione: i rendimenti cambiano e vanno valutati con un consulente.

**Il confronto finale.**

| SCELTA | RISULTATO DOPO 5 ANNI (TRE EREDI INSIEME) | COSA RESTA IN MANO |
|---|---|---|
| Tenere vuota | −21.873 € | La casa, con valore incerto e 5 anni in più |
| Affittare | +11.239 € | La casa, usata, più gli affitti netti |
| Vendere | 172.362 € subito, più l'eventuale rendimento | Denaro liquido, nessun costo |

Il calcolo dice due cose. Primo, **tenere la casa vuota è quasi sempre la scelta più costosa**, a meno che qualcuno non ci vada davvero a vivere o che il valore cresca molto. Secondo, l'affitto rende, ma meno di quanto sembri guardando solo il canone lordo: in questo esempio il netto è circa un quarto dei canoni teorici. La vendita è la scelta più semplice, ma rinuncia alla possibile crescita del valore e, soprattutto, alla casa stessa.

## E se il valore della casa cambia?

Il punto debole di ogni confronto è il prezzo futuro, che nessuno conosce. Conviene quindi chiedersi: **di quanto dovrebbe salire il valore per rendere conveniente aspettare?** Nell'esempio, tenere la casa vuota cinque anni costa 21.873 €. Per pareggiare, la casa dovrebbe valere circa 22.000 € in più, cioè salire di oltre il 12% in cinque anni, solo per tornare al punto di partenza, senza contare il rendimento perso sul ricavato non incassato.

| ANDAMENTO DEL PREZZO IN 5 ANNI | VALORE NEL 2031 (IPOTESI) | TENERE VUOTA: VALORE MENO COSTI | AFFITTARE: VALORE PIÙ NETTO AFFITTI |
|---|---|---|---|
| −10% | 162.000 € | 140.127 € | 173.239 € |
| Stabile | 180.000 € | 158.127 € | 191.239 € |
| +10% | 198.000 € | 176.127 € | 209.239 € |

Per confronto, chi vende oggi incassa 172.362 € netti, più l'eventuale rendimento. La tabella non è una previsione: serve a vedere che, con prezzi stabili, l'affitto ben gestito batte la vendita di poco, mentre la casa vuota perde in quasi tutti gli scenari. In più, una casa venduta tra cinque anni avrà comunque spese di vendita e potrebbe aver bisogno di lavori.

## Quando tenere la casa ha senso

- Un erede ci andrà a vivere entro breve e può liquidare gli altri, o tutti sono d'accordo a lasciargliela usare a condizioni scritte.
- La casa è in una zona dove la domanda di affitto è forte e almeno un erede, o un'agenzia, può seguirla da vicino.
- Gli eredi hanno già un accordo solido su spese, lavori e uscita futura, con una data in cui rivalutare.
- Il mercato locale è momentaneamente fermo e la casa ha bisogno di documenti da sistemare: aspettare qualche mese, mettendo tutto in ordine, può essere ragionevole.

## Come rifare il calcolo per la tua casa

1. Chiedi una valutazione e cerca il canone di case simili già affittate, non quello degli annunci più alti.
2. Prendi la rendita dalla visura e l'aliquota IMU dalla delibera del tuo Comune.
3. Calcola l'IMU annua: rendita × 1,05 × 160 × aliquota.
4. Somma i costi fissi di una casa vuota (condominio, utenze, TARI, assicurazione, manutenzione).

5. Per l'affitto, togli dal canone annuo almeno un mese di sfitto, la cedolare (o l'IRPEF), l'IMU e una manutenzione più alta.
6. Per la vendita, togli provvigione, APE, eventuale sanatoria e cancellazione di ipoteca.
7. Metti le tre colonne su cinque anni e dividi per le quote di ciascun erede.

> **Attenzione.** Prima di vendere o affittare devi aver **accettato l'eredità**: affittare o vendere la casa vale come accettazione tacita e ti rende erede a tutti gli effetti, debiti compresi. Se non sei sicuro dei debiti del defunto, leggi prima accettare o rinunciare.

## Errori frequenti

| ERRORE | CONSEGUENZA |
|---|---|
| Confrontare il canone lordo con il prezzo di vendita | Si sopravvaluta l'affitto: dopo tasse, IMU, sfitto e manutenzione il netto può essere un quarto del lordo |
| Lasciare la casa vuota "intanto che decidiamo" | Ogni anno se ne vanno migliaia di euro e la casa si degrada, perdendo valore |
| Affittare senza un accordo scritto tra eredi | Liti su chi incassa, chi paga i lavori e chi sceglie l'inquilino |
| Dimenticare che l'affitto vale come accettazione tacita | Si diventa eredi puri e semplici, anche dei debiti, senza averlo deciso |
| Vendere senza stima indipendente | Un erede si sente penalizzato e la trattativa si blocca o finisce in causa |

## Se un erede vuole tenerla

Se uno dei fratelli vuole andarci a vivere, la soluzione più lineare è che **compri le quote degli altri** al valore stimato, eventualmente pagando nel tempo con un mutuo. Così gli altri incassano e chi resta ha la casa a pieno titolo. Se ci va a vivere senza accordo, gli altri possono chiedere un'indennità di occupazione o la divisione: vedi se un coerede occupa la casa.

Una via di mezzo, se uno dei figli ci vive e gli altri non hanno fretta, è un **comodato** gratuito registrato: per l'IMU esiste una riduzione del 50% della base imponibile, ma solo con requisiti stretti, spesso non soddisfatti quando la casa è in comproprietà tra fratelli. I dettagli sono nella guida sull'IMU.

## I fattori che i numeri non vedono

Una casa ereditata non è solo un bene. È la casa dei genitori, spesso piena di ricordi. Questi fattori pesano quanto i numeri e vanno detti apertamente tra eredi.

- **Il tempo del lutto.** Nei primi mesi molte persone non riescono a decidere. Non è un problema, purché nel frattempo si mettano in ordine i documenti e si tenga la casa in sicurezza: vedi i primi passi e come svuotare la casa senza fretta.
- **I ricordi e gli oggetti.** Decidere di vendere la casa non significa perdere ciò che contiene. Dividere prima mobili e oggetti con calma, magari con un elenco condiviso, riduce le tensioni.
- **La distanza.** Chi vive lontano fatica a seguire inquilini e lavori. Se nessuno degli eredi è vicino, l'affitto richiede un'agenzia di gestione, che costa.
- **Gli equilibri familiari.** Tenere una casa in comune per anni significa decidere insieme ogni spesa. Se i rapporti sono già tesi, ogni bolletta può diventare una lite.
- **Il coniuge superstite.** Se il genitore superstite vive nella casa, ha per legge il diritto di abitarla: la decisione va presa con lui, non al suo posto. Vedi il diritto di abitazione del coniuge.
- **Il futuro dei nipoti.** Alcune famiglie scelgono di tenere la casa per i figli. È legittimo, ma conviene metterlo per iscritto, con chi paga cosa e fino a quando.

## Checklist per decidere insieme

- ☐ Dichiarazione di successione presentata o in preparazione.
- ☐ Valutazione scritta della casa condivisa con tutti gli eredi.
- ☐ Rendita catastale e aliquota IMU del Comune.
- ☐ Rendiconto condominiale e spese degli ultimi 12 mesi.

- ☐ Stato di impianti e documenti: conformità catastale, APE, certificazioni.
- ☐ Canone realistico di case simili in zona.
- ☐ Calcolo a 5 anni delle tre opzioni, diviso per le quote.
- ☐ Una riunione tra eredi con i numeri sul tavolo e un verbale scritto delle decisioni.
- ☐ Una data entro cui rivedere la scelta, se si decide di aspettare.

## Se non c'è accordo

Ogni coerede può chiedere in qualsiasi momento la divisione dei beni ereditari. Prima del giudice è obbligatoria la mediazione. Spesso basta un valore condiviso per ripartire: vedi la guida sugli eredi in disaccordo, la divisione amichevole e, come ultima strada, la divisione giudiziale.

### Fonti


- Legge 160/2019, art. 1, commi 738 e seguenti: IMU (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
- D.Lgs. 23/2011, art. 3: cedolare secca sugli affitti (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art3
- Agenzia delle Entrate, cedolare secca: che cos'è: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/cedolare-secca/scheda-informativa-cedolare-secca
- TUIR, D.P.R. 917/1986, art. 67 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art67
- Codice civile, art. 713 (Normattiva): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art713


---

Informazioni di carattere generale, aggiornate alla data di edizione. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul caso specifico.